

1. Ustav kao pravni

i politički akt

Ustav je temeljni i najviši **pravni akt** države – ima najveću, nadzakonsku pravnu snagu i zbog toga s njime moraju biti usklađeni svi pravni propisi u okviru pravnog sustava, kao i postupci svih državnih tijela i tijela koja obavljaju javne ovlasti.

Primat propisa EU određenim područjima utemeljen je na odredbama Ustava o pridruživanju, prijenosom suverenih ovlasti u okviru granica utvrđenih Ugovorom o pristupanju.

Obveze iz članstva u obrambeno savezu NATO također su utvrđene Ustavom RH.

Ustav je istodobno i najvažniji strateški **politički akt** – utvrđuje načela razvitka političkog, gospodarskog i pravnog sustava.

FUNKCIJE USTAVA: ograničavanje vlasti, promicanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, izgradnja i jačanje demokratskih ustavnopravnih institucija, ostvarivanje ustavnog načela vladavine prava

- Ustav utvrđuje osnove **odnosa građana s tijelima državne vlasti** i svima onima koji obavljaju javne ovlasti – u tu svrhu Ustav jamči ljudska prava i temeljne slobode i predviđa pravna sredstva za njihovu zaštitu = zabranjuje određena postupanja državnih tijela (negativna prava), ali im istodobno nalaže određena postupanja (socijalna i kulturna i dr. prava) te jamči posebnu zaštitu pripadnicima različitih manjina
- „ustrojiti“ (konstruirati) državu i njezin pravni poredak i sprječavati sve one koji bi državne institucije željeli podvrći vlastitim interesima – ograničavanje i uzajamni nadzor nositelja javnih ovlasti = Ustav primjenom **načela diobe vlasti** omogućava uzajamni nadzor najviših nositelja vlasti, a jamstvom neovisnosti sudbene vlasti osigurava provedbu načela vladavine prava
- kao strateški politički akt države i naroda kao nositelja suvereniteta, Ustav utvrđuje temeljna načela političke zajednice kao demokracije utemeljene na poštivanju ljudskih prava i sloboda i vladavini prava
- kao akt legitimiranja demokratske države pred međunarodnom zajednicom i prema cijelom građanstvu, Ustav objavljuje temeljne vrijednosti i ciljeve društvenog razvoja
- Ustav je instrument narodne volje kojim se želi nadzirati i usmjeravati nositelje državne moći, kako bi sredstva državne vlasti, koja im je narod dao na raspolaganje, koristili u interesu naroda
- Ustav je najviši pravni akt koji se izravno primjenjuje i svatko se ima pravo pozivati na ustavno zajamčene slobode i prava i koristiti zajamčena sredstva i putove zaštite tih prava
- kao temeljni pravni akt države članice EU Ustav u svojim odredbama o prijenosu dijela suvereniteta na tijela EU, istodobno određuje granice te delegacije ovlasti, odnos hrvatskih i međunarodnih pravnih izvora, kao i sredstva nadzora nad ostvarivanjem pridržanih ovlasti

2. Ustavna vladavina i demokracija

2.1. Temeljni koncept odnosa demokracije i ustavne vladavine

Predstavnička demokracija = sustav u kojem vladu formiraju predstavnici većine, izražene na slobodnim i kompetitivni izborima, dok samo iznimno pojedine odluke donose birači izravno na referendumu, odnosno primjenom drugih oblika neposredne demokracije. **Politička demokracija** = vladavina većine, ali pod uvjetom zaštite prava manjine.

Konstitucionalizam = predstavlja ideju pokoravanja zakonima, a ne ljudima (sub lege, non sub hominem); ustavna vladavina je vladavina u kojoj je svaki nositelj vlasti ograničen ustavom i pravom

2.2. Demokratski ustav

Ustav je u suvremenom značenju pojma najviši i temeljni zakon u državi – akt kojim se uspostavlja politički i pravni poredak pa s njime moraju biti usuglašeni svi akti i postupanja javne vlasti i građana; njegova nadzakonska snaga zasniva se na posebnom postupku donošenja i mijenjanja te se razlikuje od postupka donošenja zakona i onda kada isto tijelo donosi oba akta

Cilj i svrha donošenja demokratskog ustava jest uspostavljanje demokratskog ustavnog poretka, što je u većem dijelu svijeta općeprihvaćeno kao cilj i izvor legitimacije vlasti – minimalni zahtjev provjere demokratskog sustava jest postoji li istinska mogućnost smjenjivanja vlasti na poštenim kompetitivnim izborima

3. Ustavna vladavina i sustav upravljanja (governance)

3.1. Ustavna vladavina (constitutional governance)

Pojam ustavna vladavina označava oblik uređenja političke zajednice u kojoj je vlast, pa i najviša, **ograničena ustavom i pravo** – demokratski ideal: građani se ne pokoravaju drugim ljudima, već zakonima. Koncept ustavne vladavine utemeljen je na idejama vladavine prava i konstitucionalizma.

Demokratski ustav polazi od načela narodnog suvereniteta te određuje da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana

3.2. Predstavnička vladavina

Predstavnička vladavina, u kojoj birači periodički biraju one koji će ih zastupati na način da biraju i nadziru nositelje vlasti, dominira već zbog toga što je izravno odlučivanje velikog broja ljudi bitno ograničeno. **Institucije direktne demokracije** primjenjuju se u mnogo manjem broju pitanja, gdje je moguće, nakon opće javne rasprave, odgovoriti glasovanjem sa „za“ ili „protiv“ ponuđenog pitanja

4. Vladavina prava (rule of law) i pravna država

Pojam vladavina prava označava sustav političke vlasti utemeljen na poštivanju ustava, zakona i drugih propisa, kako od strane građana (adresata pravnih normi), tako i od samih nositelja državne vlasti (adresanata pravnih normi) = načelo ustavnosti i zakonitosti

U čl.3. Ustav RH načelo vladavine prava utvrđeno je kao jedno od temeljnih vrednota Ustava i temelj za njegovo tumačenje. U čl.5. **načelo ustavnosti i zakonitosti** formulirano je na sljedeći način: 1. Zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom i zakonom; 2. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak RH

Osim formalnog poštivanja, koncept vladavine prava zahtijeva da ustav i zakoni imaju određen sadržaj, primjeren demokratskom sustavu, tako da služe **zaštiti ljudskih prava i sloboda** u odnosima građana i tijela javne vlasti, u okviru demokratskog političkog sustava = takvo stajalište prihvatio je i ponovio Ustavni sud u RH u svojoj odluci 1996.

Pravna država (Rechtsstaat)= razvijen u njem. doktrini krajem 19. I početkom 20. stoljeća, stavljao je veći naglasak na samu hijerarhiju i poštivanje pravnih propisa, nego na njihov sadržaj; sličan i francuski koncept pravne države utemeljen na vladavini zakona (*état de droit*)

5. Konstitucionalizam

Konstitucionalizam obuhvaća:

- 1) **skup političkih i pravnih teorija**= polazeći od načela narodnog suvereniteta utemeljenog na idejama prirodnog prava, zahtijevaju da javna vlast u obnašanju svojih funkcija mora poštivati ograničenja i pravne postupke što ih uređuje ustav kao najviši pravni akt i na temelju njega doneseni zakoni te djelovati u interesu pojedinaca članova političke zajednice
- 2) **sustav ustavnih institucija** usmjerenih na ostvarivanje ustavne vladavine putem ograničavanja i uzajamnog nadzor svih nositelja vlasti u državi utemeljenih na primjeni načela diobe vlasti, ustavnosudskog nadzora zakonodavstva, neovisne sudbene vlasti, decentralizacije i lokalne samouprave te ustavnim jamstvima zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda
- 3) **zbiljski demokratski politički sustav** (realni ili živi ustav) koji pretežito djeluje sukladno navedenim načelima i u okviru iz njih izvedenih institucionalnih rješenja

6. Obilježja ustavne vladavine

- a) građani imaju ustavnu pravnu i zbiljsku mogućnost na općim izborima **mirnim putem smijeniti nositelje vlasti** = osnovni i minimalni uvjet koji valja ispuniti da bi se neka država mogla odrediti kao demokratska (temeljni kriterij razlikovanja demokracije od **autokracije**)
- b) dodatni uvjeti razvitka demokracije (**dobre vladavine**): zakoni su podvrgnuti nadzoru ustavnosti; kršenje ustava od strane najviših nositelja vlasti sprečavaju se uzajamnim nadzorom i mogućnošću djelovanja jednih na druge; na svim razinama provodi se strogi nadzor zakonitosti obavljanja svih javnih ovlasti; jamstva ljudskih prava i temeljnih sloboda poduprta su djelotvornim sustavom pravne zaštite i sankcija za njihovo kršenje

- c) državna tijela, parlament i vlada izražavaju **državni suverenitet** prema drugim državama i međunarodnim organizacijama, ali nisu nositelji suvereniteta unutar države, nego su podvrgnuta ustavu – vrhovna vlast (suverenitet) pripada narodu kao ukupnosti svih državljana (**narodni ili pučki suverenitet**)
- d) svako državno tijelo ograničeno je u svom djelovanju pravom: **zakonodavno tijelo mora se pridržavati ustava, a izvršna i sudbena vlast ustava i zakona**
- e) **teorija intra et extra vires** = pojedinci u državnim tijelima djeluju u ime države jedino i **isključivo dok se kreće unutar granica** svojih ustavom i zakonom utvrđenih ovlasti intra vires – kad ih prelaze, djeluju extra vires, u svoje ime, kao privatne osobe, i osobno su odgovorni za takvo djelovanje

RAZVOJ TEORIJA USTAVNE VLADAVINE

Prirodno pravo – ideja o prirodnom pravu kao skupina prava koja ljudsko biće stječe na temelju samog svog rođenja i koje je starije i nadređeno državnom pravu, budući da proizlazi iz samog prirodnog reda stvari; temeljem ove teorije građani imaju pravo srušiti vlast koja krši njihova prava i zamijeniti je vlašću koja će djelovati u interesu svojih građana i političke zajednice; Hugo Grotius je osnivač škole prirodnog prava

Društveni ugovor - teorija društvenog ugovora – nastoji odgovoriti na pitanje kako i zbog čega je nastala država kao javna vlast i koja je njezina priroda; polazi od određenog shvaćanja ljudske prirode i s time u svezi „prirodnog stanja“, u kojem su ljudi živjeli prije nastanka države; takvo prirodno stanje, kako ga shvaća Thomas Hobbes znači rat svih protiv svih, a da bi mogli živjeti u miru ljudi uspostavljaju državu, te na nju (tj. suverena) prenose svoja prirodna prava

Teorija diobe vlasti – nove društvene prilike polovinom 18.st. donijele su mogućnost razvijanja ideja o ograničenju vlasti; za razvitak ustavnosti posebno važne teorije koje su smatrale da vjera u moralnost vladara nije dovoljno, te da su nužne „papirnatu prepreku“. U tom smislu posebno su važni: Locke, Montesquieu: „O duhu zakona“ (njihovim su se idejama inspirirali utemeljitelji američkog Ustava) = sredstvo ograničenja onih koji imaju vlast može, prema tom shvaćanju, biti jedino **dioba vlasti** između više njezinih grana, zakonodavstva, izvršne vlasti i sudstva – odvajanje triju vlasti mora rezultirati time što će svaka od njih, u svom vlastitom interesu, paziti i nastojati spriječiti zadiranje druge vlasti u njezino područje i djelokrug – **jedino vlast može nadzirati i zaustavljati drugu vlast**

Samo odvajanje vlasti nije dovoljno – nositelji vlasti su ljudi, pojedinci, te svaki od njih mora biti podvrgnut nadzoru drugih pojedinaca, opskrbljenih dovoljnim ovlastima da ga na to prisile – američki koncept provjera i ravnoteže (**checks and balances**); prema J.Madisonu cilj je **određene funkcije tako razdijeliti i tako urediti kako bi svaka mogla nadzirati i kočiti drugu**

RAZLIKOVANJE USTAVA PREMA STUPNJU OZBILJENJA

Američki autor Carl Lowenstein uveo je podjelu ustava glede njihova odnosa prema ustavnoj vladavini. On razlikuje:

1. **normativni ustav** – onaj ustav koji djelotvorno i u cijelosti uređuje (normira) odvijanje politički procesa i djelovanje državne vlasti - on zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine i doista je primijenjen i poštivan u svakodnevnom životu, te usmjerava demokratski politički proces u zemlji (ideal tip)
2. **nominalni ustav** – održava realnost suvremene demokratske države utemeljene na idealu vladavine prava; sadrži potrebna jamstva i propisuje pravila odvijanja političkih procesa i djelovanja državne vlasti i time formalno u potpunosti zadovoljava normativne zahtjeve sa stajališta načela ustavne vladavine; on je na snazi kao nadzakonski pravni propis koji formalno obvezuje i želi ga se provesti, ali nije u cijelosti realiziran u životu – realni ustav razlikuje se od formalno važećeg ustava (pretežit broj ustava u suvremenom svijetu spada u ovu kategoriju)
3. **semantički ustav** – propagandni dokument - ustav samo po svom nazivu jer je taj tekst tako naslovljen; bez obzira na svoje normativne značajke nije uopće primijenjen u životu glede bitnih pitanja ustavne vladavine, te služi isključivo prikrivanju zbiljskih odnosa i procesa u političkoj vlasti

2. RAZVITAK USTAVNOSTI U SVIJETU

POVIJEST USTAVNOSTI

Bit pojma ustavnosti jest u ograničavanju najviše vlasti u državi pravom – zbog toga prvi dokumenti ustavnog značenja nastaju kao formalno jednostrani akti vladara kojima oni jamče određena prava svojim podanicima (Magna Charta iz 1215.) – tu nalazim korijene kasnije tradicije donošenja takozvanih **oktroiranih ustava**, kojima suveren formalno jednostrano i dobrovoljno dodjeljuje privilegije.

U revolucionarno doba, u Engleskoj krajem 17.st., a Francuskoj krajem 18.st., ustavi dobivaju formalni oblik sporazuma između kralja i narodnog predstavništva – tkz. **Ustavni paktovi** kojima su uspostavljene europske ustavne ili ograničene ustavne monarhije.

U kolonijama u Sj. Americi u drugoj polovini 18.st. donošeni su ustavni dokumenti koji su negirali suverenitet engleskog Kralja – Ustav SAD-a iz 1787. donesen je i potvrđen voljom naroda u državama članicama pa tako nastaje tradicija ustava kao akata naroda, tj. **narodnih ustava** – budući da je narod izvor i nositelj najviše vlasti u državi, narodni ustav ima veću pravnu snagu od zakona koje donosi narodno predstavništvo

REVOLUCIONARNA USTAVNOST 18.ST.

Najstarijim pisanim ustavom smatra se **Ustav Sjedinjenih Američkih Država donese 1787.** Međutim, i u samom SAD-u tom su aktu prethodili ustavi država koje su se poslije udružile u američku federaciju. U Europi se prvim pisanim ustavom smatraju revolucionarni Ustav donesen **1791. u Francuskoj te Ustav Poljske iz 1791.** Nakon napoleonskih ratova, početkom 19.st. doneseni su ustavi Španjolske iz 1812., Norveške iz 1814., Švedske iz 1809., Belgije iz 1831.

Pisanim su ustavima nastojalo uspostaviti novi tip društvenog poretka, demokratsko državno ustrojstvo utemeljeno na shvaćanju o uzajamnim pravima i dužnostima nositelja vlasti i onih kojima se vlada – oni su imali stabilizirati takvo ustrojstvo te omogućiti njegovo trajno održavanje i razvitak = ideja demokratskog ustava temelji se na uvjerenju kako riječi zapisane u svečanom dokumentu mogu utjecati na način ponašanja nositelja vlasti u državi.

Zbog toga su prvi ustavi utemeljeni na načelima koja izražavaju izvorno razumijevanje demokracije kao vladavine naroda:

- **narodni suverenitet**
- **politička prava**
- **jednakost građana pred zakonom**
- **jednaka jamstva i zaštita sloboda i prava**
- **dioba vlasti kao instrument njezina ograničenja**
- **predstavništvo kao izvor mandata za obnašanje svih državnih funkcija**
- **izborno pravo**
- **poštivanje lokalnih sloboda**

Dokument koji ne vodi računa o ograničenju vlasti, makar se i nazivao ustavom, u svojoj biti to nije jer povjerava obnašanje vlasti pojedincu ili skupini ljudi bez ikakvih ograničenja. Pojam „ustav diktature“ ili „ustav tiranije“ jest *contradictio in adjecto*, jer istinski ustav je namijenjen da čini okvir demokratske vladavine.

USTAVNI TRENUTAK I USTAVNI PROCES

Teorija ustavnog izbora izučava proces donošenja temeljnih odluka o ustavnom poretku, o čemu odlučuje narod o određenom „ustavnom trenutku“. U odnosu na temeljni ustavni izbor, ustavno inženjerstvo treba shvatiti kao teoriju provedbe. Ideja da se ustav formira kao strateški plan kojim se ima dugoročno usmjeravati održivi društveni razvitak, pojavljivala se u prijelomnim povijesnim razdobljima i u pojedinim je povijesnim trenucima imala veliki utjecaj. Radi se o dugoročno usmjerenoj teoriji, prem kojoj svjesno planiranje političkih institucija predstavlja jedinu moguću alternativu „nasilju i slučajnosti“ koji povijesno dominiraju razdobljima „ustavnih trenutaka“, a nakon kojih bi u svakom slučaju morao uslijediti miran ustavni proces.

METODE USPOSTAVLJANJA USTAVNOG PORETKA

Tri su mogućnosti uspostave ustavnog poretka:

1. **slučajnost** – posebne zemljopisne, povijesne, kulturne i druge okolnosti koje su odredile ustavnost neke zemlje (npr. Velika Britanija)
2. **nasilje** – unutarnji revolucionarni događaji, ili vanjski napadaj, kojima je manu militari nametnut određeni ustav (npr. Francuska)
3. **ustavni izbor** – svjesno stvaranje i uređenje sustava institucija ustavne vladavine (npr. SAD)

PREGLED VELIKIH USTAVNIH SUSTAVA

Ustavni izbor (*constitutional choice*) je proces kolektivnog odlučivanja na najvišoj razini putem kojeg građani u političkim zajednicama odlučuju o svojim temeljnim političkim opredjeljenjima i o sustavu institucija kojima će upravljati zajedničkim poslovima. Kao cilj ustavnog izbora pretpostavlja uspostavljanje demokratske vladavine utemeljene na načelu vladavine prava.

USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Povijesni redoslijed:

- **Nastanak američkog Ustava iz 1787.**

13 američkih kolonija na istočnoj obali Sjeverne Amerike izborilo je nezavisnost od Velike Britanije revolucionarnim ratom za nezavisnost od 1775-1783. godine. Nezadovoljne svojim gospodarskim položajem i nastojanjem kralja Georgea III. Da kolonije zadrži u podređenom položaju, kolonije su sazvale II. Kontinentalni kongres koji je 04.07.1776. godine usvojio **Deklaraciju nezavisnosti**. Deklaracija se temelji na Lockeovu shvaćanju prirodnog prava, kao temeljnog prava na pobunu protiv vlasti, te odvajanje od države koja krši prirodna prava. Autor deklaracije nezavisnosti je Thomas Jefferson koji je u njezinom uvodu zapisao: „Mi držimo samorazumljivim sljedeće činjenice: **svi su ljudi stvoreni jednakima i obdareni od svojeg Tvorca određenim neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i potraga za srećom**“. U 27 paragrafa navode se nepravde i kršenja sloboda i prava koja je počinio britanski kralj i njegovi ministri. Nakon donošenja deklaracije, države – kolonije počele su donositi svoje ustave, uspostavljajući pravo glasa i jamčeći druga prava i slobode te republikanski oblik vladavine.

- **Prijelazno razdoblje: Konfederacija**

Kongres je zatim pristupio izradi nacrtu temeljnog akta konfederacije, usvojen tijekom rata, u studenom 1777. godine, te je zatražena ratifikacija od država. **Članci o konfederaciji i trajnoj uniji** stupili su na snagu 1781. godine, kao međudržavni ugovor o prijateljskom savezu suverenih država. Zajedničko tijelo saveza je konfederalni *Kongres* u koji svaka država šalje delegaciju i **svaka ima po jedan glas** bez obzira na veličinu i broj stanovnika. Delegacije su vezane **imperativnim mandatom**, odlučuju isključivo prema naputcima svoje države.

Kongres bira Odbor država kojeg čini **po 1 zastupnik iz svake države**. Odbor obavlja poslove kad Kongres nije u zasjedanju. O najvažnijim pitanjima, Kongres je odlučivao 2/3-inskom većinom glasova svih država. Odluke obvezuju države, ali ne i njihove građane. I savez i države imaju pravo istupiti u međunarodnim odnosima. Članci o konfederaciji usvojeni su i mogli su se mijenjati **samo jednoglasnom** odlukom svih država članica. Države imaju **pravo istupiti** iz konfederacije.

- **Ustavna konvencija u Philadelphiji**

Poslije rata vođe revolucije, posebice iz industrijski i trgovački orijentiranih sjevernih država, smatrali su da bi osnivanjem čvršće »unije«, bio omogućen brži gospodarski razvitak i prosperitet. U svibnju 1787. godine **ustavna konvencija u Philadelphiji** je zasjedala četiri mjeseca, da bi u rujnu usvojila ustavni tekst i poslala ga na potvrdu ustavnim konventima država članica konfederacije. Za stupanje Ustava na snagu zahtijevala se potvrda 2/3 država članica (9 od 13). Ratifikacija je završena u roku 10 mjeseci, Ustav je stupio na snagu 1789.

Konvenciju je činilo pedesetak članova (34 pravnika). Thomas Jefferson i John Adams nisu nazočili konvenciji, a neki su je napustili jer su se protivili koncepciji ustava. Konačan tekst Nacrta potpisalo je 37 sudionika. Najistaknutiji autori, Madison, Hamilton i John Jay, obrazložili su ciljeve i koncepciju Ustava u 87 članaka objavljenih prvo u novinama, a kasnije u zbirci pod nazivom »The Federalist«.

Dva su pitanja dominirala Konvencijom: **nadzora i ograničavanja političke vlasti te uređenje odnosa među državama**. Ustavom je razrađena dioba vlasti, sudbeni nadzor nad zakonodavnom i izvršnom vlasti, federalizam i lokalna samouprava.

- **Nepovjerenje prema nositeljima vlasti: provjere i ravnoteže (checks and balances)**

Utemeljitelji su smatrali kako svaka »vlast povjerena da bi se unaprijedila javna dobrobit može biti korištena na pogrešan način ili izravno zloupotrijebljena«. Smatrali su da ni sebi ne mogu vjerovati kad se radi o odlučivanju o svojim interesima nasuprot interesima drugih.

U Ustavu je provedena dioba vlasti između zakonodavne (Kongres), izvršne (predsjednik), te sudbene (sudovi, Vrhovni sud SAD). Provedena je i u pojedinim funkcijama vlasti, u kojima sudjeluju različita tijela koja se nadziru i koče.

- **Jedinstvo uz samostalnost dijelova: federalizam**

U raspravama na Konvenciji sukobljavali su se federalisti (Virginia Plan), pristaše jačanja središnje vlasti i antifederalisti (New Jersey Plan), koji su se zalagali za čuvanje prava država. Postignut je **«Veliki kompromis»** na prijedlog države Connecticut, čiji je rezultat dvodomna struktura zakonodavnog tijela - **Kongresa**:

- **Zastupnički dom**, u koji građani neposredno biraju zastupnike u svojim izbornim okruzima, pa su veće države jače zastupljene,
- **Senat** u koji zakonodavno tijelo svake države članice upućuje po 2 senatora.

Time je nastao **klasični ustavni model ustrojstva federativne države**. Pomireni su interesi velikih i malih država, iako je pitanje odnosa među državama dovelo do građanskog rata 1861.-1865. godine.

- **Sustav predsjedničke vlade**

Uspostavljen je Ustavom SAD-a iz 1787., kao prvi oblik ustavne republikanske vlade u svijetu. U SAD-u taj je ustavni model omogućio razvitak posebnog oblika odnosa između najviših federalnih tijela, zakonodavstva, izvršne vlasti i sudstva, utemeljenog na različitim oblicima **međusobnog utjecaja**, u kojima se zaista može govoriti o uzajamnom ograničenju i nadzoru vrhovnih državnih tijela, to je o **djelotvornoj primjeni načela diobe vlasti** kao instrumenta koji pridonosi uspostavi ustavne vladavine.

Mnoge zemlje tzv. Trećeg svijeta preuzele su američki model ustrojstva vlasti, ali se on nije pokazao uspješnim, štoviše poslužio je kao osnova razvitka sustava koji se nazivaju **prezidencijalističkim**, jer u njima postoji gotovo potpuna **dominacija državnog poglavara** u sustavu ustrojstva vlasti.

- **Temeljne ustavne značajke**

1. **Neposredan izbor predsjednika** od građana (premda se formalno radi o posrednom izboru)
2. **Jedinstvena izvršna vlast**, gdje je dužnost državnog poglavara objedinjena s dužnošću predsjednika vlade
3. **Odsutnost političke odgovornosti** jedne vlasti prema drugoj
4. **Dioba vlasti**, ustavom provedena ne samo kao odvajanje tijela koja obavljaju tri temeljne državne funkcije, već putem razdiobe ovlasti među njima u pojedinim poslovima koji spadaju u te funkcije
5. **Djelotvorni mehanizam »provjere i ravnoteže«**

Najviša federalna tijela, predsjednik SAD-a, Kongres i Vrhovni sud SAD-a načelno su Ustavom stavljeni u ravnopravni položaj, svaki sa svojim područjem nadležnosti, ali s predviđenim mehanizmom utjecaja jednih na druge

- **Trajnost ustava**

Najtrajniji ustav na svijetu je kratak, ima 7 dužih članaka (odjeljaka), te do 27 ustavnih amandmana, koji sadrže 85 odredbi ili pravila. To omogućuje prilagodbe društvenim prilikama, što čini Vrhovni sud SAD svojim tumačenjima pri obavljanju nadzora ustavnosti zakona, pa ga neki zbog toga nazivaju i »*permanentnom ustavnom konvencijom*«.

- **Pitanje demokratičnosti**

Alexis de Tocqueville u svojoj raščlambi specifičnih čimbenika koji su omogućili uspostavljanje novog oblika političkog poretka, utemeljenog na republikanizmu, ističe primarnu važnost tri takva čimbenika: zemljopisni položaj države, Ustav i zakone te političku kulturu.

Utemeljitelji američkog Ustava veliku su pozornost posvetili izučavanju političke povijesti Europe kako bi izbjegli europsku sudbinu višestoljetnih ratovanja i osigurali Sj. Americi sve prednosti otoka, važne sa stajališta obrane, kakve uživa Engleska, uz mogućnost korištenja razvojnih gospodarskih potencijala golemog kontinenta.

BRITANSKI USTAV

1. Tradicija nepisanog ustava

Velika Britanija nema ustav kao jedinstven, svečano donesen dokument nadzакonske pravne snage., ali povijesno joj nedvojbeno pripada prednost u razvitku ustavnosti i ustavne vladavine. No na djelu je permanentno reformiranje britanskog ustavnog i pravnog sustava, započeto pristupanjem u Vijeće Europe i europskim zajednicama 1973.

Posljednjih godina Britanci sve više raspravljaju o pitanjima ustavne reforme, a u središtu pozornosti nalaze se sljedeća pitanja: donošenja pisanog ustava i pisane povelje ustavnih jamstava sloboda i prava čovjeka i građanina, osobito zaoštrena pristupanjem Velike Britanije Europskoj konvenciji za zaštitu prava čovjeka iz 1950.; položaj suverena i sudbine monarhije; mogućnost ukidanja, odnosno reforme Doma lordova, reforme izbornog sustava te regionalne autonomije povijesnih pokrajina Ujedinjenog Kraljevstva, Škotske, Welsa i Sjeverne Irske.

2. Ustavne reforme

Znakovit zahvat u ustavni sustav učinjen je polovicom 1997., kada je tzv. **devolucijom**, prijenosom ovlasti s Parlamenta, ojačana škotska autonomija i uspostavljena škotska regionalna skupština. Na području pravnog sustava posebno je važno usvajanje Zakona o ljudskim pravima 1998. te Zakona o ustavnoj reformi 2005. Kojom je uvedena institucija Vrhovnog suda i predsjednika Vrhovnog suda. 2010. usvojen je zakon o reformi javne uprave, a 2011. dva zakona o reformi izbornog sustava. Također se sve više uvodi referendum kao način odlučivanja o pitanjima ustavne reforme. Ustavni sustav Velike Britanije u ubrzanom je procesu promjene i prilagodbe, pa čak i povijesnih promjena (referendum o samostalnosti Škotske).

Velika Britanija nema pisani ustav u formalnom smislu, ali ima zbiljski ustav, koji „utvrđuje sustav vlasti i državnih tijela, te uređuje odnose između različitih državnih vlasti, međusobno kao i prema običnim građanima“. Razvoj britanske ustavnosti donio je niz načela na kojima se temelji suvremena teorija i praksa ustavnosti: načelo vladavine prava, parlamentarna vladavina, zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda i nezavisno sudstvo

3. Vlast u granicama prava (rule of law)

U Engleskoj se još u 12. stoljeću smatralo da se vladar mora pokoravati Bogu i zakonima koje je sam donosio. Ta je vladareva obveza potvrđena **Velikom poveljom slobodština (Magna Carta Libertatum)** iz 1215. godine, koja utvrđuje vladareve obveze prema baronima, te im priznaje pravo na pobunu ako bi preuzete obveze bile prekršene.

Temeljna institucija borbe protiv kraljevog apsolutizma stoljećima je bio Parlament, koji se razvio iz plemićkog **Velikog vijeća (Magnum Concilium)**. Već u 13. st. u njega su pozvani i predstavnici običnih građana. 1295. godine sazvan je **Ogledni parlament (Model Parliament)**, u kojem uz plemiće i crkvene dostojanstvenike sudjeluju i građani, pa zbog toga ima dvodomnu strukturu: Dom lordova i Donji dom (House of Commons). Svrha sazivanja Parlamenta i temeljni zahtjevi njegovih članova izražavaju se formulom po kojoj se ne mogu uvoditi nikakvi porezi ili druga davanja bez pristanka obveznika danog preko njihovih predstavnika.

U razdoblju revolucionarnih sukoba između Kralja i Parlamenta polovicom 17. stoljeća pod vojnom diktaturom Lorda protektora Olivera Cromwella učinjen je pokušaj donošenja ustava (**Instrument of Government**), koji nikad nije proveden. 1688. godine revolucionarni ratovi su završeni restauracijom monarhije, koju Britanci nazivaju »slavnom revolucijom«.

Od tog doba Englezi nikada nisu ponovno pokušali revolucionarnim prevratom uvesti u cijelosti nov ustavni sustav. Umjesto tog oni su se odlučili za polagano i postupno razvijanje ustavnih institucija, uz poštovanje svoje tradicije i izbjegavanje bilo kakvih oponašanja tuđih uzora.

2. Izvori britanskog ustavnog prava

Britanski ustav kao sustav pravila izvodi se iz četiri izvora:

1. zakoni Parlamenta (**Statute Law**)
2. **jurisprudencija sudova**
3. parlamentarni običaji i pravila (**Common Law**)

4. **ustavni običaji** (konvencije) i **tumačenja** znanstvenih autoriteta na području ustavnog prava

Danas neizostavno treba spomenuti i međunarodne ugovore (Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda) i pravo EU.

Zakonsko pravo (Statute law) obuhvaća velik broj *akata Parlamenta koji u cijelosti ili djelomično uređuju područje ustavnog prava*.

Akti koji utvrđuju *sustav državnih tijela i njihove međusobne odnose* su:

1. **Bill of Rights** iz 1689. godine,
2. **The Act of Settlement** iz 1701. godine,
3. **Zakon o uniji sa Škotskom** iz 1706.
4. **Zakon o Parlamentu** 1911. i 1949.,
5. **Zakon o privremenom uređenju Sjeverne Irske** iz 1972., te
6. **Zakon o Europskoj zajednici** iz 1972.

Svi su izjednačeni s običnim zakonima. 1995. godine Parlament je donio amandman na Bill of Rights iz 1689. godine kojim je omogućio zastupnicima da, odričući se svoje parlamentarne povlastice, podnose tužbe protiv medija zbog objavljivanja određenih informacija.

Zakoni koji *uređuju odnose državnih tijela i građana* jesu:

1. **Habeas Corpus Act** iz 1679.
2. **Zakon o javnom redu** iz 1936. te
3. **Zakon o pravosuđu** iz 1960.
4. **Zakon o ljudskim pravima iz 1998.**
5. **Zakon o ustavnoj reformi iz 2005.**

Običajno pravo (Common Law) uređuje sve manji dio ustavne materije, jer se zamjenjuje zakonima. Neka najvažnija načela britanskog ustava uređena su isključivo pravnim običajima (*suverenitet Parlamenta, monarha, politička odgovornost ministara, nezavisnost sudbene vlasti, formalni pojam zakona*). Pravila o postupanju domova Parlamenta, pravima i dužnostima i imunitetu zastupnika smatraju se dijelom Common Law, dok su dijelom obuhvaćeni kasnijim zakonima ili sudskim odlukama.

Ustavne konvencije (Conventions of the Constitution) su osobitost britanskog ustavnog prava. Određuju se kao pravila ponašanja ustavnih čimbenika **utvrđena dugotrajnim postupanjem**, pa se smatraju obvezatnim, ali ne uživaju sudsku zaštitu ni zaštitu dužnosnika u domovima Parlamenta iako ih oni mogu uzimati u obzir. To su *pravila čije se poštivanje temelji na shvaćanju o njihovoj obvezatnosti od strane onih na koja se ta pravila i odnose, ali nema sudbene niti druge pravne sankcije. Sankcija za kršenje konvencije koja dolazi u obzir je političke prirode*, npr kada vlada ne b poštovala konvencijom utvrđeno pravilo po kojem, u slučaju izglasavanja nepovjerenja u Donjem domu, mora podnijeti ostavku ili zahtijevati raspuštanje Donjeg doma, došla bi u politički neodrživ položaj pred parlamentom i javnošću.

Radovi priznatih autoriteta za ustavno pravo tradicionalno su značajni za tumačenje ustava, jer sistematiziraju tu golemu i nepreglednu građu, a posebice pomažu prilikom nesuglasica o tumačenju ustavnih konvencija.

USTAVNOST U FRANCUSKOJ

FRANCUSKA TRADICIJA REVOLUCIONARNE USTAVNOSTI

Drugačiji je tijek imao ustavni razvitak Francuske. Revolucionarni događaji započeti 1789. periodički su se ponavljali izmjenama različitih oblika režima sve do 70-tih godina 19.st. Svi ti režimi nastojali su cjelovitim ustavnim dokumentima stabilizirati prilike u državi.

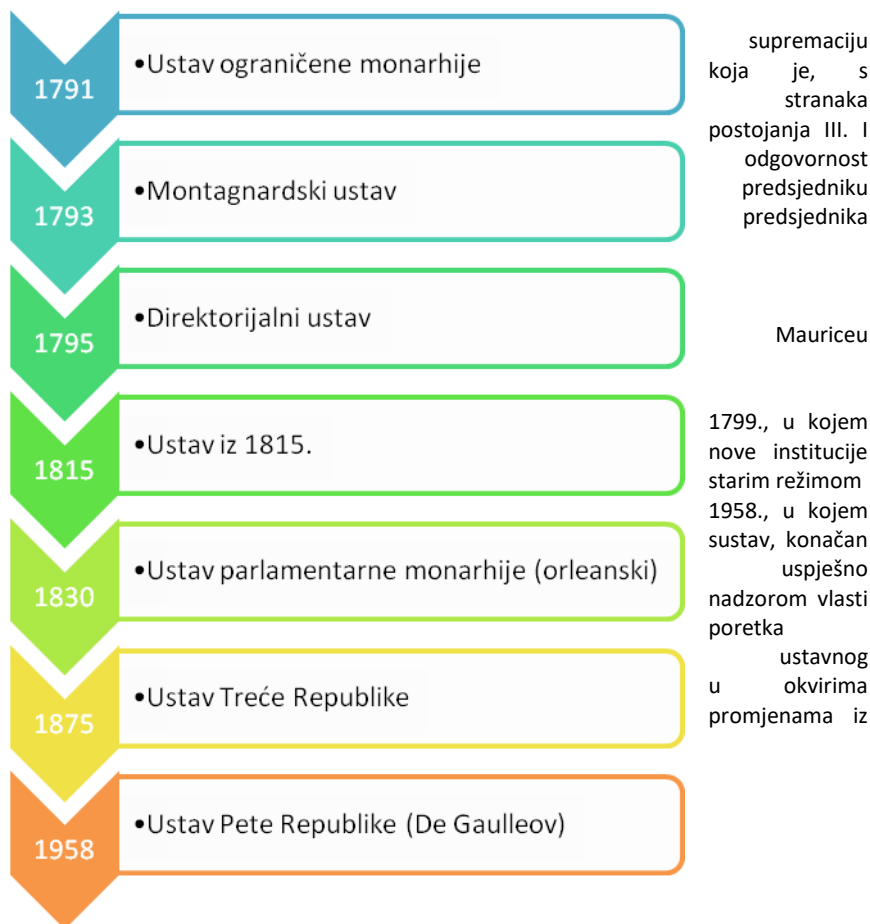
POLU PREDsjednički SUSTAV

Ustav Pete Republike iz 1958. uklonio je dotadašnju legislativu u francuskom parlamentarnom sustavu obzirom na duboku podijeljenost i brojnost političkih uzrokovala kroničnu nestabilnost vlada tijekom IV. Republike. Ustavno utvrdivši formalno dvostruku Vlade prema Nacionalnoj skupštini i prema Republike, uspostavljen je sustav supremacije nad svim ostalim državnim tijelima.

TRAŽENJE STABILNOSTI

Dva su razdoblja ustavnog razvitka Francuske po Duvergeru:

1. razdoblje revolucionarnog udara 1789.- se ubrzano nastoje pronaći i uspostaviti koje bi trebale značiti potpun prekid sa
2. razdoblje traženja kompromisa 1799.- se gradi novi stabilizirani ustavnopravni kompromis je Ustav iz 1958. koji je pomirio zahtjeve za demokratskim s potrebom očuvanja stabilnosti ustavnog
3. razdoblje je razdoblje racionalizacije sustava i njegove prilagodbe funkcioniranja proširene Europske unije, ustavnim 2002., 2008. i 2010.

**RAZVOJ USTAVNOSTI U SR NJEMAČKOJ****UZORNI USTAV DEMOKRATSKE TRANZICIJE**

Temeljni zakon iz 1949. (Grundgesetz) poslužio je kao uspješni ustavni okvir dvije njemačke tranzicije: inicijalnu izgradnju demokratskog sustava iz ruševine diktature te njegovo proširenje na postkomunistički sustav DR Njemačke poslije integracije dviju njemačkih država ugovorom iz studenog 1990.

NOVA INSTITUCIONALNA RJEŠENJA

Temeljni je zakon već u svom originalnom tekstu sadržavao niz novih institucionalnih rješenja, usmjerenih na osiguravanje institucionalne infrastrukture procesa tranzicije prema demokraciji. Temeljni zakon zasnovan je s namjerom ostvarivanja i razvitka sljedećih pravno-političkih koncepcija i iz njih izvedenih načela: (1) demokracije, (2) republikanizma, (3) pravne države, (4) federalizam, (5) socijalne države

U pogledu ustrojstva vlasti, uveden je tzv. „racionalizirani parlamentarizam“ kao model stabilnog parlamentarnog sustava, putem „konstruktivnog izglasavanja nepovjerenja“ saveznom kancelaru.

Odnose između savezne države i zemalja obilježava „kooperativni federalizam“.

Uspostavljen je snažan Savezni ustavni sud kao vrhovno sudbeno tijelo i središnja institucija tumačenja i razvijanja Ustava. Razvitak modela „pravne države“ (Rechtsstaat) utemeljen je na odlučnom djelovanju Saveznog ustavnog suda, neovisnog pravosuđa na saveznoj i zemaljskoj razini, ali i svih ostalih institucija ustavnog sustava, vodio je u smjeru razvitka koncepcije „vladavine prava“ koja inzistira ne samo na poštivanju hijerarhije pravnih propisa nego i njihovom demokratskom sadržaju i poštivanju prava čovjeka.

PRIMJERI IZRAVNOG UTJECAJA NA HRVATSKOG USTAVOTVORCA I PRAKSU

Tekst Temelnog zakona SR Njemačke konzultirali su pisci hrvatskog Ustava 1990., no još veći utjecaj izvršila je praksa Saveznog ustavnog suda, koju je hrv. Ustavni sud pratio i uvažavao od samog početka svog djelovanja u nadzoru ustavnosti i zakonitosti te zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u povodu ustavnih tužbi. Najbolji primjer predstavlja načelo razmjernosti (proporcionalnosti) prilikom svakog ograničenja ustavom zajamčenih prava i sloboda. Drugi primjer je ustavna revizija čl.6. iz 2001. koja uređuje načela osnivanja i djelovanja političkih stranaka koje moraju biti ustrojene na demokratskim načelima te javno polagati računa o svojem financijskom poslovanju.

Njemačko ustavno iskustvo iznimno je važno za hrvatsku ustavnu teoriju i praksu, jer pokazuje kako dobro napisani ustavni tekst može izvršno poslužiti svrsi kojoj je usmjerena hrvatska teorija i praksa: ostvarenju sustava demokratske države ograničene načelom vladavine prava (konstitucionalizmom). Ustavni tekst ne može se sam od sebe ostvarivati, niti to ostvarivanje može ovisiti o dobroj volji i etičnosti nositelja

državne vlasti. Provjere, kočnice i ravnoteže koje ustav postavlja nositeljima vlasti ostaju mrtvo slovo na papiru ako se ne oslanjaju na demokratski orijentiranu i osviještenu javnost.

USTAVNOST U SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA

U razvitku svih socijalističkih zemalja, koji započinje donošenjem Ustava Ruske Federacije 1918. Te Ustava SSSR-a 1924., ustav i ustavnost predstavljali su na prvom mjestu sredstva kojima se prikrivala zbilja jednostranačke ili pak osobne diktature komunističkih partija i vođa. Ustavi su se donosili radi stvaranja privida novog oblika „narodne“ demokracije, ali samo što zbiljski nisu služili svojoj primarnoj svrsi – ograničavanju nositelja vlasti – već su i sami njihovi tekstovi odbacivali dosege dotadašnjeg razvitka pravne civilizacije.

Načelo diobe vlasti zamijenjeno je neprimjenjivom teorijom o jedinstvu vlasti koncentrirane u skupštinama ili sovjetima; načelo narodne suverenosti deklaracijom društvene i političke dominacije radničke klase; višestranački izbori formalnim izjašnjavanjem u prilog kandidata koje ističe jedina politička stranka, deklaracije prava i sloboda predstavljale su u najvećoj mjeri samo mrtvo slovo na papiru, a načelo vladavine prava nadomjestila je teorija o socijalističkoj zakonitosti. **No i takvi kakvi su bili, ustavi su smatrani neprimjenjivim političkim deklaracijama, na kojima uvijek prevladava volja vladajuće partije i velikih revolucionarnih vođa (SEMANTIČKI USTAVI).**

Golema normativna zgrada utemeljena **Ustavom SFRJ iz 1974.**, na teoretskoj konstrukciji društvenog vlasništva, delegatskog sustava i skupštinske vladavine, predstavljala je ideološku tvorevinu koja je prikrivala koncentraciju vlasti u političkom vrhu Saveza komunista te bila nepodobna za zbiljsko donošenje političkih odluka. Ipak, u svom posebnom obliku federalizma s elementima konfederalizma, omogućio je RH da se konstituiše kao država, što je bilo iznimno važno glede sposobnosti RH za mobilizaciju svih narodnih snaga radi obrane od agresije Srbije i Crne Gore tijekom 1991., kao i stjecanje međunarodnog priznanja u siječnju 1992.

BORBA ZA USTAVNOST U NOVIM DEMOKRACIJAMA

Nakon sloma komunizma dolazi do intenziviranja ustavnih aktivnosti – tzv. *ustavna revolucija*. U njoj su bila tri složena zadatka:

1. prijelaz iz kontrolirane planske u tržišnu ekonomiju
2. prijelaz iz jednopartijske vladavine u višestranačku demokraciju
3. prijelaz iz sustava arbitrarne i neograničene vlasti prema ustavnoj vladavini i pravnoj državi

Time se sve navedene države suočavaju s problemom uspostave novog društvenog i ustavnog poretka, koji obuhvaća: pitanja primjerenog izbornog sustava u društvima bez ikakve ili barem značajne demokratske tradicije; odabira sustava ustrojstva vlasti; jamstava i djelotvorne zaštite sloboda i prava građana; pravedne restitucije ili kompenzacije za oduzeto vlasništvo; privatizacije golemih i nedjelotvornih državnih ili društvenih gospodarskih poduzeća; raspodjele društvene imovine u uvjetima velike nezaposlenosti i socijalne ugroženosti širih slojeva stanovništva.

U razdoblju od 1991. do 1997. većina je donijela ustave. Svaki ima svoje specifičnosti s obzirom na **nepostojanje tradicije konstitucionalizma**, ali i brojne sličnosti, u prvom redu zbog tendencije postsocijalističkih zemalja da oponašaju zapadne demokracije. Npr. političko uređenje uglavnom je isto, prevladavaju parlamentarni sustavi u polupredsjedničkoj inačici, dok se izborni sustavi jako razlikuju, a i stalno mijenjaju.

USTAVNA VLADAVINA I "DOBRA VLADAVINA"

Antički filozof Aristotel razmatrao je pitanje što je to dobra vladavina. Današnji politički teoretičari skloniji su govoriti o **pristojnoj vladavini** (*decent governance*).

Pristojna vlada kontrolira, suzbija i prikriva primitivne nagone u društvu i postupa sukladno pravilima modernog civiliziranog društva.

Europska komisija je 2001. godine u dokumentu pod naslovom "*Bijela knjiga o vladavinskom sustavu*" (**European Governance. A White Paper**) formulirala i usvojila načela dobre vladavine:

1. **Otvorenost (transparentnost) vladavinskih institucija** – zajedno s državama članicama, one moraju aktivno raspravljati o onom što EU čini i odlukama koje donosi; dužne su koristiti govor koji je pristupačan i razumljiv najširoj javnosti
2. **Sudjelovanje (participacija)** – kvaliteta, značaj i djelotvornost politika EU zavisi od sudjelovanja u cijelom političkom procesu - od formuliranja politika do provedbe
3. **Odgovornost** – svaka institucija mora preuzeti odgovornost za ono što čini
4. **Djelotvornost** – politike moraju biti djelotvorne i pravovremene, utemeljene na jasnim ciljevima, procjeni budućih učinaka i ranijim iskustvima razini
5. **Usklađenost (koherentnost)** – politike i djelovanja moraju biti usklađene i lako razumljive; Ključan problem usklađenosti politika vladajućih koalicija u Hrvatskoj str.53.
6. **Razmjernost (proporcionalnost) ograničenja sloboda i prava** – ograničavanja slobode korištenja ustavom zajamčenim pravima, mora biti propisano ustavom i zakonom i ograničeno na potrebnu mjeru; u sudskoj praksi (jurisprudenciji) međunarodnih sudova i europskih zemalja formulirano je načelo proporcionalnosti ili razmjernosti, koje zahtjeva da ograničenja sloboda i prava budu u svakom pojedinom slučaju razmjerna naravi potreba za ograničenjem

Supsidijarnost – određuje se kao načelo donošenja političkih odluka na razini najpogodnijoj sa stajališta racionalnosti i djelotvornosti odlučivanja; načelo važi za sve federativne sustave, a sadržano je i u Ustavu SAD, gdje se određuje kako sve ovlasti koje Ustavom nisu povjerene saveznom vlastima, ostaju pridržane državama članicama (10. amandman). Načelo je posebno naglašeno u okviru Europske unije, gdje zahtijeva da odluke ponajprije donose nadležna tijela država članica, dok se na tijela Unije prenose ovlasti samo kada je to u zajedničkom interesu izriječno određeno.

(vidi knjigu)

IZVORI USTAVNOG PRAVA

HIJERARHIJA PRAVNIH PROPISA

Hijerarhija pravnih propisa zamišljena je i često se predstavlja kao klasična piramida u kojoj su stvari skladno posložene: na vrhu je ustav i ustavni zakoni, nakon čega slijede uredno poredani zakoni koji mogu imati različitu pravnu snagu, pa zatim i podzakonski propisi. Ta je slika pogrešna, odnosi unutar hijerarhije nisu jednostavni, a nazivi propisa često zavode na pogrešne zaključke o njihovoj pravnoj snazi. Pored toga postoje drugi propisi, oni koje donose tijela lokalne samouprave te oni koje donose tijela s javnim ovlastima, na prvom mjestu nezavisni regulatori, agencije i drugo.

Izvori ustavnog prava jesu svi propisi koji sadrže norme kojima se uređuju: ustrojstvo državne vlasti, ljudska prava i temeljne slobode, kao i druga pitanja uspostavljanja i djelovanja političkih institucija. Ti su propisi hijerarhijski postavljeni te niži propisi imaju biti u skladu s višim propisima, i to u formalnom kao i u materijalnom pogledu. Pravna snaga različitih propisa proizlazi iz položaja donositelja tih propisa u pravnom poretku države te iz različitog postupka po kojem se ti propisi donose i mijenjaju. Hijerarhija pravnih propisa utemeljena je na formalnom, a ne na sadržajnim kriterijima.

KRUTI I MEKI USTAV

Klasično razlikovanje utemeljeno je na razlici u postupku njihova donošenja i mijenjanja.

- A) Kruti (rigidni) ustavi** – ustavi koji imaju veću pravnu snagu od zakona jer se teže mijenjaju. Postupak je složeniji, čime se ima osigurati viši stupanj političkog suglasja nego kod donošenja zakona. Danas je to značajka gotovo svih važećih ustava, premda postoje iznimke.
- B) Meki (fleksibilni) ustavi** – ustavi koji se mogu mijenjati na isti način kao i zakoni, drugim riječima, svaki zakon može mijenjati bilo koju normu formalnog mekog ustava

Primjerice – u Velikoj Britaniji, koja nema ustav u formalnom, već samo materijalnom smislu, zakon je najviši izvor ustavnog prava te se njime mogu mijenjati bilo koje norme ustava u materijalnom smislu, pa u tom „smislu“ kažemo da Velika Britanija ima meko ustavno uređenje. Danas je gotovo svaki formalni ustav ujedno i kruti ustav. Meki ustav je iznimka, gotovo se na prste mogu nabrojati.

KODIFICIRANI I NEKODIFICIRANI USTAV

- A) Kodificirani ustavi** – svečani akt s nazivom ustav, sa svojim izmjenama donesenim po samom ustavom predviđenom postupku imao bi biti isključivi izvor ustavnog prava
- B) Nekodificirani (disperzirani) ustav** – važni dijelovi sadržaja ustavnog prava uređeni su pored samog ustava i drugim aktima, kao što su ustavni i drugi zakoni. Tako i izvorni tekst Ustava RH ustavnu materiju uređuje ustavnim zakonima s ustavnom snagom, kao što je to Ustavni zakon o Ustavnom sudu te Ustavni zakon za provedbu Ustava. Kasnijim razvojem u hrv. pravnom sustavu došlo je do izraženog **pluraliteta izvora** ustavnog prava

Zbog toga razumijevanje hijerarhije izvora ustavnih prava zasluži posebnu pozornost. Razlikovanje u postupku promjene primjenjuje se i kod donošenja i mijenjanja zakonodavstva, tako da se i zakoni dijele na različite kategorije i razlikuju po pravnoj snazi, opet prema formalnom kriteriju: **naziva** akata i složenosti **postupka** njegova donošenja i mijenjanja.

Tu bi hijerarhiju unutar sustava zakonodavstva valjalo osigurati prikladnim sustavom nadzora, što danas nije slučaj jer Ustavni sud RH nije nadležan ispitivati međusobnu usuglašenost ustavnog, organskog i običnog zakonodavstva. Ovdje treba ukazati kako je velika složenost pravnog sustava, kao i normativizam (preobilje neusklađenosti propisa, prenORMATIVNOST) značajka svih suvremenih država. Propisi se prečesto donose bez pravilne procjene mogućnosti njihove provedbe.

ODNOS USTAVNOG PRAVA I DRUGIH GRANA PRAVNOG SUSTAVA

Pravna pravila iz područja ustavnog prava određuju **okvir pravnog sustava** države u cjelini kao i **osnovna načela sadržaja** svih ostalih grana prava. Većina načela i pravila zajamčenih ustavnim pravom, istovremeno su, prema svojem sadržaju, norme još jedne ili više grana prava unutar pravnog sustava određene države. Ustavno pravo utvrđuje načela pojedinih grana prava. U okviru drugih grana prava ta su načela **osnovna i početna norma** koju treba protumačiti i razraditi kroz niz posebnih pravila, sadržanih u zakonima i drugim propisima, sve u cilju njezine primjene sukladno Ustavu i zakonu (pravu).

Pored toga, pravila ustavnog prava načelno uređuju položaj, nadležnosti i način postupanja najviših tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave te tijela koja obavljaju javne ovlasti, dakle svih onih tijela javne vlasti koja donose i primjenjuju pravne propise. Zbog toga nije sporno stajalište kako norme ustavnog prava sadržajno određuju **temelje cjelovitog pravnog poretka određene države**.

Sporno je, međutim, sve do danas pitanje proizlazi li iz položaja Ustava u pravnom sustavu **izravan učinak** njegovih odredbi u svakodnevnom životu. Dugo se vremena tumačilo kako je ustavno pravo samo skup velikih načela, općih uputa zakonodavcu, na kojeg se jedino odnosi i kojeg jedino obvezuje te da se njegove stipulacije ne mogu primjenjivati izravno, bez da se razrade zakonom i drugim propisima. Uslijed toga se i danas slabo razumije i u pravni život teško prodire pravilo o **izravnom pravnom učinku i nadređenosti normi ustavnog prava** odredbama svih ostalih grana prava. Treba naglasiti da je ustavno pravo **okvirna i temeljna grana prava** pravnog sustava demokratske države i kao takav skup smjernica zakonodavcu, ali to ne znači da bi se radilo o čistoj teoriji čiji smisao i cilj uopće nije primjena. Ustavno pravo istodobno je samostalan izvor prava u pogledu državnog ustrojstva i jamstava ljudskih prava i temeljnih sloboda, koji se **izravno** primjenjuje, te su se građani na njihove odredbe ovlašteni pozvati u odnosima s tijelima javne vlasti. Izravni učinak odredbi ustavnog prava važan je na području **jamstava ustavnih prava i sloboda**. Kod odredaba iz područja ustrojstva, nadležnosti, djelovanja i odgovornosti dužnosnika **tijela javne vlasti** postoji područje, *materia constitutionis*, gdje je ustav primarni i jedini izvor prava. Na drugim područjima se te ustavne norme najčešće neće moći provoditi bez donošenja zakonodavstva.

PISANI I NEPISANI USTAV

Ustav kao pisani dokument danas ima svaka država, bez obzira na to jesu li to doista demokracije ili im ustav služi samo kao formalna legitimacija autokratske vlasti pred svijetom. Preživjela je klasična podjela na **pisane i nepisane ustave**. Osim iznimke Velike Britanije, kao primjer nepisanog ustava navodi se primjer Izraela, koji desetljećima gradi ustavni sustav nizom zakona, priznatih sastavnim dijelom Ustava u praksi Vrhovnog suda. Možemo kazati kako postoje brojne inačice kao odstupanja od pravila o jedinstvenom svečano donesenom temeljnom dokumentu. Osim tog, razvojem interneta pisani ustavi postali su dostupni najširem krugu ljudi.

MATERIJALNI I FORMALNI USTAV

Ova podjela dobila je na važnosti. Budući da sve države imaju ustave, a ustav s pravnom snagom običnog zakona postao je krajnja iznimka, dvojbene naravi i u samoj Velikoj Britaniji, izgubilo je smisao puko pravnodogmatsko uspoređivanje ustavnih normi. Ustavne norme mogu korisno poslužiti kao polazna osnova analize političkog sustava pojedine države (rules of book, **formalni ustav**). Za dublje upoznavanje s pravnim sustavom važna je sudska, a posebno ustavnosudska praksa. Upoznavanje pravih ustavnih pravila (working rules, **materijalni ustav**), koja uređuju politički i pravni život zemlje zahtijeva primjenu rezultata politoloških, socioloških, antropoloških i drugih istraživanja. Procjena tih rezultata zahtijeva mogućnost usporedbe s drugim ustavnim i političkim sustavima u povijesnom razvoju, zato je znanost o ustavnom pravu, po svojoj naravi, interdisciplinarna znanost.

PROČIŠĆENI TEKSTOVI I NJIHOV ZNAČAJ

Promjene usvojene u obliku posebnih ustavnih zakona ili amandmana na Ustav, inkorporiraju se u originalni tekst izradom pročišćenog teksta. Službeni (autentični) pročišćeni tekst izrađuje tijelo koje je donijelo ustav, a trebalo bi to učiniti po istom postupku. Stručne pročišćene tekstove, koji se uobičajeno nazivaju **redakcijskim**, izrađuju stručnjaci, a u nas ga je objavio i Ustavni sud na svojoj internetskoj stranici. Redakcijski pročišćeni tekstovi imaju poseban značaj za tumačenje, kao i za znanstvena izučavanja razvitka hrv. Ustava, ali to nisu mjerodavni tekstovi. Čl.90.st.1. Ustava RH određuje kako se zakoni i drugi propisi prije stupanja na snagu moraju objaviti u Narodnim Novinama, službenom listu RH. Pozitivnim propisom ustavne snage ima se smatrati jedino navedeni pročišćeni tekst objavljen u Narodnim Novinama.

Mjerodavni tekst Ustava RH je **pročišćeni tekst** objavljen u Narodnim Novinama br.85 iz 2010., koji je utvrdio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a potvrdio plenum Hrvatskog Sabora.

A. ustavni zakoni

Ustavni zakon u punom smislu riječi, semantički ustavni zakon, bio bi onaj pravni propis koji, usprkos nazivu zakon, ima snagu samog ustava. Hrvatski pravni sustav poznaje četiri vrste ustavnih zakona različite pravne prirode: (1) pravi ustavni zakon; (2) Ustavni zakon za provedbu ustava; (3) Ustavni zakon o promjeni Ustava; (4) organski zakoni nazvani ustavnim zakonima. Razlika među njima utemeljena je na bitnim formalnim i proceduralnim razlikama – donose se po različitim postupcima i međusobno se razlikuju po pravnoj snazi.

Pravi ustavni zakon: ustavni zakon ustavne pravne snage

U punom smislu riječi ustavni je zakon samo onaj propis koji je kao takav definiran samim Ustavom i koji je, osim što je nazvan „ustavni zakon“, donesen po posebno predviđenom postupku za donošenje i promjenu odredbi samog Ustava RH, te se po tom postupku jedino može mijenjati. **Takav ustavni zakon jedino je Zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.** Svi ostali ustavni zakoni na snazi u RH u stvari su zakoni doneseni posebnom (kvalificiranom) većinom, tzv. organski zakoni. To se odnosi i na Ustavni zakon za provedbu Ustava, premda je takvo rješenje protuustavno.

Ustavni zakon za provedbu Ustava RH

Teoretski bi ustavni zakon za provedbu ustavnih promjena morao imati u punoj mjeri ustavnu snagu zato što određuje pravila i rokove za donošenje zakonodavstva, odnosno potpuno usklađivanje pravnog poretka s novim ustavni poretkom. On obvezuje samog zakonodavca, a da bi to mogao, potrebno je da ima nadzakonsku snagu, tj. ustavnu pravnu snagu. To je opće pravilo modernog ustavnog prava poštivano prilikom donošenja Ustava 1990., a prekršeno je ustavnim promjenama iz 2001. i 2010. Zakoni za provedbu od tada se donose dvotrećinskom većinom svih zastupnika, ali u običnom zakonodavnom postupku. Najjednostavnije rješenje je da se izmjenom Poslovnika Hrvatskog Sabora izrijekom odredi kako sve buduće ustavne promjene ima popratiti ustavni zakon za njihovu provedbu, donesen po postupku promjene Ustava.

Ustavni zakon o promjeni Ustava

To je bio naziv pravnih akata kojima su izvršene izmjene i dopune Ustava RH iz 1990., i to 1997. i 2000. Ti ustavni zakoni bili su ustavni tekstovi. Ustavnopravno korektan naziv „ustavni zakon o promjeni Ustava“, napušten je ustavnim promjenama iz 2001. i 2010. kada su jednostavno dobili naziv „promjena Ustava“.

Nominalni ustavni zakoni (organski zakoni s naslovom ustavni zakoni)

Pored navedenih koji su Ustavni zakoni u punom smislu, postoji cijeli niz ustavnih zakona koji zapravo predstavljaju organske zakone, a kojima je iz političkih razloga, odnosno važnosti materije koju uređuju dan naziv „ustavni zakon“.

Primjerice: *Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002.* – u njemu se uređuju nacionalna prava i razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i slobode, što je nedvojbeno prema čl. 83. Ustava kategorija organskih zakona.

Ovakva *falsa nominatio* ne mijenja pravnu prirodu zakona, ne čini ih pravno drukčijim od onog što oni po Ustavu i po svom sadržaju jesu, a Ustavni sud ih ne ocjenjuje po njihovom imenu, nego po njihovoj pravnoj prirodi.

B. organski zakoni

Organski zakoni jesu zakonski akti koje u posebnom postupku i posebnom većinom donosi zakonodavno tijelo. Prema pravnoj su snazi ispod ustava, ali iznad ostalih zakona. Ta veća pravna snaga organskih zakona izvire iz strože, kvalificirane većine kojom se oni donose (za razliku od drugih zakona koji se donose natpolovičnom većinom nazočnih zastupnika). Termin dolazi od francuskog naziva za zakone o uspostavljanju državnih organa. Koristi se i za zakonodavstvo kojim se razrađuju ustavne norme o pravima i slobodama čovjeka i građanina, izbornom sustavu, ustrojstvu lokalne samouprave.

Ustavu RH predviđa dvije kategorije organskih zakona:

- a) organski zakoni koji se donose dvotrećinskom većinom svih zastupnika
- b) organski zakoni koji se donose natpolovičnom većinom svih zastupnika

Organski zakoni kojima se uređuju nacionalna prava, tj. posebna prava pripadnika nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi **2/3 većinom glasova svih zastupnika**. Ista je većina predviđena i za promjene Ustava, ali se zakonodavni postupak razlikuje od revizijskog postupka

Organski zakoni koje Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika: razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela, te ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ograničeni pravi učinak hijerarhije unutar zakonodavstva

Ustavni sud nastojao je precizno odrediti pojam organskog zakona kao onog koji u svom sadržaju **pretežito** ima norme kojima se razrađuju zajamčene slobode i prava – „organskim zakonom kojim se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode... ima se smatrati samo onaj zakon kojem su temeljni predmet uređenja **pojedino ili pojedina Ustavom utvrđena osobna i politička prava i slobode čovjeka**“.

Formalna neustavnost organskih zakona uzrokovana je time što nije propisan postupak kojim Sabor ima utvrditi koji je prijedlog zakona takve naravi da zahtijeva posebnu većinu. Poslovnik Hrvatskog sabora **ne uređuje postupak** u kojem Hrvatski sabor utvrđuje ima li pojedini prijedlog zakona o kojem se raspravlja i odlučuje ustavnopravnu narav organskog zakona ili ne. Ne uređuje ni način na koji će ta činjenica bit zabilježena, a ni akt u kojem će bit zabilježena, što su temeljne pretpostavke da bi pojedini zakon dobio službeno svojstvo organskog zakona.

C. „obični“ zakoni

Zakoni koji se donose većinom glasova na sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika (natpolovični kvorum), nazivaju se „običnim“ zakonima. Izvori ustavnog prava jesu i takvi zakoni ili dijelovi zakona koji **sadrže norme ustavnog prava**, tj. razrađuju odredbe o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o ustrojstvu državne vlasti, kao i izborni sustav i sustav lokalne samouprave. Dijelovi pojedinih „običnih“ zakona mogu sadržavati norme ustavnopravne naravi, a to se može dogoditi slučajno, uslijed pogreške pri procjeni pravne naravi zakonskog prijedloga, ili s namjerom saborske većine da izbjegne zahtjev postizanja posebne većine. U tom slučaju dijelovi „običnog zakonodavstva“ trebali bi biti ukinuti iz formalnog razloga – jer nisu usvojeni po pravilima za organske zakone.

D. Poslovnici državnih tijela

Poslovnici najviših državnih tijela važan su izvor ustavnog prava u suvremenim demokratskim državama. Poslovnike donose članovi tih tijela, obično natpolovičnom većinom, kako bi detaljno uredili pitanja svojeg postupanja i odlučivanja. Njima se detaljno razrađuju ustavne i zakonske norme o načinu rada državnih tijela, postupak raspravljanja i odlučivanja u tim tijelima, odnosno donošenja akata i drugih odluka koje su u njihovom djelokrugu. Pravna snaga pojedinog poslovnika ovisi o ustavnom položaju tijela koje ga je donijelo kako bi njime uredilo svoju unutarnju organizaciju i način rada.

Poslovnik Hrvatskog sabora, koji uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada parlamenta, donosi se većinom glasov svih zastupnika. Pravna snaga **parlamentarnog prava** jednaka je pravnoj snazi **organskih zakona**. U skladu s Poslovnikom donose se i pojedini pravilnici Hrvatskog sabora. Poslovnik obavezuje svakoga tko se nalazi na području Hrvatskog sabora, bez obzira radi li se o zastupnicima ili o članovima pojedinih saborskih odobara koji nisu zastupnici.

Poslovnici drugih najviših državnih tijela mogu se smatrati podzakonskim aktima, a takav izvor ustavnog prava jest Poslovnik Vlade RH te Ustavnog suda RH.

E. podzakonski propisi**Uredbe sa zakonskom snagom ili uredbe iz nužde**

Uredba je opći naziv za propise koje donose izvršna tijela. **Uredbe iz nužde su podzakonski pravni propisi, ali privremeno i uvjetno, na temelju ustavne ovlasti imaju snagu zakona, tako da se njima mogu suspendirati i mijenjati zakoni, pa čak i same ustavne odredbe.** Zbog toga ih mora odobriti predstavničko tijelo kada prestanu razlozi za njihovo donošenje. Kada je onemogućeno redovito djelovanje tijela državne vlasti, izvršna vlast ovlaštena je na hitno poduzimanje potrebnih mjera, što uključuje privremeno suspendiranje zakonskih pa i ustavnih jamstava sloboda i prava (u ratnom stanju ili uvjetima neposredne ugroženosti državne neovisnosti ili cjelovitosti ili stanje uzrokovano teškim nesrećama ili elementarnim nepogodama). Ako bi se izvršnim tijelima dalo ustavom da mogu obustavljati primjenu pojedinih ustavnih jamstava, tada su takve uredbe samostalni izvor ustavnog prava (one su praktički ustavni akti) i imaju ustavnopravnu snagu. Izvori ustavnog prava bit će i one uredbe iz nužde kojima se u državama koje prihvaćaju kategoriju organskih zakona uređuje njihova materija, a u ostalim državama one uredbe kojima se zadire u zakonodavni djelokrug na onom području u kojem zakoni sadrže norme ustavnog prava.

Prema čl.101. Ustava RH, *Predsjednik donosi uredbe sa zakonskom snagom za vrijeme trajanja ratnog stanja, na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora.* Ako Sabor nije u zasjedanju, predsjednik RH ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje. Izvanredna stanja zahtijevaju suspenziju temeljnih ustavnih jamstava sloboda i prava. Ako Predsjednik temeljem gore navedenog donese uredbu koja pripada sadržajno organskim zakonima te su uredbe tada izvor ustavnog prava.

Prema čl.17. Ustava RH, *u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike te velikih prirodnih nepogoda podzakonskim se aktom s ustavnom pravnom snagom mogu ograničiti pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom.* O tome odlučuje **Sabor dvotrećinskom većinom** svih zastupnika, ali kada se Sabor ne može sastati o tome odlučuje predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. Treba naglasiti kako su propisani strogi uvjeti i ograničenja, tako da se određena ustavna jamstva ne mogu trajno ukinuti, pa ni suspendirati ni za vrijeme trajanja ratnog stanja.

Ostali podzakonski propisi

Mogu se javiti kao relevantni izvor ustavnog prava u slučajevima kada, na temelju ustavne ovlasti ili ovlasti sadržane u zakonima, uređuju pitanja iz materije ustavnog prava, posebno ona koja se tiču ustrojavanja, nadležnosti i postupanja državnih tijela, te razrade, odnosno uređivanja provedbe i zaštite ustavno zajamčenih sloboda i prava. **Uredbama na temelju zakonodavne delegacije** koja se redovito produžava svake godine, Vlada može mijenjati zakone iz područja tekuće gospodarske politike, osim državnog proračuna ili oporezivanja, kada Hrvatski sabor nije u redovnom zasjedanju ili je raspušten.

Propisi mjesne, lokalne i područne (regionalne) samouprave

Propisi koje u okviru svoje nadležnosti donose tijela lokalne samouprave moraju biti **u skladu s Ustavom, ne smiju biti u suprotnosti sa zakonom**, što predstavlja manji stupanj pravne vezanosti uz viši propis. Nadzor nad zakonitošću obavljaju tijela središnje državne uprave. Lokalna samouprava uživa posebnu zaštitu koju je Ustani sud dužan pružiti u roku od 30 dana.

Propisi koje donose nezavisni regulatori

Nezavisne regulatorne agencije uređuju uvjete i standarde obavljanja pojedinih djelatnosti, dodjeljuju dozvole i uređuju uvjete za ulazak na pojedino tržište, propisuju kazne za kršenji tih propisa te odlučuju o njima u kvazisudbenim postupcima. U ovim je pitanjima zaštita zakonitosti i ustavnosti ZUP-om povjerena upravnom sudstvu, tj. upravnim sudovima i Visokom upravnom sudu RH.

F. ustavni običaj

Ustavni se običaj može razviti dugotrajnim istovrsnim ponašanjem, posebno u odnosima najviših državnih tijela ili u odnosima s tijelima međunarodnih organizacija, odnosno EU. Običaj može nastati dugotrajnim istovrsnim činjenjem ili nečinjenjem određenih radnji (*longa consuetudo*) što stvara svijest o nužnosti (*opinio necessitatis*) takvog ponašanja državnog tijela ili drugog političkog subjekta. Tako nastaje ustavni običaj kao nepisana dopuna ustava. Načelno, ustavnim običajem **ne mogu se mijenjati** pisane odredbe ustava ili kojim drugim pisanim izvorom ustavnog prava. Oni jedino mogu **nadopunjavati praznine** u regulaciji pisani izvora ustavnog prava. Mogu se razviti kao rješenja u slučajevima **nejasnog ili višeznačnog normiranja**. I ustavni običaji mogu se mijenjati ili **odjednom** bilo kojim pisanim izvorom ustavnog prava ili drugačijim postupanjem i na taj način oblikovanjem **novog ustavnog običaja**. **Kad god se pojavi sumnja, prednost ima pisani izvor prava, ustav, zakon ili propis EU.**

Prvi primjer: donošenje zakona po žurnom postupku koji Ustav uopće ne spominje, a predviđen je Poslovníkom Hrvatskog sabora kao izniman, iz posebno opravdanih razloga, kao što su interesi narodne obrane ili sprečavanja većih poremećaja u gospodarstvu ta samo uz podršku većeg broja zastupnika. Taj je postupak postao parlamentarni običaj.

Drugi primjer: prethodne konzultacije stručnjaka Europske komisije o prijedlozima zakonodavstva što se ustalilo kao običaj u vrijeme produženog nadzora nakon potpisivanja pristupnog Ugovora u prosincu 2011.

G. Vanjski izvori ustavnog prava**Primat i izravan učinak prava EU**

Pravna stečevina EU tijekom pregovora o pristupu RH u članstvo intenzivno je prenošena u hrv. zakonodavstvo, tako da je ono, prema ocjeni Europske komisije, usklađeno s pravom EU. Ulaskom RH u punopravno članstvo, pravo EU u potpunosti je stupilo na snagu i primjenjuje se. Valja naglasiti njezin **izravan učinak, kao i nadređenost unutarnjem pravu RH**. Pravo EU ima i **interpretativni učinak**. Pravo EU predstavlja složen pravni sustav i ima svoje vlastite izvore – primarne (temeljni međunarodni ugovori Unije) i sekundarne (uredbe, direktive, preporuke i dr.) za primjenu tog prava bitna je i praksa Europskog suda pravde u Luxemburgu, vrhovnog suda EU, čije odluke mogu imati učinak erga omnes.

Međunarodno pravo

Hrvatski Ustav još je 1990. prihvatio **monističko shvaćanje odnosa međunarodnog i unutarnjeg prava** koje polazi od toga da priznaje jedinstvenost pravnih poredaka, pri čemu primat ima međunarodno pravo. Ustav RH u čl.141. propisuje neposrednu primjenu međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni te koji su na snazi. Oni su dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su **iznad zakona**. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su njima utvrđeni, ili suglasno s općim pravilima međunarodnog prava. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. godine važan je izvor ustavnog prava RH od 1997. Izravna primjena odredbi Konvencije i zaštita koju pruža Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu čini iznimno važno poznavanje jurisprudencije tog suda. Pristupanjem RH u EU stupili su na snagu odredbe Povelje o temeljnim pravima EU, kao dijela Ugovora iz Lisabona, koja će obvezivati domaća tijela, a koju štiti Europski sud u Luxembourg. Zbog toga se u teoriji govori o „bermudskom trokutu“ zaštitnih institucija u zemljama članicama EU – ustavni sudovi, ESJP i ESP – što je situaciju nacionalnih ustavnih sudova učinilo bitno složenijom, ali bi imalo donijeti prednosti u pogledu zaštite sloboda i prava pojedinaca i pravnih osoba.

DONOŠENJE I MIJENJANJE USTAVA**Supremacija ustava**

Pravni razlog najviše pravne snage ustava u pravnom sustavu jest postupak njegova donošenja i promjene koji se razlikuje od postupka donošenja zakona. Politički je razlog potreba stabilnost ustavnih rješenja i održivog razvoja sustava političke demokracije, zaštite i promicanja ljudskih prava i načela vladavine prava. Složenijim se postupkom ima osigurati viši stupanj političkog suglasja oko ustavnih normi ili duže razdoblje njihova razmatranja i promišljanja ili pak pridobiti u određenom obliku mišljenje širokog kruga birača. Ustav donosi **narod** kao izvor i nositelj sve vlasti u državi, dok zakone donosi predstavničko tijelo, na temelju i u granicama ustavne **ovlasti**. Politički razlozi unošenja pojedinih odredaba u ustave uvijek se nalaze u nastojanju da se tim odredbama osigura veća trajnost i oteža mijenjanje. Rašireno je uvjerenje kako propisi veće snage pružaju bolju zaštitu pojedinih prava od propisa manje pravne snage. U sustavu vladavine prava, gdje se zakoni dosljedno provode, stupanj zaštite je veći kada su prava detaljno razrađena zakonima nego kada su samo načelno stipulirana u Ustavu.

Revizijske sustave dijelimo u dvije velike skupine, čije se razlikovanje vrši s obzirom mijenja li se ustav **neposrednim sudjelovanjem biračkog tijela naroda** ili o promjenama odlučuje **predstavničko tijelo**.

ZABRANE MIJENJANJA USTAVNIH NORMI

1. Trajna zabrana svih ustavnih promjena: ideje o „kraju povijesti“

Najviši teorijski stupanj krutosti ustava bio kad bi ustav sadržavao opću zabranu da ga se mijenja, takav ustav bio bi vječan. Ipak, unatoč zahtjevima škole prirodnog prava, ova je opcija ostala samo u sferi teorije.

2. Zabrana ustavne promjene na određeno vrijeme

U cilju stabilizacije novog pravnog poretka novim ustavom **zabranjuje se** njegovo mijenjanje u cijelosti, **ali samo na određeno vrijeme**. Taj stupanj nije samo teorijske naravi nego je u povijesti ustavnosti bilo ustava koji su propisivali takvu zabranu, primjerice prvi francuski Ustav iz 1791. zabranjivao mijenjanje na 4 godine. Svrha je prilagodba državnog sustava i usklađivanje temeljnog zakonodavstva s novim ustavom na temelju što većeg suglasja političkih snaga. Zanimljivo, Ustav Japana uopće nije mijenjan od 1947. do 2012., kada je predložen prvi ustavni amandman.

3. Trajna zabrana promjene pojedinih odredbi

Slučaj kada ustav trajno zabranjuje mijenjanje, ali samo **nekih točno određenih normi**. Uglavnom se odnosi na zabranu ustavom propisanog oblika republikanske vladavine nakon što je u nekoj zemlji srušena monarhija. Ustavi federativne države zabranjuju mijenjanje temeljnog državnog uređenja, bez suglasnosti države članice federacije.

Najvažniji primjer niza ustavnih zabrana je Ustav Savezne Republike Njemačke iz 1949. Njemački je Ustav zabranio podnošenje prijedloga promjene **temeljnih normi** iz članaka od 1. do 20., kojima se **jamče ljudska prava i temeljne slobode**.

Čl.142. st. 2. Ustava RH *zabranjuje udruživanje RH u saveze koji bi mogli dovesti do obnove jugoslavenske države ili kakve druge balkanske državne sveze*. (ustavna promjena iz 1997.)

Pravna snaga takvih zabrana razlikuje se od njihovih **političkih učinaka**. U strogo pravnom smislu takva zabrana obvezuje svakog, što naravno ne može spriječiti da bude prekršena. Ustavne zabrane u svojem političkom aspektu bitno otežavaju određene političke akcije i inicijative. Za njih bi u pravilu bilo potrebno započeti postupak ustavne revizije pojedinih odredbi, koje se smatraju temeljnim za ustavni poredak, i time alarmirati javnost. Posebno je to slučaj kada ustav izriječno predviđa pravo i dužnost građana da individualno ili zajednički **pruže otpor rušenju temeljnih načela demokratskog ustava**, kako to čini njemački Ustav.

POSTUPAK USTAVNE PROMJENE (REVIZIJSKI SUSTAV)

Revizijski sustav određujem kao poseban postupak promjene ustava iz kojeg proizlazi njegova nadzakonska snaga. U dijelu teorije razlikuje se postupak **ustavne revizije kao bitne**, značajne i veće promjene ustava, od njegova postupka **ustavne promjene (amandmana) kao korekcije**, manje po značaju i dijelu ustava koji takva promjena obuhvaća. Kod nas se tradicionalno ovo razlikovanje tumači kao različitost tehnika promjene, koja se u svakom slučaju smatra ustavnom revizijom: amandmani su posebni članci koji se ne inkorporiraju u ustavni tekst. Ustavni zakoni pišu se pak takvom tehnikom da mijenjaju ustavni tekst.

Načelno razlikujemo revizijske sustave neposrednog odlučivanja birača od revizijskih sustava odlučivanja predstavničkih tijela. Razlikuju se revizijski sustavi unitarnih od složenih država i državnih zajednica.

Za donošenje novog ustava, ali i kod važnih promjena ili odluka o prijenosu suvereniteta stupanjem u međunarodne asocijacije, propisuje se referendumsko odlučivanje većine birača. Kod ustavnih promjena relativno manje važnosti, o cjelovitoj ili djelomičnoj promjeni ustava većinom odlučuju parlamenti kao predstavništva naroda.

Potpuno nov ustav, nakon važnih i dubokih promjena, često donosi ustavotvorna skupština ili konvent. Nakon toga se, kako bi ustav stupio na snagu kao akt naroda, zahtijeva ratifikacija, odobrenje većine birača. U složenim se državama obično zahtijeva pristanak većine država ili pak kombinacija: većine birača u većini država.

Ustavotvorni referendum

Razlikujemo:

- apsolutno obvezatan** ako se za svaku promjenu ustava referendum mora raspisati (referendumsko odlučivanje o Ustavu i zakonima dio je švicarske tradicije)
- relativno obvezatan** ako se zahtijeva da samo pojedine odredbe ustava podliježu referendumskoj odluci
- fakultativni referendum** kada se referendumsko odlučivanje predviđa kao alternativa odluci predstavničkog tijela o bilo kojoj promjeni ustava, ako tako odluči šef države ili predstavničko tijelo (tu mogućnost predviđa i Ustav RH)

Ustavna revizija odlukom predstavničkog tijela (inačice revizijskog sustava)

Najveći broj suvremenih ustava propisuje da o njihovu mijenjanju odlučuje redovito zakonodavno predstavničko tijelo, odnosno ono isto tijelo koje donosi i zakon. U ovom njegova viša pravna snaga od zakona ne izvire iz različitosti tijela koja obaljavaju reviziju, već samo iz **različitosti uvjeta i postupka izmjene koji se svode na otežavanje mijenjanja ustava u odnosu na izmjenu zakona**. Tako neki ustavi propisuju da se redovito predstavničko tijelo, nakon što je revizija ustava pokrenuta i načelno razmotrena, **raspušta** te da konačnu odluku donosi novoizabrano predstavničko tijelo ili da se prije konačne odluke čeka **istek mandata** predstavničkog tijela. Uglavnom većina ustava što prihvaća revizijski sustav traži za promjenu ustava samo otežan ili **kvalificirani kvorum i kvalificiranu većinu**. U najvećem broju slučajeva potreban je **dvotrećinski kvorum**, a uvijek **dvotrećinska ili neka druga kvalificirana većina ukupnog broja zastupnika ili opetovano glasovanje pri čemu u svim slučajevima ima biti postignuta određena kvalificirana većina**. Neki ustavi za svoje mijenjanje traže i posebno **načelno odlučivanje**, a neki **otežavaju samu inicijativu ustavne izmjene**. Dakle, otežavanje može biti u fazi inicijative, u propisivanju posebne faze načelne odluke te u traženju kvalificiranog kvoruma i kvalificirane većine pri donošenju konačne odluke o mijenjanju ustava.

Revizijski sustav složene države i državne zajednice**Federativna država**

Ustavi federativnih država obično propisuju da je za stupanje određene ustavne promjene na snagu potrebna suglasnost određenog broja država članica federacije. Ustav SAD-a zahtijeva da ustavni amandman, koji donese oba doma Kongresa, Senat i Predstavnički dom **dvotrećinskom većinom**, ili pak posebno izabrana Ustavotvorna skupština, ratificira najmanje **tri četvrtine svih država**. Takvu ratifikaciju provode njihove skupštine ili pak posebno izabrane ustavotvorne skupštine. Za promjenu federativnog uređenja potrebna je suglasnost svih država članica. Ustav SR Njemačke propisuje da se zakon o reviziji ustava donosi dvotrećinskom većinom izglasanom i u Saveznom parlamentu i Saveznom vijeću. Sam Ustav određuje da federativno uređenje i prava građana ne mogu biti predmetom promjena.

Konfederacija

za promjenu temeljnog akta konfederacije, koji po svojoj naravi predstavlja međunarodni ugovor, potrebna je suglasnost svih članica konfederacije. Promjenu švicarskog Ustava, da bi stupila na snagu, na referendumu mora prihvatiti većina svih birača koji glasuju u svakom od kantona.

Europska unija

Za konačnu odluku o promjeni sastava dijelova Sporazuma iz Lisabona koji čine: temeljni Ugovor o EU, Ugovor o djelovanju EU i Povelja o temeljnim pravima, na kojem se temelji ustavnost EU, potrebna je suglasnost svih država članica. Čl.48. Ugovora o EU predviđa više mogućnosti: (1)redovni postupak, uz sazivanje Konvencije nacionalnih parlamenata ili vlada država članica (2) redovni postupak bez sazivanja Konvencije nacionanih parlamenata, kada o promjeni odlučuju vlade država članica ili (3) pojednostavljeni postupak, gdje o promjenama u pogledu unutarnjih politika ili mjera EU konačnu odlučuje Europsko vijeće. U svakom slučaju, za stupanje promjena Sporazuma na snagu, potrebna je ratifikacija svih država članica.

PROMJENA (REVIZIJA) USTAVA RH

Ustav RH predviđa za svoje mijenjanje, donosno reviziju, sustav odluke redovitog zakonodavnog predstavničkog tijela. Osim toga, Ustav RH prihvaća i mogućnost raspisivanja fakultativnog ustavotvornog referenduma.

a) Promjena Ustava odlukom Hrvatskog sabora

- **ustavotvornu inicijativu** ima najmanje 1/5 zastupnika, predsjednik Republike i Vlada RH (čl. 147.)
- nakon što je promjena ustava predložena, slijedi **načelno odlučivanje** Sabora hoće li se pristupiti promjeni ustava ili ne, **većinom glasova svih zastupnika**
- u slučaju izglasavanja, oblikovat će se **nacrt ustavnog zakona o promjeni Ustava** koji Sabor utvrđuje **većinom glasova svih zastupnika** (čl. 148.)
- **konačnu odluku** o promjeni Ustava RH, Sabor će **donijeti 2/3 većinom svih zastupnika** (čl. 149.)
- promjenu će proglasiti Sabor (čl. 150.); kod posljednje promjene Ustava 16.6.2010., Sabor je odlučio da Promjena Ustava stupi na snagu danom proglašenja. Ustavni zakon o provedbi Ustava donesen je 22.10.2010. Tim je Ustavnim zakonom utvrđeno:
 - da promjena ustava stupa na snagu danom proglašenja, osim ako Sabor odredi drugačije;
 - da se izravno primjenjuju sve one odredbe Ustava, odnosno Promjene Ustava, za koje nije potrebno donošenje novih ili mijenjanje postojećih zakona
 - potrebno zakonodavstvo donijet će se u rokovima predviđenim Ustavnim zakonom za provedbu Ustava. Rokovi su utvrđeni prekratkotako te su većinom prekršeni

b) Promjena ustava odlukom birača (ustavotvornim referendumom)

- Ustav RH predviđa mogućnost ustavne promjene primjenom referenduma, ako to odluči Hrvatski sabor ili predsjednik Republike ili svojim potpisom zahtijeva 10% od ukupnog broja birača. Svaka promjena hrv. ustav može se obaviti i referendumom
- **Sabor** odlučuje o raspisivanju referenduma samostalno i za tu mu odluku ne treba posebna većina, što znači da se za odluku traži većina glasova nazočnih zastupnika, uz uvjet natpolovičnog kvoruma
- **U slučaju građanske inicijative** za promjenu Ustava, kada to zahtijeva svojim potpisima najmanje 10% birača, Hrvatski sabor dužan je raspisati referendum o promjeni Ustava
- **Predsjednik RH** može raspisati referendum o prijedlogu promjena Ustava samo na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade
- o reviziji se odlučuje **voljom većine birača koji su pristupili referendumu**
- ovako donesena odluka je **obvezatna, ali se zakonom mogu propisati uvjeti za održavanje savjetodavnog referenduma**

ODREDBE USTAVA RH O DRŽAVNOM UDRUŽIVANJU**Odlučivanje o udruživanju i razdruživanju: ustavne promjene 2010. godine**

Prema st.1.čl.142.Ustava, pravo **pokretanja takvog postupka ima najmanje: jedna trećina zastupnika u Saboru, Predsjednik Republike i Vlada.**

Postupak se nastavlja raspravom i odlučivanjem u Saboru. Ako on **dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika** prihvati prijedlog za pokretanje takva postupka, pitanje se obvezatno stavlja na **referendum** koji se treba održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskog sabora.

Odluka o udruživanju RH na referendumu mora biti donesena **većinom glasova birača koji su pristupili glasovanju**. (promjena iz 2010., promijenjena ranija restriktivna norma da odluka bude donesena većinom glasova svih birača)

Ustavna zabrana pokretanja postupka udruživanja u balkanske sveze

Ustavom je utvrđena zabrana pokretanja postupka udruživanja RH u saveze s drugima državama, koji bi doveo ili mogao dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva ili uspostave neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku. Usvojena je Ustavnim promjenama kojima su u prosincu 1997. iz Ustava izbrisani svi članci koji su se odnosili na članstvo RH u propaloj federaciji te je danas satani dio Ustava.

TUMAČENJE USTAVA

Tumačenje propisa racionalna je djelatnost kojom se utvrđuje značenje pravnih propisa. Tumačenje propisa nužno je za njihovu primjenu. Za ustavne odredbe, uslijed njihova načelnog značenja, to vrijedi bez iznimke. Bez stručnog tumačenja ustavi ostaju skupinama općenitih stipulacija. Posao primjenjivača prava sastoji se u svjesno i stalnom tumačenju složenih pravila. Pravna struka razvila je, a pravna znanost objasnila i objašnjava, cijeli sustav pravila i metoda tumačenja tekstova pravnih propisa.

Metode i teorije ustavnog tumačenja brojne su i različitih naziva, ali mogu se sistematizirati na sljedeći način:

- a) Gramatička metoda ili tekstualno tumačenje** sastoji se u utvrđivanju teksta i njegova značenja. Ono što propis ne spominje, ne postoji. Zbog toga često utvrđujemo postojanje „pravnih praznina“.
- b) Sistematska metoda ili objektivno tumačenje** sastoji se u traženju smisla propisa u cjelini pravnog sustava. Pravne praznine mogu se popuniti primjenom logičkog zaključivanja.
- c) Povijesna metoda** obično se spominje kao traženje smisla propisa u nacionalnoj povijesti. Međutim, ona ima i tehničku varijantu: prilikom tumačenja uzima se u obzir nacrt propisa i rasprave prilikom njihova donošenja
- d) Teleološka metoda ili tumačenje propisa** na temelju njegove svrhe i intencije donositelja u postojećim okolnostima, veoma je važna za ustavnu interpretaciju i vrlo postupno ulazi u praksu Ustavnog suda RH i drugih visokih sudova
- e) Komparativna metoda ili poredbeni metoda** traži smisao propisa u usporedbi drugih država u okviru određenog pravnog kruga i može se smatrati važnom pomoćnom metodom.

Svrha tumačenja ustavnih odredbi

Tekst dvije stotine godina starog propisa ne može značiti isto danas kao i u vrijeme kada je donesen prije svega zbog promjene jezika, ali i svijeta u kojem taj propis egzistira. Rezimirice između pristupa tzv. „originalizma“ i zastunika „sudskog aktivizma“ stotinama su godina aktualne u SAD-u te nalaze važan odraz u orijentaciji Vrhovnog suda. **Originalisti** smatraju kako je zadaća Vrhovnog suda da „utvrdi pravu volju Otaca Utemeljitelja“, dakle intencije konkretnih pojedinaca koji su pisali Ustav i Bill of Rights. **Sudski aktivizam** koji je kao doktrina prevladao polovinom 20. st. omogućio je brz i odlučan razvoj na području ljudskih prava i temeljnih sloboda, posebno u pogledu eliminacije rasne diskriminacije i zaštite prava žena i socijalnih manjina. Prema njihovom shvaćanju pisci ustava nisu mogli predvidjeti sve složenosti razvitka sustava vladavine prava. Zbog toga prilikom tumačenja ustavnih odredbi valja uzeti u obzir: tekst i strukturu ustava, namjere ustavotvoraca, ranije presedane, socijalne, političke i gospodarske posljedice, prirodno pravo.

Tradicija gramatičkog i složene metode ustavnog tumačenja

U Hrvatskoj prevladava orijentacija na gramatičko tumačenje – kada pojedina situacija nije izrijeком predviđena, hrvatski su suci skloni utvrditi postojanje „pravne praznine“.

Mišljenja međunarodnih stručno-političkih tijela (soft law)

Vrlo važnu funkciju danas imaju mišljenja međunarodnih tijela koja okupljaju vodeće pravnike iz pojedinih regija. Posebno je takva praksa razvijena u nastojanjima da se nadzire i usmjerava razvitak demokratske tranzicije u europskim zemljama, što je osnovna svrha postojanja Vijeća Europe. Ustavni sud RH posljednjih nekoliko godina u većini se odluka o ustavnosti i zakonitosti poziva na stajališta Venecijanske komisije za demokraciju pute prava. Međutim, „Kodeksi dobre prakse“ Venecijanske komisije Vijeća Europe usprkos nazivu **nisu zakoni**, pa ni međunarodni ugovori. Tzv. soft law **nije pravo** i ne može se citirati kao pozitivan propis. Radi se o stručnom mišljenju oko kojeg se usuglasila velika skupina eksperata (svojevrsan *communis opinio doctorum*). Prilikom pozivanja na tu vrstu dokumenata to mora biti razjašnjeno, pa se neće postavljati zahtjevi za pozivanje na određenu odredbu kao da se radi o propisu.

PROVEDBA USTAVNIH NORMI

Postojanje ustava **nužno je za ozbiljenje ustavne vladavine**. U većini država to je pisani ustav, donesen u svečanom obliku, kao najviši akt države. No, pisani ustav nužno ne dovodi do ustavne vladavine, dok suprotno, ona može biti utemeljena i na nepisanim pravilima ustavne snage (tako Velika Britanija nema pisani ustav, dok je u mnogim zemljama s pisanim ustavom teško govoriti o ustavnoj vladavini jer je ustav neostvaren ili takav da svojim odredbama krši načela takve vladavine). Dobro napisan ili pak običajima uspostavljen ustav je nužan, ali ne i dovoljan uvjet za ostvarivanje ustavne vladavine, već je bitno kako se on provodi u svakodnevnom životu. U klasičnoj teoriji to je **ustav u formalnom smislu**.

Zbiljski ustav, odnosno ustav u materijalnom smislu, nastaje u svakodnevnom djelovanju središnjih i lokalnih vlasti, postupanju inspekcija, policija i drugih izravnih izvršitelja pravnog poretka te se smatra važnim u svakodnevnom životu radu građanstva.

Donošenjem ustava započinje *proces njegove provedbe*, kojim se riječi zapisane u svečani dokument imaju realizirati u svakodnevnom životu. U provedbi ustava sudjeluju državna tijela, dužnosnici i građani svojim tumačenjem (interpretacijom) ustavnih normi u konkretnim životnim situacijama.

Ustavne se norme tumače i prilagođavaju životnim potrebama na svakoj od razini implementacije:

- a) tijekom *razrade u zakonodavstv*, zakonodavac bi trebao voditi računa o ustavnosti pojedinih zakonskih prijedloga
- b) kroz *pravorijek i nadzor ustavnosudbene vlasti* u cjelini njezinih ovlasti, a posebnom prilikom odlučivanja o ustavnosti zakona i zaštiti ljudskih sloboda i prava u postupcima povodom ustavnih tužbi
- c) kroz *postupanje najviših državnih tijela* te članova i dužnosnika zakonodavne i izvršne vlasti te kroz postupanje tijela lokalne samouprave i stabiliziranje njihovih međusobnih odnosa
- d) u *pravorijecima sudbene vlasti* u sporovima među građanima i pravnim osobama te u primjeni kaznenog zakonodavstva
- e) kroz *postupanje upravnih tijela* koja donose propise i neposredno odlučuju o pravima i obvezama građana
- f) *putem utjecaja međunarodne zajednice*, međunarodnopravnih instrumenata zaštite ljudskih sloboda i prava
- g) *prilikom primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda*, što uključuje i sudsku praksu ESLJP
- h) *prilikom izravne primjene prava Europske Unije*, kao i sudske prakse Europskog suda
- i) kroz *postupke građana i njihovih udruga*, koji drže ustav poštenim okvirom zaštite svojih sloboda i prava i promicanja svojih interesa u odnosima s drugim građanima i s državnom vlasti

JAMSTVA SLOBODA I PRAVA: TEMELJ DEMOKRATSKE DRŽAVE

Ljudska prava čine skup temeljnih ovlasti pojedinaca da zahtijevaju određene postupke javne vlasti, bilo da se radi o:

1. *suzdržavanju od presizanja* u zaštićenu sferu pojedinca
 - kod osobnih i političkih prava i sloboda
2. *aktivnom djelovanju* na ozbiljenju određenih jamstava sloboda i prava
 - kao kod socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava

Ona su većim djelom sadržana u novijim ustavima demokratskih zemalja.

Ustavna regulacija nadopunjena je i brojnim međunarodnim dokumentima, a kojima su u drugoj polovici 20. st. uspostavljeni međunarodni standardi prava čovjeka. U RH, kao i u većini drugih europskih zemalja koje primjenjuju **monističko načelo** odnosa *međunarodnog i unutarnjeg prava*, takvi su dokumenti dio unutarnjeg pravnog poretka sa nadzakonskom pravnom snagom.

U okviru **Vijeća Europe** značajan je korak učinjen usvajanjem Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950. te uspostavljanjem stalnog ESLJP 1998. godine. U okvirima **Europske unije** kodifikacija ljudskih prava odvijala se vrlo postupno što pokazuje dubinu razlika između zemalja članica Unije. Tek Lisabonskim ugovorom koji je stupio na snagu nakon ratifikacije svih zemalja članica 2009. Povelja temeljnih prava EU stekla je pravnu snagu temeljnih pravnih akata EU, a zaštita zajamčenih prava povjerena je Europskom sudu pravde.

PREGLED POVIJESNOG RAZVITKA

Razvoj ljudskih prava najbolje se ilustrira tradicionalnom podjelom na tri naraštaja sloboda i prava.

PRVI NARAŠTAJ: KLASIČNA PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA

Pojava prvih dokumenata kojima se jamče slobode i prava pojedinaca vezan je uz pojavu prvih ustavnih akata. Popis prava čovjeka i građanina smatra se, zajedno s uspostavom ustrojenog sustava ograničavanja i uzajamnog nadzora vladajućih državnih tijela, bitnom odrednicom samog pojma ustava. Država se ne smije upletati u tako zaštićenu privatnu sferu pojedinaca, pa se govori o **negativnim pravima**.

Vezane uz pojavu prvih dokumenata kojima se jamče prava i slobode, odnosno kao i sama pojava ustavnosti imaju svoje korijene u povijesti britanske države u dokumentima kao što su: *Magna Charta Libertatum*, *Bill of Rights*, *Habeas Corpus Act*.

Uvode ih već deklaracije s kraja 18. i početka 19. st. koje svoje uporište nalaze u teoriji prirodnog prava i društvenih ugovora, *Američka deklaracija nezavisnosti*, *Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina*

Prije svega to su: *osobne slobode i prava* (pravo na život, zabrana zlostavljanja, zabrana prisilnog rada,..), *političke slobode i prava* (biračko pravo, sloboda tiska, okupljanja, udruživanja, pravo pritužbe..), *pravo vlasništva*. (vidi knjigu str. 98-100.)

Prava II. generacije – obuhvaćaju *gospodarska, socijalna, kulturna prava*. Socijalna i gospodarska prava javljaju se u ustavima kao drugi naraštaj prava čovjeka i građanina tek početkom 20.st. u ustave (Weimarski ustav Njemačke Republike iz 1919.) se osim klasičnih unose i **pozitivna prava** koja znače dužnost države da svojim građanima pojedincima, zakonodavstvom osigura određenu sigurnost ili ostvarivanje određenih interesa pod uvjetima jednakim za sve. Nasuprot klasičnim pravima, koja negiraju državi pravo intervenirati u tako uređene odnose među građanima, socijalna prava znače **pozitivan zahtjev prema državi** da svojim posredovanjem, putem zakonodavstva ispravlja nepoželjne učinke djelovanja mehanizama tržišnog gospodarstva. Socijalna su prava temelj koncepcije države javne dobrobiti (welfare state), intervencijske, odnosno **socijalne države** kao političke zajednice koja nastoji osigurati svim svojim građanima određen stupanj socijalne sigurnosti, a osobito skrbi o različitim skupinama svojih slabijih, invalidnih i na drugi način hendikepiranih članova.

Pozitivna se prava međutim ne mogu štiti sudbenim putem zbog čega im mnogi uopće odriču značaj prava, već ih određuju kao lex imperfecta, u smislu opće dužnosti države da djeluje, olakšava i stvara uvjete za kontinuirano rješavanje socijalnih problema.

Socijalna država i država blagostanja

Čl.1. Ustava RH odredio je Republiku kao jedinstvenu i nedjeljivu demokratsku i socijalnu državu, te svojim građanima, a posebno zaposlenicima, jamči niz gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava.

Socijalna država jamči svojim građanima, kao i strancima koji legalno žive i rade na njezinu području, određenu razinu socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja. U uvjetima svjetske i europske gospodarske krize mnogi vide rješenje u radikalnom smanjivanju socijalnih prava, odnosno de facto napuštanju ideje socijalne države

Provedba se prepušta zakonodavcu

Pravna teorija pokušala je smisliti ustavnog jamstva prava na rada, kao i drugih pozitivnih prava, racionalizirati. Ustavno jamstvo prava na rad na prvom mjestu znači **obvezu zajednice ili države** da svojom gospodarskom politikom na svim razinama državnog ustrojstva nastoji ostvariti uvjete u kojima bi pravo na rad, u punom značenju moglo realizirati. No, s obzirom na to da to nije moguće, i dugo vrijeme neće biti moguće ostvariti, ustavno jamstvo prava na rad predstavlja temelj za zakonsko reguliranje **određenih prava u slučaju nezaposlenosti**, kao što su prava iz socijalnog osiguranja i socijalne zaštite te određena minimalna primanja, koja osigurava država.

TREĆI NARAŠTAJ; EKOLOŠKA I DRUGA PRAVA ---

Prava III. generacije – smatraju se nova prava utemeljena na svijesti o potrebi zaštite čovjekova prirodnog okoliša, prava nerođenih ljudskih bića te prava drugih živih bića, osim čovjeka, tj. životinja i biljnih vrsta na zaštitu od ugrožavanja njihova opstanka. Ustavna jamstva takvih prava čine temelj za ograničavanje i utvrđivanje korištenja drugim pravima i slobodama putem zakona i propisa.

Klasično pravo čovjeka na *zaštitu privatne sfere ponašanja (zaštita osobnosti)*, danas obuhvaća i posebna jamstva zaštite u sklopu razvijenih računalnih sustava, pohranjivanja i korištenja informacija te slobode izražavanja i prava na informiranost.

Internet je otvorio neslućene mogućnosti u pogledu slobode izražavanja i informiranja, ali i otvorio nova pitanja regulacije i sprječavanja zlouporaba novih medija.

Tome se danas dodaju nova prava, čiji je sadržaj dosta neodređen: *pravo na mir, na razvitak, na zajedničko nasljeđe, na humanitarnu pomoć i druga* - četvrti naraštaj prava čovjeka.

MEĐUNARODNI STANDARDI PRAVA ČOVJEKA ---

Međunarodni dokumenti

Američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt, u govoru nakon američkog stupanja u II. svjetski rat (*Four Freedoms Address*) naznačio je kao ciljeve naprednog čovječanstva ostvarenje četiri temeljne slobode, iz kojih se mogu izvesti sve ostale. One uključuju dva negativna i dva pozitivna prava: **sloboda govora, sloboda vjerovanja, sloboda od straha i sloboda od oskudice**.

Trend ljudskih prava razvija se sredinom prošlog stoljeća, a usporedno s njim i ideja da zaštita ljudskih prava nije isključivo unutarnja stvar države, već međunarodna problematika, a što je izraženo u **Povelji Organizacije ujedinjenih naroda iz 1945**, pa tako u poslijeratnom razdoblju nastaje golem *corpus juris* na tom području.

Opća deklaracija o ljudskim pravima, 1949.

Opća skupština OUN usvojila je 10.12.1949. godine Opću deklaraciju o ljudskim pravima i taj se dan slavi kao Međunarodni dan prava čovjeka.

Na temelju načela Deklaracije, 1966. usvojena (stupili na snagu 1976.) su dva važna dokumenta:

1. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

2. Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima

Ovi dokumentu predviđali su gradnju sustava zaštite temeljnih sloboda i prava (npr. osnovan **Odbor za ljudska prava OUN**).

Postoje još dva važna dokumenta zaštite ljudskih prava, ali nisu obvezatni ugovori međunarodnog prava: **Dokumenti iz Kopenhagena** (1990.) i **Moskve** (1991.). Tu su i dokumenti Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi o tzv. »humanoj dimenziji« te politički dokumenti bečke Konferencije čelnika država i vlada održane u prosincu 1993. godine i Prve Europske ministarske konferencije o ljudskim pravima, održane u Beču 1995. godine.

Kasnije nastaju i brojne konvencije OUN o pravima čovjeka i temeljnim slobodama, o:

- ukidanju rasne diskriminacije
- sprječavanju i kažnjavanju genocida
- pravima djeteta
- političkim pravima žena

ZNAČENJE TEMELJNIH MEĐUNARODNIH DOKUMENATA

Kada je donesena, *Opća deklaracija o ljudskim pravima*, imala je značenje sredstva koje je služilo kako bi unijelo nadu i potakla političko djelovanje, ali sa stajališta prava i pravnika ona je bila skup idealističkih i utopijskih zahtjeva.

Navode se dvije škole;

1. *škola realista* – dominirala u periodu „hladnog rata“, te je isticala da takvi međunarodni dokumenti o ljudskim pravima imaju samo svrhu političkog pritiska, još jedno od „hladnoratovskih“ oružja, ali koja ne treba uzimati suviše ozbiljno.

2. *škola idealista* – je pak, borbu za ljudska prava shvaćala vrlo ozbiljno, te nastojala mobilizirati javnost, ali se svodilo uglavnom na *propovijedi*.

Nakon gotovo 40tak godina pomak se ostvario, međutim kao **Opcijski protokol**, a kojeg je prihvatio samo mali broj država, a oslikan je kao *razrađeni postupak koji završava bacanjem pritužbi u smeće*.

Načelo državnog suvereniteta sprječavalo je gotovo svaku međunarodnu intervenciju.

Danas je ipak drugačije, te su mehanizmi i dalje nesavršeni, ali oni postoje:

- dužnost izvješćivanja posebnih tijela za provedbu konvencija
- njihove preporuke vladama država članica
- posebni izvjestitelji koji prate stanje u pojedinoj zemlji
- pritužba države protiv druge države članice neke konvencije

Valja uočiti i dvije važne tendencije:

- provedba nije jednaka prema velikim silama, od kojih se vodeća sila SAD redovito izuzima iz cjelovitog sustava za zaštitu ljudskih prava, kao što je Međunarodni kazneni sud, slično je i s Rusijom i Kinom.
- Proces ni u kojem slučaju nije ireverzibilan, što je pokazao razvoj u SAD-u tijekom desteljeća rata protiv terorizma kada se u tajnim operativnim pravilima napuštaju neka temeljna pravila ratovanja

EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

1. **Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda**, 1950.
2. **Europska socijalna povelja**, 1961.
3. **Europska konvencija o sprječavanju mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja**, 1957.
4. **Europska okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina**
5. **Europska povelja o lokalnoj samoupravi**

Navedene konvencije obvezuju sve članice Vijeća Europe, organizacije osnovane 1949. sa zadatkom da vodi brigu o napretku ljudskih prava i demokracije.

Najvažnija je svakako, **Europska konvencija o ljudskim pravima** koja je nadopunjena s četrnaest dopunskih međunarodnih ugovora (protokola), kojima je reformiran sustav zaštite zajamčenih sloboda i prava. Najvažniji, *11. Protokol* stupio je na snagu 1998. godine i time je uspostavljen stalni **Europski sud za ljudska prava**.

Konvencija je stupila na snagu i u RH (1997.) i dio je unutarnjeg pravnog poretka, što znači da su je sudovi i druga državna tijela dužna izravno primjenjivati, neovisno o eventualno suprotnim unutarnjim zakonskim odredbama i drugim propisima, a pojedinac može, po iscrpljenju svih domaćih pravnih sredstava, zatražiti zaštitu pred europskim institucijama za zaštitu ljudski prava.

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRASSBOURGU

Europski sud za ljudska prava je sud međunarodne organizacije Vijeća Europe uspostavljen da promiče demokraciju i vladavinu prava. Najznačajniji pomak u pogledu zaštite ljudskih prava i sloboda učinjen je omogućavanjem pojedincu da izravno zahtijeva zaštitu protiv svoje ili druge države članice koja svojim djelovanjem vrijeđa njegova Konvencijom utvrđena prava. Tri su institucije postupno razvijene kako bi taj mehanizam učinile djelotvornim: Komisija za ljudska prava, Europski sud za ljudska prava te Odbor odnosno Vijeće ministara vanjskih poslova Vijeća Europe.

Europski sud za ljudska prava stalni je sud utemeljen 11. Protokolom od 01.11.1998. Time je zamijenjen raniji dvostupni sustav u kojem je zahtjeve za zaštitu prvenstveno razmatrala **Komisija za ljudska prava**, a tek najozbiljniji slučajevi su dolazili pred **Sud**, nakon neuspjelog postupka postizanja prijateljskog sporazuma.

Od stupanja na snagu 14. Protokola 2010. Sud čine **suci** imenovani *na devet godina* (bez mogućnosti ponovnog izbora), iz reda uglednih pravnih stručnjaka koji ispunjavaju uvjete za suce i visokog moralnog ugleda ili ugledni pravni stručnjaci. Broj sudaca jednak je broju država članica Vijeća Europe (47).

Nadležnost Suda obuhvaća sve predmete tumačenja i primjene Konvencije, uključujući pojedinačne zahtjeve, međudržavne pritužbe i savjetodavna mišljenja na zahtjev Vijeća ministara.

Sud djeluje putem odbora od tri suca, vijeća od sedam sudaca, te u velikom vijeću od sedamnaest sudaca.

Pojedinac, državljanin ili stranac, koji boravi u nekoj od država članica Vijeća Europe ili pravna osoba, te nevladina udruga ili skupina pojedinca, nakon što je iscrpio sva domaća pravna sredstva, može podnijeti individualan **zahtjev za zaštitu Konvencijom (i dodatnim protokolima) zaštićenih prava**, Europskom sudu za ljudska prava. Pojedinac ima izravan pristup pred Sudom.

Ako zahtjev ocjeni dopuštenim, Sud će najprije zahtijevati izjašnjenje vlade države protiv koje je zahtjev podnesen i nastojati postići nagodbu među strankama, **prijateljsku nagodbu** (*friendly settlement*). Ali ako pitanje ne bude riješeno, Europski sud za ljudska prava nastavlja postupak pred nadležnim vijećem. Na strani žalitelja može sudjelovati pravni zastupnik i nevladina organizacija. Ako Sud utvrdi da postoji povreda Konvencije i dodatnih protokola, **odlučuje o pravednoj naknadi povrijeđenoj stranci**.

Odluke suda su **obvezatne** i o njihovoj provedbi vodi računa Vijeće ministara vanjskih poslova Vijeća Europe.

Odredbe Ustava RH su sukladne s jamstvima sadržanim u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.

EUROPSKI SUD (LUXEMBOURG)

Europski sud uspostavljen je 1952. kao sud Europske unije i nadležan je za tumačenje i primjenu osnivačkih ugovora te cjelokupnog prava Unije u svim državama članicama. Sud se sastoji od Općeg suda i Suda pravde. Čini ga 28 sudaca i 8 sudskih odvjetnika, po jedan iz svake države članice, koji se biraju suglasnošću vlada država članica, uz konzultaciju stručnih tijela, iz reda pojedinaca koji ispunjavaju uvjet za najviše suce u svojim zemljama. Suci se biraju ad personam te djeluju potpuno neovisno od svojih vlada. Opći sud također ima 28 sudaca izabranih na isti način. Suci biraju svoje predsjednike, a djeluju u vijećima (3-5 sudaca), velikom vijeću (13 sudaca), a iznimno u plenarnom sastavu suda. **Postupak** pred sudom pokreće se na zahtjev Europske komisije, i to nakon što ona ne uspije posredovanjem riješiti spor. Odluke Europskog suda obvezne su za države članice. Postupak pred Općim sudom pokreće se na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba, protiv pojedinačnih akata ili akcija tijela EU, kao i protiv regulatornih propisa Unije. **Europski sud ima zadaću objedinjavanja prakse svih sudova na teritoriju EU i ujednačavanja njihove prakse u pogledu tumačenja i primjene prava EU**. Ulaskom RH u EU na prvom je mjestu Ustavni sud RH dobio nov i vrlo odgovoran položaj u pogledu primjene prava EU. **Preliminarne (prethodne) odluke** u sukladnosti domaćeg prava s pravom Unije **dužni su tražiti najviši sudovi zemalja članica, ali i svaki drugi sud ima pravo zastati s postupkom i zahtijevati takvo mišljenje**. Preliminarna odluka obvezuje domaće sudove tijekom cijelog puta sudskog odlučivanja samo u predmetu u kojem je postavljena.

GRANICE KORIŠTENJA SLOBODAMA I PRAVIMA

Jednaka prava i slobode drugih ljudi, kao i zajednički interesi ljudi u političkoj zajednici, zahtijevaju uređivanje granica korištenja slobodama i pravima. Granice valja urediti i zbog toga što **pojedina prav proturječe međusobno**, kao i zbog toga što se prava pojedinaca ne smiju **zloupotrebljavati** ni na štetu drugih, kao ni na način koji bi razorno djelovala na samog tog pojedinca.

Dakako, pojedina prava – na prvom mjestu pravo na život i žatitu ljudskog dostojanstva – možemo smatrati najstrože zaštićenima. Čl.17.st.3. Ustava RH po uzoru na međunarodnopravne dokumente određuje kako ni u ratu ne mogu biti suspendirana takva prava kao što je: pravo na život, zabrana mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kaznenih djela i kazni te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi. Međutim, u vezi sa svim tim jamstvima javljaju se pitanja, dvojbe i sporovi oko zakonskog uređenja i ograničenja načina služenja tim pravima. Zbog toga svako od njih treba protumačiti.

Također, nužnost obrane od vanjskog neprijatelja, pobuna, terorizam ili neredi, kao i velike prirodne katastrofe, poput potresa, poplava i sl., ne smao što građanima onemogućuju zbiljsko korištenje prava i sloboda, već nalažu poduzimanje akcija u cilju suprotstavljanja opasnostima i očuvanja samog postojanja političke zajednice što ima za posljedicu ograničavanja sloboda i prava u izvanrednim stanima, tj. stanjima nužde.

NADZOR USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

1. TEMELJNI POJMOVI

VLADAVINA PRAVA I PRAVNA DRŽAVA

Vladavina prava jedna je od najviših vrednota našeg ustavnog poretka.

Vladavina prava u političkom smislu objedinjava u sebi *niz načela ustavne vladavine, prema kojima su svi nositelji funkcija vlasti podvrgnuti ograničenjima koja su uspostavljena pravnim poretkom u državi, pod političkim nadzorom predstavničkih tijela, na temelju mandata dobivenog od naroda, a što osigurava pružanjem zaštite nezavisno sudstvo, u zakonito propisanom postupku.*

Oblikovana je u engleskoj ustavnoj doktrini 19. st.

Vladavina prava u pravnom smislu zahtijeva *strogo pridržavanje ustava i zakona od strane svih državnih tijela i dužnosnika, kao i od samih građana.* Ali, da bi „vladavina prava“ dobila svoju punu svrhu, formalno pridržavanje ustava i zakona nije dovoljno, drugim riječima ustav i zakoni moraju imati određeni sadržaj koji uključuje prije svega:

- diobu vlasti
- jamstva ljudska prava i sloboda te sustav zaštite tih prava pred nositeljima vlasti i državnim tijelima

Slična je i **konceptcija pravne države**, nastala u njemačkoj pravnoj teoriji 19. st. Teorija je bila manje zaokupljena političkim elementima i težište stavlja na zahtjev poštivanja zakonitosti i hijerarhiju izvora koja iz nje slijedi. Pravni sustav shvaća kao stupnjevito izvedenu cjelinu, u kojoj se pravne norme izvode dedukcijom iz viših, a cijeli je sustav usklađen obvezom pridržavanja ustavnih načela. Razvojem demokratskih sustava tijekom druge polovine 20.st. i doktrina pravne države nadopunjena je supstancijalnim zahtjevima u pogledu jamstva ljudskih prava i sloboda i osiguravanja njihove zaštite, uslijed čega je temeljna razlika **gotov potpuno potisnuta**. Ono što je *zajedničko* tim koncepcijama jest *zabrana svake arbitarnosti* u postupanju državnih tijela, koja mogu intervenirati u odnose među ljudima jedino putem zakona, odn. zakonom dobivenih ovlasti.

S motrišta **djelotvornosti pravnog sustava** ključno je pitanje kako osigurati nadzor nad poštivanjem tih načela u svakodnevnom postupanju državnih tijela i ponašanju građana.

NAČELO USTAVNOSTI

Načelo ustavnosti u užem pravno-tehničkom smislu zahtijeva:

1. da se zakoni donose u skladu sa *razdiobom ovlasti* utvrđenom ustavom
2. da zakonodavac pri donošenju zakona strogo poštuje za to ustavom predviđen **postupak**
3. da zakoni i drugi propisi **sadržajno** budu u skladu sa odredbama ustava
4. da ustav uspostavi *djelotvoran* sustav **nadzora** nad poštivanjem ovih zahtjeva (ustavni sud i redovno pravosuđe)

Samo akt koji je donijelo nadležno zakonodavno tijelo po predviđenom postupku i u skladu sa sadržajem ustavnih normi zadovoljava zahtjev načela ustavnosti u formalnom i u materijalnom smislu.

Nadzakonska snaga ustavnih propisa, baš kao i stupanj snage drugih pravnih propisa, posljedica je formalno-pravnih pretpostavki, a određuju je;

1. **položaj donositelja** ustavnopravnih normi u organizaciji države
2. značajke **posebnog postupka** donošenja i izmjene, koji je složeniji od istih postupka za obične zakone

Nadzakonska snaga normi sekundarnog europskog prava

Propisi koj e donose institucije EU izravno primjenjuju sudovi i druga tijela zemalja članica, poštujući pritom načelo prioriteta europskih propisa pred domaćim pravnim izvorima.

Ustav RH to izriječno zahtijeva u čl. 5.: **U RH zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.**

Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Riječ „pravo“ označava ovdje uz Ustav i zakone, pravne propise EU koji su postali pozitivno pravo članstvom RH u EU. Svi sudovi zemalja članica imaju pravo postavljati preliminarne pitanja Europskom sudu pravde kada se suoče s dvojmom o mogućoj suprotnosti domaćeg i europskog prava, uključujući i zakonodavstvo, a najviši sudovi su to dužni učiniti. Objedinjavanje prakse u složenoj državnoj zajednici ostat će prvenstveno zadaćom Vrhovnog i Ustavnog suda RH.

NAČELO ZAKONITOSTI

Zakon je, poslije ustava, najvažniji pravni akt. Ograničenja prava građana i nametanje tereta dopušteno je **samo na temelju zakona**. Svaki akt javne vlasti mora biti utemeljen na zakonu i provoditi se u skladu s odredbama zakona. Zakonom se razrađuju odredbe ustava, a često i način korištenja Ustavom zajamčenih slobodama i pravima na temelju izričite ovlasti zakonodavcu koje daje ustav (**enoncijacija zakonitosti**).

Međutim, sve pravne norme nisu sadržane u zakonima – odnosno tu su **podzakonski pravni propisi koji ih detaljnije razrađuju**, pa se načelo zakonitosti odnosi i na *opće pravne akte* i na *pojedinačne pravne akte* (sudbene odluke, upravna rješenja i odluke tijela javne vlasti).

U tom smislu i vršimo podjelu:

1. glede **općih (podzakonskih) pravnih akata** načelo zakonitosti zahtijeva da propisi budu u skladu s općim pravnim aktima već pravne snage, te da su u skladu sa zakonom

Taj se zahtjev odnosi na suglasnost u:

a) formalnom smislu – *djelokrug i ovlast* za donošenje, te *oblik* u kojem se donose

b) materijalnom smislu – da se *sadržajno* temelje na propisima veće pravne snage

Poseban je položaj propisa koje donose tijela lokalne samouprave u području ustavno određenih lokalnih poslova – oni se smatraju podzakonskim propisima, ali zahtijeva da ne budu u **suprotnosti sa zakonom** – slabiji oblik pravne povezanosti (smije sve ono što mu viši propis ne zabranjuje)

2. glede **pojediničanih (podzakonskih) pravnih akata** načelo zakonitosti zahtijeva da se oni donose na temelju i u sklopu zakonskih *ovlasti* i *nadležnosti*, ta da u pogledu oblika, kao i da *sadržajno*, budu utemeljeni na zakonu – dakle, traže strogo poštivanje materijalnih i procesnih pravila

Nipošto nije dovoljno ustavom propisati obvezu pridržavanja ustava i zakona. Da bi obveza pridržavanja ustava i zakona bila djelotvorna potreban je sustav institucija zaštite ustavnosti i zakonitosti, jer gdje god se zajamčuje neko pravo, mora postojati pravno sredstvo za njegovu zaštitu.

FORMALNA I MATERIJALNA NEUSTAVNOST ZAKONA

Formalna neustavnost zakona javlja se *kad zakonodavac ne poštuje ustavom predviđen postupak donošenja zakona, ili pak kad bi prekršio odredbe o obliku u kojem se zakon donosi*.

Brojni slučajevi povreda:

- najznačajnija - kada bi akt pod nazivom zakon donijelo **nenadležno tijelo** – takav bi se zakon smatrao ništavan/ništetan manje povrede:
- postupanje zakonodavnog tijela na temelju **prijedloga neovlaštenog podnositelja** – ovlašteni podnositelji prema Ustavu RH su: svaki zastupnik, klubovi zastupnika, saborska radna tijela, Vlada RH
- nepoštivanje odredbi o **kvorumu**, tj. broju zastupnika koji moraju prisustvovati sjednici (potreban **natpolovičan broj zastupnika za pravovaljano odlučivanje**)
- nepoštivanje odredbi o **većini** kao i o **posebnoj većini**, potrebnoj za usvajanje zakona, npr. kada je organski zakon usvojen većinom nazočnih, a ne većinom svih zastupnika
- provedba **hitnog** ili **skraćenog postupka**, kada za to nisu ispunjeni uvjeti – Ustav RH izričito ne predviđa hitni zakonodavni postupak, ali je on uveden Poslovníkom Hrvatskog sabora, uz propisivanje posebnih uvjeta i postupaka donošenja (kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu; po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima EU ako to traži predlagatelj; kada prijedlog podnosi zastupnik, tada za hitni postupak mora imati pisanu podršku još 25 zastupnika, a prijedlog može podnijeti i klub zastupnika koji ima 15 ili više članova te klubovi koji zajedno imaju 15 ili više članova)
- nepoštivanje **Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona** koji obvezuje Vladu te nepoštivanje **Zakona o procjeni učinaka propisa** koji obvezuje i sam Sabor
- nepoštivanje odredbi o **proglašavanju zakona** – mora se poštovati ustavna odredba o proglašavanju zakona; prema Ustavu RH zakone proglašava (promulgacija) predsjednik RH u roku od osam dana od kada su, u skladu s Ustavom, doneseni u Hrvatskom saboru. (može li Predsjednik odbiti proglasiti zakon koji smatra neustavni?)
- nepoštivanje odredbi o **objavljivanju zakona** – mora se poštovati odredba o objavljivanju zakona, bilo glede roka u koje javnost mora biti obaviještena o sadržaju zakona (*vacatio legis*); glasila u kojem se objavljuje službeni i autentični tekst zakona (NN) ili pak propusta da se zakon uopće objavi u službenom glasilu; jednaka obveza je glede svih podzakonskih propisa koji prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način, u skladu sa zakonom.

Materijalna neustavnost zakona postoji *kad zakon svojim odredbama sadržajno proturječi odredbama ustava*.

1. Među materijalnim odredbama najvažnije mjesto zauzima povratno djelovanje ili **retroaktivnost zakona** – načelno se smatra samo *iznimno* dopustivom, a u nekim područjima zabranjuje se u cjelosti (npr. zakoni koji propisuju oblike kaznenih djela).

U tom smislu zanimljivo je pitanje stupanja zakona na snagu – pa je primjerice **stvarno neustavna praksa** po kojoj se zakoni koji su formalno stupili na snagu, primjenjuju tek protekom određenih dužih rokova (npr. Pravilnik o unosu hrane u RH) – takva situacija znači da se, dok se novi zakon ne počne primjenjivati, primjenjuje zakon koji više nema pravnu snagu – posljednjih godina u hrv. parlamentarnoj praksi na temelju ustavne odredbe koja dopušta Saboru da „**zbog osobito opravdanih razloga**“ odredi iznimke, uobičajilo se da se odstupa od načela da zakoni stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

2. Drugi oblici materijalne neustavnosti odnose se na **sadržajnu neusklađenost zakona i ustava**, pri čemu razlikujemo;

- *contra constitutionem* – neposredna suprotnost (s Ustavom)
- *praeter constitutionem* – uređivanje odnosa suprotno smislu ustava

Do takvog nesklada može doći zbog nepoznavanja ili pogrešnog tumačenja ustava, ali i u svjesnoj namjeri da se postupi suprotno njegovim odredbama. Kad takve povrede počine najviša tijela, djelotvornost sankcije nipošto nije zajamčena. Bit problema je u razini pravne svijesti – **opinio iuris** (*opće usvojena, internalizirana društvena norma prema kojoj se vlast mora pokoravati ustavu i zakonu*) i **stupnju razvitka** cjelokupnog političkog sustava pojedine političke zajednice. Zbog toga, ustavne norme koje uređuju sustav nadzora nad ustavnosti i zakonitosti treba uvijek prosuđivati s obzirom na njihovo zbiljsko značenje u procesu ostvarivanja prava.

INSTITUCIJE ZA NADZOR USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

Sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti obuhvaća;

1. nadzor ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa

a. nadzor ustavnosti zakona

- sudska funkcija, jer se sastoji u usporedbi sadržaja pravnih propisa različite pravne snage i izricanju sankcije u slučaju utvrđene nesuglasnosti među njima
- pretpostavka nadzora ustavnosti zakona jest nadzakonska snaga ustava kao akta nadređenog zakona
- primjeri:
 - u SAD to je pravo svih sudova, a pod nadzorom Vrhovnog suda
 - u Švicarskoj Vrhovni sud, ali samo za zakone donesene u kantonima
 - socijalističke zemlje – politička tijela zbog načela demokratskog jedinstva vlasti
 - većina europskih zemalja – Ustavni sud kao zasebno tijelo sui generis, visoke pravne stručnosti te moralnog i političkog autoriteta

b. nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih propisa

- povjerava se također sudovima, a tamo gdje postoje, ustavnim sudovima
- u zemljama angloameričke pravne tradicije nadzor obavljaju redoviti sudovi u sklopu općeg sudbenog nadzora
- no, i u europskoj pravnoj tradiciji pravo je sudova da pri rješavanju sporova ispituju zakonitost podzakonskih akata, te ako ih smatraju nezakonitima, izuzmu od primjene – tzv. iznimka nezakonitosti, odnosno **eksepcija ilegalnosti**
- ustavnost i zakonitost podzakonskih propisa osigurava se i tzv. **instancijskim nadzorom** – nadzorom viših državnih tijela u odnosu na propise koje donose niža tijela, npr. Vlada nadzira akte tijela državne uprave

2. nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata (sudska presuda ili rješenje upravnog tijela) osigurava se u **žalbenom postupku pred višim sudom** i u **upravnom sporu pred Upravnim sudovima** i **Višim upravnim sudom RH**

3. ustavnosudski nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata u povodu ustavne tužbe

- nakon što su iscrpljena sva druga redovna i izvanredna pravna sredstva (obilježje mnogih, pa tako i hrvatskog ustava)

POSREDNO I NEPOSREDNO ODLUČIVANJE O USTAVNOSTI ZAKONA

Nadzor ustavnosti može biti organiziran kao neposredan ili posredan;

A. kod posrednog ili akcesornog ocjenjivanja ustavnosti zakona

- pitanje ustavnosti nije meritum (bit) sudskog postupanja. Ono se javlja kao prethodno pitanje, koje valja riješiti kako bi se mogao riješiti sam predmet sudbenog spora
- Stoga, kod takvog odlučivanja odluka suda o ustavnosti zakona ima učinak samo u odnosu na konkretan slučaj u kojem se zakon izuzima od primjene – dakle, djeluje samo između stranaka (*inter partes*)
- takva odluka ima retroaktivno važenje u pogledu ustavnosti zakona
- sustav se naziva i *difuznim* ili *decentraliziranim* jer o ustavnosti odlučuju svi sudovi
- takav sustav primjenjuju Danska, Švedska, Norveška, Irska i Estonija

B. kod neposrednog ili apstraktnog odlučivanja o ustavnosti zakona

- pitanje ustavnosti zakona predstavlja samu bit spora koji sud mora riješiti, tako da se njegova zadaća sastoji u ocjeni zakona *in abstracto*, bez obzira na konkretan slučaj
- pitanje ustavnosti sada je meritum spora, pa se radi o ustavnom sporu, a odluka su da djelovat će *erga omnes*
- sustav se naziva *centraliziranim* jer o ustavnosti zakona sada odlučuje ustavni sud
- Njemačka, Italija, Austrija, Španjolska i većina tranzicijskih zemalja

C. neke zemlje primjenjuju mješoviti sustav centraliziranog nadzora od strane Vrhovnih sudova, npr. Portugal, Grčka i Švicarska**PRAVNE POSLJEDICE ODLUKA O NEUSTAVNOSTI ZAKONA**

Načelno se ukidanje od poništavanja razlikuje na sljedeći način:

- ukidanje pravnih propisa** – djeluje samo za budućnost (pro futuro ili ex nunc), od trenutka donošenja odluke kojom se propis ukida, te ne dira u ranije nastale pravne posljedice
- poništanje pravnih propisa** – pak djeluje retroaktivno (ex tunc) od samog trenutka donošenja osporenog akta koji kao da nije niti donesen, pa bi trebalo sanirati sve posljedice do kojih je doveo

međutim, to razlikovnije ne može se provesti u svojoj čistoj formi. Pravni sustavi u oba slučaja pronalaze određeni oblik kompromisa između proturječnih zahtjeva za povratkom u prijašnje stanje u ime pravednosti i zahtjeva pravne sigurnosti i ekonomičnosti, te veže prava osoba povrijeđenih primjenom neustavnog zakona uz određene rokove. Nenovelirani Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH pravo povrijeđene osobe vezao je uz rokove različite u slučaju ukidanja od slučaja poništavanja propisa, dok ih novelirani kod ukidanja veže uz pitanje tko je podnio prijedlog za ispitivanje ustavnosti ili zakonitosti propisa.

PRETHODNI I NAKNADNI NADZOR USTAVNOSTI ZAKONA

Razlikujemo;

- sustav nakonadnog (a posteriori) nadzora ustavnosti** – takav koji se provodi tek nakon što je zakon objavljen i stupio na snagu
- sustav prethodnog (a priori) nadzora** – njegova prednost jest što se njime sprječava primjena neustavnog zakona i nastupanje štetnih posljedica. (Irska, Rumunjska)
Ipak, činjenica je da se (najčešće) neustavnost njegovih odredbi može uočiti tek u provedbi zakona. Osim toga, u takvom sustavu, građani ne mogu sami poticati njegovo ispitivanje.
- mješoviti sustav prethodnog i naknadnog nadzora** – Portugal

**2. AMERIČKI SUSTAV NADZORA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI
SUDBENI NADZOR (JUDICIAL REVIEW)**

U SAD federalni sudovi po pravu nadzora nad ustavnošću i zakonitošću (judicial review) mogu oglasiti svaki akt Kongresa ili izvršne vlasti ništavim (null and void) i zabraniti izvršenje, ako smatraju da je takav akt u sukobu s odredbama saveznog Ustava, odnosno da je donesen bez ustavnog ili zakonskog ovlaštenja (*ultra vires*). Originalno angloamerička doktrina **ultra vires** prihvaćena je u praksi europskih sudova, kao i sudava EU. Prema toj doktrini, akti ili akcije pojedinih državnih, nedržavnih ili međunarodnih tijela, pa tako i tijela Unije, imaju pravnu valjanost samo pod uvjetom i dok se koriste u okvirima dobivenih ovlasti. Pravni akti, kao i akcije kojima se prelaze granice ovlasti utemeljenih na ustavu, zakonu ili drugom pravnom aktu, nevaljane su i povlače sa sobom odgovornost službenih osoba u tim tijelima

U obavljanju sudbenog nadzora koriste se sredstvima:

- writ of mandamus** (sudski nalog) je *obvezatni sudbeni nalog nižem sudu ili tijelu izvršne vlasti ili javnoj korporaciji kojim se ispravlja greška u postupanju i primjeni prava*; koristi se kao nalog nižem sudu kojim se rješava negativni sukob djelokruga
- writ of prohibition** (sudska zabrana) kojim se nižem sudu *zabranjuje uzurpacija ovlasti nekog drugog tijela ili suda, odnosno rješavaju pozitivni sukobi djelokruga*
- writ of certiorari** (zahtje za pojašnjenje) kao *pravo višeg suda preuzeti slučaj iz djelokruga nižeg suda u svrhu nadzora nad postupanjem i primjenom prava*; to je najčešće sredstvo kojim vrhovni sud SAD bira predmete iz djelokruga apelacijskih sudova u kojima je sam odlučio donijeti pravorijek
- quo warranto** (kojim pravom) kojim se *zabranjuje svako neovlašteno obavljanje javne dužnosti*
- respondeat superior** (odgovara nalogodavca) kao *pravni temelj zahtjeva pojedinca za naknadu od države za postupanje njezinih službenika*
- cease and desist order** (obustavi djelatnost) je *nalog kojim sud nalaže državnom dužnosniku ili privatnoj osobi da*

7. *obustavi određenu djelatnost ili ponašanje*
sub poena (pod prijetnjom kazne) je sudbeni *nalog* kojim se *nalaže* nekoj osobi da pristupi sudu ili preda određene predmete, pod prijetnjom kaznene odgovornosti

Vrhovni sud SAD-a

Najviši je federalni sud, ali uz njega djeluje cijeli sustav federalne sudbene vlasti. Ustrojstvo, sastav i nadležnosti federalnih sudova zakonom određuje Kongres. Federalne suce imenjuje predsjednik SAD-a uz suglasnost Senata, bez ograničenja trajanja sudbene dužnosti. Prema Ustavu suci ostaju na položaju „dok su dobrog ponašanja“, a jedino sredstvo kojim se mogu ukloniti s položaja jest ostupak posebne kaznene odgovornosti (impeachment). Vrhovni sud ima devet članova, a u pravilu se kandidati imenuju iz reda sudaca federalnih sudova ili iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti ili drugih osobito istaknutih pravnika.

Nadležnosti

Vrhovni sud prema Ustavu ima nadležnost prvog stupnja u sporovima koji se odnose na ambasadore, diplomatske predstavnike i konzule te slučajeve u kojima je stranka neka od država ili strana država. U svim drugim slučajevima on djeluje kao **prizivni sud** u sporovima koje su odlučili federalni sudovi, kao i sudovi država članica američke federacije, prema propisima utvrđenim zakonom. Vrhovni sud **sam odlučuje** koji će predmet razmatrati.

Položaj i postupak

Načela sudbenog postupanja Vrhovnog suda mogu se klasificirati na sljedeći način:

- 1) samoograničavanje suda – nad Vrhovnim sudom nema i ne može biti nikakvog nadzora tijela
- 2) obveza suda da se ne upušta u pitanja političke prirode
- 3) posebnu značajku američkog političkog sustava čini upravo to što se politički sporovi i sukobi interesa poglavito javljaju kao **sporovi o primjeni prava**
- 4) u sporu mora postojati jasna **suprotnost interesa**
- 5) zahtjev mora biti **određen od stranke**
- 6) zahtjev ne može tražiti osoba koja je stekla koristi određenim postupanjem
- 7) sud odlučuje **pravna**, a ne činjenična pitanja
- 8) Vrhovni sud nije vezan precedentima, ranije donesenim sudskim odlukama. On se drži svoje ranije odluke o određenom pitanju, dok je novim načelnim stajalištem ne izmijeni
- 9) Prije Vrhovni sud odluči razmotriti slučaj, moraju biti iscrpljena sva druga pravna sredstva koja stoje na raspolaganju stranci
- 10) Teret dokaza snosi tužitelj
- 11) Zakon se oglašava neustavnim na najužoj mogućoj osnovi
- 12) Sudi se o ustavnosti, a ne o razboritosti zakona
- 13) Suci odlučuju većinom glasova

Federalni sudovi

Ustrojstvo federalnog pravosuđa uređeno je **Sudbenim zakonikom** iz 1948. i brojnim zakonima o poboljšanju federalnih sudova. Prvotupanjski federalni sud su **savezni okružni sudovi SAD-a**, a kao drugostupanjski sudovi djeluje 13 regionalnih **žalbenih sudova** (za razliku od Vrhovnog oni ne mogu odbiti nadležnost). U djelatnosti okružnih sudova u pravilu djeluje porota, kao skup laika koji će donijeti odluku o krivnji, u kaznenim slučajevima, ili pak o odgovornosti u slučajevima iz građanskog prava. Posebu nadležnost imaju specijalni federalni sudovi, kao Žalbeni sud, Sud za međunarodnu trgovinu, Žalbeni sud za carine i patente te Vojni žalbeni sud SAD-a.

NADZOR NAD USTAVNOŠĆU ZAKONA

Pravo federalnih sudova na nadzor ustavnosti zakona je *utemeljeno na tumačenju Ustava od strane Vrhovnog suda, kao posljedica nadzakonske snage ustavnih odredbi te dužnosti sudbene vlasti da u svim prijepornim slučajevima nedvojbeno kaže što je zakon.*

Prema tumačenju što ga je u sporu **Marbury versus Madison** iz 1803. godine razvio dugogodišnji predsjednik Vrhovnog suda John Marshall, *ako se ustavna i zakonska odredba odnose na isti slučaj što ga sud mora riješiti, dužnost je suda ocijeniti je li zakon u suglasnosti s Ustavom kako bi mogao riješiti slučaj* (u suprotnom takav je akt **ništetan**). Ako nesuglasnost postoji, *sud će slučaj riješiti u skladu s odredbama Ustava.*

Temeljne značajke američkog sustava nadzora ustavnosti zakona su:

1. Sud se u ispitivanju ustavnosti zakona nikada ne upušta po službenoj dužnosti (ex officio) već *samo kada to zahtijeva jedna od stranaka u sporu*. To je u vezi sa sudbenim postupkom u kojem je na strankama dužnost iznošenja činjeničnog i pravnog materijala, na poroti da kaže svoj pravorijek, a na sudu da na temelju podnesenih dokaza i odluka porote primijeni pravo.
2. Učinak odluke suda odnosi se *samo na konkretan sudski slučaj i nema posljedica glede važenja samog zakona* čije su odredbe oglašene neustavnim. Radi se o *akcesornom ispitivanju*, sa svrhom rješavanja konkretnog spora.
3. Odluka je stvarno *obvezatna za sve druge sudove*. Ona obvezuje sam sud koji ju je donio, ali on *u svakom slijedećem istovrsnom slučaju, ako postoji inicijativa stranke, ponovno ispituje ustavnost zakona*. Sud će se, iako na to nije pravno obavezan, u svim istovrsnim slučajevima, strogo pridržavati *mišljenja višeg suda odnosno Vrhovnog suda SAD*. On mora voditi računa o tome da bi predmet, u povodu žalbe ili na zahtjev višeg suda, mogao dospjeti pred viši sud, koji se prema pravilu stare decidis pridržava svog stava sve dok ga ne izmijeni.
4. Odluka Vrhovnog suda SAD može biti *obesnažena ako Kongres donese ustavni amandman*. Na tom području djeluje temeljno ustavno načelo *kočnica i ravnoteža (checks and balances)* u odnosima između vrhovnih državnih tijela te grana

5. *vlasti.*
Izvršna vlast nastoji utjecati na političku orijentaciju Vrhovnog suda pa su kandidati koje predlaže Predsjednik često izvrgnuti vrlo detaljnom i agresivnom ispitivanju pred senatskim odborom i javnošću

Uređenje federalnih sudova spada u ovlasti zakonodavca, pa *Kongres može, promjenom ustrojstva ili djelokruga sudova, utjecati na stajališta suda*. To je pokušao iskoristiti predsjednik Roosevelt 1936. godine nakon sukoba s Vrhovnim sudom oko zakona u provedbi New Deal. Nastojao je na usmjerenje suda utjecati na način da poveća broj sudaca, koje imenuje on sam uz suglasnost Senata. Do toga nije došlo jer je sud promijenio stav prema mjerama državne intervencije u sklopu New Deal.

Od tada vrijede dvije uzajamno povezane doktrine kojih se Vrhovni sud mora pridržavati da bi ostao u sklopu svojeg djelokruga:

1. **doktrina o samoograničavanju suda** (self-constraint) prema kojoj su suci dužni paziti da ne prekorače granicu sudske funkcije, iako nema nikoga tko bi takvu njihovu dužnost mogao sankcionirati
2. **doktrina o političkim pitanjima** prema kojoj je sud dužan izbjeći svaku intervenciju na području politike i strogo se ograničiti na pitanja primjene prava

Vrhovni sud SAD *sam odlučuje o tome koji će spor uzeti u razmatranje*. U povodu žalbe na odluke saveznih sudova i vrhovnih sudova država, sam odlučuje radi li se o »bitno federalnom pitanju« u kojem slučaju ima pravo razmotriti slučaj.

Vrhovni sud SAD *ima pravo i sam naložiti nižem federalnom sudu (writ of certiorari) da mu dostavi cijeli predmet na reviziju, što čini rijetko*. Postupak Vrhovnog suda *može inicirati i žalbeni sud, tražeći pojašnjenje (certification)*.

3. EUROPSKI SUSTAV NADZORA USTAVNOSTI ZAKONA; USTAVNI SUDOVI ODREĐENJE I DJELOKRUG

Ustavni sud je zasebno i u velikoj mjeri autonomno *državno tijelo visokog autoriteta čija je prvenstvena zadaća nadzor nad ustavnošću zakona*. Prema Hansu Kelsenu *ustavni sud mora biti „nezavisan od svake druge državne vlasti“*. Ustavni suci imaju zajamčenu stabilnost svog položaja, te su glede odgovornosti nezavisni od parlamenta, vlade i sudbenih vlasti.

Ustavni sudovi ispituju ustavnost zakona **in abstracto**, neovisno o konkretnom pravnom predmetu ili sporu. Uspoređujući *međusobno norme ustava i zakona, donose odluke koje nisu ograničene na konkretan slučaj, već djeluju erga omnes (prema svima)*. To znači da se zakon ili njegove odredbe, za koje ustavni sud zaključi da su protuustavne poništavaju ili ukidaju. O primjeni jednog ili drugog rješenja ovise pravne posljedice utvrđene neustavnosti.

Ustavnim sudovima se povjerava i *nadzor nad ustavnošću i zakonitošću podzakonskih propisa i o djelokrugu lokalne samouprave. Odlučuju u sporovima o pravima i dužnostima najviših tijela državne vlasti*. U federativnim državama povjerava im se i *rješavanje sporova o ustavnim pravima među državama članicama federacija, te među državama i federalnim tijelima*. Nadziru zakonitost provedbe izbora i referendumata te narodnih inicijativa ili narodnih veta, sude za povredu ustava visokim državnim dužnosnicima. U povodu pojedinačnog zahtjeva pojedinca, čija su ustavna prava povrijeđena (ustavna žalba ili ustavna tužba) pružaju zaštitu sloboda i prava čovjeka i građanina protiv povreda počinjenih aktima sudbenih, upravnih i drugih javnih vlasti. Neki su ovlašteni i za tumačenje Ustava i zakona, te donose tzv. *interpretativne odluke*, na zahtjev najviših državnih tijela ili dužnosnika. Drugi nadziru provedbu propisa i odlučuju je li ona u suglasnosti s ustavnim načelima.

POVIJESNI RAZVITAK

Povijesni razvitak institucije ustavnog suda:

1. prvi nacrt pripisuje se *Sieyesu*, a u pravnoj doktrini 19.st. zalagali su se *Jellinek i Merkl*
2. prvi put uspostavljen Ustavom Republike Austrije iz 1920. – europski model (redaktor Hans Kelsen)
3. od socijalističkih zemalja prva je uvela SFRJ po Ustavu iz 1963.

USTAVNI SUD REPUBLIKE AUSTRIJE

Austrijski Ustavni sud određen je Ustavom kao posebno tijelo, izdvojeno iz sudbene vlasti i neovisno o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Ustrojstvo i postupak posebno uređuje *Ustavni zakon o Ustavnom sudu iz 1953. godine*, s brojnim izmjenama i dopunama. Unutarnje ustrojstvo uređuje sam sud svojim Poslovníkom.

Sastav i ustrojstvo

Ustavni sud sastavljen je od predsjednika, potpredsjednika i 12 članova i 6 dopunskih članova, koji zamjenjuju redovite članove u slučaju spriječenosti. Sve ih imenuje predsjednik Republike, i to:

1. predsjednika i potpredsjednika suda, 6 članova i 3 dopunska člana, na prijedlog savezne Vlade,
2. ostalih 6 članova i 3 dopunska člana, na prijedlog domova Parlamenta, Narodnog vijeća (3 člana i 2 dopunska člana) i Saveznog vijeća (3 člana i 1 dopunski član).

Članovi se imenuju iz reda sudaca, javnih dužnosnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Izabrani suci mogu zadržati svoje profesorske dužnosti, ali ne mogu biti članovi vodstava političkih stranaka ili raditi za njih. Suci se biraju bez ograničenja trajanja mandata, ali napuštaju svoju dužnost krajem godine u kojoj navršavaju 70 godina života.

Ustavni sud raspravlja i odlučuje u plenumu, uz kvorum od 8 članova, osim za neke manje važne odluke, kad je potrebna nazočnost samo 4 sudaca. Rasprave su javne, ali se javnost može isključiti odlukom suda, kada za to postoje razlozi.

Financiranje suda i poslovi sudbene uprave u djelokrugu su Ministarstva pravosuđa.

Djelokrug

Austrijski Ustavni sud:

1. odlučuje o ustavnosti *saveznih i zemaljskih zakona* i o ustavnosti i zakonitosti *podzakonskih propisa*
2. ispituje *ustavnost međunarodnih ugovora*
3. odlučuje o *konačnim upravnim aktima*, kad je u pitanju povreda Ustavom zajamčene slobode ili prava; ustavnu tužbu *ne može podnijeti bilo tko*, kao kod tzv. *actio popularis*, nego jedino osoba čije je pravo povrijeđeno odnosnim aktom
4. odlučuje o *sukobima djelokruga* te daje *autentično tumačenje Ustava u pitanjima raspodjele ovlasti između saveznih tijela i zemalja i saveznih državnih vlasti*
5. *nadzire zakonitost provedbe izbora, referenduma i narodne inicijative*
6. sudi *predsjedniku Republike i ministrima i dužnosnicima zemalja, na temelju kaznene optužbe koju podnosi Parlament, s učinkom udaljenja s dužnosti u slučaju osude*
7. odlučuje o *financijskim zahtjevima protiv savezne države, zemalja ili lokalnih samouprava, kad ne postoji drugi put pravne zaštite*
8. *može odlučivati o sukladnosti ustavnog amandmana s Ustavom. »Cjelovita ustavna promjena« mora se iznijeti na referendum, dok o »djelomičnim« promjenama odlučuje Parlament u posebnom revizijskom postupku. Kad to zahtijevaju ovlašteni predlagatelji (najviši dužnosnici izvršne i zakonodavne vlasti), Ustavni sud odlučuje o pitanju čini li ustavna promjena cjelovitu reviziju Ustava. Ako utvrdi da čini, ustavni amandman koji nije donesen referendumom ne može stupiti na snagu dok ne bude donesen na propisan način.*

Pravni učinak odluka o neustavnosti

Odluka o neustavnosti zakona ima za posljedicu *ukidanje cijelog akta ili pojedinih njegovih odredbi, dakle djeluje ex nunc, od dana donošenja*. No, sud *može odlučiti i da njegova odluka dobiva pravni učinak od nekog kasnijeg datuma, unutar roka od godine od objavljivanja*. Sud je *ovlašten odlučivati o ustavnosti zakona koji više nisu na snazi i jedino tada njegova odluka ipso facto djeluje retroaktivno*.

Međunarodni ugovor sud ne može ukinuti. U slučaju utvrđene neustavnosti *takav ugovor se ne može provoditi, a zakoni i propisi koji se na njemu temelje su neustavni i ne mogu steći pravnu snagu*. *Pojedinačni upravni akti se u slučaju povrede Ustavom zajamčene slobode ili prava ukidaju*.

USTAVNI SUD SR NJEMAČKE

Njemački Savezni ustavni sud uspostavljen je *Temeljnim zakonom* (Ustavom) od 08.05.1949. godine. *Ustavni zakon o Ustavnom sudu* donesen je 1951. godine, nakon čega je počeo djelovati. Tijekom 4 godine uspostavljeni su ustavni sudovi saveznih zemalja (osim Berlina i Schleswig-Holsteina), a nakon ujedinjenja Njemačke 1989. godine, još 5 sudova za zemlje bivše Istočne Njemačke.

Poslovnik je sud donio 1975. godine i mijenjao ga. Neovisan je o drugim državnim tijelima i *sam uređuje svoje unutarnje ustrojstvo i djelovanje*.

Ustrojstvo i sastav

Ustavni sud *čine 2 vijeća (senata)* u koje Parlament bira 16 sudaca, i to polovicu Narodno vijeće (*Bundestag*), a polovicu Savezno vijeće (*Bundesrat*). Mandat im je 12 godina, bez mogućnosti obnavljanja.

Predsjednika i potpredsjednika biraju *domovi Parlamenta*, 6 članova biraju se iz reda sudaca, a ostali iz reda pravnika koji su se istaknuli tijekom sveučilišne ili javne djelatnosti. Pristupnik mora biti star *najmanje 40 godina*, a najviše 68 kad mu mandat prestaje po sili zakona. Suci ne mogu obnašati javne ili profesionalne dužnosti, *s iznimkom sveučilišnih profesora koji ostaju na svojim dužnostima*.

Sud djeluje u *odvojenim vijećima (senatima)*, između kojih su ovlasti podijeljene i čiji je sastav stalan. Vijećima predsjedaju predsjednik odnosno potpredsjednik suda. Od 1985. godine djeluju i manja vijeća, sastavljena od po 3 suca, s obzirom na golem broj ustavnih žalbi (koji godišnje prelazi 5000).

U pitanjima financiranja i uopće unutarnje uprave, Ustavni je sud potpuno samostalan i neovisan o Vladi i ministarstvima.

Djelokrug

Njemački Ustavni sud:

1. odlučuje o *ustavnosti saveznih i zemaljskih zakona*. Ustavnu žalbu protiv zakona može podnijeti svatko čija su prava ugrožena zakonom. Djeluje na zahtjev ovlaštenih predlagača ili na vlastiti poticaj (*ex officio*). Odluka o neustavnosti zakona djeluje *ex tunc, retroaktivno, neustavan zakon se poništava*.
2. nadzire djelovanje političkih stranaka. Može zabraniti političku stranku čije je djelovanje usmjereno na rušenje demokratskog poretka SR Njemačke. Može odlučiti i o ograničavanju određenih ustavnih prava osobama koje takva prava zlorabe na štetu ustavnog poretka.
3. odlučuje o optužbi protiv predsjednika Republike, parlamentarnih dužnosnika i sudaca zbog povreda Ustava i zakona.
4. odlučuje o sukobima djelokruga koji se pojavljuju zbog okomite razdiobe ovlasti (*federativno državno uređenje*) ili okomite diobe vlasti između vrhovnih saveznih tijela. U takvim slučajevima daje i tumačenje Ustava o ovlastima pojedinih tijela javnih vlasti.
5. nadzire zakonitost izbora i referendum kao drugostupanjsko tijelo u povodu pritužbi na prvostupanjske odluke Narodnog vijeća.
6. štiti ustavom zajamčene slobode i prava čovjeka i građanina u postupcima u povodu ustavne žalbe.
7. tumači Ustav kad se pojavi pitanje je li neki međunarodni ugovor dio njemačkog domaćeg prava ili kad ustavni sud neke od zemalja hoće odstupiti od ranijeg pravnog stajališta Saveznog ustavnog suda.

OSNOVNE INSTITUCIJE DEMOKRATSKE USTAVNOSTI PREDSTAVNIČKA DEMOKRACIJA: IZBORI I IZBORNI SUSTAVI

Izborni sustav jest pravom uređeni postupak izbora najviših državnih tijela, odnosno dužnosnika. To je osnovni ustavni sklop predstavničke demokracije.

U većini europskih država ustavi određuju osnovna načela izbornog prava, dok se podrobno reguliranje prepušta zakonodavstvu.

Izborni sustav obuhvaća niz elemenata: aktivno i pasivno pravo glasa, popise birača, izborne jedinice ili okruge, kandidiranje, utvrđivanje rezultata i nadzor nad izbornim procesom. Ti elementi nisu jednako važni, ali čine sklop institucija kojima se može utjecati na izborni rezultat (izborni inženjering). Najviše pozornosti posvećuje se sustavu utvrđivanja rezultata na izborima, tj. izboru između većinskog i proporcionalnog ili razmjernog izbornog sustava.

VEĆINSKI SUSTAV

1. Pobjednik uzima sve (relativna većina u malim izbornim jedinicama). Osnovni model od kojeg se polazilo u najranijim slobodnim izbornim sustavima jest sustav **relativne većine u tzv. „malim izbornim jedinicama“** (u kojima se bira po jedan zastupnik) po jednostavnom pravilu: tko dobije najviše glasova – pobjeđuje. (Velika Britanija; SAD) Osnovna posljedica njegove primjene je tendencija stvaranja dvostranačkog sustava. Budući da jedino podrška većine glasača osigurava pobjedu, kandidati su motivirani da zastupaju stavove prihvatljive za što veći broj glasača, a stranke okupe oko određenih širih i općenitijih programa. Najznačajniji problem jest u tome što u slučaju velike apstinencije veoma malen broj birača može izabrati kandidata u izornoj jedinici.

2. Potrebno je dobiti natpolovičnu većinu glasova (apsolutna većina u malim izbornim jedinicama). Propisivanjem zahtjeva za postizanjem **apsolutne većine u malim izbornim jedinicama**, što je moguće učiniti u strožoj varijanti, gdje se zahtijeva **većina glasova svih upisanih birača**, ili blažoj koja traži **većinu glasova koji su glasovali** – uz propisivanje minimalnog broja ili postotka glasova potrebnog da bi kandidat bio izabran, nastoje se otkloniti slabosti, a istovremeno očuvati dobre strane većinskog sustava. Međutim, zahtjev za apsolutnom većinom unosi nužnost ponavljanja izbora u **drugom krugu** tamo gdje ni jedan kandidat u prvom krugu ne postigne potrebnu većinu. Moguće je da u drugi krug ulaze samo dvojica kandidata koji su u prvom krugu dobili najviše glasova ili da se zahtijeva određeni minimalni postotak glasova što vodi eliminaciji samo najmanjih stranaka i ublažava tendenciju bipolarizacije stranaka. U drugom krugu pobjednik je onaj tko dobije najviše glasova, tj. **relativnu većinu**.

SUSTAV RAZMJERNOG PREDSTAVNIŠTVA

Proporcionalni sustav zasniva se na ideji da svaka stranka treba u predstavničkom tijelu biti zastupljena u proporciji s onim dijelom biračkog tijela koji joj na izborima izrazi podršku. Svaka stranka ističe listu svojih kandidata za sve poslanike koje bira izborna jedinica, jer je sustav primjenjiv samo u tzv. **„velikim izbornim jedinicama“**.

Dva su osnovna problema vezana uz ovaj izborni sustav:

1. sa stajališta građana veza između danih glasova i rezultata izbora nije baš transparentna i jasna. Izborima dominiraju političke stranke, odnosno njihova vodstva koja utvrđuju kandidacijske liste. Građani najčešće ne poznaju kandidate, a najvažniju ulogu ima nositelj liste koji uopće ne mora biti kandidatom u izbornoj jedinici pa ni uopće na izborima.

Najjednostavniji model preračunavanja rezultata jest tzv. **izborni količnik** gdje se dijeljenjem broja glasača s brojem poslanika u izbornim jedinicama utvrđuje apstraktna vrijednost jednog poslaničkog mjesta, tako da sa svake liste – prema redoslijedu kojim su navedeni – u parlament ulazi onoliko kandidata koliko je puta broj glasova koje je lista dobila sadržan u izbornom količniku. Problem je taj što se nikada ne radi o čistim brojevima pa ostaju ostaci glasova te se tako ože izgubiti relativno velik broj glasova, a moguće je i da se primjenom izbornog količnika ne mogu raspodijeliti sva mjesta u izbornoj jedinici. Zbog toga su razvijeni složeniji sustavi preračunavanja od kojih je najpoznatiji **D'Hondtov sustav**: u njemu se prvo utvrdi broj glasova koje je dobila svaka lista (biračka masa) pa se zatim ti brojevi dijele s 1,2,3,4, sve do broja poslanika koji se bira u izbornoj jedinici. Broj najvećih rezultata koji se dobiju na taj način poreda se po veličini u red koji sadržava onoliko brojeva koliko se u izbornoj jedinici bira poslanika, pri čemu najmanji predstavlja tzv. zajednički djeljitelj. D'Hontov sustav kombinira se sa sustavom vezane liste, gdje se glasa za cijelu listu, a mjesta dodjeljuju prema redoslijedu kandidata na njoj. I ovdje se javlja problem ostataka što se rješava prenošenjem glasova na više liste (tzv. badenski sustav).

2. Drugi problem je što sustav favorizira male stranke što često dovodi do nestabilnosti vlada te je velik broj stranka nakon izbora prisiljen da uzajamnim pregovorima stranačkih vodstva pokuša oformiti koalicijsku vladu. Time male stranke dobivaju veću važnost jer mogu odlučivati o formiranju, ali i opstanku same koalicije.

PREFERENCIJALNO GLASOVANJE

Modernim izbornim sustavima nastoji se ojačati važnost glasanja birača pojedinaca u odnosu na odluke vodstva političkih stranaka o izbornim listama i redoslijedu kandidata na njima. Umjesto vezani lista, stranke podnose otvorene liste te birač na izborima zaokružuje one kandidate koje želi. U RH se primjenjuje prilikom izbora kandidata za Europski parlament.

IZBORNE JEDINICE (OKRUZI)

Osnovne teritorijalne jedinice u kojima se provode izbori. To mogu biti teritorijalne jedinice lokalne samouprave ili posebne teritorijalne cjeline određene izbornim zakonodavstvom. Određivanje izbornih jedinica, tj. njihovo krojenje i prekrojavanje prema procjeni političke orijentacije stanovništva, može znatno utjecati na rezultate izbora (tzv. gerimandering).

POLITIČKE STRANKE I PERIODIČNA SMJENA VLASTI

Političke su stranke organizacije građana koje se osnivaju radi sudjelovanja u političkom životu i demokratske borbe za osvajanje političke vlasti na izborima. Izmjenjivanje stranaka na vlasti smatra se jednom od najvećih stečevina demokratskog političkog poretka.

L. Quermonne je formulirao tri uvjeta za uspostavljanje sustava periodične smjene vlasti:

1. Jamstvo „povratne karte“ izbornim gubitnicima, u smislu prava na nastavak borbe za povjerenje birača
2. Suglasje o institucionalnom sustavu, u smislu jamstva očuvanja temeljnog demokratskog ustavnog poretka
3. Suzdržanost pri obavljanju vlasti, koje zahtijevaju od novih nositelja vlasti da preuzmu odgovornost za državne interese, posebno na području vanjske, obrambene i financijske politike

NEPOSREDNA DEMOKRACIJA: REFERENDUM POJAM REFERENDUMA I NJEGOVE VRSTE

Referendum je *oblik neposrednog odlučivanja* kojim se građani neposredno tajnim glasanjem izjašnjavaju o nekom pitanju sa **za ili protiv**, odnosno sa **da ili ne**.

Predmet referenduma je *odlučivanje o prihvatanju ili odbacivanju prijedloga nekog općeg propisa, ali može biti i neke političke odluke*.

Često se miješa sa izravnim izborima ili opozivom dužnosnika od strane birača (Zakon o izboru gradonačelnika i župana). Izravni izbori su *element predstavničke vladavine*, a referendum je *osnovni oblik neposredne demokracije*.

Postoji više vrsta referenduma.

Prema širini političke zajednice razlikuje se:

1. **Državni referendum** koji se održava na razini države kao cjeline
2. **Lokalni referendum** na razini lokalne jedinice (npr. općine ili grada)

Prema predmetu odlučivanja:

1. **ustavotvorni**
2. **zakonodavni referendum**
3. **referendum o udruživanju (razdruživanju)**
4. **referendum o „drugom pitanju“**

Prema pravnoj naravi referendumske odluke:

1. **obvezujući referendum**
2. **savjetodavni referendum**

S obzirom tko podnosi inicijativu:

1. **referendum po odluci državnih tijela**
2. **referendum građanske inicijative**

USTAVOTVORNI REFERENDUM

Ustavotvorni referendum je *svaki oblik mijenjanja ili revizije ustava neposredno od biračkog tijela naroda*.

S obzirom na to mora li se raspisati ili se može raspisati i odnosi li se na svaku ili samo na određenu djelomičnu reviziju ustava, razlikuje se:

1. **apsolutno obvezni ustavotvorni referendum**
2. **relativno obvezni ustavotvorni referendum**
3. **fakultativni ustavotvorni referendum**

Apsolutno obvezni ustavotvorni referendum se primjenjuje *kad se o svakoj izmjeni ustava mora odlučivati referendumom, bez obzira da li čitavog ili samo neke odredbe*. Takav se primjenjuje u Švicarskoj prema Ustavu iz 1874. godine, prema kojem se svaka izmjena Ustava mora staviti na referendum, a da bi bila prihvaćena, mora se za nju izjasniti većina birača koji su pristupili referendumu, uz uvjet da je referendumu pristupila najmanje polovica svih upisanih birača. Primjenjuje se i na razini kantona odnosno federativnih jedinica Švicarske.

Relativno obvezni ustavotvorni referendum se primjenjuje *kad se mora raspisati samo za izmjenu određenih članaka, odsjeka ili dijelova, koji su u ustavu izričito naznačeni*. Primjenjuje se u nekim federativnim jedinicama SAD.

Fakultativni ustavotvorni referendum *ovisi o volji ustavom ovlaštenih tijela*. Ne mora biti primijenjen ni u jednom, ali može biti primijenjen u svakom slučaju revizije ustava. U načelu *to ovisi o predstavničkom tijelu ili predsjedniku republike*. Predviđaju ga mnogi ustavi (Italije, Francuske, Španjolske, Hrvatske).

Ustavotvorni referendum na temelju građanske inicijative, kada referendum zahtijeva određeni broj ili postotak birača, u pravilu obvezuje parlament koji ga je dužan raspisati ako su zadovoljeni ustavom i zakonom propisani uvjeti.

Prikriveni ustavotvorni referendum postoji *kada građani odlučuju o izmjeni ustava na prikriven način*. Kod njega se *bira posebna ustavotvorna skupština*, čija je isključiva dužnost donošenje ustava ili kad reviziju ustava obnaša redovita zakonodavna skupština koja se *prije donošenja konačne odluke mora raspustiti pa konačnu odluku donosi novoizabrano predstavničko tijelo*. Postoji i *kod revizije ustava gdje se prije donošenja konačne odluke čeka na istek mandata predstavničkog tijela* koje je počelo revizijski postupak. Građani daju svoje glasove *onim kandidatima ili strankama koji zastupaju stavove što odgovaraju njihovim mišljenjima*. Građani, birajući određene kandidate, prikriveno na posredan način odlučuju o tome kakav će sadržaj imati novi ustav odnosno ustavna izmjena.

ZAKONODAVNI REFERENDUM

Najčešći je oblik zakonodavnog referenduma, dakako, **fakultativni zakonodavni referendum**, pri čijoj se promjeni referendum raspisuje po odluci najviših državnih tijela, parlamenta ili državnog poglavara te na inicijativu određenog broja birača.

Pitanje je može li parlament mijenjati referendumom doneseni zakon ili je za njegovo mijenjanje ovlašteno tijelo koje ga je donijelo, dkle većina birača? Suvremeni ustavi predviđaju da je zakonodavno predstavničko tijelo ovlašteno mijenjati sve zakone bez obzira na to na koji su način doneseni, što znači da izjednačuju pravnu snagu zakona donesenog referendumom sa zakonima koje je donijelo predstavničko tijelo. Neki ustavi pritom zahtijevaju protek određenog vremena od referenduma do mijenjanja zakona od predstavničkog tijela. Ako ustav ne sadrži izričite odredbe, u ustavnopravnoj teoriji smatra se da je predstavničko tijelo ovlašteno u svakom trenutku mijenjati zakon donesen referendumom jer zakon kao opći pravni akt ima istu pravnu snagu bez obzira na to koje ga je tijelo i po kojem ustavom utvrđenom postupku donijelo.

U ustavnopravnoj teoriji razlikuje se zakonodavni referendum od **zakonodavnog veta** gdje birači neposrednim glasovanjem odlučuju hoće li zakon koji je donijela predstavnička skupština ostati na snazi ili ne.

USTAVNE GRANICE REFERENDUMSKOG ODLUČIVANJA

Kao i druge demokratske institucije, referendum je ograničen i ima se odvijati u ustavnim i zakonskim okvirima.

Bitna su ograničenja:

1. **referendum se ima provesti sukladno ustavu i zakonu**
2. **referendumom se ne može odlučivati o svakom pitanju**
3. **temeljne ustavne i civilizacijske vrijednosti ne mogu se negirati ni neposrednim odlučivanjem**

MODELI USTROJSTVA VLASTI I ODGOVORNOSTI

Na prvi pogled predsjednik SAD-a izgleda svemoćan i ničim ograničen. Predsjedniku SAD-a povjerena je Ustavom:

1. **izvršna vlast**
2. **vrhovno zapovjedništvo oružanih snaga**
3. **položaj državnog poglavara**
4. **vođenje vanjske politike**

Međutim, predsjednik djeluje unutar složenog sustava institucija čiji je cilj podvrći nadzoru obavljanje izvršne vlasti. Ustavom obavljena razdioba nadležnosti uključuje **međudjelovanje** različitih državnih tijela u obavljanju pojedinih djelatnosti što je omogućilo razvitak cijelog niza institucija sustava „provjera i ravnoteža“ kroz praksu i odluke federalnih sudova te Vrhovnog suda SAD-a.

DJELOVANJE «SUSTAVA PROVJERA I RAVNOTEŽA»

Zakonodavna djelatnost

Predsjednik SAD nema pravo zakonodavne inicijative, jer prijedlozi zakona moraju poteći iz Kongresa. On zakonodavnu inicijativu ostvaruje preko „svojih“ zastupnika, senatora i time utječe na zakonodavnu djelatnost Kongresa. U **Poruci o stanju Unije** kojom se u siječnju svake godine obraća Kongresu i građanima, predsjednik izlaže svoj zakonodavni program.

Najznačajnije sredstvo predsjednikova sudjelovanja u zakonodavstvu jest **pravo suspenzivnog veta**. Svaki prijedlog zakona koji bude izglasan u zastupničkom domu i Senatu, podnosi se na potpis predsjedniku. Predsjednik je *dužan u roku od 10 dana potpisati zakon čime on dobiva pravnu snagu ili ga vratiti domovima sa svojim primjedbama u kojima obrazlaže zbog čega ga neće potpisati (poruka o vetu)*. Ne vrati li predsjednik u roku od 10 dana izglasani tekst, on postaje zakonom. Ako Kongres u međuvremenu prekine zasjedanje tada prijedlog neće postati zakonom.

Predsjednik može vetirati *samo zakon u cijelosti*. U tom slučaju, prijedlog će i protiv zabrane predsjednika postati zakon ako ga ponovno usvoje oba doma, ali dvotrećinskom većinom glasova.

Ako prođe 10 dana bez izričite odluke predsjednika, a kongresno zasjedanje u međuvremenu završi, zakon ostaje pri predsjedniku (u njegovu džepu - **pocket veto**) i cijeli zakonodavni postupak bi trebao početi iznova kada se ponovno sastane.

Osim zakonom, domovi pojedinačno ili zajednički izražavaju svoje političke stavove i **rezolucijama**, čije je značenje političko, a ne pravno obvezno.

Državni proračun

Kongresni odbori odobravaju globalni državni proračun i odlučuju o korištenju sredstava u zasebne svrhe, te mogu ograničavanjem, uskratkom ili određivanjem sredstava utjecati na obavljanje političkih ciljeva administracije.

»*Vlast novčanika*« Kongres je uvijek koristio kao sredstvo utjecaja na politiku izvršne vlasti.

Imenovanja i razrješenja

Predsjednik imenuje savezne tajnike i čelnike drugih tijela savezne uprave i federalne suce uz suglasnost Senata. Za razrješavanje savezne upravne dužnosnika predsjednika ne treba mišljenje Senata.

Delegirano zakonodavstvo

Sve zakonodavne ovlasti pripadaju Kongresu. Kongres ima Ustavom povjerenu vlast te budući da se delegirane ovlasti ne mogu dalje delegirati (*potestas delegata delegari non potest*), mora obavljati sve zakonodavne djelatnosti.

No, unatoč tome pretežiti dio propisa kojima se uređuju svakodnevne djelatnosti građana i njihovih organizacija donose upravna tijela, posebice neovisne regulatorne agencije.

Nadzor nad delegiranim zakonodavstvom Kongres je nastojao očuvati pridržavanjem u pojedinim zakonima prava Doma ili pojedinih odbora da svojom odlukom ponište propis ili obustave djelovanje administrativne agencije. Na tom je temelju uspostavljena institucija tzv. **kongresnog veta** na djelovanje administracije, kao protuteže predsjedničkom vetu na zakonodavstvo.

Vanjska politika

Predsjednik SAD uz suglasnost i savjet Senata vodi vanjsku politiku i imenuje ambasadore i druge diplomatske i konzularne zastupnike.

Za odobrenje (ratifikaciju) međunarodnih ugovora potrebna je *suglasnost dvije trećine nazočnih senatora*. Predsjednici su praksom razvili instituciju izvršnog sporazuma (**executive agreement**) za koji su tumačenjem izveli da se ne radi o međunarodnom ugovoru za koji bi bila

potrebna ratifikacija Kongresa. Kongres je zakonom nastojao ograničiti slobodu djelovanja predsjednika, precizirajući u kojim područjima nije moguće zaključivati izvršne sporazume sa stranim državama, obvezujući predsjednika da o zaključenju takvog ugovora odmah izvijesti Kongres (Chase Act, 1972.).

Kongres *objavljuje rat, oprema vojsku i odlučuje o sredstvima za njezino korištenje*. Predsjednik, kao vrhovni zapovjednik, naređuje neposredno angažiranje vojske. Predsjednik pak, kao vrhovni zapovjednik, naređuje neposredno angažiranje vojske.

Zakon o ratnim ovlastima iz 1973. Zahtijeva od predsjednika da, u svim slučajevima kada se američke postrojbe opremljene za borbu dovode u situacije koje mogu rezultirati neprijateljstvima:

- kad je god to moguće, **unaprijed izvijesti** Kongres o svojoj namjeri korištenja vojske u roku od 48 sati putem speakera i predsjednika Senata pro tempore
- **nastavi izvješćivati** Kongres sve dok se jedinice oružanih snaga nalaze u opasnim situacijama, a najmanje svakih šest mjeseci putem vanjskopolitičkih odbora domova. Ako Kongres ne zasjeda, potrebno ga je sazvati na zahtjev predsjednika ili 30% članova svakog od domova
- u roku 60 kalendarskih dana od podnošenja prvog izvješća, odnosno od dana kada je ono trebalo biti podneseno, predsjednik je dužan završiti akcije oružanih snaga i **povući ih**, osim u slučaju:
 - kada Kongres **objavi rat**
 - kad Kongres posebnom odlukom, bez objave rata **produži ovlast** za određeno razdoblje
 - **zakonom** ovlasti predsjednika na daljnje korištenje oružane sile
 - **ne bude u mogućnosti sastati se** zbog okolnosti napada na zemlju

Ako se postrojbe nalaze u borbenim situacijama koje onemogućavaju njihovo trenutačno povlačenje, predsjednik *ima na raspolaganju dodatnih 30 dana za ratne operacije*, ali isključivo sa ciljem sigurnog povlačenja vojske. U svako doba, *rezolucijom obaju domova koja ne podliježe predsjedničkom vetu, Kongres može narediti prekid neprijateljstava i povlačenje vojske*.

Impeachment

Impeachment je *Ustavom predviđen postupak ostvarivanja posebne kaznene odgovornosti predsjednika SAD, potpredsjednika SAD, saveznih sudaca i drugih civilnih dužnosnika koji se provodi zbog izdaje, podmićivanja i drugih teških zločina i prijestupa*, s ciljem da se dužnosnik ukloni sa svojeg položaja i time učini dostupnim redovitom sudu. **Optužbu** podiže Zastupnički dom, a sudi **Senat**.

Prijedlog za podizanje optužbe mogu podnijeti zastupnici u Domu, zakonodavno tijelo jedne od država članica federacije, velika porota i sam predsjednik SAD. Slučaj *razmatraju odbori*, imenuju se *posebni istražitelji*, a Zastupnički dom na temelju izvješća odlučuje može li se podići optužba.

Ako plenum Zastupničkog doma podigne optužbu Senat se konstituirao kao sud i svi senatori polažu sudačku prisegu. Ako je *optužen predsjednik* SAD tada *predsjedanje Senatom preuzima predsjednik Vrhovnog suda*. Provođi se sudbeni postupak, pozivaju svjedoci i izvode dokazi. Za osudu je potrebna *dvotrećinska većina glasova svih senatora*. Sankcija je *uklanjanje* osuđenog dužnosnika s položaja.

Kongresni nadzor nad administracijom

Kongres je razvio neposredan nadzor nad administrativnim agencijama koji obavljaju odbori domova. Nadzorna se funkcija izvodi tumačenjem iz ovlasti Kongresa da **donosi zakone**, uz obrazloženje da to valjano može činiti jedino ako je **temeljito obaviješten** o stanju u pojedinim područjima državne djelatnosti

Kongres ima *niz vlastitih specijaliziranih službi i ureda*. Takve su službe: Ured za primjenu tehnologije, Kongresni ured za državni proračun i Kongresna istraživačka služba.

Kongres službe da *prate rad izvršnih agencija, što mu omogućuje da na vrijeme bude obaviješten te da može intervenirati i prije nego administracija donese odluku ili poduzme akciju*.

Kongresne istrage su značajan oblik političkog utjecaja na administraciju. *Istrage provode kongresni odbori i posebni ad hoc odbori sa zadaćom da istraže određeno pitanje, djelovanje agencije ili stanje na određenom području. Ograničenja nema, pa se istrage vode u veoma širokom krugu pitanja*.

Odbori imaju pravo pozivati svjedoke, a neodazivanje ili odbijanje suradnje znači »uvredu Kongresa« koja je sudski kažnjiva. Sudovi čak toleriraju kršenja jamstava prava svjedoka ili okrivljenika u postupku pred kongresnim odborima kad se radi o državnim dužnosnicima. Oni smatraju da ta jamstva štite obične građane, dok državni dužnosnici moraju izdržati sve istražne radnje kongresnih odbora.

PARLAMENTARNI SUSTAV

Temeljni **ustvopravni elementi** parlamentarnog sustva jesu:

1. izbor vlade u parlamentu pri čemu mandatara određuje državni poglavar
2. politička odgovornost vlade pred parlamentom, individualna i solidarna
3. pravo državnog poglavara da na prijedlog vlade raspusti parlament i raspiše nove izbore
4. politički neodgovoran državni poglavar vezan je zahtjevom supotpisa premjera za sve svoje odluke

Kod svake od temeljnih značajki parlamentarizma u praksi postoje različite inačice. Američki politolog Verney govori o sljedećim karakteristikama parlamentarizma:

1. dvoglava egzekutiva koju čine državni poglavar i vlada
2. državni poglavar imenuje predsjednika vlade (premijera)
3. premijer imenuje ministre, obično iz reda zatupnika (premda je to ponegdje zabranjeno)
4. ministri djeluju kolektivno kao vlada
5. vlada je politički odgovorna pred parlamentom
6. premijer može savjetovati državnom poglavaru da raspusti parlament
7. parlament kao cjelina nadređen je vladi
8. vlada je indirektno odgovorna biračima
9. parlament je središte političkog procesa

Bitna politička značajka parlamentarnog sustav jest da vlada, pod dominacijom prvog ministra, uz pomoć disciplinirane stranačke većine vodi parlament

Suvremenim parlamentarizmom dominiraju dvije inačice:

1. **racionalizirani parlamentarizam**, po uzoru na njemački Ustav iz 1949. gdje, da bi se izbjegla nestabilnost, kancelar može biti smijenjen samo istovremeni izborom novog kancelara (konstruktivno izglasavanje nepovjerenja)
2. **polupredsjednički sustav** po uzoru na francuski Ustav iz 1958. Gdje predsjednik imenuje i može smijeniti Vladu te bez ograničenja i uvjeta raspustiti Parlament

Temeljno načelo uređivanja međusobnih odnosa jest načelo diobe vlasti kao sredstvo uzajamne kontrole i ograničavanja

POLITIČKA ODGOVRNOST MINISTARA

Politička odgovornost znači objektivnu odgovornost za rezultat. Odgovara se položajem. Budući da je vlada odgovorna pred parlamentom, ona, da bi mogla vladati, mora uživiti povjerenje većine zastupnika. Kod direktnog izglasavanja nepovjerenja, kao i onda kad ostane u manjini prilikom glasanja o nekom značajnijem zakonskom projektu ili uopće nekom važnijem pitanju, vlada je dužna podnijeti ostavku. Prema modelu parlamentarne vladavine, ona može, zajedno s državnim poglavarom, monarhom ili predsjednikom, putem raspuštanja parlamenta iznijeti spor pred biračko tijelo. Raspuštanje međutim nije u interesu nikome, a posebno ne zastupnicima. Redovito, vlada će prijetnjom podnošenja ostavke ili raspuštanjem parlamenta, suočiti zastupnike s njihovom odgovornošću za eventualnu ustavnu krizu i na taj način izvrši pritisak na parlament.

POLUPREDSJEDNIČKI SUSTAV

Polupredsjednički je sustav oblik parlamentarizma institucionalno uspostavljene dominacije izvršne vlasti. Uzorni model uspostavljen je francuskim Ustavom 1958. (DeGaulleov ustav) te je svjesno primijenjen u hrvatskom Ustavu iz 1990.

Obilježja polupredsjedničkog sustava su:

1. neposredno izabrani predsjednik Republike
2. Vladu imenuje i opoziva predsjednik Republike
3. Vlada proizlazi iz parlamentarne većine, tako da je odgovorna i parlamentu
4. na prijedlog Vlade u slučaju kad joj parlament ili dom izgleda nepovjerenje, ili na vlastitu inicijativu, državni poglavar može raspustiti parlament odnosno dom
5. državni poglavar politički je neodgovoran
6. institut supotpisa ministara na akte predsjednika Republike samo je iznimka

Svrha takvog položaja državnog poglavara bila je da parlamentarni sustav bude što učinkovitiji jer bi šef države trebao djelovati kao čuvar ustava, načela diobe vlasti i predstavničkog sustava, izbjegavajući iracionalnost na koje političke stranke navode iracionalni sukobi, uzajamna trgovina i kompromisi.

Predsjednik Republike se u Francuskoj od 1962. godine bira po sustavu *neposrednih većinskih izbora u dva kruga*. **Nije** mu potreban *supotpis predsjednika Vlade ili ovlaštenog ministra*. Raspolaže: *pravom raspuštanja nacionalne skupštine, iznošenja na referendum prijedloga zakona koji se odnosi na ustrojstvo javnih vlasti ili kojima se potvrđuju međunarodni ugovori koji mogu utjecati na funkcioniranje institucija Republike, te poduzimanje mjera u izvanrednim okolnostima odnosno donošenje uredbi iz nužde*.

Predsjednik Republike imenuje predsjednika Vlade koji u Nacionalnoj skupštini mora imati većinu. Predsjednik vlade *izabire kandidate za ministre i državne sekretare, koje uz njegovu suglasnost imenuje predsjednik Republike*. Vlada mora predsjedniku Republike podnijeti ostavku ako izgubi povjerenje u Nacionalnoj skupštini. Predsjednik Republike *supotpisuje odluke Ministarskog vijeća*, pa su mu predsjednik Vlade i ministri *zbijski* politički odgovorni. Predsjednik Vlade, ministri i državni tajnici čine **kabinet**. **Ministarsko vijeće** je najvažnije kolektivno tijelo Vlade, koje čini kabinet okupljen na sjednici kojoj je nazočan i kojom predsjedava predsjednik Republike.

Od 1986. do 1988. i od 1993. i od 1997. pa do danas predsjednici su se samoograničavali (to razdoblje se naziva koabitacijom), a obavljanje izvršne vlasti prepuštali vladi.

2000. godine je proveden referendum na kojem je prihvaćena odluka o smanjenju trajanja predsjedničkog mandata sa sedam na pet godina. Donesen je i *organski zakon da se izbori za nacionalnu skupštinu održavaju odmah nakon predsjedničkih izbora*.

POLUPREDSJEDNIČKI SUSTAV U HRVATSKOJ 1990.-2000.

Polupredsjednički sustav prihvaćen je Ustavom RH 1990. kao temeljni princip ustrojstva državne vlasti RH zbog toga što se smatralo da je, u uvjetima prijeteće krize, pa i prijetnje ratnim sukobom, težište ustrojstva vlasti logično usmjeriti na očuvanje jedinstva i djelotvornosti odlučivanja. U kriznim situacijama on pomiruje dva osnovna zahtjeva uspješnog funkcioniranja ustrojstva vlasti suvremene države: **očuvanje političke demokracije i stabilnost političkog sustava u cijelosti**. Parlamentarni sustav doveo bi ili do potpune koncentracije vlasti i moći unutar vlade pod dominacijom jedne jake stranke ili do miješanja vlasti i visokog stupnja **raspršenosti političke moći** što bi onemogućilo djelotvornost državne vlasti.

Međutim, u razdoblju od 1991. do 1999. Postupno je došlo do sve veće **koncentracije odlučivanja** o svim pitanjima političke vlasti, a time i političkoj moći **na razini Predsjednika Republike**. Personalizacija i personifikacija vlasti u osobi Predsjednika onemogućila je ostvarivanje ustavnog načela diobe vlasti i blokirala očekivani razvoj **demokracije** hrvatskog političkog sustava nakon pobjede u ratu. Transformacija ustavno propisanog polupredsjedničkog sustava u **imperijalno predstavništvo** vrhunac je dosegla 1994. i 1995. kada se počelo govoriti o doživotnom predsjedniku Republike, tj. o republikanskoj monarhiji. Sredstvo usmjeravanja ustavnih institucija u smjeru presonalizirane vlasti bila je dominantna politička stranka HDZ koja je na izborima 1990., 1992., 1995. sama osvojila većinu u Saboru. Predsjednik RH na temelju rezultata parlamentarnih i predsjedničkih izbora bio je istodobno politički vođa stranačke većine u Saboru i nositelj izvršne vlasti kojem je politički bila odgovorna i podređena Vlada. Zbog toga je napuštanje polupredsjedničkog sustava u uvođenje parlamentarne vlade postalo jedno od temeljnih elemenata političkog programa oporbene koalicije koja je pobijedila na izborima 3.1.2000.

DVODOBNI PARLAMENT (BIKAMERALIZAM)

Dvodobni parlamentarni karakteristični su za većinu europskih država. Smatra se kako mogućnosti veta i ponovno razmatranje zakonodavstva i drugih odluka ima predstavničkog tijela pridonosi kvaliteti odluka. Opći argumenti u prilog diobi vlasti, tj. nadzor i odgovornost vladajućih, vrijede i ovdje, s druge strane odlučivanje drugog doma usporava parlamentarno odlučivanje i čini parlament slabijim u odnosu s izvršnom vlasti. U Hrvatskoj je dvodobni sustav uveden Ustavom iz 1990. godine, a djelovao je od 1993. do 2001. kada je Sabor ponovno jednodoban parlament.

Osnovni argument u prilog uvođenja drugog doma u unitarnim državama je na crti primjene diobe vlasti. Kao ustali razlozi navode se u teoriji:

- federalizam kao oblik državnog uređenja
- veličina i broj stanovnika države
- izražavanja regionalnih posebnosti
- povijesni i tradicionalni razlozi
- predstavljanje nacionalnih, odnosno etničkih manjina

Priliko ustavnih promjena 2001. ocijenjeno je kako ni jedan od navedenih razloga ne opravdava očuvanje Županijskog doma, a i sama hrvatska parlamentarna tradicija u potpunosti je suprotna postojanju drugog doma. Nikada u povijesti hrv. Sabor nije bio dvodoban.

Zastupnički imunitet

Zastupnički imunitet je jamstvo pravne sigurnosti i neovisnosti djelovanja zastupnika u obnašanju dužnosti kao člana predstavničkog tijela.

Institucija zastupničkog imuniteta razvila se u Velikoj Britaniji tijekom borbe između Parlamenta i kralja. Kralj je zastupnike koji bi u Parlamentu napadali njegove postupke ili postupke njegovih savjetnika, lišavao slobode. Tako nisu mogli slobodno politički djelovati, a Parlament se nije mogao suprotstavljati odlukama izvršne vlasti. Stoga se Parlament *nastojao izboriti za to da zastupnici ne mogu uopće kazneno odgovarati za izraženo mišljenje, stav i glas, a u slučaju da počine kazneno djelo van Parlamenta, ne mogu biti lišeni slobode bez njegova pristanka*.

Tako su se razvila dva oblika zastupničkog imuniteta:

1. **imunitet neodgovornosti**
2. **imunitet nepovredivosti**

koje priznaju, iako ne uvijek u istom obujmu, gotovo svi suvremeni ustavi.

Zastupnički **imunitet neodgovornosti** znači da se zastupnik ne može pozvati na kaznenu odgovornost za izraženo mišljenje, stav ili glas dan u predstavničkom tijelu. Zastupnik može u govoru počiniti kazneno djelo, vrijeđajući druge zastupnike ili građane ili pozivajući na kazneno djelo, ali on za to neće moći biti prozvan na kaznenu odgovornost. Ako bi zastupnik to isto počinio izvan predstavničkog tijela, odgovarao bi kao i svaki drugi građanin. Od kaznene odgovornosti za djela koja počinio unutar predstavničkog tijela zastupnik je zaštićen *vremenski apsolutno*, imunitet neodgovornosti ga štiti i nakon što mu prestane mandat.

Zastupnički **imunitet nepovredivosti** znači da zastupnik bez odobrenja predstavničkog tijela ne može biti lišen slobode niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak. Imunitet nepovredivosti odnosi se na kaznena djela koja zastupnik počinio izvan predstavničkog tijela. Štiti zastupnika dok mu traje mandat. Kad i nije propisano, smatra se da se za vrijeme trajanja mandata prekida zastara, pa je naknadno uvijek moguće pokrenuti kazneni postupak protiv bivšeg zastupnika koji je za vrijeme trajanja mandata počinio neko kazneno djelo.

Ustav RH određuje da zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet, kao i pučki pravobranitelj i ostali opunomoćenici Sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Saboru.

Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskog sabora.

Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja doma Sabora samo ako je zatečen u činjenju kažnjivog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od 5 godina. O takvom se slučaju izvještuje predsjednika Sabora. Ako Sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Sabor.

SLOŽENE DRŽAVE I DRŽAVNE ZAJEDNICE

PREGLED POVIJESNOG RAZVITKA - KLASIČNI AMERIČKI MODEL I NJEGOV UTJECAJ U SVIJETU

Temeljne ustavne karakteristike federativne države prema tom modelu jesu:

1. **dvodomno zakonodavno tijelo** savezne države, u kojem:
 - a. jedan dom predstavlja države članice federacije
 - b. a drugi građane pojedinih država
2. **dvostrukost temeljnih ustavnih funkcija** (zakonodavstva, izvršne vlasti i pravosuđa), koje postoje na razini federacije i na razini država članica
3. **razdioba nadležnosti** između savezne države i država članica:
 - a. uz načelo nadležnosti država članica – što nije izrijekom prenijeto u isključivu nadležnost federacije, ostaje državama članicama – tzv. rezidualne ovlasti
 - b. postoji i paralelna nadležnost – u određenim funkcijama nadležnost se dijeli između federacije i država
4. savezna tijela se formiraju i djeluju **uz sudjelovanje država članica**

Teorijski temelj takvog ustavnog modela jest **teorija o podijeljenom suverenitetu**, po kojoj suverenitet u cijelosti ne pripada niti saveznoj državi niti državama članicama.

Razvitak **centraliziranog federalizma**, zahvaljujući nepostojanju državnih tradicija u američkim državama. (Zaključujemo da se federalizam pokazao uspješnim uglavnom u nacionalno homogenim državama, dok je drugdje dovodio do sukoba.)

PRAVNO RAZLIKOVANJE FEDERACIJE I KONFEDERACIJE

U pravnoj teoriji razlikovanje se temelji na tri kriterija:

1) pravni temelj zajednice (pravni akt kojim je utemeljena državna zajednica)

- Kod konfederacije je to ugovor međunarodnog prava. Kod federacije, pak, ustav federacije. EU kao temeljni akt ima „ustavni ugovor“ koji izražava njezinu posebnu pravnu narav, zbog koje je određujemo kao zajednicu država sui generis.
- Upravo je stoga, konfederacija savez država koje zadržavaju svoj suverenitet, dok je federacija jedinstvena savezna država koju čini više država utemeljena na diobi nadležnosti između njih
- međunarodni ugovor (kao pravni temelj konfederacije) može se mijenjati samo pristankom svih članica, ali svaka država ima pravo istupiti iz konfederacije. Dok, kod federacije – federativni ustavi se mijenjaju odlukom tijela federacije
- ipak, najvažnije je – da su konstitutivni dijelovi konfederacije isključivo države članice, dok su to u federaciji i države i građani
- federativni ustavi se mijenjaju odlukom tijela federacije, ali se često zahtijeva odobrenje (ratifikacija) određenog broja članica federacije, a u pojedinim pitanjima i suglasnost svih članica
- odlučivanje na temelju suglasnosti država članica značajka je konfederacije, ali se nalazi i u federacijama
- **Pravo na odcijepljenje** država članica značajka je konfederacija, ali ga jamče i ustavi nekih federacija (Ustavi Sovjetskog Saveza iz 1977. i SFRJ iz 1974. godine). Lisabonski sporazum jamči pravo na istupanje iz EU.

2) pravni odnos tijela zajednice prema građanima

- U konfederaciji nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana, državljana zemalja obuhvaćenih savezom. Konfederacija nema izvršna tijela, a odluke konfederativnih tijela ne obvezuju građane sve dok se ne unesu u zakonodavstvo država članica; dakle, građani se nalaze u pravnom odnosu samo s tijelima svoje države; kod federacije, je drugačije – sastavni dijelovi federacije su i države članice i građani; tijela federacije pravno reguliraju odnose te mogu neposredno izvršavati zakone i druge odluke
- U EU propisi doneseni sukladno raspodjeli nadležnosti obvezuju države članice, ali i pravne i fizičke osobe, dok je izravno izvršavanje u načelu obveza država pod nadzorom Europske komisije, a samo iznimno povjereno tijelima Unije.

3) status udruženih država u međunarodnom pravu

- konfederacija nije subjekt međunarodnog prava, te u međunarodnim odnosima samostalno istupaju države članice
- federacija je, pak, subjekt međunarodnog prava i istupa kao cjelina
- dakako, da države članice mogu na konfederaciju prenijeti različite ovlasti, pa tako i međunarodno zastupanje, a jednako i federacije mogu priznati pojedinim članicama pravo na sudjelovanje u međunarodnim odnosima (npr. SSSR glede Ukrajine)
- Europske su zajednice subjekti međunarodnog prava i imaju pravo zaključivati međunarodne ugovore. EU temeljem Lisabonskog ugovora ima međunarodnopravni subjektivitet i ovlaštena je za zaključivanje međunarodnih sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama na području zajedničke vanjske i sigurnosne politike u skladu s Ugovorom

Upravo ta brojnost iznimaka od pravila otežava razlikovanje. Također, postoji razlika u ustavnim strukturama i zbilji, pa i to otežava.

DRUGI OBLICI SLOŽENIH DRŽAVA I DRŽAVNIH ZAJEDNICA

A) UNIJE

Razlikujemo:

1) **personalna unija** – zajednica dviju ili više država koje imaju zajedničkog monarha. Izvan toga, one su međusobno odvojene i djeluju samostalno u međunarodnim odnosima, te uređuju svoje unutarnje odnose. Temelj personalne unije su ustavi država povezanih u uniju, prema kojima ista osoba postaje vladarom različitih država. Primjer: Engleska i Hanover (1714.-1838.), Nizozemska i Luxemburg (1815.-1890.), Hrvatske i Ugarske (1102.-1527.)

2) **realna unija** – čvršći oblik povezivanja država, utemeljen na ugovoru. Djeluje kao jedinstven subjekt u međunarodnim odnosima. Često se svodi na zajedničkog monarha i vojsku. Neke zajedničke funkcije mogu biti ugovorom prenesene na uniju (zajednička vojska, zajednički monarh). npr. Austro Ugarska.

3) **Zakonodavna unija** – poseban oblik državne zajednice u kojem sastavni dijelovi nalaze svoj ustavni izričaj ponajprije putem zajedničkih, a ne posebnih institucija npr. Ujedinjeno Kraljevstvo – Engleska, Škotska, Wales, Ulster, Kanalski otoci.

Decentralizirana unitarna država – pokrajine imaju visok stupanj političke autonomije, ali se ne odstupaju od unitarnog državnog ustrojstva, npr. Nizozemska

4) **asimetrične zajednice država** – obično su to zajednice između neke manje i veće države, koje onoj slabijoj omogućavaju očuvanje integriteta i autonomije u pravnoj vezi s većim susjednom. Razlikujemo:

- **pridružene države** – ugovorom o ulasku u zajednicu utvrđeno da jedna ili duga strana ima pravo raskinuti odnos udruživanja, npr. Lichtenstein i Switzerland
- **asimetrični savezi** – utemeljene na Ustavu, gdje jedna strana uživa poseban status autonomije koji uključuje zakonodavnu, sudbenu i izvršnu vlast, a svaka izmjena u odnosu mora se temeljiti na suglasnosti. npr. Portoriko i USA

POSEBAN OBLIK SLOŽENE DRŽAVE: BOSNA I HERCEGOVINA

A) NASTANAK USTAVA

Ustav Federacije BiH iz 1994., nastao na temelju Washingtonskih sporazuma. Pokušaj da se primjenom federativnih načela riješe sukobi.

Daytonski mirovni sporazum iz 1995. (potpisan u Parizu) sadrži i tekst ustava BiH. Sklopljen je između Predsjednika RH, Predsjednika Republike BiH i Predsjednika Savezne Republike Jugoslavije uz sudjelovanje konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Hrvata, Bošnjaka i Srba te uz veoma aktivno sudjelovanje američkih dužnosnika

Najvažnije je;

- ustav potvrdio načelo jedinstvenosti države BiH
- konstitutivnost tri naroda na cijelom području te „unitarne“ države
- ukinuo pokušaje proglašenja samostalnosti nekih entiteta, pogotovo Republike Srpske

B) DRŽAVNO UREĐENJE

Vjerojatno najsloženiji oblik primjene federalnog načela do danas poznat u svijetu.

- Država BiH se sastoji od dva entiteta; Federacije BiH i RS
- Tri su konstitutivna naroda; Hrvati, Bošnjaci, Srbi

Entiteti nisu određeni kao države, ali;

- imaju pravo sklapati međunarodne ugovore
- raspolažu vlastitim oružanim snagama
- imaju svoje ustave

C) USTROJSTVO VLASTI

Vrhovna tijela su;

1. Predsjedništvo
2. Parlamentarna skupština
3. Vijeće ministara
4. Ustavni sud

Predsjedništvo – tročlani sastav (1+1+1), s rotacijom na mjestu predsjedatelja. Odlučuju konsenzusom, tek iznimno većinom.

Najvažnije tijelo, ono nadzire skupštinu, te je glavni predlagatelj i oblikovatelj zakonodavstva.

Parlamentarna skupština – dvodomna – Dom naroda i Zastupnički dom. Djelatnost; zakonodavstvo, državni proračun, ratifikacija međ. ugovora i dr. ovlasti.

Sastav – Dom naroda i Zastupnički dom

Odluke – oba doma suglasna. Unutar doma odlučuje većina (postupak vrlo složen).

Ustavni sud – ovlasti u sporovima između entiteta. Krajnji arbitar. Bira ga Zastupnički dom 6 članova (2+2+2), 3 člana imenuje ESLJP (ne smiju biti državljani BiH, ili susjednih zemalja).

Predsjednik Vijeća ministara – imenuje Predsjedništvo uz odobrenje Zastupničkog doma, a on imenuje ministre, također uz odobrenje Doma.

D) PRAVNA PRIRODA DRŽAVE BiH

Ustav BiH predstavlja poseban oblik uređenja države bez presedana u ustavnopravnoj povijesti. Istodobno je semantički ustav, a zbiljski BiH funkcionira kao protektorat pod zaštitom i vrhovnim nadzorom međunarodne zajednice, čiji visoki predstavnik od 1998. godine sam donosi odluke koje ustavna tijela ne mogu donijeti, osiguranom nazočnošću jakih međunarodnih vojnih snaga za stabilizaciju (SFOR). Smatra se da je to dokument prijelaznog stanja, nastao temeljem mirovnog ugovora.

Ustav određuje da izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo slobodno se vratiti u svoje domove, uz povrat izgubljene imovine ili naknadu ako povrat nije moguć. Sloboda kretanja postoji po cijeloj BiH. BiH i oba entiteta osigurati će najviši stupanj međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda što bi mogli biti kriteriji za prosudbu nastupanja normalnog stanja i prestanak potrebe za međunarodnim protektoratom.

Klasična američka ustavnopravna i politička teorija federalizma bila je podijeljena oko pitanja kome u federativnoj državi pripada suverenitet: saveznoj državi ili federalnim jedinicama. U tom okviru razvijene su teorije:

- a) **centraliziranog federalizma** – s prevagom na strani savezne države
- b) **decentraliziranog federalizma** – s prevagom na strani država članica i pratećim ustavnopravnim teorijama o pravu secesije tzv. *nulifikacije na strani federativnih jedinica*
- c) **dualni ili dvojni federalizam** – koji se zasniva na ideji o dijeljenju suverenosti između savezne države i federalnih jedinica

Federalistička teorija je naglašavala značenje federativnog načela kao organizacijskog pravila koje omogućava sporazumno i mirno udruživanje političkih zajednica u šire zajednice u kojima mogu ostvariti određene zajedničke interese, ali i očuvati svoju samostojnost i cjelovitost, te zajednički odlučivati o svojim interesima na ravnopravnim osnovama.

Suvremena federalistička teorija nudi alternativu shvaćanju o nužnom postojanju suverenog centra donošenja političkih odluka u državi i o neizbježnoj kumulaciji vlasti na jednoj od točaka strukture političkih institucija.

Izrazi federalizam, federacija i konfederacija imaju korijene u latinskoj riječi *foedus*, koja znači savez, a neki je autori povezuju s riječi *fides*, vjera, povjerenje. Puno značenje pojma, prema Elazaru, označava hebrejska riječ za savez, *brit*, koja je sinonim za *shalom*, mir, dakle mirni savez zasnovan ugovorom ili zavjetom.

Ispravna primjena federalnog načela podrazumijeva udruživanje zasnovano na:

1. ravnopravnosti sudionika,
2. poštivanju temeljnog sporazuma o stvaranju zajednice,
3. uzajamnom priznavanju integriteta svakog člana zajednice,
4. poštivanju različitosti,
5. mirnom i sporazumno rješavanju sukoba interesa,
6. uvažavanju zajedničkih i posebnih interesa udruženih entiteta,
7. dobrovoljnosti sudjelovanja u savezu, i
8. pravu na mirno istupanje iz saveza.

Federalistička teorija polazi od stajališta o mogućnosti razboritog uređenja odnosa unutar svake političke zajednice i između različitih političkih zajednica. To je u zbirci *Federalist* izrazio Alexander Hamilton.

Američki pisac Vincent Ostrom pokazuje da je značenje i pravi smisao "Federalista" u nastojanju da se pronađe i uspostavi poredak ustavne vladavine koji bi omogućio slobodu i demokraciju, u političkom sustavu kojeg taj autor naziva samoupravom ("self-government").

USPOSTAVLJANJE SAMOSTALNE REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKA U JUGOSLAVIJI OD 1918. DO 1990. GODINE

Hrvatska se u ovom razdoblju nalazi u sustavu jugoslavenske državne tvorevine koja je rezultat propasti Austro-Ugarske Monarhije i diktata pobjednika I.svjetskog rata. Od Jugoslavije su velike svjetske sile očekivale da osigura mir na tradicionalno kriznom području na kojem je nastao i izravan povod za početak Velikog rata. Tijekom sedamdesetak godina postojanja države isprobani su najrazličitiji oblici državne organizacije, oblika vladavine i ustrojstvo vlasti, donošeni brojni ustavni dokumenti pa ipak je bit postojećih režima ostala u osnovi jednaka: autokracija i diktatura različitih kulturnih predznaka, ali uvijek utemeljena na nepoštivanju formalnih ustavnih dokumenata i gaženju prava naroda, manjina i pojedinaca.

Međutim, **Ustav SFRJ iz 1974.** bio je po mišljenju mnogih iznimno važan za osamostaljenje Slovenije i RH jer je tijekom njegova važenja uspostavljena ustavna osnova za suprostavljanje vojnoj agresiji pod krinkom federalne sile koja brani ustavnost.

Kraljevina Jugoslavija

U listopadu 1918. odlukom Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba, Država SHS priključena je Kraljevini Srbiji te je nastala Kraljevina SHS. To je provedeno odlukom srpskog regenta Aleksandra od **1.prosinca 1918.** kojom je , protivno stajalištu Narodnog vijeća o udruživanju država na ravnopravnoj osnovi, proglašeno priključenje srpskoj državi. Ustanotvorna skupština Kraljevine SHS, izabrana suprotno zahtjevima Narodnog vijeća, prihvatila je 28.lipnja 1921. tzv. „**Vidovdanski Ustav Kraljevine SHS**“. Po tom je Ustavu, protivno zahtijevanjima hrvatskih federalista, nova država uređena kao unitarna i visokocentralizirana država pod monarhijom Karađorđevića. Sukobi su kulminirali atentatom na hrvatske političke vođe u Skupštini u lipnju 1928. 1931. kralj je jednostranim aktom **oktroirao novi Ustav Kraljevine Jugoslavije**, čime je ojačao svoj položaj npr. uvođenjem drugog skupštinskog doma.

Uoči rata 1939. postignut je sporazum između hrvatskih i srpskih vladajućih elita (Sporazum Cvetković-Maček) o davanju autonomije Hrvatskoj, što je provedeno **Uredbom o Banovini Hrvatskoj**, aktom ustavnog značenja donesenom na temelju zakonodavstva o izvanrednim kraljevskim ovlastima u izvanrednom stanju. No daljnji razvitak hrvatske autonomije spriječila je propast države u travanjskom ratu 1941.

Socijalistička država od 1945. do Ustava iz 1963.

Zajednička država obnovljena je odlukom II.zasjedanja AVNOJ-a od 1943., kao socijalistička federacija. ZAVNOH je na svom III.zasjedanju 1944. prihvatio odluku AVNOJ-a i uspostavilo temeljna tijela vlasti nove federativne jedinice u okviru nove federacije, republikanskog oblika vladavine.

U siječnju 1946. donesen je prvi Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNJR). **Ustavnim zakonom iz 1953.** i ranijim tzv. **Zakonom o radničkim savjetima** iz 1950., jugoslavensko komunističko vodstvo pokušalo je postaviti temelje socijalističkog sustava koji bi bio alternativa sovjetskom sustavu državnog socijalizma. Tim je ustavnim promjenama, međutim, čak i formalna primjena federalnog načela bitno oslabljena.

KONFEDERALISTIČKA RJEŠENJA USTAVA SFRJ IZ 1974. GODINE

Nakon sukoba u vrhu vlasti, razriješenim na tzv. Brijunskom plenumu 1966. godine, uslijedio je niz ustavnih promjena izvršenih *ustavnim amandmanima* iz 1967., 1968. i 1971. godine. Federalistički demokratski pokreti koji su se razvili u Hrvatskoj i Sloveniji, zaustavljeni su represijom tijekom 1972. i kasnijih godina. Rezultat je bio novi Ustav iz 1974. godine, koji je posebnu pozornost posvetio federalnom sustavu.

Ustav je odredio *socijalističke republike* (BiH, HR, SRB, SLO, MAK, CG) i *dvije autonomne pokrajine* (Vojvodina i Kosovo).

Odlučeno;

- savezni ustav se mijenja *suglasnošću skupština republika i auto. pokrajina*
- *republike imaju pravo na odcepljenje i samoodređenje*
- svi poslovi koji Ustavom nisu propisani kao savezni, *ostaju u nadležnosti republika* i autonomnih pokrajina
- *Vijeće republika i pokrajina* je prvi dom Savezne skupštine, te je najvažnije zakonodavno tijelo
predsjedništvo je kolegijalni državni poglavar u koji ulazi po jedan predstavnik svake republike i pokrajine, te predsjednik Centralnog komiteta vladajuće partije, Saveza komunista; Predsjednik Predsjedništva bira se na godinu dana, po unaprijed utvrđenom redoslijedu republika i pokrajina; Predsjedništvo je kolegijalni zapovjednik oružanih snaga, koje se sastoje od JNA, kao zajedničke oružane sile i teritorijalne obrane republika i pokrajina
- sva kolektivna tijela federacije su bila utemeljena na *ravnopravnoj zastupljenosti* republika i autonomnih pokrajina

Na temelju ustava iz 1974. omogućeno je jačanje državnosti i izgradnja republičkih institucija, pa primjerice, SRH (Socijalistička republika Hrvatska) imala je;

- Sabor, Izvršno vijeće, Vrhovni sud, Ustavni sud

Funkciju *državnog poglavara* obavlja Predsjedništvo, koje ima osam članova izabranih od Sabora, a u njegov sastav ulazi i predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Predsjednik Predsjedništva bira se iz reda članova na jednu godinu. Preko delegacija u saveznim tijelima, on sudjeluje u odlučivanju na razini federacije.

USPOSTAVA DEMOKRATSKE VLASTI U HRVATSKOJ

Tijekom 1989. godine u Hrvatskoj se osnivaju *prve političke udruge*, te počinju djelovati zahtijevajući obranu suvereniteta, puštanje političkih zatvorenika, uvođenje višestranačkog sustava te prijevremene slobodne i demokratske višestranačke izbore.

Odluka o održavanju *slobodnih višestranačkih izbora* donesena je krajem prosinca 1989. godine, uz masovne javne demonstracije i manifestacije. U Europi se lančano ruše komunistički sustavi u nizu zemalja (Rumunjska).

Nakon donošenja odluke o uspostavi suverene RH, trebalo je izraditi i usvojiti *promjene Ustava, prijedlog izbornog zakonodavstva* i niz drugih zakona, npr. zakon o političkom udruživanju i sredstvima javnog priopćavanja.

IZBORNI ZAKON OD 15. VELJAČE 1990. GODINE

Glavna značajka prvog izbornog zakona bila je njegova jednostavnost, razumljivost i provedivost uz stvarnu mogućnost kontrole. Nakon sastavljanja nacrt, Sabor je hitnim postupkom 15. veljače 1990. usvojio izborni zakon – **Zakon o izboru odbornika i zastupnika**. S obzirom na žurnost donošenja, zakon je ocijenjen kao zakon „za jednokratnu uporabu“, čija je svrha bila omogućiti poštene višestranačke izbore koji će biti provedeni u miru, kako bi se nakon novog ustava mogli temeljitije pripremiti novi izbori.

DONOŠENJE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 21. PROSINCA 1990.

Nakon što je obavljen prijenos vlasti Sabor je već u srpnju donio amandmane na Ustav SRH iz 1974. Tim je amandmanima;

- izbačen naziv *socijalistička* iz naziva republike Hrvatske
- promijenjen *grb* i *zastava*
- predsjednik predsjedništva postao je predsjednik republike, a članovi predsjedništva potpredsjednicima
- Vladi je omogućeno poduzimanje mjera u cilju ostvarenja jedinstvenosti pravnog poretka

Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman je 25. srpnja 1990. podnio Saboru formalnu inicijativu da se pristupi radu na donošenju novog Ustava RH. Sabor je prihvatio inicijativu i dokument pod naslovom ***Politička i metodologijska polazišta te političko-pravna načela za izradu Ustava Republike Hrvatske, kao temeljni nputak o načelima koja se imaju poštivati pri donošenju Ustava.***

Ta temeljna načela su bila određena na slijedeći način:

1. Ustav RH mora slijediti pozitivnu hrvatsku *državno-pravnu tradiciju*
2. Ustav mora osigurati povratak *europskoj*, uz oslonac na *sjevernoameričku ustavnu tradiciju*
3. Ustav treba biti po mjeri *običnog čovjeka*
4. Ustav treba biti *trajnije vrijednosti*

Iz tog je izvedeno deset **političko-pravnih načela za izradu Ustava:**

1. Temeljno ishodište i cilj Ustava jesu čovjekova – ljudska i narodna prava
2. Vrhovna vlast (suverenitet) izvire iz naroda i pripada narodu
3. Zakonodavna vlast pripad Saboru
4. Predstavnička demokracija i vladavina zakona
5. Pravo na slobodno političko, poduzetničko i društveno udruživanje
6. Pravo vlasništva, tržišno gospodarstvo i slobodno poduzetništvo
7. Slobodno sindikalno udruživanje građana
8. Socijalna država i jamstvo socijalnih prava
9. Jamstvo narodnih prava i sloboda
10. Osiguranje suverenosti RH u određivanju odnosa s drugim narodima i državama

Komisija za ustavna pitanja Sabora je u srpnju imenovala *radnu skupinu stručnjaka* sa zadaćom da pripremi nacrt ustavnog teksta (u sastavu: Vladimir Šeks, Smiljko Sokol, Krunislav Olujić i tajnik Ljubomir Valković), koja je prvi nacrt podnijela Saboru 15.08. (*Krčki nacrt*).

U međuvremenu, Predsjedništvo RH je donijelo odluku o osnivanju ***Ustavotvorne komisije*** u koju je imenovalo više od dvjesto članova različitih struka i zanimanja te nacionalne i vjerske pripadnosti i političke orijentacije.

Na prvoj sjednici prihvatila je prijedlog Predsjednika Republike o osnivanju *Uredničkog vijeća*, u čiji su sastav ušli članovi vodstava političkih stranaka, istaknuti državni dužnosnici i stručnjaci. *Ustavotvorna komisija je imenovala svoju radnu skupinu*, u sastavu Veljko Mratović, Nikola Filipović, Smiljko Sokol i Branko Smerdel, te kao tajnik Darko Bekić. S obzirom da je prva radna skupina podnijela prvi nacrt ustavnog teksta, *radne skupine su zajednički nastavile rad*. Nakon isteka roka javne rasprave, redakciju Prijedloga Ustava obavila je ***Redakcijska skupina*** u sastavu Smiljko Sokol, Zdravko Tomac i Vladimir Šeks. Franjo Tuđman, kao predsjednik *Ustavotvorne komisije*, izravno je utjecao na neka ustavna rješenja, a pisac je »Izvorišnih osnova« (preambule ili proslova).

Prvi nacrt podnesen je ***Uredničkom vijeću***, koje su činili članovi vodstva stranaka, istaknuti državni dužnosnici kao i stručnjaci, i zatim polovicom rujna i putem televizije i novinstva, predstavljen javnosti. U javnoj raspravi podneseni su brojni, često kontradiktorni prijedlozi i primjedbe od kojih su mnoge uvažene.

OSNOVNE USTAVNE ODLUKE

Središnji sustav vlasti bio je predsjednik

Predsjednik RH državni je poglavar te zastupa interese Republike u zemlji i inozemstvu, brine o poštivanju Ustava te osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike i redovito djelovanje državnih vlasti.

Ovlasti predsjednika klasične su funkcije državnih poglavara uz osobitosti karakteristične za polupredsjednički sustav- prvo, predsjednik imenuje predsjednika Vlade, a na njegov prijedlog i potpredsjednika i ministre. Vlada se u roku 15 dana predstavlja Zastupničkom domu Sabora i zahtijeva glasanje o povjerenju za što je potrebna većina svih zastupnika u Zastupničkom domu. Za razrješenje pojedinih ministara, kao i predsjednika Vlade, predsjedniku nije potrebno odobrenje zakonodavnog tijela jer je Vlada odgovorna predsjedniku Republike i Zastupničkom domu istodobno.

Drugo, predsjednik raspisuje referendum o prijedlogu promjene Ustava ili drugom važnom pitanju, ali je to čini na prijedlog Vlade i uz supotpis njezina predsjednika.

Predsjednik kao državni poglavar i garant stabilnosti sustava može raspustiti Zastupnički dom ako on izglasa nepovjerenje Vladi ili ne prihvati proračun u roku od mjesec dana nakon što je podnesen prijedlog. Za raspuštanje se zahtijeva prijedlog Vlade i supotpis njezina predsjednika te savjet predsjednika Sabora. Dom se ne može raspustiti prije isteka godine dana od raspuštanja. Za donošenje otalih odluka iz njegove nadležnosti predsjedniku nije potreban supotpis Vlade.

Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga te zastupa Republiku u međunarodnim odnosima, zaključuje međunarodne ugovore.

Dvodobni sabor

Sabor je ustavno definiran kao predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti. Sastoji se od Zastupničkog i Županijskog doma. Oba doma biraju neposredno građani tajnim glasanjem. U Županijski dom građani biraju po tri zastupnika, a predsjednik RH može članovima doma

imenovati do pet zastupnika iz reda građana osobito zaslužnih za Republiku. Po isteku mandata predsjednik Republike postaje, ako se izričito ne odrekne te dužnosti, doživotnim članom Županijskog doma. Oba se doma biraju na četiri godine, a zabranjeno je istodobno članstvo u oba doma. Domovi redovito zasjedaju dva puta godišnje, a izvanredno na zahtjev predsjednika Republike, Vlade ili većine zastupnika u domu. Zastupnici uživaju krivičnopravni imunitet.

Prvenstvo odlučivanja ima Zastupnički dom, dok je uloga Županijskog doma savjetodavna, uz ovlasti suspenzivnog veta na legislativu – on može u roku 15 dana od izglasavanja zakona u Zastupničkom domu, uz obrazloženje mišljenja, vratiti zakon na ponovno odlučivanje. U takvom slučaju Zastupnički dom odlučuje natpolovičnom većinom svih zastupnika, osim u materijama za koje se zahtijeva dvotrećinska većina.

USPOSTAVA SAMOSTALNOSTI I SUVERENOSTI RH POLITIČKI RAZVITAK TIJEKOM 1991. GODINE

SRBIJA RUŠI SAVEZNI USTAV

U rujnu 1989. Srbija donosi novi Ustav kojim ruši autonomiju Kosova i Vojvodine, a u travnju 1991. srpski blok odbija da u Predsjedništvu SFRJ bude izabran hrvatski predstavnik Stipe Mesić za predsjednika Predsjedništva SFRJ na rok od 1 godine. Time je savezni Ustav bio srušen i nije više predstavljao okvir u kojem bi se razborito moglo dogovoriti rješenje političke krize.

HRVATSKA NUDI MIRAN RASPLET

Zbog navedenih kriza odlučeno je da Ustav treba prilagoditi prijelaznom razdoblju, pa je u njega unesen čl. 140: *RH ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugoslavenskih republika ili dok Sabor ne odluči drugačije*. To je značilo da se do donošenja drugačijih odluka Sabora i drugih državnih tijela RH odgađa primjena ustavnih odredbi o oružanim snagama Republike i zapovijedanju tim snagama, zastupanju Republike u međunarodnim odnosima i otvaranju njezinih diplomatskih zastupništava te zaključivanju međunarodnih ugovora, tj. da se do postizanja novog dogovora jugoslavenskih republika, osim u slučaju ozbiljnih ugrožavanja interese Republike, odgađa ozbiljenje nekih temeljnih elemenata njezine državnosti.

PRIJEDLOG KONFEDERACIJE

Hrvatska zajedno sa Slovenijom nudi preobrazbu federacije u *konfederaciju*, kao savez suverenih država, po uzoru na Europsku ekonomsku zajednicu. Nacrt ugovora odbijen od Srbije i Crne Gore, koje su inzistirale na federaciji kao jedinstvenoj državi.

REFERENDUM O SUVERENOSTI I SAMOSTALNOSTI

Ugovor o stvaranju konfederacije je odbijen, pa je Sabor 21.02.1991. godine donio Rezoluciju po kojoj se savezni zakoni oglašavaju nevažećim u RH, ako nisu u suglasnosti s Ustavom. Koji su to zakoni utvrditi će Vlada. Istoga dana, Hrvatska se pridružila Sloveniji u zahtjevu da se počne postupak mirnog razdruživanja jugoslavenske federacije.

Predsjednik Republike je 25.04.1991. godine, na temelju ovlasti iz članka 98. Ustava, pozvao građane da se na općem referendumu izjasne o pitanju da li RH može stupiti u savez suverenih država s drugim državama, prema prijedlogu Hrvatske i Slovenije ili da ostane u federativnoj Jugoslaviji, kao jedinstvenoj suverenoj državi, prema prijedlogu Srbije i Crne Gore. Na referendumu od 19.05.1991. glasovalo je 84.94% birača, od kojih je 93,94% dalo svoj glas za suverenu i nezavisnu RH.

OBJAVA NEZAVISNOSTI RH 25.06.1991.

Temeljem referenduma, Sabor je 25. lipnja 1991. donio dvije važne odluke:

1. **Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne RH**
2. **Ustavnu odluku RH o suverenosti i samostalnosti**

Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne RH se sastojala od 5 dužih odjeljaka, u kojima se redom navode hrvatska državopravna tradicija kao temelj za objavu nezavisnosti (I); razlozi zbog kojih se zahtijeva razdruživanje federacije (II); jamstva ravnopravnosti i zaštite prava svih državljana Republike Hrvatske bez obzira na njihovu vjersku, etničku ili rasnu pripadnost (III); pravni temelji razdruživanja, granice Republike Hrvatske, miroljubivost, gubitak ingerencije saveznih tijela na području Republike Hrvatske i druge okolnosti (IV); te priznanje jednakog prava suvereniteta svim ostalim republikama uz prijedlog mjera u cilju mirnog razrješenja međusobnih prava i obveza (V).

Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH proglašena 25.06.1991. godine glasi:

1. RH se proglašava *suverenom i samostalnom državom*
2. RH pokreće postupak *razdruživanja od drugih republika i SFRJ*, te pokreće postupak za međunarodno priznanje
3. Međunarodni ugovori koje je sklopila i kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u RH *ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretom*, a do okončanja razdruživanja i savezni propisi koji nisu stavljeni izvan snage
4. Na području RH važe *samo oni zakoni koje je donio Sabor RH*, a do okončanja razdruživanja i *savezni propisi koji nisu stavljeni izvan snage*. RH preuzima prava i obveze koja su Ustavom RH i SFRJ bila prenesena na tijela SFRJ. Postupak preuzimanja uredit će se ustavnim zakonom,
5. Državne granice RH su *međunarodno priznate granice dosadašnje SFRJ u dijelu u kojem se odnose na RH* te granice između RH i R. Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u okviru dosadašnje SFRJ
6. Prihvaćajući načela Pariške povelje, RH jamči svojim državljanima *nacionalna i druga temeljna prava i slobode čovjeka i građanina, demokratski poredak, vladavinu prava i sve ostale najviše vrednote svoga ustavnog i međunarodnog pravnog poretka*
7. Ova ustavna odluka stupa na snagu kada ju proglasi Sabor RH

Posredovanjem misije, koju je uputila Komisija EZ za provedbu tih odluka, tzv. **Brijunskom deklaracijom** 08.07.1991. godine prihvaćen je »moratorij«, odgoda daljnjih postupaka i akata u roku od 3 mjeseca. Hrvatska je odgodu prihvatila nadajući se da će Srbija i Crna Gora pristati na mirno razdruživanje SFRJ. Zapovjedništvo JNA je pokazalo sklonost silom podržati srbijansku politiku, zbog čega je tijekom roka moratorija jačala ratna agresija na RH. Rat je bio agresija sa ciljem zauzimanja što više teritorija za novu *Veliku Srbiju*, protjerivanjem pripadnika hrvatske, mađarske i drugih narodnosti s osvojenog teritorija.

ODLUKA SABORA OD 08.10.1991.

Istekom roka moratorija Sabor RH je 08.10.1991. na sjednici u Zagrebu usvojio *Odluku o raskidanju svih državnopravnih veza na temelju kojih je Republika Hrvatska zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju*. RH odriče legitimitet i legalitet svim tijelima SFRJ niti priznaje valjanost bilo koji pravni akt tih tijela te priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika.

Tom odlukom Sabor je potvrdio *Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti* i ostale dokumente od 25.06.1991. godine. Zbog toga se danom stjecanja suverenosti i neovisnosti RH smatra 25.06.1991. godine.

MEĐUNARODNO PRIZNANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Po proglašenju neovisnosti 25. lipnja 1991., međusobno su se priznale Hrvatska i Slovenija, a daljnje priznanje uslijedilo je od djelomično priznatih baltičkih država i Ukrajine koje su se odvojile od Sovjetskog Saveza. Prva općepriznata zemlja koja je priznala RH kao slobodnu i nezavisnu bio je Island 19. prosinca 1991., a opće međunarodno priznanje uslijedilo je 15. siječnja 1992. godine temeljem odluke zemalja članica Europske zajednice, koju su slijedile druge države.

U rujnu 1991. godine u Den Haagu počela je s radom **Konferencija o Jugoslaviji**. Imenovala je *Arbitražno povjerenstvo*, pod predsjedanjem *Roberta Badintera*, a ono je donijelo jednu odluku i petnaest mišljenja vezanih uz raspad SFRJ, od kojih su najvažnija da je SFRJ u procesu raspadanja (I); da srpsko stanovništvo ima pravo na unutarnje, ali ne i vanjsko samoodređenje u RH i RBiH (II); da se granice bivših republika uređuju po načelu *uti possidetis* (III); da republike trebaju riješiti probleme državne sukcesije u skladu s načelima i pravilima međunarodnog prava (IX); da su države slijednice sve države nastale raspadom SFRJ (X) i mišljenje u kojemu su utvrđeni datumi sukcesije za svaku pojedinu državu (XI).

Republika Hrvatska stupila je u članstvo NATO-a 1.4.2009. na temelju odluke Hrvatskog sabora donesene dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a 1.7.2013. postala članicom EU.

PREGLED RAZVITKA USTAVNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE

Ustav RH usvojen je 21.12.1990. na prvom mjestu s ciljem da na temelju neotuđivog prava na samoodređenje uspostavi temelje nove samostalne RH kao nacionalne države hrvatskog naroda koja jamči svim pripadnicima nacionalnih manjina ravnopravnost s pripadnicima hrvatskog naroda, kao i njezine ustavne preobrazbe u demokraciju utemeljenu na poštivanju ljudskih i nacionalnih prava i temeljnih sloboda i vladavini prava.

PROMJENA USTAVA IZ 1997.

Prva promjena Ustava imala je dvostruku svrhu:

- Osnažiti ustavna jamstva državne samostalnosti pred opasnostima koje je donijela agresija na Hrvatsku
- Olakšati tumačenje ustavnih jamstava sloboda i prava **za sve** (a ne samo za državljane), sukladno zahtjevima približavanja članstvu u Vijeću Europe

Ustav je nadopunjen **ustavnom zabranom** pokretanja bilo kakva postupka udruživanja u saveze koji bi mogao rezultirati obnavljanjem „balkanskih državnih sveza u bilo kojem obliku“.

Nakon izbora iz 1999. godine odlučeno je da se slabosti u funkcioniranju političkog sustava otklone **ustavnom revizijom** (koalicija šest stranaka koja je uspostavila prvu koalicijsku Vladu predsjednika Ivice Račana).

Nakon predsjedničkih izbora, predsjednik Republike Stjepan Mesić je imenovao stručnu radnu skupinu koju su činili istaknuti ustavni stručnjaci (Veljko Mratović, Branko Smerdel, Arsen Bačić, Jadranko Crnić, Nikola Filipović i Zvonimir Lauc), čiji je prijedlog prihvatila saborska komisija. Prijedlog je značajno izmijenjen, ali je ipak poslužio kao temeljni stručni okvir ustavnih promjena.

Postojale su (i postoje) određene slabosti i u Ustavu. To je bila *pretjerana koncentracija ovlasti predsjednika RH u odnosu na Vladu, što je osiguravao tzv. polupredsjednički sustav, te dopuštanje predsjedniku da zadrži stranačku funkciju*.

Ustavnim promjenama u studenom 2000. godine reformiran je **sustav ustrojstva vlasti RH**. Rezultat je *inačica parlamentarnog sustava s neposredno izabranim predsjednikom i detaljnom regulacijom institucija kojima se ustavno razrađuje načelo diobe vlasti te nekim elementima skupštinske vlade (racionaliziranog parlamentarizma)*.

Cilj ustavnih promjena bio je uspostaviti sustav odgovorne i djelotvorne izvršne vlasti.

Relativno djelotvorno sredstvo za postizanje tog cilja bila je *ustavna razrada načela diobe vlasti, koja postavlja prepreke (provjere i ravnoteže, checks and balances) svakom nositelju državnih funkcija koji teži proširenju svoje vlasti preko dodijeljenih ovlasti*.

Ponovno je promijenjen naziv Sabora u **Hrvatski Sabor**, a kao izraz otpora prema ranije napuštenom sustavu, iz Ustava je ispušten termin „državni poglavar“ tako da Predsjednik RH nije određen kao „šef države“ na način uobičajen među ustavima.

Uvedena je **jedinstvena prohibitivna klauzula** od 5%, a uvedena je i mogućnost narodne inicijative.

USTAVNE PROMJENE OD 28. OŽUJKA 2001. GODINE

Ustavnim promjenama iz ožujka 2001. godine dovršen je proces velike ustavne reforme započet na proljeće 2000. godine. Dvije velike ustavne reforme, ustrojstva vlasti i napuštanje dvodomnog sustava, obavljene su naknadnim promjenama u kratkom roku.

Promjenama je **napušten dvodomni sustav** Hrvatskog sabora koji je prestao s djelovanjem stupanjem na snagu ustavnih promjena. Radna skupina predsjednika Republike je predložila ukidanje Županijskog doma, ali da promjene stupe na snagu istekom mandata zastupnika.

Obrazloženje Radne skupine za napuštanje dvodomnog sustava:

1. glavni razlog za ukidanje Županijskog doma je *jačanje položaja Hrvatskog Državnog Sabora*. Slabljenje uloge predsjednika Republike u donošenju političkih odluka zahtijeva jačanje Vlade i Hrvatskog Državnog Sabora

2. nije opravdan niti jedan od tradicionalnih teorijskih argumenata u prilog drugog doma u Hrvatskom Državnom saboru

Kao ostali razlozi primjene dvodomnog sustava navode se u teoriji: *federalizam* kao oblik državnog uređenja, *veličina* i broj stanovnika, *izražavanje regionalnih posebnosti*, te *povijesni i tradicionalni razlozi*. Hrvatska je mala zemlja s relativno malim brojem stanovnika, tako da otpada razlog veličine, kao temelj dvodomnog sustava. Hrvatska parlamentarna tradicija suprotna je postojanju drugog doma. Nikada u povijesti Hrvatski Sabor nije bio dvodoman.

3. uvođenje Županijskog doma je bilo u suprotnosti sa koncepcijom Ustava i stajalištima rasprave o Nacrtu ustava 1990. godine.

Ideja o uvođenju dvodomnog sustava prvi put je uvedena od strane Potkomisije za stručnu pripremu prijedloga Komisije za ustavna pitanja Sabora 09.12.1990. godine, po završetku javne rasprave o Nacrtu ustava. To je učinjeno na inzistiranje predsjednika Republike, a nasuprot mišljenju većine članova. Predsjednik Tuđman je na ideju došao prilikom neformalnog razgovora s američkim političarom Rudijem Perpichem. Prijedlog je na brzinu razrađen, unesen u tekst Prijedloga ustava i usvojen. Rezultat je bio slabi drugi dom, nejasnih kompetencija, koji nije potvrdio očekivanja predlagачa.

4. Djelovanje Županijskog doma *ne opravdava njegovo očuvanje u sustavu ustrojstva vlasti da nadzire i poboljšava kvalitetu zakonodavne djelatnosti Zastupničkog doma*.

Nakon izbora od 2000. godine zaključeno je da Županijski dom, niti u uvjetima kada oporba u njemu ima većinu, ne može značajnije pridonijeti kvaliteti odlučivanja Zastupničkog doma, ali ga može bitno oslabiti u odnosu prema tijelima izvršne vlasti.

USTAVNE PROMJENE OD 16. LIPNJA 2010. GODINE

Ustavne su promjene odlukom Hrvatskog sabora usvojene, proglašene i stupile na snagu istog dana, 16.6.2010. U vezi s tim „paketom ustavnih promjena“ potrebno je ukazati na određeni pristup suprotan tradiciji europske ustavnosti: prvo, ustavne promjene stupile su na snagu samim danom uvajanja, dakle bez *vacatio legis*. Drugo, hrv. je ustavotvorac odlučio ponovno izmijeniti enumeraciju ustavnih članaka.

Ustavne promjene možemo klasificirati u sljedeće kategorije:

1. Promjene usvojene zbog potreba pregovora o pridruživanju EU
2. Promjene potrebne radi prilagodbe pravnog sustava članstvu u EU
3. Promjene u svrhu deklaracije namjera i ispravljanja nepravdi
4. Promjene u sustavu političkog odlučivanja
5. Promjene u cilju reforme pravosuđa
6. Promjene u cilju jačanja ljudskih prava i temeljnih sloboda

Promjene usvojene zbog potreba pregovora o pridruživanju EU

Promjene su usvojene na zahtjev europskih pregovarača u cilju olakšavanja pristupa EU, odnose se na:

- Ustavni položaj središnje banke
- Uređenje ustavnog položaja ureda državne revizije
- Napuštanje načela neizručivanja vlastitih državljana
- Prilagodbe postupka donošenja odluka o uporabi oružanih snaga članstvu Hrvatske u NATO-u
- Promjene odredbi o načinu odlučivanja na referendumu o udruživanju i razdruživanju

Promjene potrebne radi prilagodbe pravnog sustava članstvu u EU

Nova glava VII. Ustava pod naslovom „Europska unija“ utemeljena je na zahtjevima struke i iskustvu drugih „tranzicijskih“ članica Europske unije te se počela primjenjivati u cijelosti supanjem u ravnopravno članstvo.

Ona određuje:

- Pravnu osnovu članstva i prijenos ustavnih ovlasti na institucije unije
- Sudjelovanje državnih tijela u odlučivanju u institucijama EU
- Primat pravne stečevine EU u hrvatskom pravnom sustavu
- Prava hrv. građana kao i državljana EU u RH

Promjene u svrhu deklaracije namjera i ispravljanja nepravdi

Te promjene obuhvaćaju promjene teksta Izvornih osnova kao i vrlo važno ukidanje zastare za određena kaznena djela iz razdoblja Domovinskog rata. Unošenjem popisa 22 nacionalne manjine u Izvornu osnovu kao i formulacije o tome kako su hrv. „branitelji i narod“ u „pravednom, legitimnom, oslobodilačko i obrambenom ratu“ obranili državu, ima s obzirom na da preambula nema i ne može imati normativni značaj, za cilj samo deklaraciju određenih dobrih namjera.

Promjene u sustavu političkog odlučivanja**Pozitivna diskriminacija nacionalnih manjina**

Zajamčeno je dodatno pravo glasa za pripadnike nacionalnih manjina čiji je broj manji od 1,5% stanovništva, odnosno ozakonjeno jamstvo je tri zastupnička mjesta u Saboru onima čiji je broj veći od tog postotka (srpska manjina). Ta promjena uvedena je istodobno s ustavnim promjenama, izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te je Ustavni sud ove zakonske odredbe ukinuo.

Način glasovanja hrvatskih državljana s prebivalištem u stranim zemljama

Hrvatski državljani koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu, mogu glasovati u diplomatskim i konzularnim predstavništvima RH te su im zajamčena tri zastupnička mjesta u Saboru bez obzira na odaziv birača.

Odlučivanje birača na referendumu

Na referendumu će odluka biti donesena većinom glasova birača koji su pristupili glasovanju.

Odlučivanje u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor ubuduće će odlučivati:

- O proračunu većinom svih zastupnika
- Za izbor ustavnih sudaca dvotrećinskom većinom svih zastupnika
- Uloga Sabora i Vlade u budućim odnosima razmatranja i donošenja političkih odluka u tijelima EU treba biti razrađena zakonom

Promjene u cilju reforme pravosuđa

Promjene postavljaju osnovne supstancijalne reforme sudbene vlasti i sudačke profesije. Izmijenjen je:

- Položaj i način izbora sudaca dužnuta obveza reizbora sudaca nakon prvih pet godina dužnosti
- Sudačka je dužnost učinjena osobnom i trajnom
- Preciznije su određene nadležnosti Vrhovnog suda te nove nadležnosti njegova predsjednika
- Izmijenjen je sustav i nadležnost Državnog sudbenog vijeća te
- Državnog odvjetništva i Državnog odvjetničkog vijeća

Prijedlog da Vrhovni sud podnosi godišnje izvješće Hrvatskom saboru odbila je Udruga sudaca kao „suprotan načelu nezavisnosti pravosuđa“

Promjene u cilju jačanja ljudskih prava i temeljnih sloboda

IZVORIŠNE OSNOVE (PREAMBULA) USTAVA

Ustav RH započinje dijelom naslovljenim: I. IZVORIŠNE OSNOVE. One imaju političku i pravu težinu posebno u tumačenju i razumijevanju Ustava, a s nadopunom predstavljaju i tumačenje njegova povijesnog razvitka.

Kao **nacionalna država hrvatskog naroda** naša je država dobila svoje ime, himnu, zastavu, grb i druga državna obilježja i simbole te hrvatski kao jezik u službenoj uporabi.

Kao **demokratska država**, ona je od samog svog nastanka zajamčila posebna prava i zaštitu pripadnicima svih nacionalnih manjina.

Usprkos njihovu ponajprije povijesnom značaju, Izvorišne osnove imaju i golem **simbolički značaj** i zato je njihov tekst više puta nadopunjavani i mijenjeni kako bi se izrazile temeljne vrijednosti koje je po mišljenju ustavotvorca potrebno posebno naglasiti u određenom povijesnom razdoblju. Posljednja Promjena Ustava dopunila je Izvorišne osnove:

1. **Nabranjem svih nacionalnih manjina u državi (ukupno 22)** uz dodatak „i drugih koji su njezini državljani“ i to povijesnim, a ne abecednim redom. Nabranje nacionalnih manjina i jamstvo njihove ravnopravnosti s Hrvatima od osobite je **simboličke važnosti** za tumačenje Ustava i zakonodavstva u nacionalnoj državi hrvatskog naroda
2. Isticanjem **pravedne i legitimne naravi** oslobodilačkog i obrambenog **Domovinskog rata** u kojem su **narod i branitelji** obranili Republiku Hrvatsku

TEMELJNE ODREDBE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljne odredbe Ustava (1. – 13.) izražavaju bit njegova idejnog koncepta, kao i temeljne političke odrednice ustavnog poretka. One sadrže temeljni vrijednosni (etički) koncept na kojem je Ustav utemeljen.

Narodni, nacionalni i državni suverenitet

Republika Hrvatska na prvom mjestu (čl.1.) određena je kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država, u kojoj **vlast proizlazi i pripada narodu**, kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Pritom jasno određuje tko čini narod: to su svi hrvatski državljani. Time se određuje **narodni ili pučki suverenitet** kao temelj državne vlasti.

Hrvatska država jest nacionalna država **hrvatskog naroda** i država pripadnika **nacionalnih manjina**. Kao takva ona ima hrvatski kao službeni jezik te državne znakove i simbole sukladno tom uređenju, ali u njoj su svi građani ravnopravni i sudjeluju u ostvarivanju vlasti u državi. Nacionalne i druge manjine uživaju posebna prava i posebnu zaštitu.

Narod ostvruje vlast **izborom** svojih predstavnika i **neposrednim odlučivanjem** kao što je na primjer referendum. Predstavnička demokracija je temelj političkog sustava, ali o ustavom određenim pitanjima odlučuju birači neposredno.

Treći pojam suvereniteta najstariji je: on označava vrhovnu vlast.

Državni suverenitet ograničen je međunarodnim pravom i međunarodnim ugovorima

Državni suverenitet RH utvrđen je čl.2. Ustava kao „neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv“. Pojam državnog suvereniteta određuje vrhovništvo (najvišu vlast) države i njezinih tijela na cijelom državnom području uključujući more, podmorje i zračni prostor kao i sva nacionalna blaga i bogatstva.

Izražava ga jednostavna klasična formula: vrhovništvo je najviša vlast prema unutra (podanicima) i neovisna prema vani, koja slobodno odlučuje o zaključivanju međunarodnih sporazuma, kao i ratu i miru (s drugim državama i međunarodnim organizacijama).

Država se ne može odreći svog suvereniteta, ali ga voljom naroda i/ili narodnog predstavništva može ograničiti. Takvo ograničenje **ne može biti trajno i neopozivo**.

Zbog toga Ustav nabroja ograničenja teoretski zamišljenog totalnog državnog suvereniteta: međunarodno pravo kao i načela i običaje međunarodnog pravnog poretka. Ustav uz to propisuje kako o **prijenosu suverenih ovlasti** na međunarodna tijela i organizacije odlučuje Hrvatski sabor i to posebnom dvotrećinskom većinom svih zastupnika kao i narod neposredno putem referenduma.

Ustav je zasnovan na etičkom konceptu koji izražava „najviše vrednote ustavnog poretka“

Ustav RH u čl.3. utvrdio je „**najviše vrednote ustavnog poretka**“ kao temelj za **tumačenje** cjeline ustavnog teksta i njegovih pojedinih odredbi. Ustav nabroja sljedeće vrijednosti:

- a) **sloboda**
- b) **jednakost, u smislu jednakosti svih ljudi pred zakonom**
- c) **nacionalna ravnopravnost**
- d) **ravnopravnost spolova**
- e) **mirotvorstvo**
- f) **socijalnu pravdu**
- g) **poštivanje prava čovjeka**
- h) **nepovredivost vlasništva**
- i) **očuvanje prirode i čovjekova okoliša**
- j) **vladavina prava**
- k) **demokratski višestranački sustav**

najveći dio tih pojmova detaljnije se razrađuje u pojedinim ustavnim odredbama koje jamče određena ljudska prava i temeljne slobode. Ali sama odredba čl.3. služi kao **temelj tumačenja ostalih ustavnih odredaba i time kao uputa zakonodavcu** pri razradi pojedinih sloboda i prava. Ustavni sud je nakon nekih dvojbi zauzeo stajalište kako ona ne čine izravan, samostalan ustavni temelj za pružanje zaštite u povodu ustavne tužbe, ali se mora uzeti u obzir u vezi s drugim jamstvima sloboda i prava.

Dioba vlasti temeljno je načelo ustrojstva vlasti sa svrhom nadzora i odgovornosti

Ustavni čl.4. ne samo da propisuje načelo diobe vlasti nego ga i detaljnije određuje kao sredstvo ostvarivanja zajamčenih sloboda i prava putem **uzajamnog nadzora i ograničavanja nositelja vlasti**. Državna vlast je ograničena zajmčenim pravom na lokalnu samoupravu.

U RH Ustav je u čl.4. uređujući ustrojstvo državne vlasti, ograničio državnu vlast trodiobom. Ustrojio ju je na načelu diobe vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Smisao je primjene diobe vlasti u tome da organizacijski omogući **uzajamnu provjeru i ravnotežu** između nositelja najviših državnih funkcija. Pored **horizontalne dimenzije**, gdje se uređuju odnosi između nositelja zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, dioba obuhvaća i **vertikalnu dimenziju**, odnose između središnje vlasti i lokalne samouprave utemeljen na ustavnoj razdiobi ovlasti sukladno načelu ustavno zajamčenog prava na lokalnu samoupravu.

Ovdje treba dodati da u odnosu na diobu vlasti ostaje neizmijenjen položaj Ustavnog suda kao ustavne iznimke koja nije formalno svrstan ni u jednu od tri državne vlasti.

Vladavina prava zahtijeva poštivanje Ustava, zakona i cjeline pravnog sustava

Prema čl.5. zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom; svatko je dužan pridržavati se Ustava i zakona te poštivati pravni poredak Republike

Ovaj članak uređuje **načelo ustavnosti i zakonitosti** te propisuje obvezu zakonodavcu i svim nižim donositeljima pravnih propisa da se strogo pridržavaju Ustava i zakona.

Smisao zahtijeva za pridržavanjem prava razlikuje se načelno u pogledu onoga što se nalaže državnim tijelima od onoga što zahtijeva od građana. Građaninu je načelno doušteno sve što nije zabranjeno Ustavom ili na Ustavu utemeljenom pravnom propisu, dok je kod državnih tijela situacija obrnuta: ona se imaju kretati jedino u okvirima koji su zakonom dopušteni te postupati na temelju zakonskih ovlasti.

Povratno (retroaktivno) djelovanje propisa je zabranjeno

Čl.90. Ustava određuje: „prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u Narodnim novinama, službenom listu RH“.

Zakoni stupaju na snagu najranije osmog dana od dana njegove objave, osim ako je zbog osobito opravdanih razloga zakonom drugačije određeno, samo pojedine odredbe zakona iz posebno opravdanih razloga mogu imati povratno djelovanje.

Prema tome, cijeli zakon ne bi mogao imati povratno djelovanje, a uredbe donesene na temelju zakonskih ovlasti nikada ne mogu imati povratno djelovanje.

Važnu iznimku od načela zabrane retroaktivnog djelovanja propisa predviđa novi st.4.čl.3.stava koji je povratno odredio nezastarijevanje određenih kaznenih djela počinjenih u vrijeme Domovinskog rata i privatizacije.

Propisi tijela koja imaju javne ovlasti moraju prije stupanja na snagu biti objavljene **na dostupan način** u skladu sa zakonom.

Političke stranke nositelji su političkog života u demokraciji

Političke su stranke organizacije građana koje se osnivaju radi sudjelovanja u političkom životu i demokratske borbe za osnivanje političke vlasti na izborima.

Čl.6. jamči se sloboda osnivanja političkih stranaka. Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti u skladu s temeljnim ustavnim demokratskim načelima. Stranka mora javno polagati račune o podrijetlu i trošenju svojih sredstava i imovine.

Protuustavne su političke stranke koji svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrijetanju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožavanju opstojnosti RH. Nasilno djelovanje pa i samo pozivanje na nasilje, granica je tolerancije demokratskog političkog sustava. Takvu stranku u svojoj funkciji nadzora može zabraniti Ustavni sud.

Mir je nedjeljiv: tko želi živjeti u miru, mora sudjelovati u njegovu očuvanju

Čl.7. određuje:

1. Svrhu i namjenu oružanih snaga – oružane snage štite suverenitet i neovisnost te brane teritorijalnu cjelovitost države. Pomoć u zaštiti suvereniteta i neovisnosti te obrani teritorijalne cjelovitosti mogu pružiti i **države saveznice** u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima
2. Savezničke vojske – mogu prijeći granicu i ući u RH ili djelovati unutar njezinih granica u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima, na temelju odluke **Hrvatskog sabora** koju predlaže Vlada RH uz prethodnu **suglasnost predsjednika Republike**.
3. Oružana pomoć saveznicima – Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju oružanog napada na jednu ili više njih u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima, **na temelju odluke Hrvatskog sabora**, koju predlaže Vlada RH uz **prethodnu suglasnost** Predsjednika RH
4. Djelovanje u inozemstvu – oružane snage mogu prijeći hrvatske granice ili djelovati preko tih granica na temelju **odluke Hrvatskog Sabora** koju predlaže Vlada RH uz **prethodnu suglasnost** predsjednika RH. Sabor donosi odluke **većinom glasova** svih zastupnika. Ako predsjednik RH uskrati suglasnost, Hrvatski sabor odluku donosi **dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika**

5. U slučajevima nužde, Oružane snage se mogu, ako to zahtijeva narav pogibelji, koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima. Oružane snage RH mogu se koristiti **kao pomoć i u protupožarnoj zaštiti, spašavanju i u nadzoru i zaštiti prava RH na moru.**

Izmjena državne granice u isključivoj je nadležnosti Hrvatskog sabora

U temeljne odredbe spada i ona iz čl.8. prema kojoj se granice RH mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora. Odluku donosi Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Hrvatsko državljanstvo temelj je za korištenje političkih i drugih prava

Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuju se zakonom.

Državljanin RH ne može biti prognan iz Reublike i ne može mu se oduzeti državljanstvo. Državljanin RH državljani su EU i kao takvi uživaju niz prava od kojih su najvažnija navedena u čl.146.Ustava.

Ustav je promjenom čl.9. napustio tradicionalno načelo neizručivanja svojih državljana tako da državljani RH **može biti izručen drugoj državi** kada se mora izvršiti odluka o izručivanju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom EU. Stupanjem u punopravno članstvo na sugu je stupio **europski uhiđbeni nalog**.

U odnosu na strane državljane, čl. 33. Ustava propisuju da strani državljani i osobe bez državljanstva mogu dobiti **utočište (azil)** u RH, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava. Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju RH ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

Zaštita prava i interesa iseljene Hrvatske

U čl.10.Ustava propisano je da RH štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu te promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita RH. Prema čl.45.Ustava oni sudjeluju u izborima Hrvatskog sabora birajući tri zastupnika na način utvrđen zakonom.

Grb RH

U čl.11. uređen je grb RH: to je povijesni hrvatski grb čija je osnovica 25 naizmjenično crvenih i bijelih (srebrnih) polja.

Opis povijesnog hrvatskog grba i zastave, tekst himne te uporaba i zaštita tih i drugih državnih simbola uređuje se zakonom.

Hrvatski je sabor na sjednici od 21.12.1990. donio Zakon o grbu, zastavi i himni RH te o zastavi i lenti predsjednika Republike.

Jezik i pismo u službenoj uporabi

prema čl.12. Ustava u RH u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo može se u službenu uporabu uvesti i drugi jezik te ćirilčno ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanim zakonom.

Glavni grad RH

Glavni grad RH jest Zagreb.

Zakonom se uređuje položaj, djelokrug i ustroj glavnoga grada Zagreba. Zakonom se može glavnom gradu Zagrebu utvrditi položaj županije, dakle jedinice područne (regionalne) samouprave.

- *načelo diobe vlasti* uz ograničenje Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu samoupravu; po ustavnim izmjenama iz 2000. načelo diobe vlasti uključuje i oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti, propisane ustavom i zakonom (čl. 4.)
- to vrijedi i za utvrđivanje *načela ustavnosti i zakonitosti* (čl. 5.) te za propisivanje poštovanja slobodnog *osnivanja i djelovanja političkih stranaka*, određivanjem temeljnog načela po kojem stranke moraju biti ustrojene sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima, kao i propisivanje razloga za njihovo zabranjivanje od Ustavnog suda RH (čl. 6.)
- *oružane snage* RH štite njezin suverenitet i brane njezinu teritorijalnu cjelovitost, a obrambeno ustrojstvo države uređuje se zakonom; oružane snage RH mogu prijeći njene granice ili djelovati preko njenih granica samo na temelju prethodne odluke Hrvatskog sabora, uz iznimku vježbi u okviru međunarodnih obrambenih organizacija (čl. 7.)
- *granice RH* mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora (čl. 8.)
- uređenje *hrvatskog državljanstva*: hrvatski državljani ne može biti prognan niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi (čl. 9.)
- *zaštita prava i interesa svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu*, a dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu (čl. 10.)
- *način i zaštita grba, zastave i himne RH*, uz naznaku da se pobliže uređuju zakonom (čl. 11.)
- u uporabi je *hrvatski jezik i latinično pismo*, a u pojedinim lokalnim jedinicama, pod uvjetima propisanim zakonom, moguće je uvesti u uporabu i drugi jezik te ćirilčno ili koje drugo pismo (čl. 12.)
- *glavni grad* RH je Zagreb, a njegovo se ustrojstvo uređuje zakonom (čl. 13.)

LIUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE U HRVATSKOM USTAVU

STRUKTURA USTAVNOG TEKSTA

Ustav RH naglašava važnost ustavnih jamstava prava i sloboda (čak 1/3 ustavnog teksta, 56 od 152 članka; III. poglavlja).

Popis jamstava podijeljen je u tri odjeljka:

1. **zajedničke odredbe**, koje se odnose na sva posebna jamstva sloboda i prava
2. **osobne i političke slobode i prava**
3. **gospodarska, socijalna i kulturna prava**

Zakoni kojima se navedena područja razrađuju spadaju u organske zakone i donose se kvalificiranom većinom.

1. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima

U zajedničkim odredbama se u 7 članaka navodi:

- Zabrana diskriminacije u korištenju pravima i slobodama
- Prava nacionalnih manjina (ravnopravnost i zaštita, posebno biračko pravo, služenje jezikom i pismom, kulturna autonomija)
- Ograničenja sloboda i prava (samo zakonom radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje; načelo razmjernosti)
- Ograničenja u slučaju ratnog stanja i stanja neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države
- Pravo na žalbu (protiv pravnih akata u prvostupanjskom postupku pred sudom ili drugim tijelom, isključeno u slučajevima određenim zakonom kad je osigurana druga pravna zaštita)
- Načelo zakonitosti akata državne uprave i tijela s javnim ovlastima i njihova sudska kontrola
- *Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.*

Najviše vrednote ustavnog poretka

Najviše vrednote ustavnog poretka, čl.3. (čl.3. je temelj ostalih ustavnih odredaba) navodi:

1. **slobodu**, kao temeljno pravo pojedinca u demokratskom političkom poretku
2. **jednakost**, kao jednakost svih ljudi pred zakonom u pogledu zaštite njihovih sloboda i prava
3. **nacionalnu ravnopravnost**, kao temelj demokratske nacionalne države koja ne diskriminira, nego štiti nacionalne manjine
4. **ravnopravnost spolova**, kao ideal demokratskog poretka
5. **mirotvorstvo**, kao tradicionalnu orijentaciju RH, koja ne isključuje pravo na obranu od agresije ili sudjelovanje u međunarodnim akcijama uspostavljanja i očuvanja mira
6. **socijalnu pravdu**, kao temeljni ideal socijalne države, koja osigurava određene uvjete života svim svojim građanima, bez obzira na njihov socijalni položaj
7. **poštivanje prava čovjeka**, kao osnovicu djelovanja državnih i drugih tijela, ali i odnosa među pojedincima u državi
8. **nepovredivost vlasništva**, kao temeljnog prava koje čini osnovicu poduzetničke slobode i tržišnog gospodarstva
9. **očuvanje prirode i čovjekova okoliša**, kao jedno od ključnih pitanja održivog razvoja u suvremenom svijetu
10. **vladavinu prava**, kao ideal ideje konstitucionalizma i temeljno načelo odnosa između vlasti i onih kojima ona vlada
11. **demokratski višestranački poredak**, kao jamstvo slobode i realizacije temeljnih ustavnih načela

Ravnopravnost spolova

Pitanja diskriminacije žena u korištenju pravima kao što su jednakost s muškarcima otvorena su kasnije, a njihova realizacija ostaje problem u suvremenom svijetu. Generalna skupština OUN usvojila je 1979. godine **Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena**, koja je stupila na snagu 1981. godine.

Socijalistički pokreti stavljali su naglasak na ravnopravnost spolova, no praksa je od toga odstupala.

U Hrvatskoj i SFRJ žene su sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća obavljale visoke političke dužnosti (Savka Dabčević-Kučar, Milka Planinc i druge), što je stvaralo privid ravnopravnosti spolova, dok se *diskriminacija održavala u temeljnim socijalnim zajednicama i na radnim mjestima*, posebno u ruralnim sredinama s jakom patrijarhalnom tradicijom.

Prilikom rada na Ustavu RH smatralo se da je načelo ravnopravnosti spolova uključeno u ustavna načela o jednakosti pred zakonom i zabrani diskriminacije i zbog toga nije posebno naglašeno u Ustavu iz 1990. godine.

Načelo ravnopravnosti spolova uključeno je u popis najviših vrednota ustavnog poretka RH ustavnim promjenama iz 2000. godine.

Zakon o ravnopravnosti spolova razrađuje to temeljno ustavno načelo i nalaže poduzimanje mjera za eliminaciju postojeće diskriminacije žena u hrvatskom društvu.

Zakon određuje kako **ravnopravnost spolova** znači *da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.*

Diskriminacija na temelju spola predstavlja **svko normativno ili stvarno**, izravno ili neizravno

- **razlikovanje**
- **isključivanje**
- **ili ograničavanje** temeljeno na spolu

kojim se **ugrožava ili onemogućava** ravnopravno priznanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom i svakom drugom području života. Zabranjuje se diskriminacija na temelju **bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije**. Poticanje druge osobe na diskriminaciju smatra se diskriminacijom.

Izravna diskriminacija jest *svako postupanje uvjetovano spolom kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.*

Neizravna diskriminacija postoji kada *neutralna pravna norma, kriteriji ili praksa u jednakim uvjetima stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobu suprotnog spola, osim ako je ta pravna norma, kriterij ili praksa objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva usmjerena postizanju tog cilja su primjerena i nužna.*

Uznemiravanje je svako **neželjeno ponašanje** uvjetovano **spolom** osobe, čiji je cilj ili predstavlja **povredu osobnog dostojanstva** i koje stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Pojam **spolnog uznemiravanja** (*sexual harassment*), kao oblika diskriminacije po spolu određuje se *kao svako neželjeno verbalno ili neverbalno, odnosno fizičko ponašanje spolne naravi, čiji je cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.*

Ustavni sud RH je 2007. donio odluku o izjednačavanju dobi za mirovinu na temelju odbacivanja svakog oblika pozitivne diskriminacije žena, ali je njezinu primjenu po uzoru na druge zemlje odgodio do 31.12.2018.

Zakon o ravnopravnosti spolova određuje **posebne mjere** (specifične pogodnosti) za otklanjanje postojećih nejednakosti spolova koje se uvode privremeno radi ostvarivanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca i ne smatraju se diskriminacijom.

Političke stranke koje su upisane u registar političkih stranaka prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor zastupnika u Hrvatskom saboru, za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i za izbor članova u Europski parlament dužne su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o **uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama** sukladno čl.12. ovog Zakona.

Zakonom je uspostavljen **Ured Vlade RH za ravnopravnost spolova**, te institucija **Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova**, kojeg/ju zajedno sa zamjenikom/icom bira Hrvatski sabor na mandat od 8 godina. Pravobranitelj/ica i zamjenik/ica moraju biti različitih spolova, a jedno od njih mora imati završen sveučilišni studij pravne struke.

Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne uprave, jedinice tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih tijela s javnim ovlastima, zaposlenim u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

Svatko se može obratiti pravobranitelju/ici zbog povreda odredbi Zakona bez obzira da li je neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izriječno protivi. U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a **upozoravati, predlagati i davati preporuke.**

Osobna odgovornost za povredu sloboda i prava

U čl.20. Ustav određuje da je svatko tko se ogriješi o odredbe o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina osobno odgovoran za taj čin i ne može se opravdati višim nalogom. Ljudska prava i slobode ne smiju se povrijediti ni po nalogu nadređenog. Onaj tko izda takav nalog osobno će odgovarati na temelju tzv. *zapovijedne odgovornosti* no to ne oslobađa podređenog koji je nalog izvršio njegove odgovornosti.

Sudska zaštita i pravo na žalbu

Zajamčeno je pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Žalba je temeljni pravni lijek u svim pravnim postupcima. Ona ima devolutivni i odgodni učinak.

Pravo na žalbu može biti samo iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.

Čl.29. Ustava u tekstu usvojenom 2000. određuje da: „svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud **pravično i u razumnom roku** odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kaznjivog djela“. Zakonom o sudovima zaštita zbog povrede pravila o razumnom roku povjerena je prvenstveno Ustavnom sudu RH, ali takva odredba bila je protuustavna jer se nadležnost Ustavnog suda mijenja isključivo Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu, pa je ta odredba ukinuta te je za zaštitu prava na pravično suđenje u razumnom roku u prvom stupnju nadležan mjesno nadležni županijski sud.

Zabrana diskriminacije u korištenju pravima i slobodama

Ustav zabranjuje diskriminaciju ljudskih bića po bilo kojem temelju i precizira da svatko u RH ima prava i slobode neovisno o njegovoj **rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.**

Jamstvo **jednakosti pred zakonom** nije ograničeno samo na državljane, nego štiti sve fizičke i pravne osobe koje se nalaze na području RH. **Svi su pred zakonom jednaki.** Građani i stranci imaju jednaka prava pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima.

Valja imati na umu da **to ne znači da svi ljudi imaju u svemu jednaka prava.** Prava djece i maloljetnika razlikuju od prava punoljetnih osoba, a politička prava stranaca od prava državljana (građana). Žene nisu dužne služiti vojni rok u miru, te idu u mirovinu ranije nego muškarci, itd. Ipak, svi imaju pravo jednakosti pred zakonom i nitko ne može biti doveden u slabiji položaj glede korištenja ustavom zajamčenim pravima ni po kojem temelju.

2. Nacionalna prava i zaštita nacionalnih manjina

Demokratski ustavni poredak utemeljen je na vladavini većine. Ali u okviru ustavno uspostavljenih ograničenja te vladavine u cilju zaštite različitih manjina: političkih, spolnih, rasnih, pa tako i etničkih ili nacionalnih. Ta zaštita zahtijeva ispravak sustava utemeljenog na jamčenju individualnih prava građana kao pojedinaca i njegovu nadopunu određenim **kolektivnim pravima** koja pripadaju članovima određenih zajednica u cijelosti.

Komisija za prava čovjeka OUN-a prihvatila je 1978. **definiciju nacionalne manjine** tal. autora F. Capotorija: „Nacionalna manjina je skupina, brojčano slabija od ostatka stanovništva u državi, koja ne drži vlast, a čiji članovi, kao državljani dotične države, imaju etničke, vjerske ili jezične

osobine po kojima se razlikuju od ostatka stanovništva te, barem implicitno, okazuju osjećaj solidarnosti, usmjeren na očuvanje kulture, tradicije, vjere ili jezika.“

Ustav ne definira sam pojam nacionalne manjine, ali ga definira Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u čl. 5.:

„Nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.“ Svaki se državljanin može izjasniti kao pripadnik neke nacionalne manjine.

1) ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti

- ustav ističe kako jamči *ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina, što uključuje i opće biračko pravo, te pravo biranja predstavnika u Hrvatskom saboru*
- a kako se njihova prava uređuju ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona, a većinom potrebnom za mijenjanje Ustava, *pri čemu 2/3 potrebna većina daje zakonodavstvu o nacionalnim pravima jaču snagu nego ostalim organskim zakonima. Dakle, oni se nalaze između Ustava i ostalih organskih zakona.*

Republika Hrvatska ustanovljuje se kao **nacionalna država hrvatskog naroda i država, pripadnika nacionalnih manjina**: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnog svijeta.

Članak 15. Ustava određuje:

„U RH jamči se **ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina**. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.

Zakonom se može, pored općeg biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati **posebno pravo** da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor.“

Pripadnicima manjina jamči se;

1. *sloboda izražavanja narodne pripadnosti*
2. *slobodno služenje svojim jezikom i pismom*
3. *kulturna autonomija*

Glede **jezika i pisma u službenoj uporabi** bitna je odredba čl.12.Ustava koji određuje službenu uporabu hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Ali taj članak u stavku drugom dopušta „u pojedinim lokalnim jedinicama“ zakonom i sukladno zakonom utvrđenim uvjetima u službenu uporabu uz hrvatski uvesti i neki drugi jezik te ćirilčno ili koje drugo pismo. Članak 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina određuje dvojezičnost „na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje **trećinu stanovnika** takve jedinice.“

Čl.39. Ustava zabranjuje i određuje kažnjivim svako pozivanje, među ostalim, „na **nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.**“

Razvoj zakonodavstva

2) Ustavni zakon o pravima manjina (1991.)

Podrobno je uredio sljedeća pitanja:

- a) *kulturnu autonomiju i zajednička kulturna prava manjinskih zajednica* na temelju punog poštivanja načela nediskriminacije, pravo zaštite od svake djelatnosti koja može ili bi mogla ugroziti njihov opstanak, pravo na identitet, kulturu, vjeroispovijed, javno i privatno korištenje jezika i pisma te obrazovanje, zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, uživanje političkih i ekonomskih sloboda, pristup medijima, te općenito prava na području kulture i obrazovanja

Ta se načela moraju primjenjivati na sve pripadnike nacionalnih ili etničkih manjina i na pripadnike hrvatskog naroda u općinama gdje su oni u manjini.

- b) *sudjelovanje zastupnika manjina u predstavničkim i drugim tijelima vlasti i lokalne samouprave (razmjerno udjelu u broju stanovništva) – doduše, neprovedivo zbog ratnog stanja*

Ustavni zakon je mijenjan 1999. i 2000. godine. 2002. godine zamijenjen je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

3) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (2002.)

RH se obvezuje na poštivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, vladavine prava i svih ostalih najviših vrednota svog ustavnog i međunarodnog pravnog poretka, svim svojim državljanima.

Sukladno tome, sva jamstva sadržana u *međunarodnim dokumentima* za zaštitu ljudskih i manjinskih prava imaju se primijeniti na zaštitu nacionalnih manjina u RH. RH priznaje i štiti i sva ostala prava predviđena u međunarodnim dokumentima, bez diskriminacije po spolu, rasi, boji kože, jeziku, vjeroispovijesti, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom i društvenom porijeklu, povezanosti s nacionalnom manjinom, vlasništvu, statusu naslijeđenom rođenjem ili po nekoj drugoj osnovi.

Posebno su uređena prava pojedinih nacionalnih manjina, ugovorima s Italijom (1997.), Mađarskom (1995.) te Srbijom i Crnom Gorom (2004.) koji još nije stupio na snagu.

Zajamčena prava manjina – prava nacionalnih manjina zaštićena Ustavnim zakonom i drugim zakonima su:

1. *služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi*

2. *odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu* kojim se služe
3. *uporabu svojih znamenja i simbola*
4. *kulturna autonomija* održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanja i zaštite svojih kulturnih dobara i tradicije
5. *pravo na očitovanje svoje vjere* te na *osnivanje vjerskih zajednica* zajedno s drugim pripadnicima te vjere
6. *pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja* (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe
7. *samoorganiziranje i udruživanje* radi ostvarivanja zajedničkih interesa
8. *zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini*, te u upravnim i pravosudnim tijelima
9. *sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina*
10. *zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda*

Zakon o sustavu državne uprave propisuje da se pripadnicima nacionalnih manjina osigurava *zastupljenost u ministarstvima i državnim upravnim organizacijama*, vodeći računa o njihovom ukupnom udjelu u stanovništvu RH, a u uredima državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave vodeći računa o njihovom ukupnom udjelu u stanovništvu županije.

Vlada RH nadzire provedbu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave.

Političke institucije nacionalnih manjina

Osim slobodnog osnivanja kulturnih i obrazovnih organizacija, uspostavljene su posebne političke institucije sa ciljem osiguravanja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom i političkom životu RH: **Savjet za nacionalne manjine** i **vijeća nacionalnih manjina u jedinicama samouprave**.

Članove **Savjeta za nacionalne manjine** imenuje Vlada na 4 godine, i to 7 članova na prijedlog vijeća nacionalnih manjina, 5 članova iz reda istaknutih *kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih djelatnika* na prijedlog *manjinskih udruga i drugih organizacija manjina, vjerskih zajednica, pravnih osoba i građana pripadnika nacionalnih manjina*. Članovi Savjeta su i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Savjet ima nadzornu, inicijativnu i odlučujuću ulogu. Savjet nadzire ostvarivanje prava nacionalnih manjina, podnosi prijedloge državnim tijelima, te raspoređuje proračunska sredstva za nacionalne manjine.

Vijeća nacionalnih manjina biraju se neposrednim izborima u jedinicama samouprave gdje pripadnici pojedine nacionalne manjine imaju udio u stanovništvu veći od 1.5%, odnosno jedinicama lokalne samouprave gdje živi više od 200 pripadnika, te u jedinicama regionalne samouprave gdje živi više od 500 pripadnika pojedine manjine. U općini takvo vijeće ima 10 članova, u gradu 15, a u županiji 25. Vijeće ima predsjednika, kojeg biraju članovi iz svojih redova.

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo: predlagati tijelima jedinice samouprave *mjere za unaprjeđivanje* položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, *biti obaviješteni o svakom pitanju* o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine, *davati mišljenja i prijedloge* na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

3.Ograničavanje ustavnih sloboda i prava

Kad se pojedinci ili skupine ljudi koriste svojim zajamčenim pravima, njihovo djelovanje ima svoje granice. Granice treba urediti i zbog toga što pojedina prava proturječe međusobno i zbog toga što se prava pojedinca ne smiju zloupotrebjavati na štetu drugih niti na način kojim bi razorno djelovala na pojedinca.

U biti, svako pravno uređivanje znači sužavanje apstraktno zamišljene apsolutne slobode pojedinca. To je nužno jer pravom se ne uređuje pravo samo jednog pojedinca, već interesi cijele društve/političke zajednice, pa upravo zato moraju biti i ograničena.

Kriteriji ograničavanja po Ustavu RH

Ustav RH u čl.16. propisuje slučajeve u kojima se mogu ograničiti ustavna prava i slobode:

- 1) **zaštita sloboda i prava drugih ljudi**
- 2) **zaštita pravnog poretka**
- 3) **zaštita javnog morala**
- 4) **zaštita zdravlja**

Dodatni kriteriji za zakonsko ograničavanje **poduzetničke slobode i vlasničkih prava** uspostavljaju čl.50.Ustava:

- 1) **zaštita interesa i sigurnosti RH**
- 2) **zaštita prirode i okoliša**
- 3) **zaštita zdravlja ljudi**

Pravni standard „javni moral“ najteže je precizno definirati i ovdje posve sigurno zakonodavcu treba preporučiti uzdržanost u tumačenju i ograničenje na ponašanja koja se nedvojbeno smatra suprotnim javnom moralu, kako ga shvaća većina pučanstva.

Načelo razmjernosti (proporcionalnosti)

Prilikom svih ograničavanja ustavno zajamčenih sloboda i prava, od ključnog je značenja **načelo razmjernosti (proporcionalnosti)**. Ograničavanje prava mora biti „razmjerno potrebi za ograničavanjem u svakom pojedinom slučaju“. To su sljedeći testovi koje u slučaju spora provodi sud:

- 1) **test prikladnosti:** mjera o kojoj je riječ mora doista pridonositi postizanju cilja za čijim ostvarivanjem stremiti
- 2) **nužnost mjere:** postoji li alternativa koja je realno dostupna, a koja bi zaštitila legitimne interese jednako učinkovito, ali bi bila manje restriktivna za slobodno kretanje dobara.
- 3) **test proporcionalnosti stricto sensu:** što je veći stupanj štete za načelo slobode kretanja dobara, to veća mora biti važnost zaštite javnog interesa na koji se država poziva.

Ustav RH i stanja nužde

Međunarodni instrumenti i Europska konvencija o pravima čovjeka priznaju mogućnost derogacije određenih jamstava sloboda i prava u izvanrednim prilikama, uz zahtjev izvješćivanja drugih članica konvencije o razlozima i predvidivom trajanju derogacije. Kad su mjere primjerene opasnosti i usmjerene na njezino uklanjanje, one predstavljaju normalni zaštitni mehanizam demokracije, iako ograničavaju ljudska prava i slobode. *Mjere moraju biti razmjerne naravi pogibelji, da ne ugrožavaju temeljne standarde ljudskih prava i da budu primjenjivane samo dok traje opasnost.*

Sve situacije pogibelji po državu ili njezine dijelove nemoguće je predvidjeti i nabrojiti u ustavu, niti u zakonskim aktima. Ustav dopušta ograničavanje ustavnih prava (članak 17.) i donošenje uredbi sa zakonskom snagom (članak 101.).

Ograničavanje ustavnih prava po članku 17. Ustava

Slobode i prava zajamčena Ustavom mogu ograničiti u situacijama:

1. **Ratno stanje** – nastaje onog trenutka kada predsjednik Republike na temelju odluke Hrvatskog sabora donese akt o objavi ratnog stanja
2. **Neposredna ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike** – ratnog stanja formalno nema, ali može postojati prijetnja ratom ili situacija gdje se on vodi, iako nije formalno objavljen; nakon 1. svjetskog rata, većina ratova nisu nikada objavljeni (niti rat koji je vođen protiv RH 1991. godine nije bio formalno objavljen)
3. **Velike prirodne nepogode** – o ograničenjima sloboda i prava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika; u slučaju da se ne može sastati, odluku je ovlašten donijeti predsjednik Republike

Ustav utvrđuje kriterije kojih se moraju pridržavati Sabor ili predsjednik, kad odlučuju o ograničenjima te prirode. Opseg ograničenja *mora biti primjeren prirodi pogibelji (načelo razmjernosti ili proporcionalnosti)*. Posljedica **ne smije biti nejednakost građana s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, te nacionalno ili socijalno podrijetlo.**

Neka se temeljna prava ne mogu ograničiti niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države. To su:

1. pravo na život
2. zabrana mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
3. odredbe o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni
4. sloboda misli, savjesti i vjeroispovijedi

Uredbe sa zakonskom snagom (iz nužde) po članku 101. Ustava

Određene mjere koje zahtijeva situacija nužde mogu se poduzimati i bez ograničavanja ustavnih prava, predsjedničkim uredbama sa zakonskom snagom, koje se u teoriji nazivaju **uredbama iz nužde**. Široka ovlaštenja koja je Predsjednik imao po Ustavu iz 1990. godine (članak 101.), a koja su korištena tijekom Domovinskog rata 1991-95., bitno su ograničena ustavnim promjenama iz 2000. godine.

Tako sadašnji članak 101. Ustava razlikuje situacije:

1. **ratnog stanja**
2. **neposredne ugroženosti** neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države i s njima izjednačenih prilika
3. kada su **tijela državne vlasti onemogućena** da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti

Za vrijeme trajanja ratnog stanja *predsjednik Republike ovlašten je donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti* koje je dobio od Hrvatskog sabora. Ako *Hrvatski sabor nije u zasjedanju* Predsjednik može uredbama sa zakonskom snagom uređivati sva pitanja koja zahtjeva ratno stanje.

U slučaju *neposredne ugroženosti* neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države ili *kada su tijela državne vlasti onemogućena* redovno obavljati svoje ustavne dužnosti, predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom, **na prijedlog i uz supotpis predsjednika Vlade**.

Kada ih donese, predsjednik Republike *dužan ih je podnijeti Hrvatskom saboru na potvrdu*, čim se Sabor bude mogao sastati. Ako Predsjednik propusti izvršiti ovu dužnost, uredba sa zakonskom snagom *prestaje važiti*.

U stanjima nužde, predsjednik Republike *može sazvati sjednicu Vlade i predsjedavati tako sazvanoj sjednici*.

Ustav RH određuje da je u slučajevima iz članka 17. i članka 101. Ustava, kada to zahtijeva narav pogibelji, *dopušteno korištenje Oružanih snaga kao pomoći policiji i drugim državnim tijelima u protupožarnoj zaštiti ili nadzoru mora*.

4. Osobne slobode i prava

Pravo na život; ukidanje smrtne kazne; pravo na slobodu

- **pravo na život**,
 - jamči se svakom ljudskom biću, u RH nema smrtne kazne
 - nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud – srž tog jamstva je u tome da svako ograničavanje ili oduzimanje slobode bude utemeljeno na zakonu i provedeno uz strogo **poštivanje zakonom propisanog postupka**
 - zabrana svakog oblika zlostavljanja, prisilnog rada, podvrgavanje znan.pokusima (čl.23.)

Prava uhićenika, okrivljenika i osuđenih osoba

- **presumpcija nedužnosti**
 - svatko je nedužan i nitko ga ne može **smatrati krivim** za KD dok mu se **pravomoćnom presudom ne utvrdi krivnja** (čl.28.)
 - tek nakon praemoćnosti sudske presude određena se osoba može smatrati krivcem za određeno djelo
 - teret dokaza na tužiteljstvu, odnosno optuženi ne mora dokazivati svoju nevinost
 - otvaranje istrage, vođenje sudbenog postupka, priznanje ni prvostupanjska sudska presuda ne konstituira krivnju okrivljenika; tek nakon pravomoćnosti sudske presude određena se osoba može smatrati krivom za određeno kazneno djelo, **ali to ne znači da se tu osobu ne bi smjelo smatrati optuženom ili nepravomoćno osuđenom ili uzeti u obzir činjenicu da se optužena ili nepravomoćno osuđena osoba nalazi u zatvoru.**
 - Također, Ustav određuje: „svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima, u skladu sa zakonom, pravo na odštetu i javnu ispriku“.
- **uhićenje**
 - nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez **pismenog, sudbenog i na zakonu utemeljnog naloga**, te mu se pri oduzimanju slobode treba pročitati i uručiti uhićeniku (sudski nadzor nad djelovanjem policije koji zahtjeva Ustav čl.24.)
 - redarstvo može i **bez sudskog naloga** uhititi osobu protiv koje postoji **osnovana sumnja** da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom, ali uz obvezu da takvu osobu odmah preda sudu. Pritom uhićenik mora odmah, na njoj razumljiv način, biti obaviješten o razlozima uhićenja, kao i o svojim zakonom utvrđenim pravima
 - traži se čovječno postupanje sa uhićenicima
 - u najkraćem roku pritvorenik treba biti izveden pred sud
 - svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti nadležnom sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode. ESLJP uspostavio je načelo po kojem se osoba zadržana u pritvoru ima pravo izravno obratiti Sudu, prije nego što su iscrpljena sva domaća pravna sredstva zaštite
 - odšteta i javna isprika u slučaju nezakonitog lišenja slobode
- **novčano jamstvo (kaucija)**
 - pritvorenik se, **uz zakonsko jamstvo**, može pustiti da se brani sa slobode – jamstvo u pravilu znači polaganje sudski utvrđenog **novčanog iznosa** koji osumnjičeni gubi ako se ne odazove pozivu suda, a pojedinci propisuje ZKP.
- **prava osumnjičenog ili okrivljenog**

- **pravo na pravično suđenje i to u razumnom roku**
- **mora u najkraćem roku biti izviješten o naravi i razlozima optužbe** te dokazima koji je terete i **to na jeziku koji razumije** (s tim u vezi, osoba ima pravo na **besplatnu pomoć tumača**, ako ne razumije jezik suda)
- **pravo na vrijeme i mogućnost za pripremu obrane**
- **pravo na branitelja i nesmetano komuniciranje s njim**
- **nazočnost okrivljenog na suđenju**
- **ne smije se siliti da iskazuje protiv sebe i prizna krivnju**; dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku
- **pravne posljedice osude**
 - osoba koja je izdržala svoju kaznu, načelno se smatra jednakom s drugima
 - ipak, dakako da osuda za „**teška i osobito nečasna**“ djela može u skladu sa zakonom rezultirati gubitkom određenih prava, npr. neka zaposlenja; takva ograničenja moraju se pomno i koliko god moguće restriktivno urediti zakonom
- **načelo zakonitosti u kaznenim stvarima**
 - *nullum crimen nulla poena sine praevia lege penali* – nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom; ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna
 - *ne bis in idem* – nikome ne može biti suđeno za djelo za koje je već bio osuđen na temelju pravomoćne sudske odluke niti se može ponoviti kazneni postupak protiv osobe koja je oslobođena pravomoćnom presudom
 - ustavnom promjenom iz 2010. **ukinuta je zastara za određena imovinska kaznena djela, a retroaktivno i zastara za kaznena djela ratnog profiterstva i djela iz procesa pretvorbe i privatizacije** (dvojbena)

5. Osobna prava

- **jamstva osobnog života, ugleda i časti**
 - svakom se jamči štovanje i pravna zaštita osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti
 - iz ove ustavne stipulacije izveden je cijeli niz konkretnih zahtjeva koji se na prvom mjestu odnose na postupanje javnih vlasti prema pojedincima
- **sloboda kretanja**
 - svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju RH ima se pravo slobodno kretati i birati boravište
 - građani imaju pravo napuštati i vraćati se u RH slobodnom voljom
 - to pravo može se iznimno ograničiti ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka ili zdravlja te prava i sloboda drugih
- **pravo utočišta (azil)**
 - strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava
 - stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom
- **nepovredivost doma**
 - prema čl.34. dom je nepovrediv – bez pristanka nositelja prava nitko ne može ući u nečiji stan, kuću ili bilo koji objekt koji se može smatrati domom, tj. prebivalištem ili trajnim boravištem
 - potrebe kazneng, ali i niza drugih pravnih postupaka, naime, redovito zahtijevaju da se stan **pretraži, oduzmu** pojedini predmeti, pa čak i da policija **bez ikakva naloga, i ne pitajući za odobrenje**, neposredno odluči **ući** u nečiji dom. Policija će također asistirati drugim službama koje su građani dužni pustiti u svoje domove na temelju komunalnih i drugih propisa, uključujući dimnjačare, radnike plinare, opskrbe el. strujom, vatrogasce, djelatnike vodoopskrbe
 - samo sud može **obrazloženim pisanim nalogom** utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži
 - pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno **dva svjedoka** budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora
 - u skladu s uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti mogu i **bez sudskog naloga ili privole** držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega
 - pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka
- **tajnost dopisivanja, zaštita osobnih podataka i uvjeti ograničavanja**
 - sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva
 - samo se zakonom mogu propisati ograničenja nužna za **zaštitu sigurnosti države** ili **provedbu kaznenog postupka**
 - svakome se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka; bez pristanka osobe na koju se odnose, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom; uporaba podataka suprotna utvrđenoj svrsi zabranjena je; zaštita podataka i nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava uređuje se zakonom

- posebno je osjetljivo pitanje tajnog **prikupljanja podataka, praćenja i prisluškivanja** građana izvan kaznenog postupka u cilju prevencije ozbiljnih KD
- Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH predvidio je poduzimanje mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se, radi zaštite sigurnosti Republike, privremeno ograničavaju neka ljudska prava i temeljne slobode.
- Mjere tajnog prikupljanja podataka mogu se provoditi ako se podaci **ne mogu prikupiti na drugi način** ili je njihovo prikupljanje povezano s **nerazmjernim teškoćama**. Ako postoji mogućnost izbora između više mjera tajnog prikupljanja podataka, primijenit će se **mjera kojom se manje zadire** u Ustavom zaštićena prava i slobode.
- **Mjere tajnog prikupljanja podataka jesu:**
 1. Tajni nadzor telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa
 2. Tajni nadzor nad poštanskim i drugim pošilkama
 3. Tajni nadzor i tehničko snimanje unutarnjih objekata, zatvorenih prostora i predmeta
 4. Tajno praćenje i motrenje uz svjetlosno snimanje osoba u otvorenom prostoru i na javnim mjestima
 5. Tajno praćenje i motrenje uz zvučno snimanje sadržaja komunikacija osoba u otvorenom prostoru i javnim mjestima
 6. Tajni otkup dokumenata i predmeta
- Mjere se mogu poduzimati samo na temelju pisanog obrazloženog naloga za njihovo provođenje koje izdaje **sudac Vrhovnog suda RH** – suce ovlaštene za izdavanje naloga određuje predsjednik Vrhovnog suda, a pisani obrazloženi prijedlog za primjenu mjere podnose ravnatelji sigurnosno-obavještajnih agencija
- Mjere mogu trajati najduže 4 mjeseca, nakon čega odluku o produženju na zahtjev treba donijeti vijeće od tri suca Vrhovnog suda
- **Izuzetno**, ako bi odgoda provedbe mjera tajnog prikupljanja podataka onemogućila postizanje cilja, poduzimanje mjera može započeti na temelju naloga ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija koji o tome odmah **izvješćuje ovlaštenog suca** koji u roku 24 sata mora odlučiti hoće li izdati pismeni nalog kojim dopušta provođenje mjere
- ako ovlašteni sudac to ne učini, agencije su dužne prekinuti s primjenom mjera i moraju **uništiti dokumente i sredstva** na kojima su zabilježeni podaci i o tome načiniti zapisnik koji se dostavlja ovlaštenom sucu
- o razlozima odbijanja sudac će obavijestiti **Ured vijeća za nacionalnu sigurnost**
- **sloboda mišljenja i pravo na izražavanje**
 - sloboda mišljenja temelj je demokratskog političkog sustava
 - ta sloboda ne znači slobodu pojedinca da misli što hoće bez da to ikome priopćava po načelu da se nikoga ne može pozvati na odgovornost za njegove potajne misli (cogitationes poenam nemo patitur), već uključuje slobodu izražavanja misli
 - sloboda izražavanja misli precizirana u čl.38. obuhvaća osobito *slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja*
 - zabranjuje se **cenzura**; novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji; ali još je opasnija **autocenzura** gdje sami ljudi u medijima vode računa da ne povrijede osjećaje vlasti i njezinih dužnosnika
 - godine 2010. Dodan je st.4.čl.38. koji jamči **pravo na pristup informacijama** koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja moraju biti **razmjerna** natravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te **nužna u slobodnom i demokratskom društvu**, a propisuju se zakonom. Opravdanost uskraćivanja informacija podliježe **testu javnog interesa, a zaštitu pruža Povjerenik za informiranje**.
 - jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo
 - doneseni su *Zakon o medijima, Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o pravu na pristup informacijama*
 - **zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji drugi oblik nesnošljivosti**
 - *vidi i knjigu na str.322.,323.,324.,325.,326.*
- **sloboda vjeroispovijedi**
 - jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno **javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja**, koje može biti agnostičko ili ateističko.
 - sve vjerske zajednice **jednake su pred zakonom i odvojene od države**
 - vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države
 - važno je poštivanje načela **odvojenosti vjerskih zajednica od države**

5. Politička prava i slobode

- **sloboda udruživanja i njezina ograničenja**

- sloboda udruživanja je temelj političkog sustava utemeljenog na priznavanju pluralizma interesa; slobodno udruživanje građana u političke stranke je uvjet djelotvornog funkcioniranja demokratskog političkog sustava, koji se temelji na natjecanju političkih stranaka, koje svoj izraz dobiva na slobodnim izborima
- svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve; radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom
- pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka, te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske
- **političke stranke i periodična smjena vlasti**
 - zajamčeno je slobodno osnivanje političkih stranaka
 - unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti **sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima**
 - stranka mora javno polagati račun o podrijetlu svojih sredstava i imovine
 - nije dopušten rad političke stranke koja bi svojim programom ili djelovanjem nasilno ugrožavala demokratski ustavni poredak, neovisnost, jedinstvenost ili teritorijalnu cjelovitost RH; takvu stranku nadzorom može zabraniti Ustavni sud
 - Ustavni sud RH je 1994. godine donio odluku o zabrani Srpske demokratske stranke koja je 1991. godine pokrenula i vodila pobunu protiv Republike
- **jednaka dostupnost javnih službi**
 - Svaki građanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe; ta odredba je povezana s odredbama koje jamče jednakost građana pred zakonom te zabranjuju diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, uključujući nacionalnu pripadnost, spol ili socijalno podrijetlo
 - ovime je implicite zabranjen svaki oblik **nepozitima** (*privilegiranje na temelju srodstva*) i **klijentelizma** (*privilegiranje na temelju razmjene usluga, veza i poznanstava*)
 - propisivanje političke podobnosti ili primjena tog kriterija i bez propisivanja ruši temelje višestranačkog političkog sustava i otvara mogućnost uspostave nadzora nad državnim aparatom od strane jedne stranke; to se naziva »sustavom plijena« (**spoil system**), koji je naziv dobio prema shvaćanju iz ranog razdoblja razvitka američke demokracije, po kojem stranka koja je pobijedila na izborima ima pravo popuniti sve javne službe svojim djelatnicima, odnosno osobama od svojeg povjerenja, jer se država smatra »plijenom« stečenim pobjedom na izborima
 - nasuprot tome stoji kriterij stručnosti i zasluga (**merit system**), koji osigurava ravnopravnost građana u pristupu javnim funkcijama i javnim službama, ovisno o njihovoj iskazanoj pripremljenosti odnosno sposobnosti za određenu službu
 - Zakonom o postupku primopredaje vlasti u čl.6. određuje: „danom stupanja na dužnost Vlade, na raspolaganje Vladi stavljaju se mandati za obavljanje dužnosti: **tajnika vlade, državnih tajnika, ravnatelja državnih upravnih organizacija, glavnog državnog rizničara, ravnatelja agencija Vlade i ravnatelja zavoda koje imenuje Vlada**. Vlada će u roku 60 dana od stupanja na dužnost donijeti odluku o razrješenju, odnosno ponovnom imenovanju na dužnost dužnosnika iz st.1.ovog članka“
- **pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed**
 - svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom
 - pojedinci imaju pravo okupljati se i izražavati svoja stajališta putem manifestacija, zborovanja, javnih skupova, rasprava i demonstracija, pod uvjetom da takvo okupljanje bude održano uz poštivanje javnog reda i mira i opće sigurnosti ljudi i imovine
 - zakonom se zahtijeva **prethodna prijava** namjere održavanja javnog skupa redarstvenim vlastima, uz odredbu da će se, ako te vlasti ne interveniraju, skup slobodno održati; u slučaju da redarstvene vlasti zabrane skup, mora postojati redoviti put pravne zaštite, uključujući i sudsku te ustavnosudsku zaštitu
 - hrvatsko zakonodavstvo, sukladno međunarodnim standardima, dopušta smo takva „ograničenja prava na javno okupljanje koja su **nužna u demokratskom društvu** radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi, pravnog poretka, javnog morala i zdravlja“
 - u svrhu ograničavanja ovog prava donesen je *Zakon o javnom okupljanju* kojim se zabranjuje okupljanje u blizini bolnica, vrtića, osnovnih škola, u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode, na autocestama i magistralnim cestama, drugim mjestima, ako bi se s obzirom na vrijeme, broj sudionika ili narav okupljanja moglo ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana, najmanje 10m od mjesta u kojem su smješteni Hrvatski sabor, Vlada RH i najmanje 20 metara od objekata u kojima je smješten Ustavni sud RH
 - MUP može **rješenjem zabraniti** održavanje mirnog okupljanja i javnog poretka ukoliko:
 1. nije pravodobno i uredno prijavljeno
 2. je prijavljeno na prostorima na kojima se temeljem Zakona ne smiju održavati
 3. su ciljevi usmjereni na postizanje i poticanje rata ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti
 4. postoji na razlozima utemeljena vjerojatnost da bi održavanje dovelo do izravne i zbiljske pogibelji od nasilja i drugih oblika ozbiljnog remećenja javnog reda i mira
 - rješenje o zabrani može se donijeti najkasnije 24 sata prije prijavljenog početka održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda
 - protiv tog rješenja organizator može u roku tri dana od dostave rješenja podnijeti **tužbu Upravnom sudu RH** koji odlučuje po hitnom postupku

- u slučaju nereda, nasilja ili same prijetnje nasiljem, skup se može i **prekinuti**
- gradovi s više od 100 000 stanovnika mogu odrediti mjesta na kojima se javna okupljanja i mirni prosvjedi mogu održati u svako doba, slobodno i bez prijave. Zakonom je propisano da je takvo mjesto u Zagrebu Trg Francuske Republike
- izmjenama Zakona o javnom okupljanju iz 2005. bilo je zabranjeno, bez obzira na broj sudionika, svako javno okupljanje i mirni prosvjed na mjestima manje od 100 metara od objekata u kojima su smješteni ili zasjedaju Sabor, Predsjednik, Vlada i Ustavni sud RH
- Ustavni sud naglasio je odlukom kako zakonodavac treba poštivati tri načela koja proizlaze iz temeljnih ustavnih vrednota: pozitivnu presumpciju u korist održavanja javnog okupljanja, pozitivnu obvezu države da štiti pravo na slobodu javnog okupljanja, načelo razmjernosti u ograničenjima prava na slobodu javnog okupljanja
- 2012. pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed na Markovom trgu posebno je detaljno uređen na način da je dopušteno prijavljeno okupljanje do 1500 osoba, na to naznačenim mjestima, u vremenu 6-22 sata, i to na posebno naznačenom dijelu trga
- **biračko pravo**
 - opće i jednako, pasivno i aktivno, svi državljani RH s navršених 18 godina (izbori za Sabor, Predsjednika RH, Europski parlament, tijela lokalne i područne (regionalne samouprave) i na državnom referendumu)
 - biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasanjem
 - u izborima za Hrvatski sabor birači koji nemaju prebivalište u RH imaju pravo izabrati **tri zastupnika**, u skladu sa zakonom
- **pravo peticije**
 - pravo peticije, koju podnosi pojedinac ili skupina građana sastoji se u pravu obraćanja državnim tijelima; svaki građanin ili stranac, fizička ili pravna osoba ima pravo slati predstavke i pritužbe te davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor
 - podnošenje peticije nema za posljedicu obvezu tih tijela da se o njoj izjasne, osim u obliku odgovora podnositelju peticije
 - to pravo nije ničim ograničeno ni formalno ni po sadržaju; jedino što građanin ima pravo očekivati jest odgovor tijela kojem je podnio peticiju
- **dužnost obrane republike**
 - mirotvorstvo je jedna od najviših vrednota pravnog poretka RH; država treba biti spremna i na mogućnost obrambenog rata ili prisilnog uspostavljanja mira u sklopu akcija OUN i međunarodne zajednice; zbog toga država mora imati oružane snage, ali one moraju biti pod nadzorom civilne vlasti
 - Hrvatski sabor donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane RH te ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti RH, a odlučuje i o ratu i miru
 - vojna obveza i obrana RH je dužnost svih za to sposobnih građana, no Ustav dopušta tzv. prigovor savjesti (građani koji zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravi sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti imaju pravo pozvati se na to, ali su tada dužni ispunjavati druge obveze u oružanim snagama ili drukčije, na način koji odredi zakon)

6. Gospodarska prava

- **pravo vlasništva (čl.48.)**
 - jamči se pravo vlasništva (uklanjanje komunističkih ograničenja)
 - problem privatizacije – uređeno *Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća* (1991.)
 - postoji i problem reprivatizacije (povrata imovine) prijašnjim vlasnicima
 - vlasništvo obvezuje, a nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru – vlasništvo nije samo pravo raspolagati svojom imovinom, već i dužnost pridonositi općem dobru razmjerno obujmu imovine – porezne obveze na temelju vlasništva
 - stranci mogu stjecati vlasništvo uz posebne uvjete određene zakonom
 - zajamčeno pravo nasljeđivanja
- **poduzetništvo i tržište**
 - Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske
 - Država osigurava svim poduzetnicima **jednak pravni položaj na tržištu**; zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom
 - država potiče **gospodarski napredak i socijalno** blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva
 - prava stečena **ulaganjem kapitala** ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom
 - inozemnom ulagaču jamči se **slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala**
 - država mora prije svega osigurati da se u tržišnoj utakmici između privrednih subjekata **poštuju pravila ponašanja**, tako da svi poduzetnici na tržištu budu u jednakom položaju i svojom regulatornom djelatnošću sprječavati **zlouporabu monopola** koji u svojoj biti znače eliminaciju tržišnih odnosa i onemogućavanje tržišne utakmice
- **institucije financijskog nadzora**
 - Hrvatska narodna banka kao **središnja banka i Državna revizija** kao najviša nadzorna institucija

- HNB je samostalna i neovisna i o svom radu izvješćuje Hrvatski sabor; bankom upravlja guverner HNB-a; ustrojstvo, cilj, zadaci i nadležnosti HNB-a uređuju se zakonom
- Državni ured za reviziju također je samostalan i neovisan u svom radu i njime upravlja državni revizor koji o svom radu izvješćuje Sabor
- **Ograničenja vlasništva i poduzetničkih sloboda (izvlašćivanje ili eksproprijacija)**
 - Ustav u čl.50.st.1. određuje: „Zakonom je moguće u interesu RH ograničiti ili oduzeti vlasništvo, **uz naknadu tržišne vrijednosti**“
 - „Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi“
- **porezni sustav**
 - svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima; porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti
- **dobra od interesa za Republiku**
 - pod osobitom zaštitom Republike nalaze se određena dobra: more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva
 - Zakonom se pod osobitu zaštitu Republike mogu staviti i druga dobra, i to: zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja
 - Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku mogu upotrebljavati i iskorištavati vlasnici i drugi nositelji prava na njima, a određuje se i naknada za ograničenje kojima su podvrgnuti

7. Socijalna prava

- **pravo na rad i sloboda rada**
 - svatko ima pravo na rad i slobodu rada
 - svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost
 - pravo na rad ne znači jamstvo zaposlenja; ono znači pravo i slobodu poduzimanja privrednih i drugih gospodarskih djelatnosti u punoj slobodi i pod jednakim uvjetima sa svim ostalim građanima; time se težište odgovornosti za gospodarski napredak društva stavlja na građana pojedinca, dok država osigurava poštovanje pravila tržišne utakmice i ograničene intervencije mjerama ekonomske politike
 - zabrana prisilnog i obvezatnog rada
- **pravedna naknada za rad i uvjeti rada**
 - svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati **sebi i obitelji** slobodan i dostojan život; to je pravo u suprotnosti s načelima tržišne privrede u kojoj visina zarade ovisi o uspjehu na tržištu i položaju pojedinca na tržištu rada
 - zbog toga se tumači kao jamstvo prava na zaradu pod jednakim uvjetima sa drugim radnicima, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi i kao obvezu poslodavaca da za obavljeni rad radnike pravedno nagrađuju, vodeći računa o uvjetima njihova života i života njihovih obitelji
 - najduže radno vrijeme određuje se zakonom; svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći
 - zaposleni, u skladu sa zakonom, mogu imati udjela pri odlučivanju u poduzeću; formulacija »mogu imati« znači da Ustav ne nalaze uvođenje općeg sustava jednakog za sve zaposlene, već omogućuje razlikovanje različitih kategorija poduzeća
- **socijalna sigurnost**
 - pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom
 - prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom
 - kolektivni ugovor je specifična ustanova radnog prava nastala i razvijena u tržišnim privredama, kojeg međusobno zaključuju sindikalna organizacija kao zastupnik zaposlenih u određenim privrednim granama te organizacija poslodavaca, a njima se uređuju konkretna prava i uvjeti rada u okvirima određenim zakonom
 - time se uloga države svodi na to da uređuje opće uvjete i minimum prava zajamčenih zaposlenima
 - ustav određuje da slabim, nemoćnim i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim građanima država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
 - posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život
 - posebnu skrb država posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja
 - ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva
 - jamstvo prava na zdravstvenu zaštitu
- **sindikalno organiziranje i pravo na štrajk**
 - radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa, svi zaposleni i poslodavci imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati; sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije

- u oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno udruživanje
- u Ustavu je zajamčeno pravo na štrajk, kao neograničeno pravo zaposlenih, osim u oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i određenim javnim službama gdje se može zakonom ograničiti
- **ustavnopravna zaštita obitelji**
 - obitelj je pod osobitom zaštitom Republike; brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom
 - Republika štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život
 - roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu samostalno odlučiti o odgoju djece; odgovorni su osigurati pravo djeteta na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti
 - djeca su dužna skrbiti za stare i nemoćne roditelje
 - Republika osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne brinu; tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb
 - dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe
 - mladež, majke i invalidne osobe imaju pravo na osobitu zaštitu na radu; djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili moral, niti im se takav rad smije dopustiti

8. Kulturna prava

- **pravo na školovanje**
 - obvezno obrazovanje besplatno je u skladu sa zakonom
 - obrazovanje je u RH dostupno svakome pod jednakim uvjetima, a u skladu sa sposobnostima
 - uz uvjete određene zakonom građani mogu osnivati privatne škole i učilišta
- **autonomija sveučilišta**
 - Ustav jamči autonomiju sveučilišta te određuje da sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju u skladu sa zakonom
 - jamči se sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva
 - država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti
 - država štiti znanstvena, kulturna, umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote
 - država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i sportu

9. Ekološka prava

- **ekološka prava**
 - ustav propisuje da svatko ima pravo na zdrav život; država osigurava pravo građana na zdrav okoliš
 - građani, državna, javna i gospodarska tijela i udruge dužni su u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša

MEĐUNARODNI INSTRUMENTI I DOMAĆE PRAVO

Navedena ustavna jamstva dopunjuju i međunarodni ugovori koje je RH usvojila, neovisno o sadržaju domaćih zakonskih normi. Prema Ustavu *međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona* (čl. 141.).

Pristupanjem pojedinom međunarodnom paktu kojim se uređuju slobode i prava čovjeka u RH će stupiti na snagu odredbe toga pakta, pa i u slučaju kad bi zakonska regulacija na određenom području bila različita od tih odredbi.

Primjerice, *Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina* se, pored Ustava RH poziva i na;

- Povelju Ujedinjenih naroda, Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu prava čovjeka i temeljnih sloboda i još desetak drugih

Hrvatski sabor je **predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti** u RH. Pored toga, Sabor bira Vladu i nadzire njezin rad. Kao i drugi suvereni parlamenti, Hrvatski sabor jest ustavotvorac, zakonodavac i nadzornik izvršne vlasti.

Nadležnosti Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor:

1. odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
2. donosi zakone,
3. donosi državni proračun,
4. odlučuje o ratu i miru,
5. donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
6. donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane RH,
7. ostavlja građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti RH,
8. odlučuje o promjeni granica RH,
9. raspisuje referendum,
10. obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
11. nadzire rad Vlade RH i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
12. daje amnestiju za kaznena djela,
13. obavlja druge poslove utvrđene Ustavom,
14. nadzire rad Vlade u institucijama EU u skladu s posebnim organskim zakonom koji tek treba biti donesen

Sastav i ustavni položaj

Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika izabranih tajnim glasovanjem na temelju općeg i jednakog biračkog prava. Aktualni saziv konstituiran 22.12.2011. ima 151 zastupnika izabranih na četiri godine.

U Saboru djeluju zastupnici izabrani na više načina:

1. zastupnici izabrani sa straničkih ili nezavisnih lista u izbornim jedinicama (140)
2. osam zastupnika izabranih u posebnoj izornoj jedinici kao zastupnici nacionalnih manjina
3. tri zastupnika hrvatskih državljana s prebivalištem izvan RH (hrvatska dijaspora)

Odnos zastupnika prema biračima: predstavnički mandat

Zastupnici u Saboru **nemaju obvezujući** mandat. Neobvezujući ili predstavnički mandat znači da birači svoje zastupnike ne mogu opozvati prije isteka mandata. Obvezujući ili imperativni mandat znači da birači nadziru svoje zastupnike i imaju pravo opoziva. Imperativni mandat u suprotnosti je sa sustavom predstavničke vladavine.

Imunitet zastupnika

Zastupnici u Saboru imaju **imunitet**, koji ih štiti od kaznenog progona kako bi mogli obavljati svoju dužnost bez ometanja izvršne vlasti.

Imunitet neodgovornosti znači da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost za svoje izjave u vezi s obavljanjem zastupničke dužnosti. Imunitet neodgovornosti odnosi se na sve političke izjave u vezi s obavljanjem dužnosti zastupnika.

Imunitet nepovredivosti znači da zastupnik ne može biti uhićen i protiv njega se ne može voditi kazneni postupak bez odobrenja Sabora. O imunitetu odlučuje sam Sabor, a kada on nije u zasjedanju, Mandatno izborno povjerenstvo koje je svoju odluku podnijeti na odobrenje Saboru.

Zasjedanje Hrvatskog sabora

Redovito zasjeda dvaput godišnje: prvi puta između 15.1. i 15.7., a drugi put između 15.9. i 15.12.

Hrvatski sabor zasjeda izvanredno na zahtjev:

- Predsjednika RH
- Vlade ili
- Većine zastupnika

Predsjednik Sabora može uz prethodno pribaljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje.

Raspuštanje Hrvatskog sabora

Sabor se može raspustiti radi **raspisivanja prijevremenih izbora**, ako to odluči većina svih zastupnika.

Predsjednik RH **na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade**, a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamnetarnih stranaka, može raspustiti Hrvatski sabor ako Sabor:

1. na zahtjev same Vlade da joj se izglasa povjerenje, Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje
2. u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun.

Dakako, predsjednik RH ne može samostalno ni na prijedlog Vlade raspustiti Sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava.

Delegacija zakonodavnih ovlasti: uredbe sa zakonskom snagom

Sabor može, najviše na **godinu dana**, ovlastiti Vladu RH da svojim uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, **osim** onih koja se odnose na:

1. razradu Ustava utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda
2. nacionalna prava
3. izborni sustav
4. ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave

uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. One prestaju vrijediti istekom roka godine dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drugačije.

U vrijeme kad Sabor nije u zasjedanju Vladi je dopušteno i stalno obnavljano pravo da mijenja zakone iz područja gospodarstva.

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR RAZVOJ IZBORNOG SUSTAVA ZA PARLAMENTARE IZBORE

Izborni zakon iz 1990. godine bio je elaboriran i usvojen u kratkom roku od polovine prosinca 1989. do 15.2.1990. kada je usvoje u Hrvatskom saboru. Zakon je primijenio sustav apsolutne većine u malim izbornim jedinicama, s izborima koji se provode u dva kruga.

Od 1992. do 2001. godine Hrvatski sabor je imao dva doma: Zastupnički dom i Županijski dom. Županijski dom ukinut je ustavnim promjenama iz 2001. godine pa se od izbora 2003. godine zastupnici biraju u jednodomni Hrvatski sabor.

Izborni sustav za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog sabora prema Zakonu o izborima zastupnika u Sabor RH iz 1992. bio je mješovit većinsko - razmjerni sustav. 60 zastupnika se biralo po jedan u svakoj izbornoj jedinici relativnom većinom, a 60 na temelju državnih lista razmjernim (proporcionalnim) sustavom uz primjenu d' Hondtove metode, a pritom je čitava država bila jedna izborna jedinica.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor RH iz 1995. na izborima za Zastupnički dom nešto više od 75% zastupnika, njih 80, biralo razmjernim sustavom d' Hondtovom metodom izračuna na razini čitave države kao jedne izborne jedinice, a nešto manje od 25%, njih 28, biralo relativnom većinom pojedinačnim izborom po jedan u svakoj izbornoj jedinici.

Zakonom o izboru zastupnika u Hrvatski državni sabor (1999.) napušten je mješovit razmjerno-većinski sustav i primijenjen razmjerni sustav u deset izbornih jedinica.

Za izbor zastupnika u Županijski dom na izborima 1993. i 1997. godine bio je primijenjen razmjerni sustav tako da su svaka županija i Grad Zagreb bili po jedna izborna jedinica u kojoj su se birala tri zastupnika.

ZASTUPNICI SE U HRVATSKI SABOR BIRAJU RAZMJERNIM IZBORNIM SUSTAVOM U 10 JEDINICA

Prema *Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor* (NN 120/11) zastupnici se u Hrvatski sabor biraju **razmjernim izbornim sustavom** tako da je područje RH podijeljeno na *deset izbornih jedinica*, te se u svakoj, na temelju lista, bira po **14 zastupnika**, odnosno ukupno 140 zastupnika. Izborne jedinice se oblikuju Zakonom o izbornim jedinicama tako da se broj birača ne smije razlikovati više od plus-minus 5 posto. Pri određivanju izbornih jedinica *mora se voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u RH*.

Dioba zastupničkog mandata obavlja se pomoću d' Hondtova sustava izračuna. Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake liste izborne jedinice utvrđuje se tako da se *ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do 14*, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.

Od svih dobivenih rezultata, zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke.

Svaka od tih lista dobiva onoliki broj zastupničkih mjesta u Saboru koliko je postigla pojedinačnih rezultata među 14 brojčano najvećih rezultata.

Zakon propisuje jedinstveni izborni prag (*prohibitivnu klauzulu*) bez obzira da li se radi o listi jedne stranke ili o koalicijskoj listi dviju ili više stranaka. Taj prag je 5 posto važećih glasova birača u izbornoj jedinici. To znači da pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju samo one liste koje ispune zakonski uvjet prelaska izbornog praga.

Sa svake liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta. Zamjenici zastupnika sa svake liste izborne jedinice su kandidati koji nisu izabrani. Primijenjen je **sustav vezane liste** po kojem veće šanse da bude izabran za zastupnika ima kandidat koji je na višem mjestu na listi.

IZBOR ZASTUPNIKA OD BIRAČA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Stari Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor primjenjivao je sustav unaprijed neodređene (nefiksne) kvote, pri čemu je broj zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici ovisio o ukupnom broju važećih glasova birača u svih deset izbornih jedinica u RH i o broju važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici.

Izmjenom zakona (NN 120/11) ta je komplicirana procedura ukinuta, a glasanje birača koji nemaju prebivalište u RH uređeno je tako da *oni biraju tri zastupnika na temelju kandidacijskih lista u posebnoj izbornoj jedinici*.

IZBOR ZASTUPNIKA IZ REDA NACIONALNIH MANJINA

Pripadnicima nacionalnih manjina u RH jamči se pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru. Oni imaju pravo birati 8 zastupnika u Sabor koji se biraju u posebnoj izbornoj jedinici koju čini područje RH.

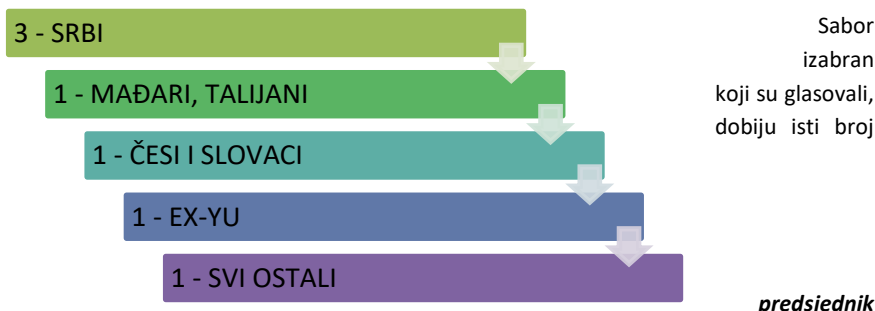
Pripadnici srpske nacionalne manjine biraju 3 zastupnika, mađarske 1 zastupnika, a talijanske 1 zastupnika.

Pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno 1 zastupnika.

Pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaske i židovske nacionalne manjine biraju zajedno 1 zastupnika.

Pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno 1 zastupnika.

Pripadnici nacionalnih manjina biraju zastupnike u *pojedinačnim izborom* tako da je za zastupnika kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača odnosno relativnu većinu. Ako dva ili više kandidata glasova, izbori se ponavljaju.



RASPISIVANJE IZBORA

Izbore za zastupnike u Hrvatski sabor raspisuje

Republike koji i saziva Sabor na prvo zasjedanje. Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan provedbe izbora. Dan provedbe izbora je **neradni dan** (bilo koji dan). Prethodni zakon o izboru zastupnika je određivao nedjelju kao dan provedbe izbora. Od dana raspisivanja do dana izbora mora proteći najmanje **30 dana**.

KANDIDIRANJE

Za izbor zastupnika u Hrvatski sabor **kandidiraju se liste a ne kandidati pojedinačno**, osim kad je riječ o kandidatima za izbor zastupnika nacionalnih manjina koji se kandidiraju pojedinačno kako se i biraju.

Listu za izbor zastupnika *može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista)*. Političke stranke samostalno utvrđuju svoje stranačke liste i redoslijed na njima istaknutih kandidata, na način predviđen statutom političke stranke.

Birači predlažu kandidatske liste (neovisne liste) *na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa*. Za pravovaljanost prijedloga liste izborne jedinice potrebno je prikupiti **najmanje 500 potpisa birača**.

Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici. **Nositelj liste** ne mora biti kandidat na listi. Uobičajilo se da nositelj svih lista bude predsjednik stranke ili lider predizborne koalicije stranaka.

IZBORNA PROMIDŽBA

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Izborna promidžba odnosno vrijeme za *izbornu kampanju ili agitaciju zakonski je uređeno kako bi sve političke stranke ili koalicije koje su istakle liste za izbor zastupnika imale jednake uvjete*. Zbog toga se propisuje da u vrijeme izborne promidžbe sve političke stranke koje su predložile kandidatske liste imaju *pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promidžbu*. Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su u svom djelovanju omogućiti ostvarivanje ovih prava političkih stranaka.

IZBORNA ŠUTNJA

Njeno trajanje ograničeno je na 24 sata prije održavanja izbora, a na dan izbora ona samo do zatvaranja birališta.

U vrijeme trajanja izborne šutnje *zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervju nositelja lista odnosno kandidata, te navođenje izjava ili pisanih djela* (čl. 28. ZolZuHS).

Za kršenje izborne šutnje *nisu propisane* nikakve sankcije.

TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Tijela za provedbu izbora su:

1. *Državno izborno povjerenstvo*
2. *izborna povjerenstva izbornih jedinica*
3. *općinska i gradska izborna povjerenstva*
4. *birački odbori*

Kroz navedena tijela provodi se višestranački nadzor izbora.

Državno izborno povjerenstvo stalno je i nezavisno tijelo, izabrano iz reda sudaca od strane Opće sjednice Vrhovnog suda RH, te od strane Hrvatskog sabora iz reda diplomiranih pravnika, polovica na prijedlog oporbe, a polovica na prijedlog vladajuće stranke ili koalicije. Predsjedava mu predsjednik vrhovnog suda RH.

DIP organizira i nadzire sve izbore, državne i lokalne. On imenuje članove izbornih povjerenstava jedinica lokalne samoprave te svojim uputama dopunjuje izborne propise na snazi.

Birački odbori, imenuje ih izorno povjerenstvo izborne jedinice. Izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja, a čine ga predsjednik i četiri člana te zamjenici članova. Po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smije biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke.

Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje izorno povjerenstvo izborne jedinice, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti:

1. svaka politička stranka,
2. nositelj neovisne liste,
3. kandidat za zastupnike u Saboru
4. najmanje 100 birača ili
5. najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori

Prigovor se podnosi Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Državno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnos.

Ako Državno izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultat izbora, *poništiti će radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani te radnje ponove*. Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, *Državno izborno povjerenstvo poništiti će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti*.

Protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu RH. Žalba se podnosi putem Državnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje. Ustavni sud je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana njezina primitka.

Podnijeti prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane Zakonom.

Osim rješavanja o žalbi protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva, Ustavni sud RH ima pravo i dužnost nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora zastupnika u Hrvatski sabor. Nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora zastupnika Ustavni sud **provodi neposredno** na temelju odredaba članaka Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH.

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo je oblik *osebujnog nepravog nadzora* izbora čije je osnivanje prvi puta propisano Zakonom 1999. godine. Ono je nadstranačko tijelo općepriznatog javnog ugleda koje priopćenjima i upozorenjima djeluje na promicanje i ostvarivanje etičkih i demokratskih načela u izborima.

Etičko povjerenstvo ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i postupka izbora. Ono ima predsjednika i šest članova od kojih po tri člana predlažu većinska i oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora.

Članove Povjerenstva, na temelju prijedloga parlamentarnih političkih stranaka, imenuje Ustavni sud iz reda istaknutih javnih osoba koje nisu kandidati na izborima i nisu članovi niti jedne političke stranke. Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti po položaju je predsjednik Etičkog povjerenstva.

PROMATRANJE IZBORA OD NEVLADINIH UDRUGA

Nevladine udruge su jedan od specifičnih oblika nadzora ili poticanja nadzora izbora.

Nevladine udruge *imaju pravo pratiti izborni postupak, a napose promatrati provedbu izbora te rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora na svim razinama.*

Zainteresirane udruge dužne su u roku od osam dana od dana raspisivanja izbora zatražiti od Državnog izbornog povjerenstva dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora. Državno izborni povjerenstvo dozvolit će promatranje izbornog postupka svim udrugama koje su registrirane kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava.

Udruge koje je Državno izborni povjerenstvo ovlastilo za promatranje izbora *mogü imenovati ovlaštene promatrače koji prate izborni postupak, a napose glasovanje i brojenje glasova.* Ovlašteni promatrač ima pravo *dobiti zapisnik o radu biračkog odbora te pravo uvida u cjelokupni izborni materijal.*

AKTI SABORA

Sabor na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom RH i Poslovnikom, donosi:

Ustav, zakone, državni proračun, odluke, deklaracije, rezolucije, povelje, preporuke, zaključke te daje vjerodostojna tumačenja zakona.

Priznanja – Sabor može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov rad koji je od osobitog interesa za RH. Prijedlog priznanja Sabora podnosi predsjednik Sabora

Odluka – donosi se kao akt utvrđivanja unutarnjeg ustrojstva, načina rada o odnosa u Saboru. Odlukom, kao aktom ostvarivanja prava Sabora, odlučuje se o izboru, odnosno imenovanju, razrješenju i opozivu, o imenovanju u određena tijela, o potvrđivanju akata organizacija i zajednica ili o davanju suglasnosti na takve akte kad je to određeno zakonom te obavljaju druga Ustavom RH i zakonom utvrđena prava.

Poslovnici i pravilnici – akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada i odnosi u Saboru ili obavljaju druga opća ovlaštenja donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.

Deklaracija – njome se izražava opće stajalište Sabora o pitanjima unutarnje ili vanjske politike te o drugim bitnim pitanjima važnima za državu.

Rezolucija i preporuka – rezolucijom Sabor ukazuje na stanje i probleme u određenom području i na mjere koje bi trebalo provoditi u tom području. Preporukom se ukazuje na podnesene predstave i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koja imaju javne ovlasti

Zaključak – njima Sabor utvrđuje stajališta o određenim događajima i pojavama; na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti zaključcima se mogu zauzimati stajališta, izražavati mišljenja ili utvrđivati obveze Vlade, ministarstava i drugih tijela državne uprave

Akti radnih tijela – u okviru svojeg djelokruga mogu donositi zaključke o svojem radu i o radu Stručne službe Sabora, kojima zauzimaju stajališta, izražavaju mišljenja i podnose prijedloge. Radna tijela Sabora donose i druge akte u okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim propisom

Potpis i ovjera tekstova

Tekst zakona i druge akte Sabora potpisuje predsjednik Sabora. Zaključke i druge akte koje donose radna tijela Sabora potpisuje predsjednik tijela koje je donijelo zaključke i druge akte

Izvornici

Na izvornike zakona i drugih propisa i općih akata Sabora stavlja se pečat Sabora. Pod izvornikom zakona odnosno drugog propisa i općeg akta Sabora razumijeva se onaj tekst zakona odnosno drugog propisa i općeg akta koji je donesen na sjednici Sabora. Izvornici akata Sabora čuvaju se u Saboru. O izradi izvornika akata Sabora, o stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju izvornika i o njihovoj evidenciji brine se tajnik Sabora.

Pravila koja osiguravaju javnost odlučivanja

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) koji je usvojila Vlada kao dokument koji obvezuje donositelje zakonodavstva na svim razinama.

Sudjelovanje zainteresirane javnosti obuhvaća četiri stupnja:

- informiranje
- savjetovanje
- uključivanje
- partnerstvo

opća načela savjetovanja obuhvaćaju:

- **sudjelovanje** građana, odnosno zainteresirane javnosti

- **povjerenje** – stalni dialog između građana različitih društvenih skupina, dionika i sektora
- **otvorenost i odgovornost** -
- **djelotvornost** – savjetovanje se pokreće kada je još uvijek moguće utjecati na nacрте zakona, drugih propisa i akata
- **standardi i mjere u postupku savjetovanja**: pravodobno informiranje o planu donošenja zakona, drugih propisa i akata; dostupnost i jasnoća sadržaja postupka savjetovanja; rok provedbe internetskog i drugog oblika savjetovanja; povratna informacija o učincima provedenog savjetovanja; usklađenost primjene standarda i mjera savjetovanja u državnim tijelima

ZAKONODAVNI POSTUPAK – ODREDBE USTAVA

Ustav RH određuje da pravo da predlaže zakone ima **svaki zastupnik, klubovi zastupnika, radna tijela Sabora i Vlada RH**.

Ako Ustavom nije drugačije određeno Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika.

Zastupnici glasuju osobno.

Zakone kojima se uređuju nacionalna prava (organski zakoni) Hrvatski sabor donosi **dvotrećinskom većinom glasova** svih zastupnika.

Zakone (**organski zakoni**) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode; izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela; te ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi **većinom glasova svih** zastupnika.

Prema Ustavu se razlikuju se **tri vrste zakona**:

1. zakone koji se uz natpolovični kvorum donose **većinom nazočnih** zastupnika, a to je pretežit broj zakona,
2. zakone koji se donose kvalificiranom i to apsolutnom **većinom glasova svih** zastupnika u Hrvatskom saboru,
3. zakone a to su samo oni kojima se uređuju nacionalna prava koje Hrvatski sabor donosi **dvotrećinskom većinom glasova**, istom većinom kojom donosi i mijenja Ustav.

Druga i treća vrsta pripadaju po kategoriji organskim zakonima.

Međutim, sredstva nadzora nad međusobnom hijerarhijom tih zakona, kao ni nadređenosti većine ustavnih zakona organskom i običnom zakonodavstvu nisu predviđena. Ustavni sud ima isključive nadležnosti određene Ustavom koje ne uključuju nadzor nad „zakonitošću zakona“, tj. različitu pravnu snagu ustavnih, organskih i običnih zakona.

POSLOVNIK HRVATSKOG SABORA

Poslovnik Hrvatskog sabora uređuje zakonodavni postupak. Prema Poslovniku se redoviti zakonodavni postupak obavlja u pravilu u dva odjeljka. To su prvo čitanje zakona i drugo čitanje zakona, te iznimno treće čitanje zakona.

A) Pokretanje zakonodavnog postupka

1. prijedlog zakona

- pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika, radna tijela Sabora i Vlada
- postupak se pokreće dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora
- Sabor može posebnim zaključkom odrediti da se u radnim tijelima provede prethodna rasprava o razlozima donošenja zakona i o osnovnim pitanjima koja treba urediti zakonom; nakon provedene prethodne rasprave sva stajališta, mišljenja i prijedlozi dostavljaju se predlagatelju koji je obavezan pri izradi prijedloga zakona uzeti ih u obzir te posebno obrazložiti one koje nije mogao prihvatiti

2. sadržaj prijedloga zakona

- ustavna osnova donošenja zakona
- ocjena stanja i osnovna pitanja koja zakon treba urediti
- procjenu posljedica koje će donošenjem zakona postići
- ocjenu i izvore potrebnih sredstva za provođenje zakona
- tekst prijedloga zakona s obrazloženjem
- tekst odredbi važećeg zakona ako se radi o izmjeni/dopuni postojećeg

U obrazloženju prijedloga zakona daje se podrpbno objašnjenje pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog zakona.

Predsjednik Sabora upućuje primljeni prijedlog zakona predsjednicima svih radnih tijela, svim zastupnicima i predsjedniku Vlade, kada Vlada nije predlagatelj.

B) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima

- prije rasprave o prijedlogu zakona na sjednici Sabora, predsjednik matičnog radnog tijela i Odbor za zakonodavstvo dužni prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i provesti raspravu
 - Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona, a Odbor za zakonodavstvo posebno i o **ustavnim osnovama zakona**
- ako se prijedlogom zakona stvaraju **materijalne obveze**, Sabor ne može odlučivati o prijedlogu zakona prije nego, na temelju izvješća Odbora za financije i državni proračun, utvrdi da se za ispunjenje tih obveza mogu osigurati financijska sredstva
- ako su obuhvaćena pojedina pitanja koja su u djelokrugu drugih radnih tijela, prijedlog u pogledu tih pitanja mogu razmotriti i ova radna tijela
- radna tijela tijela, osim Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koja su, uz matično, razmatrala prijedlog zakona dostavljaju svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge matičnom radnom tijelu
- kad razmotri prijedlog zakona, matično radno tijelo podnosi **izvješće Saboru** s mišljenjem, primjedbama i prijedlozima iznesenim u tijeku njegovog razmatranja
- matično radno tijelo će razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga radna tijela koja su razmatrala prijedlog; u izvješću matično radno tijelo izražava i **svoje stajalište** o mišljenju, primjedbama i prijedlozima tih radnih tijela
- izvješća radnih tijela se upućuju predsjedniku Sabora, koji ih dostavlja predlagatelju zakona, predsjednicima radnih tijela i zastupnicima
- radno tijelo, kad razmotri prijedlog zakona, određuje **izvjestitelja** koji će na sjednici Sabora izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe te obrazlagati prijedloge tog tijela

C) Prvo čitanje zakona, sadrži:

- Prvo čitanje zakona je prvi dio u postupku donošenja zakona koji se provodi na sjednici Sabora.
- Prvo čitanje zakona obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, opću raspravu o prijedlogu zakona, raspravu o pojedinostima koja uključuje i raspravu o tekstu prijedloga zakona, raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala prijedlog te donošenje zaključka o potrebi donošenja zakona.
- Predlagatelj zakona, odnosno predstavnici koje on odredi osim usmenog izlaganja na početku rasprave imaju pravo davati objašnjenja, mišljenja, primjedbe i prijedloge tijekom cijele rasprave.
- Usmeno izlaganje na početku rasprave može podnijeti samo predlagatelj ili jedan od predstavnika.
- Predlagatelj zakona, odnosno predstavnici koje on odredi, može povući prijedlog zakona do zaključenja rasprave.
- Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo prijedlog zakona može iznositi mišljenja, primjedbe i prijedloge koje je zauzelo radno tijelo.
- Predstavnik Vlade može zatražiti riječ tijekom cijele rasprave u Saboru i kada prijedlog zakona nije podnijela Vlada.
- Na sjednici Sabora vodi se o prijedlogu zakona, u pravilu objedinjeno, opća rasprava i rasprava o pojedinostima.
- **Opća rasprava o prijedlogu zakona** vodi se na način da zastupnici iznose svoja mišljenja o tome je li potrebno donijeti zakon, o osnovnim pitanjima koja treba urediti zakonom, o ustavnom ovlaštenju da se predloženi odnosi urede zakonom i o opsegu i načinu zakonskog uređivanja tih odnosa.
- **Rasprava o pojedinostima** vodi se na taj način što se raspravlja i o **tekstu** prijedloga zakona.
- Ako zastupnici ocijene da nije potrebno donijeti zakon, prijedlog zakona odbit će se zaključkom koji mora biti obrazložen i dostavljen predlagatelju.
- Prijedlog zakona koji je odbijen na sjednici ne može biti ponovno uvršten u dnevni red sjednice **prije isteka roka od tri mjeseca** od dana kada ga je odbio Sabor.
- Po završenoj raspravi zaključkom kojim se prihvaća donošenje zakona, utvrđuju se stajališta, prijedlozi i mišljenja u vezi s prijedlogom zakona i upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona.
- Zaključkom o prihvatanju prijedloga zakona, može se odrediti da je predlagatelj zakona obavezan prije podnošenja konačnog prijedloga zakona pribaviti mišljenje pojedinih tijela, organizacija ili zajednica o pitanjima na koja se odnosi predloženi zakon.

D) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

- Poslovník je odredio kako se zaključkom o prihvatanju prijedloga zakona **može** odrediti da je predlagatelj zakona obvezan prije podnošenja konačnog prijedloga zakona pribaviti mišljenje pojedinih tijela, organizacija ili zajednica o pitanjima na koja se odnosi predloženi zakon

E) Konačni prijedlog zakona

- Na osnovi zaključka Sabora o prihvatanju prijedloga zakona, predlagatelj će sačiniti konačni prijedlog zakona, odnosno konačni prijedlog zakona sačiniti će drugo tijelo ako je to odredio Sabor i s tim se suglasio predlagatelj.
- U suglasnosti s predlagateljem zakona, može se odrediti da konačni prijedlog zakona izradi radno tijelo Sabora ili Vlada i tada se oni smatraju predlagateljem zakona, a raniji predlagatelj gubi to svojstvo.
- Konačni prijedlog zakona predlagatelj je dužan podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prihvatanja prijedloga zakona.
- Ako predlagatelj zakona ne podnese konačni prijedlog zakona u propisanom roku, smatrat će se da je postupak donošenja zakona obustavljen.
- Konačni prijedlog zakona podnosi se u obliku u kojem se donosi zakon.
- Obrazloženje konačnog prijedloga zakona obuhvaća razloge zbog kojih se zakon donosi, pitanja koja se njime rješavaju, objašnjenje odredbi predloženog zakona, podatke o financijskim sredstvima potrebnim za provođenje zakona i o načinu osiguranja tih sredstava te druge važne okolnosti u vezi s pitanjima koja se ureduju zakonom.
- Predlagatelj zakona dužan je u obrazloženju konačnog prijedloga zakona navesti razlike između rješenja koja predlaže u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona, razloge zbog kojih su te razlike nastale te prijedloge i mišljenja koji su bili dani na prijedlog zakona, a koje predlagatelj nije prihvatio, uz navođenje razloga zbog kojih ih nije prihvatio.
- Kod podnošenja, upućivanja i razmatranja u radnim tijelima konačnog prijedloga zakona odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika koje se odnose na prijedlog zakona.
- Ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno djelovanje, na osnovi posebnog obrazloženja predlagatelja zakona i izvješća matičnoga radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo, posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno djelovanje pojedinih odredbi zakona postoje osobito opravdani razlozi. Bez toga se ne može pristupiti odlučivanju o povratnom djelovanju pojedinih zakonskih odredbi.

F) Drugo čitanje zakona

- Drugo čitanje zakona obuhvaća raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona, stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona.
- Predlagatelj zakona, odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno izlaganje, a kad konačni prijedlog zakona sadrži odredbe s povratnim djelovanjem dužan je posebno obrazložiti zašto se predlaže povratno djelovanje tih odredbi.
- Predlagatelj zakona, odnosno njegov predstavnik ima pravo zatražiti riječ u tijeku cijele rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
- Predstavnik Vlade može tražiti riječ u tijeku rasprave o zakonu i kad Vlada nije predlagatelj.
- U tijeku rasprave o tekstu konačnog prijedloga zakona raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, člancima te o podnesenim amandmanima.
- Nakon rasprave se odlučuje o podnesenim amandmanima.
- Predlagatelj zakona očituje se o svakom pojedinom amandmanu, a na očitovanje predlagatelja može se osvrnuti samo podnositelj amandmana.
- Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, zaključuje se rasprava i odlučuje se o donošenju zakona glasovanjem zastupnika.
- Izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora iz 2003. godine uvedena je mogućnost elektroničkog glasovanja, kako pri odlučivanju o donošenju zakona tako i drugim pitanjima iz nadležnosti Hrvatskog sabora, i razrađen njegov postupak. No danas se uglavnom i dalje glasuje dizanjem ruku zastupnika kao što to je to bilo i prije.

G) Treće čitanje zakona

- Treće čitanje zakona provodi se po odluci Sabora ili na zahtjev predlagatelja i to u slučajevima kada je na tekst konačnog prijedloga zakona podnesen veći broj amandmana ili kada su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona.
- Treće čitanje zakona provodi se, u pravilu, ako se amandmanima predlagatelja bitno mijenja sadržaj konačnog prijedloga zakona.
- Treće čitanje zakona provodi se uz uvjete i po postupku propisanom ovim Poslovnikom za drugo čitanje.

H) Donošenje zakona po hitnom postupku

Iznimno, zakon se može donijeti po hitnom postupku, samo kada to zahtijevaju interesi **obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu.**

Uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se konačni prijedlog zakona, koji sadrži sve što i prijedlog zakona, osim što se umjesto teksta prijedloga zakona prilaže tekst konačnog prijedloga zakona.

Kada prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi zastupnik, tada mora imati **pisanu podršku još 25 zastupnika.**

Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku može podnijeti klub zastupnika koji ima 15 ili više članova te klubovi zastupnika koji imaju zajedno 15 ili više članova.

U hitnom se postupku **objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona.**

Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Sabora najkasnije 24 sata prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. Predsjednik Sabora bez odgađanja upućuje prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku predsjednicima radnih tijela, svim zastupnicima, te Vladi ako nije predlagatelj. O prijedlogu se odlučuje prilikom utvrđivanja dnevnog reda na početku sjednice, a može se odlučivati i tijekom utvrđivanja dopune dnevnog reda.

Ako predsjednik Sabora nije unio u prijedlog dnevnog reda sjednice prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u rokovima i na način određen Poslovnikom, na zahtjev predlagatelja zakona, zakon se uvrštava u dnevni red, a nakon toga odlučuje se o prijedlogu za hitni postupak.

Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, predsjednik Sabora može predložiti provođenje prvog čitanja na istoj sjednici.

Po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije ako to zatraži predlagatelj.

Iznimno, ako matično radno tijelo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ili Odbor za zakonodavstvo predlože da se zakon raspravi u prvom čitanju jer nije sukladan Ustavu ili pravnom sustavu, o zakonu će se raspraviti u prvom čitanju.

NADZOR NAD RADOM VLADE I MINISTARA**SREDSTVA PARLAMENTARNOG NADZORA NAD RADOM VLADE**

Ta su sredstva sljedeća:

- zastupnička pitanja
- interpelacija
- istražna povjerenstva
- glasovanje o povjerenju Vladi

Zastupnička pitanja u usmenom ili pisanom obliku može postavljati svaki zastupnik pojedinom ministru Vlade o radu upravnog resora kojemu je na čelu, a predsjedniku vlade o radu vlade. Dužnost je ministra i predsjednika vlade da na način određen poslovnikom odgovore na svako zastupničko pitanje. Zastupnici, članovi predstavničkog tijela, raspolazu i pravom na interpelaciju.

Pravo na interpelaciju slično je zastupničkom pitanju prema tome što se njime postavlja pitanje, odnosno traži objašnjenje o određenom postupku ili o dijelu aktivnosti ili vlade u cjelini ili pojedinog ministra uz dvije bitne razlike.

Prva se sastoji u tome što pravo na zastupničko pitanje ima svaki zastupnik, a pravo interpelacije daje se u pravilu samo **skupini zastupnika**. Druga je to što kod interpelacije nakon odgovora vlade slijedi **rasprava o odgovoru** u predstavničkom tijelu odnosno u određenom njegovu domu, a nakon rasprave glasuje se o tome je li predstavničko tijelo zadovoljno odgovorom, odnosno objašnjenjem vlade.

U Ustav RH interpelacija je uvedena ustavnim promjenama iz 2000. godine.

Ustav određuje da zastupnici Hrvatskoga sabora *imaju pravo postavljati Vladi RH i pojedinim ministrima zastupnička pitanja*. Najmanje jedna desetina zastupnika Hrvatskog sabora može podnijeti interpelaciju o radu Vlade RH ili pojedinog njezinog člana.

Postavljanje zastupničkog pitanja i podnošenje interpelacije se uređuju *Poslovnikom*.

Prema Poslovniku Hrvatskog sabora zastupnici postavljaju zastupnička pitanja predsjedniku Vlade i članovima Vlade u pisanom obliku, a usmeno u okviru **aktualnog prijedopodneva** koje se održava na početku svake sjednice Hrvatskog sabora prije prelaska na prvu točku dnevnog reda. Tijekom aktualnog prijedopodneva zastupnici koji su članovi jednog od klubova *zastupnika mogu postaviti ukupno 40 pitanja, a zastupnici nacionalnih manjina koji nisu organizirani u klub zastupnika te po jedan zastupnik političkih stranaka koji nemaju klub zastupnika mogu postaviti pitanje na svakoj drugoj sjednici*. Broj pitanja koja mogu postaviti pojedini zastupnici kluba zastupnika razmjerni su broju članova pojedinog kluba u odnosu na ukupni broj zastupnika. Redoslijed postavljanja pitanja na aktualnom prijedopodnevku određuje se ždrijebom, nakon što su zastupnici najavili postavljanje pitanja najkasnije 24 sata prije sjednice Sabora.

Zastupnička pitanja

Zastupnici mogu postavljati zastupnička pitanja Vladi i pojedinom članu Vlade:

- o ostvarivanju njezinih ustavnih prava i dužnosti
- o stanju u pojedinim područjima društvenog života
- o izvršenju zakona i drugih akata Sabora
- o radu ministarstava i drugih tijela državne uprave te organizacija koje imaju javne ovlasti

zastupnička pitanja mogu se postavljati u usmeno i u pismenom obliku, a zastupnik je dužan navesti kome upućuje zastupničko pitanje

Usmena zastupnička pitanja

Usmena zastupnička pitanja mogu se postavljati na sjednicama za vrijeme „Aktualnog prijedopodneva“.

Broj pitanja koja mogu postaviti zastupnici pojedinog kluba zastupnika određuju se **razmjerno broju članova pojedinog kluba** u odnosu na ukupan broj zastupnika na način da se broj članova pojedinog kluba podijeli s četiri, s time da se pri izračunu rezultat 0.5 i više korigira na više. Zastupnik ima pravo izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na zastupničko pitanje iznošenjem razloga u trajanju do jedne minute. Ako je nezadovoljan odgovorom, zastupnik može tražiti da mu Vlada, odnosno ministri dostave pisani odgovor.

Tijekom „Aktualnog prijedopodneva“ zastupnik ne može tražiti riječ da bi odgovorio na navod iznesen u zastupničkom pitanju drugog zastupnika ili koji je u odgovoru na zastupničko pitanje iznio predsjednik ili član Vlade.

Najava pitanja

Zastupnici postavljanje usmenih pitanja psano najavljuju najkasnije 24 sata prije početka sjednice Sabora. Pisane najave ubacuju se u kutiju u Tajništvu Sabora. Pisana najava sadrži: ime i prezime zastupnika koji želi postaviti pitanje, naznaku kome se pitanje postavlja te naznaku područja na koje se pitanje odnosi

Ždrijebaje o redoslijedu

Predsjednik Sabora dužan je organizirati ždrijebanja kojim se utvrđuje redoslijed za postavljanje usmenih pitanja odmah nakon proteka roka iz st.1.čl.180.a ovog Poslovnika. Ždrijebanje se provodi javno na način da tajnik plenarne sjednice Sabora izvlači pisane najave iz kutije. Po redoslijedu izvučenih pisanih najava sastavlja se lista kojom se određuje redoslijed zastupnika koji postavljaju usmena zastupnička pitanja.

Pitanja nezavisnih zastupnika koji nisu izabrani na listi političke stranke i zastupnika nacionalnih manjina te po jednog zastupnika političke stranke koja nema klub zastupnika stavljaju se na prvo i svako daljnje mjesto na listi čiji je redni broj djeljiv s brojem pet, a prema redoslijedu kojim su izvučena u odnosu na ostala pitanja.

Nakon ždrijebanja lista s preslikom pisanih najava dostavlja se predsjedniku Vlade.

Pravo kluba

Klubovi zastupnika, radi važnosti postavljenih pitanja, ovlašteni su promijeniti područje i redoslijed za najviše tri pitanja koja su najavili članovi tog kluba o čemu su dužni izvijestiti predsjednika Sabora i predsjednika Vlade najkasnije jedan sat prije početka sjednice Sabora.

Odgovori

Na pitanja upućena Vladi odgovara predsjednik ili član Vlade. Na pitanja upućena pojedinom ministru odgovara ministar. Predsjednik Vlade dužan je osigurati nazočnosti najmanje polovine članova Vlade na sjednici Sabora u vrijeme određeno za postavljanje zastupničkih pitanja. Član Vlade kome je upućeno pitanje dužan je odgovoriti na postavljeno pitanje na istoj sjednici na kojoj je pitanje postavljeno ili **navesti** razloge zbog kojih ne može odgovoriti. Odgovorn na postavljeno pitanje u pravilu traje dvije minute, a ako je to zbog složenosti pitanja potrebno, odgovor može trajati do četiri minute.

Odbijanje odgovora

Član Vlade kojem je postavljeno zastupničko pitanje može odbiti odgovoriti na postavljeno pitanje ako se to pitanje ne odnosi na njegov rad ili poslove iz njegova djelokruga. Ako je odgovor povjerljive naravi, član Vlade može predložiti da odgovori neposredno zastupniku ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu to pitanje.

Pisana zastupnička pitanja

Zastupnici mogu, posredovanjem predsjednika Sabora, postavljati zastupnička pitanja u pisanom obliku, a nakon dobivenog odgovora i dopunska zastupnička pitanja. Pitanje mora biti postavljeno u skladu s odredbama ovog Poslovnika. Ako ono nije u skladu s odredbama Poslovnika, predsjednik Sabora pozvat će zastupnika da svoje pitanje uskladi s odredbama Poslovnika. Ako zastupnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Sabora neće to pitanje uputiti Vladi, odnosno ministru i o tome će izvijestiti zastupnika.

Pisani odgovor

Pisani odgovor a pitanje postavljeno u pisanom obliku daje se u **roku od 30 dana** od dana kada je pitanje dostavljeno Vladi, odnosno pojedinom ministru kojem je upućeno. U istom roku Vlada, odnosno ministar dužni su odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje, ako zastupnik nije dobio odgovor na sjednici Sabora ili je zatražio pisani odgovor.

Vlada, odnosno ministar dostavlja pisani odgovor zastupniku na zastupničko pitanje **posredovanjem predsjednika Sabora**. Predsjednik Sabora upućuje pisani odgovor svim zastupnicima.

Produženi rok za odgovor

Ako Vlada ili član Vlade ne odgovore na pitanje, predsjednik Sabora na kraju vremena određenog za postavljanje zastupničkih pitanja izvijestit će zastupnika o pitanjima na koja Vlada ili pojedini član Vlade nisu dostavili odgovor u propisanom roku i zahtijevati da se u roku od osam dana dostavi odgovor.

Interpelacija

Interpelacijom se na sjednici Sabora otvara rasprava:

- o radu Vlade u cjelini ili
- o pojedinim odlukama Vlade ili ministarstava

ako one odstupaju od općeg stajališta Vlade ili ministarstava u provođenju zakona ili utvrđene politike.

Interpelacija se može podnijeti i kada zastupnik nije zadovoljan ni naknadnim dopunskim pisanim odgovorom Vlade ili člana Vlade na postavljeno pitanje, a pitanje i odgovor ukazuju da postoje osobito opravdani razlozi da se o njima otvori rasprava u Saboru.

Interpelacija se podnosi u **pisanim obliku**. U njoj mora biti jasno postavljeno i obrazloženo pitanje koje treba raspraviti. Interpelaciju potpisuju svi zastupnici koji su je pokrenuli.

Interpelaciju predsjedniku Sabora podnosi **najmanje desetina** zastupnika, a on dostavlja predsjedniku Vlade i zastupnicima.

Odgovor Vlade

Vlada je obvezna, u povodu interpelacije, dostaviti predsjedniku Sabora, najkasnije u roku od 8 dana od dana prijama interpelacije, izvješće o svojim mišljenjima i stajalištima u povodu interpelacije. Predsjednik Sabora upućuju izvješće zastupnicima.

Rok za raspravu

Interpelacija se uvrštava u dnevni red prve **iduće sjednice** Sabora koja se održava nakon dostavljanja izvješća Vlade. Ako Vlada ne podnese izvješće u roku, interpelacija se uvrštava u dnevni red prve **iduće sjednice po isteku toga roka**.

Obrazloženje interpelacija

Predstavnik zastupnika koji su pokrenuli interpelaciju ima pravo na sjednici Sabora obrazložiti interpelaciju. Predsjednik Vlade kada je interpelacija pokrenuta o radu Vlade u cjelini ili o pojedinim odlukama Vlade, odnosno pojedini ministar, kada se interpelacija odnosi na rad ministarstva, imaju pravo na sjednici usmeno obrazložiti izvješće Vlade u povodu interpelacije. Nakon toga Sabor provodi raspravu.

Rasprava

Raspravu o interpelaciji Sabor može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je pokrenuto interpelacijom. Po završenoj raspravi o interpelaciji Sabor može postaviti pitanje odgovornosti Vlade ili pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini.

Povlačenje ili odbijanje

Zastupnici koji su pokrenuli interpelaciju mogu je povući najkasnije prije odlučivanja o njoj. Ako je interpelacija odbijena na sjednici Sabora, o istoj temi ne može se ponovno podnijeti interpelacija prije isteka roka od tri mjeseca do dana kada je Sabor donio zaključak kojim odbija interpelaciju.

Istražna povjerenstva

Predstavničko tijelo obavlja **nadzor nad vladom i nad upravom** u cjelini putem svojih **posebnih istražnih povjerenstava** koja imaju pravo ispitivati pojedine aktivnosti vlade ili uprave. Vrlo se često takvim povjerenstvima daje pravo da saslušavaju svjedoke te da djeluju kao svojevrsna sudbena tijela prema državnim dužnosnicima i službenicima. Prema čl.92. Ustava RH: „Hrvatski Sabor može osnivati istražna povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa. Istražna povjerenstva imaju sastav, djelokrug i ovlasti u skladu sa zakonom. Predsjednik istražnog povjerenstva bira se iz reda **oporbenih zastupnika**.“

Pitanje povjerenja Vladi

Na prijedlog najmanje **jedne petine ukupnog broja zastupnika** može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini. Glasovanje o povjerenju Vladi može zahtijevati i njezin **predsjednik**. Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom članu ili Vladi u cjelini, uvrštava se odmah u dnevni red, bez odlučivanja.

Vlada je dužna očitovati se o prijedlogu iz st.1. ovog članka najkasnije u roku od 8 dana od dan uvrštavanja prijedloga u dnevni red. Ne može se raspravljati i glasovati o povjerenju prije nego protekne **sedam dana** od dana dostave prijedloga Saboru.

Sabor će o povjerenju raspravljati i glasovati **najkasnije u roku od 30 dana** od dana dostave prijedloga Saboru.

U raspravi o povjerenju predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini predsjednik Vlade može usmeno obrazložiti očitovanje Vlade o prijedlogu, a o prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja pojedinom ministru može se očitovati taj ministar. Predsjednik Vlade odnosno ministar mogu prije završnog govora predlagatelja održati govor, a mogu se javljati i dobiti riječ tijekom rasprave radi davanja objašnjenja.

Na izlaganje predstavnika predlagatelja ili govor zastupnika može odgovoriti predsjednik Vlade ili ministar o čijem se povjerenju raspravlja. Na izlaganje predsjednika Vlade ili ministra može odgovoriti samo zastupnik kojeg je predsjednik Vlade, odnosno ministar u izlaganju spomenuo ili predstavnik predlagatelja. Odluka o nepovjerenju donijeta je ako je za nju **glasovala većina od ukupnog broja zastupnika u Saboru**.

Ponavljanje odbijenog prijedloga

Ako Sabor odbije prijedlog za izgasavanjem nepovjerenja Vladi, odnosno pojedinom njezinom članu, zastupnici koji su ga postavili ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka **od šest mjeseci**.

Ako se izglasa nepovjerenje predjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku.

Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom članu Vlade, predjednik Vlade može umjesto njega predložiti drugoga člana Saboru da mu izglasa povjerenje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku.

REFERENDUM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja hrvatskih državljana s biračkim pravom u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave uređen je u Ustavu RH, a razrađen je u *Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave*.

Ustav RH izričito navodi dva oblika **ostvarivanja vlasti naroda**:

1. izborom narodnih predstavnika,
2. neposrednim odlučivanjem.

Referendum se može raspisati o sljedećim pitanjima:

- prijedlog za promjenu Ustava
- prijedlog za promjenu zakona
- o drugom pitanju iz djelokruga Hrvatskog sabora
- pitanju za koje Predsjednik RH drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike

Ustavotvorni i zakonodavni referendum (fakultativni) može raspisati **Hrvatski sabor**, svojom odlukom ili na zahtjev 10% birača ili **predsjednik Republike**, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade.

Ustav nema izričite odredbe s kojom bi većinom Hrvatski sabor trebao donijeti odluku o raspisivanju referenduma tako da bi je Sabor donio **većinom glasova uz uvjet da je na sjednici nazočna većina zastupnika**.

Referendum o prijedlogu zakona može raspisati *samo Hrvatski sabor, ali i Predsjednik RH, ako bi smatrao da dotični zakon sadržajno obuhvaća neko pitanje koje je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost RH*. Međutim, predsjednik je bitno ograničen jer mu za raspisivanje referenduma u svakom slučaju teba prijedlog **Vlade i supotpis predsjednika Vlade**.

Građanska inicijativa za raspisivanje referenduma

Promjenom Ustava Republike Hrvatske iz 2000. godine prihvaćen je **institut građanske inicijative** za raspisivanje referenduma. Propisano je da će Hrvatski sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom, *ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u RH*. Građanska inicijativa za raspisivanje referenduma može se primijeniti *za svaku djelomičnu ili cjelovitu izmjenu Ustava i za svako pitanje iz zakonodavne nadležnosti Sabora te za drugo pitanje koje birači smatraju da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost RH*.

Ustav izričito predviđa i slučaj **primjene obveznog referenduma**. Riječ je o *odlučivanju o udruživanju RH u saveze s drugim državama*. Pravo da pokrene taj postupak ima najmanja *jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru, predsjednik Republike i Vlada*. Izrijeком se *zabranjuje pokretanje postupka udruživanja RH u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku*.

Nakon što je postupak pokrenut, *prethodnu odluku o udruživanju Hrvatske donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika*. Poslije prethodne odluke konačna odluka obvezno se donosi na referendumu. *Konačna odluka o udruživanju donosi se većinom glasova birača koji su pristupili referendumu*. Referendum o udruživanju Republike mora se *održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskog sabora*.

Savjetodavni referndum izrijeком predviđa st.6.čl.87. nakon ustanih promjena iz 2010. Odluka donesena na takvom referendumu nije formalno obvezna, ali se u pravilu poštuje zbog svoje izvanredne političke težine.

LOKALNI REFERNDUM

Ustav u čl.133.st.3.uređuje institut **lokalnog referenduma** propisujući da građani mogu neposredno sudjelovati u *upravljanju lokalnim poslovima putem zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom*. Prema st.4. istog članka Ustava, pravo iz ovog članka u RH ostvaruju i **građani EU**, u skladu sa zakonom i pravnom stečevinom EU.

Lokalni referendum (općini, gradu i županiji), *raspisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave* (općinsko i gradsko vijeće) i *predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave* (županijska skupština). Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave *mogu raspisati referendum o svakom pitanju iz svojeg samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke. Tom odredbom određuje se sadržajni okvir fakultativnog lokalnog referenduma.*

Referendum o opozivu gradonačelnika

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predvidio je mogućnost opoziva općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana putem postupka **opoziva od strane birača**. Zakonodavac je za taj oblik opoziva uveo naziv „referendum“ koji se uobičajio pa nije mijenjan ni promjenama Zakona iz 2012.

Referendum o opozivu raspisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na zahtjev najmanje 20% svih birača. Općinski načelnik, gradonačelnik ili župan bit će opozvan ako se za opoziv izjasni **većina** birača koji su glasovali, pod uvjetom da to bude najmanje **jedna trećina** svih birača upisanih u birački popis u lokalnoj jedinici.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave za koju je raspisan referendum. Na referendumu birači odlučuju tajnim glasanjem i to većinom birača koji su glasovali.

NARODNA INICIJATIVA I PRAVO PETICIJE

Narodna inicijativa je oblik neposredne demokracije gdje određeni broj građana, birača ili određen postotak biračkog tijela ima pravo predlagati nacrt zakona, drugih općih akata ili političkih odluka. U tom slučaju zakonodavno ili predstavničko tijelo je dužno provesti čitav zakonodavni postupak.

Ako na temelju narodne inicijative zakonodavno tijelo donese zakon, narodna inicijativa je uspjela. Ne donese li na temelju provedenog zakonodavnog postupka predloženi zakon prijedlog zakona se iznosi narodu na referendum. Takvu odredbu predviđa švicarski Ustav iz 1874. godine i ustavi švicarskih kantona. Prema Ustavu Italije iz 1948. godine 500 000 birača može svojim potpisima dovesti do raspisivanja referenduma o ukidanju nekog zakona ili dijela zakona. To je kombinacija narodne inicijative i narodnog zakonodavnog veta. Izuzeti su zakoni iz područja poreza i proračuna, amnestije i zakon o potvrđi međunarodnih ugovora.

Ustav RH promjenama iz 2000. godine predviđa primjenu **narodne inicijative** za raspisivanje referenduma. To pravo ima 10 % birača u RH.

Europska građanska inicijativa

U pravni sustav EU 2011. godine uvedena je „europska građanska inicijativa“: najmanje milijun europskih državljana iz najmanje sedam država članica može, po detaljno propisanom postupku, Europskoj komisiji podnijeti prijedlog za donošenje nekog propisa. Potpisi za inicijativu mogu se dati i ispunjavanjem obrazaca na internetu. Podneseni prijedlog ima samo **savjetodavni učinak**.

Peticija je oblik neposredne demokracije koji obilježava pravo građana kao pojedinca ili skupine građana da se žali ili da nešto predlaže predstavničkom tijelu.

Razlikuje se peticija u širem i užem smislu.

Peticija u širem smislu je žalba koju može uputiti svaki čovjek, i onaj koji nije državljanin određene države. To je osobno pravo koje, ako je ustavom predviđeno, pripada svim ljudima koji prebivaju na području određene države. Peticija u širem smislu obuhvaća žalbu na djelovanje ili pojedinačne akte upravnih tijela.

Pravo peticije u užem smislu pripada samo državljanima određene države. Obuhvaća pravo predlaganja rješavanja određenih pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, pravo podnošenja zakonodavnih prijedloga ili mišljenja o zakonskom prijedlogu.

Dvije osnovne razlike između narodne inicijative i prava peticije u užem smislu su da kod prava peticije zakonodavno tijelo nije dužno provesti cjelovit zakonodavni postupak već peticiju može odmah odbaciti odbor zakonodavnog tijela odnosno njegovo povjerenstvo za molbe i žalbe. Pravo peticije u užem smislu pripada državljaninu kao pojedincu dok narodnu inicijativu, ako je ustav predviđa, uvijek može koristiti samo određena veća skupina ili postotak birača.

Ustav RH propisuje da svaki građanin ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. Propisuje i pravo građana na odgovor na predstavke i pritužbe te prijedloge. Sadržajno, to je najšire pravo peticije koje se ustavom podjeljuje državljanima RH.

Prvi slučaj primjene državnog referenduma u RH jest referendum koji je raspisao predsjednik Republike 25.04.1991. godine, a na kojem su se državljani RH 19.05.1991. godine izjasnili, odgovarajući na dva pitanja koja su se sadržajno odnosila na samoodređenje hrvatskog naroda u RH

odnosno izbor između suverene i neovisne RH koja se s ostalim republikama može udružiti u savez suverenih republika ili ostanak RH u federativnoj Jugoslaviji. Na temelju rezultata referenduma Hrvatski sabor je 25.06.1991. godine donio Ustavnu odluku o suverenitetu i neovisnosti RH kojom je RH proglašena suverenom i neovisnom državom.

Drugi slučaj primjene državnog referenduma je referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji održan 22.01.2012., na kojemu su se državljani RH izjasnili za pristupanje većinom od 66,27% nasuprot 33,13% glasova, odgovarajući na jednostavno pitanje *Jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj Uniji?*

PREDSEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik RH jest:

- izvanstranački šef države
- vrhovni zapovjednik oružanih snaga
- jamac stabilnosti državne vlasti
- sudionik u formiranju politike Vlade

Ustavne ovlasti

Predsjednik RH:

1. predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu
2. brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti
3. **odgovara za obranu** neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH
4. **raspisuje izbor za Hrvatski sabor**
5. raspisuje referendum u skladu s Ustavom
6. povjerava mandat za sastav Vlade osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine zastupnika
7. dodjeljuje pomilovanja
8. dodjeljuje odlikovanja i priznanja u skladu sa zakonom
9. obavlja druge dužnosti određene Ustavom od kojih je najvažnija suradnja s Vladom u formuliranju vanjske politike i nadzoru nad službama sigurnosti

Predsjednik RH **vrhovni je zapovjednik oružanih snaga te:**

1. imenuje i razrješava vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom
2. na temelju odluke Hrvatkog sabora objavljuje rat i zaključuje mir
3. u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države predsjednik Republike može, uz supotpis predsjednika Vlade, narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje

Ograničenja (inkompatibilitet)

Predsjednik Republike:

- ne može obavljati nikakvu drugu javnu ili profesionalnu dužnost
- ne može pripadati nikoj političkoj stranici

Izbor

Predsjednik Republike brine se na temelju općeg i jednakog biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, na **pet godina**

Predsjednik Republike nitko ne može biti biran **više od dva puta**.

Predsjednik Republike bira se većinom **svih birača koji su glasovali**.

Ako ni jedan od kandidata ne dobije takvu većinu, izbor se ponavlja nakon 14 dana (drugi krug izbora)

Na ponovljenom izboru u drugom krugu izbornika, pravo da budu birani imaju **dva kandidata** koji su u prvom glasovanju dobili najviše glasova.

Ako neki od kandidata koji su dobili najviše glasova odustane pravo da bude biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova.

Suradnja s Vladom i Hrvatskim saborom

1. predsjednik Republike i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju **vanjske politike**
2. predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednik Vlade odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu
3. predsjednik Republike, **na prijedlog Vlade i uz mišljenje** nadležnog odbora Hrvatskog sabora, donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija RH u inozemstvu, uz prethodni supotpis predsjednika Vlade RH
4. predsjednik Republike prima vjerodostojnice i opozivna pisma inozemskih šefova diplomatskih misija
5. predsjednik Republike može **predložiti Vladi** da održi sjednicu i razmotri određena pitanja te može biti **nazočan** sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi

Predsjednik Republike samo **povjerava mandat za sastavljanje Vlade** osobi koja **na temelju raspodjele** zastupničkih mjesta u Saboru i obavljenih **konzultacija sa stranačkim klubovima**, uživa povjerenje većine svih zastupnika. On ne imenuje i razrješuje dužnosti predsjednika Vlade, a ni njezine potpredsjednike i članove.

Predsjednik Republike može u vrijeme trajanja ratnog stanja donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i unutar ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora. Ako Sabor nije u zasjedanju, predsjednik Republike ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje.

Slučaj spriječenosti

Ta su pitanja zbog toga vrlo podrobno razriješena čl.97. Ustava tako da predviđaju sljedeće situacije:

1. **kraća spriječenost** – u slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti, bolesti ili korištenja godišnjeg odmora, Predsjednik može povjeriti predsjedniku Sabora da ga zamjenjuje dok sam ne odluči vratiti se na dužnost. Dakle odlučuje sam predsjednik
2. **duža spriječenost** – u slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti, a posebno ako predsjednik nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku, predsjednik Sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju **odluke Ustavnog suda. Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade.**
3. **ostavka, smrt ili nesposobnost** – dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima **predsjednik Hrvatskog sabora** u slučaju smrti predsjednika RH, ostavke koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda, kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata predsjednika RH

Kada predsjednik Sabora kao privremeni predsjednik RH donosi akt o proglašenju zakona, akt supotpisuje predsjednik Vlade RH.

Izbori za novog predsjednika RH moraju se održati u **roku od 60 dana od dana** preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike.

ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

Izbor predsjednika RH:

1. temeljne odredbe

- čl.94 URH - Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakoga biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na vrijeme od pet godina

2. raspisivanje izbora

- uvijek raspisuje *Vlada RH*, treba razlikovati dvije situacije:
 - *redoviti predsjednički izbori*
 - u vrijeme kad izabranom predsjedniku istječe mandat – Vlada RH mora raspisati izbore u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata
 - *izvanredni predsjednički izbori*
 - za slučaj: smrti, ostavke ili trajne spriječenosti
 - Vlada ih raspisuje u roku 60 dana od dana prestanka predsjedničke dužnosti

3. kandidiranje – zakonom uređeno

A) faza predlaganja kandidata

- kandidate mogu predlagati političke stranke (*način predlaganja kandidata mora biti predviđen statutom političke stranke ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta*) registrirane u RH i birači, pojedinačno ili skupno (stranački/koalicijski kandidat i nezavisni predsjednički kandidat); Zakon ne postavlja **nikakva dobna ograničenja** za kandidiranje za predsjednika RH

B) faza podrške predloženom kandidatu

- da bi predloženi uopće postao kandidat, potrebno je da njegovu kandidaturu podrži potpisima najmanje 10.000 birača bez obzira radi li se o stranačkom ili nezavisnom kandidatu. Prijedlozi kandidata moraju se podnijeti DIP-u najkasnije u **roku od 12 dana** od dana raspisivanja izbora. Uz prijedlog kandidata mora biti priložena od suda ovjereno očitovanje kandidata o **prihvaćanju candidature**. U roku 48 sati od isteka roka od 12 dana od dana raspisivanja izbora DIP će objaviti lisu kandidata, abecednim redom prezimena, uz naznaku stranke koja je pojedinca predložila ili naznaku da je u pitanju nezavisni kandidat.

4. izbor

- temeljno je načelo da se predsjednik bira **apsolutnom većinom svih birača koji su glasovali**
 - izabran je kandidat za koje je glasovalo najmanje 50% + 1 od birača koji su pristupili glasanju
 - ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, **izbor se ponavlja nakon 14 dana** „drugi krug“
 - u drugom krugu sudjeluju dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najviše glasova
 - u slučaju odustajanja jednog od kandidata, obavit će se izbor s jednim kandidatom
 - ako koji od kandidata odustane, pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova
 - u slučaju da zbog odustajanja kandidata koji imaju pravo sudjelovati na ponovnim izborima ostane samo jedan kandidat, obavit će se izbor s jednim kandidatom

Zaštita izbornog prava

Pravo podnijeti prigovor u postupku izbora imaju:

- političke stranke

- kandidati
- najmanje 100 birača ili
- najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori (isti postupak kao i kod izbor za Hrvatski sabor)

VLADA I SREDIŠNJA UPRAVA

Vlada RH obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. Vladu RH čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri.

Predsjednik Republike povjerava mandat za sastavljanje Vlade jednom od zastupnika, osobi koja predstavlja svoju Vladu i njezin program Saboru od kojeg zahtijeva izglasavanje povjerenja da bi mogla stupiti na dužnost.

Odmah nakon sastavljanja Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Saboru i zatražiti **glasovanje o povjerenju**.

Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže **većina svih zasupnika** u Saboru. Predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Saborom, a tekst prisege utvrđuje se zakonom.

Na temelju odluke Sabora o iskazivanju povjerenja Vladi, **rješenje o imenovanju** predsjednika Vlade donosi predsjednik RH uz supotpis predsjednika Sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Sabora.

Ako mandatar ne sastavi Vladu u roku 30 dana od dana prihvaćanja mandata, predsjednik RH može mu produžiti mandat za **najviše još 30 dana**. Ako ni u tom roku ne uspije sastaviti Vladu ili ako predložena Vlada ne dobije povjerenje, predsjednik RH povjerit će mandat za sastav **drugoj osobi**.

Ako Vlada ne bi bila sastavljena kako smo to prethodno naveli, tada predsjednik imenuje **privremenu nestranačku Vladu**, ali istodobno raspisuje prijevremene izbore za Sabor.

Nadležnosti Vlade

1. predlaže zakone i druge akte Saboru
2. predlaže državni proračun i završni račun
3. provodi zakone i druge odluke Sabora
4. donosi uredbе za izvršenje zakona te uredbе na temelju zakonodavne delegacije
5. vodi vanjsku i unutarnju politiku
6. usmjerava i nadzire rad državne uprave
7. brine o gospodarskom razvitku zemlje
8. usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi
9. obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonima

Odgovornost Vlade pred Hrvatskim saborom

Vlada odgovara Saboru. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osbno su odgovorni za svoje područje rada. Zastupnici Sabora imaju pravo postavljati Vladi i pojedinim ministrima zastupnička pitanja. Najmanje desetina zastupnika Sabora može podnijeti intepelaciju o radu Vlade ili pojedinog njezinog člana. Ustav pobliže određuje pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini.

Sabor odnosno njegova radna tijela mogu tražiti **izvješća i podatke** od ministara i dužnosnika koji rukovode radom drugih tijela državne uprave, a oni su na postavljeni zahtjev obvezni:

- izvijestiti o pitanjima i pojavama u djelokrugu ministarstva, odnosno drugog tijela državne uprave
- podnijeti izvješće o izvršavanju i provođenju zakona i drugih akata, odnosno zadaća
- dostaviti podatke kojima raspolažu ili koje su u svom djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati te spise i drugo potrebno za rad Sabora ili radnog tijela
- odgovoriti na upućena pitanja

Državna uprava provodi zakone, donosi propise i odlučuje o pravima

Ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihova obavljanja uređuju se zakonom. Određeni poslovi državne uprave mogu se zakonom povjeriti tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Zakonom i drugim propisima uređuje se status državnih službenika te radnopravni status namještenika.

ODNOS VLADE S HRVATSKIM SABOROM

Sabor uvodi Vladu u dužnost izglasavanjem povjerenja. Sabor glasuje o povjerenju na prijedlog osobe kojoj je predsjednik Republike povjerio mandat za sastavljanje Vlade, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta i obavljenih konzultacija,. Mandatar je odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku **30 dana** od dana prihvaćanja mandata, dužan program i sastav Vlade predložiti Saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.

Predsjednik RH i Vlada **surađuju**:

- **u oblikovanju i provođenju vanjske politike**
- Predsjednik RH na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u inozemstvu
- Postavljanje i opoziv šefova diplomatskih misija RH u inozemstvu i djelokrugu je predsjednika Republike, ali je ograničeno „prethodnim supotpisom“ predsjednika Vlade što treba tumačiti kao pogrešno formuliran zahtjev za postizanjem suglasnosti
- **U usmjeravanju rada sigurnosnih službi**
- U imenovanju čelnika sigurnosnih službi uz prethodno pribavljeno **mišljenje nadležnog odbora** Hrvatskog sabora. Imenovanje **supotpisuju** predsjednik RH i predsjednik Vlade RH

Ta odredba ne propisuje kako se donosi **odluka o razrješenju** čelnika sigurnosnih službi. U praksi je protumačeno kako je za razrješenje tih čelnika službi također potreban supotpis predsjednika RH i predsjednika Vlade, odnosno da se za njihovo razrješenje primjenjuju ista pravila postupka kao i za imenovanje.

Na pitanje što ako predsjednik RH i predsjednik Vlade ne postignu suglasnost, Ustav ne propisuje posebno rješenje te to upućuje predsjednika RH i Vlade na suradnju.

Predsjednik RH može **predložiti Vladi da održi sjednicu** i razmotri određena pitanja. Predsjednik može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi. Tako predsjednik može djelovati na **javno mišljenje** i poticati rješavanje pitanja koja inače nisu u njegovoj nadležnosti, kao što su gospodarska i socijalna pitanja.

ZAKON O VLADI

Sastav i nadležnosti

Vladu RH čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministara. Zbog odnosa u koaliciji, predsjednik Vlade može odrediti „prvog potpredsjednika“, bez posebno utvrđenih nadležnosti. Članovi bez odobrenja Vlade ne mogu obaljšati neku drugu profesionalnu dužnost. Ustav pobliže ne određuje ni ustrojstvo ni način rada i odlučivanja Vlade već, kako je to uobičajeno za suvremene demokratske ustave, ređenje tih pitanja prepušta zakonu te Poslovniku koji donosi Vlada.

Predsjednik Vlade

Predstavlja Vladu, saziva sjednice i predsjedava im, upravlja radom Vlade i propisuje akte koje ona donosi. Ako predsjednik Vlade odredi prvog potpredsjednika Vlade, on zamjenjuje predsjednika Vlade u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Zamjenjivanje predsjednika Vlade nije moguće u pitanjima i postupcima odlučivanja o povjerenju Vladi, imenovanju i razrješenju člana Vlade.

Predsjednik Vlade može članovima Vlade davati određene upute za rad, posebna zaduženja, odnosno zadaće i ovlastiti ih na provedbu i izvršavanje određenih projekata, sukladno programu Vlade, odnosno sukladno zaključcima i drugim aktima Sabora te preuzetim međunarodnim obvezama RH.

Kad predsjednik Vlade podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku predsjedniku. Predsjednik Vlade određuje jednog potpredsjednika Vlade za usklađivanje djelovanja predstavnika Vlade u Saboru.

Odlučivanje

Vlada može zasjedati samo ako je na sjednici nazočna većina članova Vlade. Vlada odlučuje **natpolovičnom većinom** glasova svih članova Vlade, a u slučaju da su glasovi podijeljeni odlučuje glas predsjednika Vlade. Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

- Promjenu Ustava RH
- Udruživanje ili razdruživanje s drugim državama
- Promjenu granica RH
- Raspuštanje Sabora
- Raspisivanje državnog referenduma

Uži kabinet

Uži kabinet Vlade čini predsjednik i potpredsjednici Vlade. Uži kabinet Vlade predlaže provedbu politike Vlade, prati ostvarivanje programa rada Vlade, prethodno raspravlja određena pitanja iz nadležnosti Vlade te usklađuje rad članova Vlade u obaljanju povjerenih im zadaća.

Sjednicama Užeg kabineta Vlade predsjedava predsjednik Vlade, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti predsjedava potpredsjednik Vlade kojeg odredi predsjednik Vlade. Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati i ostali članovi Vlade kao i druge osobe koje odredi predsjednik Vlade.

Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti RH te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade. Odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

Administrativna organizacija

Ured predsjednika Vlade

Ured predsjednika Vlade obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade po njegovu nalogu. Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade. Predstojnik Ureda predsjednika Vlade ima položaj zamjenika ministra i državni je dužnosnik.

Ured predsjednika Vlade usklađuje rad ostalih ureda Vlade te savjeta predsjednika Vlade. U upravljanju Uredom, predstojnik Ureda ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. Unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda propisuje se uredbom Vlade.

Predstojnik ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava Vlada na prijedlog predsjednika Vlade. Zamjenik predstojnika Ureda državni je dužnosnik.

Glavno tajništvo Vlade

Glavno tajništvo obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednika Vlade, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

Glavnim tajništvom upravlja glavni tajnik kojeg imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade i Vladi.

Glavni tajnik ima položaj zamjenika ministra i državni je dužnosnik. Glavni tajnik usklađuje rad stručnih službi Vlade, sukladno Poslovniku Vlade RH i uredbama o ustrojavanju službi Vlade te pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i drugim poslovima Vlade. U upravljanju Glavnim tajništvom glavni tajnik Vlade ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. Unutarnje ustrojstvo i način rada Glavnog tajništva propisuje se uredbom Vlade. Glavni tajnik Vlade ima zamjenika. Zamjenika imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade. Zamjenik glavnog tajnika Vlade državni je službenik.

Ured potpredsjednika Vlade

Za potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva ustrojava se Ured potpredsjednika Vlade koji obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade te druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade.

Radom Ureda potpredsjednika Vlade upravlja predstojnik ureda kojeg imenuje Vlada na prijedlog potpredsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara potpredsjedniku Vlade.

Predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade rukovodeći je državni službenik.

Savjeti Vlade i posebni povjerenici

Predsjednik Vlade imenuje posebne savjetnike ili savjete sa zadaćama:

- Utvrđivanja stanja
- Izrade strateških razvojnih planova i analiza
- Priprema prijedloga
- Usklađivanje provedbe pojedinih projekata iz programa Vlade
- Pojedina pitanja stalne ili povremene prirode od značaja za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade

Posebni savjetnici i savjeti mogu se imenovati na cijelo vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade ili na određeno vrijeme dok priroda posla to zahtijeva.

Za posebnog savjetnika može se imenovati i osoba koja nije u stalnom radnom odnosu u Vladi, a rješenjem o imenovanju može joj se odrediti naknada za rad.

Na imenovanja i razrješavanja posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.

Pojedini član Vlade može, uz suglasnost predsjednika Vlade, imenovati posebnog savjetnika uz odgovarajuću primjenu odredaba ovog članka.

Radna tijela

Vlada može osnovati stalna i povremena radna tijela za davanje prijedloga, mišljenja, odnosno stručnih obrazloženja o pitanjima iz svoga djelokruga. Sjednicama stalnog radnog tijela Vlade, u pravilu, predsjedava jedan od potpredsjednika Vlade.

Stalna radna tijela Vlada osniva Poslovníkom, a povremena odlukom kojom se utvrđuje njihova zadaća i sastav.

Poslovníkom se detaljnije propisuju nadležnost i način rada radnih tijela Vlade.

Odbor za poslove EU

Vlada osniva Odbor za poslove EU kojim predsjedava potpredsjednik Vlade. Odbor razmatra pitanja te donosi odluke i druge akte koji se odnose na usklađivanje pravnog sustava RH s pravnim sustavom EU te usklađivanje i potvrđivanje stajališta koja će zastupati predstavnici tijela državne uprave u radu institucija i tijela EU.

Poslovníkom se detaljnije propisuju nadležnost i način rada Odbora za poslove EU.

Uredi i agencije

Vlada uredbom osniva urede, agencije, direkcije i druge stručne službe radi obaljanja poslova iz svojeg djelokruga i određuje njihov ustroj. Uredom, agencijom, direkcijom, odnosno drugom službom Vlade upravlja ravnatelj kojeg imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade po prethodno provedenom javnom natječaju. Ravnatelj u odnosu na državne službenika i namještenike ureda, agencija, direkcija i drugih službi, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. Ravnatelj Ureda Vlade za svoj rada odgovara Vladi.

Na urede, agencije, direkcije i druge službe Vlade primjenjuju se propisi koji uređuju ustrojstvo, način rada i financiranja tijela državne uprave te propisi o državnim službenicima i namještenicima ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

Stručni uredi su:

- Ured za zakonodavstvo
- Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Ured za ravnopravnost spolova
- Ured za udruge
- Ured za razminiranje
- Ured za suzbijanje zlouporaba droga
- Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH
- Ured za protokol

Povjerenstva

Za odlučivanje o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i radi predlaganja odluka, Vlada može osnivati povjerenstva.

O osnivanju povjerenstva i imenovanju predsjednika i članova povjerenstva Vlada donosi odluku.

Rješenje Vlade, odnosno povjerenstva o upravnoj stvari je izvršno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Akti Vlade

Akti Vlade jesu:

- uredbu u skladu s Ustavom i zakonima
- Poslovnik kojim, sukladno Zakonu, uređuje ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada
- Odluke, rješenja i zaključci o pitanjima koja se ne uređuju uredbama

Odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnosti ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis.

Zaključkom se utvrđuje stajalište Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.

Imunitet

Protiv članova Vlade ne može se voditi kazneni postupak za vrijeme trajanja mandata zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora do 5 godina, bez prethodnog odobrenja Vlade.

SREDIŠNJA DRŽAVNA UPRAVA

Ustrojstvo, djelokrug i način rada državne uprave uređuje *Zakon o sustavu državne uprave*.

Poslovi državne uprave su:

- 1) neposredna provedba zakona
- 2) donošenje propisa za njihovu provedbu
- 3) obavljanje upravnog nadzora te drugi upravni i stručni poslovi

Poslove državne uprave obavljaju (a pod nadzorom Vlade):

- tijela državne uprave
- zakon može ovlastiti i tijela jedinica lokalne i područne samouprave ili druge pravne osobe

Vlada usklađuje i nadzire obavljanje poslova državne uprave.

Sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u **državnom proračunu**. Sredstva za obavljanje poslova državne uprave povjerenih tijelima jedinica lokalne i područne samouprave odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti osiguravaju se u skladu s posebnim zakonom kojim su **povjerene te ovlasti**. Rad tijela je **javan**. Javnost se može isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim zakonom.

Država **odgovara za štetu** koja građaninu, pravnoj osobi ili drugoj stranci nastane nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata i radnji i mjera tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave, donesenih u prvom stupnju, može se podnijeti žalba a u slučaju da žalba nije dopuštena zatražiti sudska zaštita.

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Tijela državne uprave su:

- A. *ministarstva* - kao središnja tijela državne uprave
- B. *državne upravne organizacije* - također, kao središnja tijela državne uprave
- C. *uredi državne uprave* - kao prvostupanjski uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave

2012. Vlada Zorana Milanovića provodi reorganizaciju ministarstva – *Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave*:

- ministarstva su:

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
2. Ministarstvo financija,
3. Ministarstvo obrane,
4. Ministarstvo unutarnjih poslova,
5. Ministarstvo pravosuđa,
6. Ministarstvo gospodarstva,
7. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
8. Ministarstvo poljoprivrede,
9. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
10. Ministarstvo zdravlja,
11. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
12. Ministarstvo kulture,
13. Ministarstvo branitelja,
14. Ministarstvo uprave,
15. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
16. Ministarstvo poduzetništva i obrta,
17. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava,
18. Ministarstvo turizma,
19. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,
20. Ministarstvo socijalne politike i mladih;

- 8 je državnih upravnih organizacija:

1. Državna geodetska uprava,
2. Državni hidrometeorološki zavod,
3. Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
4. Državni zavod za mjeriteljstvo,
5. Državni zavod za statistiku,
6. Državni inspektorat,
7. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje;

Za obavljanje poslova i nadležnosti središnjih državnih tijela, mogu se u županiji, gradu ili općini osnovati **područne jedinice**, a za obavljanje poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave mogu se u gradu, odnosno općini osnovati **ispostave**.

Zaposlenici u središnjoj upravi

Ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici, ravnatelji državnih upravnih organizacija, te njihovi zamjenici i pomoćnici dužnosnici su RH.

Poslove državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju državni službenici, koji se primaju u državnu službu na temelju javnog natječaja, ako zakonom nije što drugo određeno.

Pomoćno-tehničke poslove u tijelima državne uprave obavljaju namještenici.

Nezavisne su regulatorna tijela utemeljena zakonima i formalno izdvojena iz sustava središnje uprave koja u sebi objedinjuju regulatornu, izvršnu i sudbenu funkciju.

S obzirom na zakonsko definiranje razlikuju se dvije vrste agencija. To su:

1. Formalno nezavisne regulatorne agencije odgovorne samo za zakonitost rada
2. Nezavisne agencije formalno bez regulatornih ovlasti posebno na području prirodnih monopola kao što je energetika

Međutim, razlika je samo formalna. Sve se agencije bave uređivanjem odnosa i zato ih je teško klasificirati.

Nadležnosti

Naše zakonodavstvo započelo je određujući nadležnosti nezavisnih agencija na „europski“ način. Prvi zakoni odredili su sljedeće glavne nadležnosti:

1. Donošenje propisa i utvrđivanje standarda
2. Izdavanje dozvola za rad (ulazak na tržište)
3. Opći nadzor nad poštivanjem propisa na pojedinim područjima
4. Izricanje sankcija za prekršaje u prvom stupnju
5. Informiranje potrošača

Problemi nadzora

Temeljni problemi nadzora određuju se na sljedeći način:

- Nepostojanje djelotvornog političkog nadzora
- Nepostojanje djelotvorne zaštite ustavnosti i zakonitosti
- Nedjelotvorna zaštita prava i sloboda pojedinaca i pravnih osoba

Pitanje političkog nadzora

Objedinjavanjem u jednom tijelu regulativne, egzekutivne, upravne i sudbene funkcije, reinterpreteraju se temeljna ustavna načela i vrijednosti na provm mjestu načelo dobe vlasti. Te svoje usluge agencije „neovisno“ određuju tarife za korisnike koji su obvezni koristiti njihove usluge koje nadziru i mogu kažnjavati. Ustav nigdje ne dopušta tako široku delegaciju ovlasti. U pogledu političkog nadzora, agencije se smatraju formalno autonomnim, neovisnim i neprofitnim, dok zbiljski djeluju kao specifičan dio središnjeg državnog aparata. Istodobno, osobe podvrgnute regulativi, fizičke i pravne osobe, praktično ne uživaju pravnu zaštitu.

Sredstva pravne zaštite

Nadzor nad zakonitošću regulative koju agencije donose, povjerena je Zakonom o upravnim sporovima Visokom upravnom sudu. Znakovitija sudska praksa još ne postoji. Zaštita od zakonitosti **pojedinačnih „upravnih“ akata** nezavisnih agencija jest upravni spor, kao oblik kontrole zakonitosti pojedinačnog upravnog akta agencije.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Izvori

- **Ustav RH:** temeljne odredbe o položaju, sastavu, djelokrugu i odlučivanju
- **Ustavni zakon o Ustavnom sudu** – te izmjene i dopune (a koji se donosi po postupku izmjene Ustava, tako da njegove odredbe imaju nadzakonsku snagu, veći i od organskih zakona, te istu kao i sam Ustav):
 - uvjeti za izbor sudaca i prestanak njihove dužnosti
 - uvjeti i rokovi za pokretanje postupka ocjene ustanosti i zakonitosti
 - postupak i pravno djelovanje sudskih odluka
 - zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina
 - te druga važna pitanja za rad Ustavnog suda
- **Poslovnik**
 - unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda koje obuhvaća ustavnosudska tijela kao i upravu Suda
 - pravila poslovanja Suda

Sastav i djelokrug

Ustavni sud RH čini *13 sudaca*. Bira ih *Sabor na prijedloga Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav i to dvotrećinskom većinom svih zastupnika što je uvedeno ustavnom promjenom 2010. sa svrhom da parlamentarnim političkim strankama nametne potrebu postizanja javnog i pravovremenog suglasja o kandidatima*. U slučaju kad nije moguće izabrati novog ustavnog suca namjesto onog kojem prestaje mandat, sudac kojem isteče mandat ostaje na funkciji dok ne bude izabran novi sudac, a najduže na rok od dodatnih **šest mjeseci** od isteka njegova mandata. Biraju se na vrijeme od **8 godina**, bez ograničenja mogućnosti ponovnog izbora.

Biraju se iz reda **istaknutih pravnika, osobito** sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti.

Ustavni zakon određuje da za suca može biti izabrana osoba koja je **hrvatski državljanin i diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci**, uz izuzetak osobe koja je stekla **doktorat pravnih znanosti**, za koju se zahtijeva 12 godina rada u struci. Zahtijeva da se kandidat **istaknuo u struci svojim znanstvenim ili stručnim radovima ili javnim djelovanjem**.

Uz to se zahtijeva da se kandidat **istaknuo u struci** i to:

1. svojim znanstvenim ili
2. istručnim radom ili
3. svojim javnim djelovanjem

Određuje i da **sudac ne smije pripadati ni jednoj političkoj stranci, niti svojim djelovanjem i postupanjem smije iskazivati osobnu naklonost prema bilo kojoj političkoj stranci**. Suci **ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost**. Sveučilišni nastavnik pravnih znanosti izabran za suca Ustavnog suda može, izvan radnog odnosa i u smanjenom opsegu, obavljati nastavu i znanstveni rad kao sveučilišni nastavnik pravnih znanosti. Javnom ili profesionalnom djelatnošću ne smatra se ni druga znanstvena ili stručna djelatnost, ni člansko djelovanje u udrugama pravnika, kao ni u humanitarnim, kulturnim, sportskim i drugim udrugama.

Suci između članova **biraju predsjednika, na rok od 4 godine**. Imenovanje predsjednika izvana škodilo bi njegovoj autonomiji, a moglo bi biti iskorišteno kao sredstvo političkog pritiska na sud.

Postupak izbora

Novelirani Ustavni zakon propisuje postupak izbora sudaca Ustavnog suda.

Odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav **započinje postupak objavljivanjem u Narodnim novinama poziva pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, pravnim osobama i pojedincima, poziva za isticanje kandidata za jednog ili više sudaca Ustavnog suda**. Pojedinaac može sam sebe istaknuti kao kandidata. Odbor obavlja sa svakim kandidatom za kojeg utvrdi da ispunjava propisane uvjete **javni razgovor**. Sastavlja **listu kandidata koji ulaze u uži izbor**. Lista mora sadržavati više kandidata od broja sudaca koji se bira i mora biti obrazložena. Zastupnici Hrvatskog sabora glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu. Za izbor je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja zastupnika Hrvatskog sabora.

Suci Ustavnog suda **između sebe biraju predsjednika suda, tajnim glasovanjem na rok od četiri godine, uz mogućnost ponavljanja mandata**. Imenovanje predsjednika izvana škodilo bi **autonomiji suda**, a moglo bi biti iskorišteno kao sredstvo političkog pritiska na sud od onih koje sud mora nadzirati, to jest zakonodavne ili izvršne vlasti.

Djelokrug Ustavnog suda RH

Određuje se **isključivo** i samo Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i ne mogu se proširivati ostalim pa ni organskim zakonima.

Djelokrug (nadležnost) obuhvaća;

A) osnovni djelokrug utvrđen Ustavom

1. odlučuje o **suglasnosti zakona s Ustavom**,
2. odlučuje o **suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom**,
3. može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su **prestali** važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od **godine dana**,
4. odlučuje povodom **ustavnih tužbi** protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom RH,
5. **prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti** te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor,
6. rješava **sukob nadležnosti** između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti,
7. odlučuje, u skladu s Ustavom, o **odgovornosti Predsjednika Republike**,
8. nadzire ustavnost programa i djelovanja **političkih stranaka** i može, u skladu s Ustavom, **zabraniti njihov rad**,
9. nadzire ustavnost i zakonitost **izbora i državnog referenduma** i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova

B) druge poslove određene Ustavom

1. **opći nadzor nad donošenjem provedbenih propisa od strane Vlade i drugih nadležnih tijela**. Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava, zakona i drugih propisa, a bilo je dužno takav propis donijeti, o tome obavještava Vladu, a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada, obavještava Hrvatski sabor,

2. primanje **svečane prisege Predsjednika Republike**, kojom se on obvezuje na vjernost Ustavu,
3. odluka o **postojanju okolnosti** kada je Predsjednik Republike **spriječen obavljati svoju dužnost** zbog bolesti ili nesposobnosti, kada obavljanje predsjedničke dužnosti privremeno preuzima predsjednik Hrvatskog sabora,
4. odluka o **nastupanju okolnosti**, kao što je **smrt, ostavka ili odluka Ustavnog suda o odgovornosti Predsjednika Republike za povredu Ustava**, čime **prestaje mandat Predsjednika**, a dužnost privremeno preuzima predsjednik Hrvatskog sabora,
5. **prethodno odobrenje o pritvoru ili pokretanju kaznenog postupka protiv Predsjednika Republike (predsjedničkom imunitetu)**,
6. odluka o **žalbi razriješenog suca** protiv odluke o razrješenju,
7. odluka o žalbi protiv odluke Državnog sudbenog vijeća o **stegovnoj odgovornosti suca**,
8. odlučivanje o **ustavnosti pitanja** o kojem se putem građanske inicijative zahtijeva raspisivanje referenduma
9. **opći nadzor nad nad primjenom prava EU i objedinjavanje prakse njegove primjene putem suredanje s Europskim sudom (preliminarne odluke Europskog suda)**

Ustavni sud odlučuje i o **suglasnosti zakona s međunarodnim ugovorima**.

Ustavni sud **nije nadležan za odlučivanje o suglasnosti međunarodnih ugovora s Ustavom** jer u članku 129. Ustava nije propisana ta nadležnost.

Ustavni sud može ispitivati formalnu ustavnost zakona o potvrdi odnosno ratifikaciji međunarodnog ugovora. Kad je riječ o ispitivanju materijalne ustavnosti zakona o potvrdi međunarodnog ugovora ona bi uvijek bila ujedno i ispitivanje materijalne ustavnosti međunarodnog ugovora čiji se tekst s tim zakonom potvrđuje i unosi u unutarnji pravni poredak RH. *Zbog toga Ustavni sud ne bi imao pravo da se kroz ispitivanje materijalne ustavnosti zakona o potvrdi međunarodnog ugovora posredno upusti u ispitivanje ustavnosti međunarodnog ugovora.* Odredbe međunarodnih ugovora mogu se mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.

Jamstva neovisnosti suda i sudaca

1. stabilnost položaja

- Ustav navodi, da ustavni sudac može biti razriješen prije isteka mandata samo u slučajevima:
 - a) ako to **sam zatraži** – Predsjednik Ustavnog suda o tome obavještava Sabor. Ako pak Sabor ne donese odluku o otm zahtjevu u roku tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, Ustavni sud utvrđuje, na zahtjev samog suca ili predsjednika, da je sucu prestao mandat po sili Ustavnog zakona, na temelju osobnog zahtjeva.
 - b) ako bude **osuđen na zatvorsku kaznu** – sud koji je izrekao kaznu sucu, dužan je bez odgode dostaviti pravomoćnu presudu Ustavnom sudu koji o tome odmah obavještava Sabor.
 - c) ako **trajno izgubi sposobnost** obavljanja te dužnosti – prijedlog da se pokrene postupak u kojem će se utvrditi trajni gubitak sposobnosti suca da obavlja svoju dužnost, podnosi Ustavnom sudu predsjednik suda. Ako bi takav postupak trebalo pokrenuti u vezi s utvrđivanjem nesposobnosti predsjednika suda, ovlaštena su tri suca. Gubitak sposobnosti za obavljanje dužnosti utvrđuje sam Ustavni sud većinom glasova svih svojih članova. U tijeku tog postupka sudac može biti udaljen od obavljanja dužnosti do konačne odluke o čemu na prijedlog predsjednika odlučuje sam Sud većinom glasova svih svojih članova. Udaljenje predsjednika mogu predložiti tri suca.

2. kaznenopravni imunitet

- **imunitet neodgovornosti**
 - a) sudac ne može biti pozvan za izraženo mišljenje ili glasovanje u Ustavnom sudu
 - b) radi se o materijalnoopravnom imunitetu koji štiti njegovu funkciju
 - c) štiti ga apsolutno i bez vremenskog ograničenja
- **imunitet nepovredivosti**
 - a) imunitet procesnopravne prirode
 - b) štiti ga na način da ne može biti uhićen niti se može pokrenuti protiv njega kazneni postupak bez odobrenja Ustavnog suda
 - c) iznimka – ako je izravno zatečen u činjenju KD teže prirode (za KD 5 godina zatvora)

Akti Ustavnog suda

Ustavni sud donosi **odluke, rješenja i izvješća**.

Odluka se donosi o **meritumu stvari** o kojoj se sud izjašnjava, a u svim ostalim slučajevima **rješenje**.

Odluka i rješenje moraju imati;

- a) *uvod* – imena sudaca koji su donijeli odluku
- b) *izreku* – najvažnija, u njoj se navodi stajalište suda o meritumu stvari o kojoj je odlučivao
- c) *obrazloženje* – navodi razloge zbog kojih je odlučeno kao u izreci

Svaki sudac ima pravo **izdvojiti svoje mišljenje** i objaviti ga uz pismeno obrazloženje. Razlikujemo slučajeve:

- sudac prihvaća odluku većine o meritumu, ali nije suglasan sa razlozima (*concurring opinion*)
- sudac se protivi odluci o meritumu i obrazloženju (*dissenting opinion*)

Odluke i važnija rješenja objavljuju se u *Narodnim novinama*, službenom glasilu RH, a odluka koja se odnosi na ocjenu nekog propisa, i u službenom glasilu, odnosno na isti način na koji je taj propis bio objavljen. Praksa Ustavnog suda dostupna je i na Internetu.

Odluke i rješenja Ustavnog suda *obvezatni su za sve fizičke i pravne osobe, sva tijela državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave*.

Vlada RH osigurava preko tijela državne uprave provedbu odluka i rješenja Ustavnog suda. Ustavni sud *može sam odrediti tijelo kojem povjerava provedbu svoje odluke ili rješenja*. Ustavni sud *može odrediti način provedbe svoje odluke ili rješenja*.

Ocjena ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti propisa

Ustav u čl.131. propisuje da će Ustavni sud **ukinuti zakon** za koji utvrdi da je neustavan, dok će drugi propis, osim zakona, ako utvrdi da je neustavan ili nezakonit, **ukinuti ili poništiti**. Kada je u pitanju propis koji je prestao važiti, pod propisanim uvjetima da se to dogodilo unutar jedne godine od poništenja prijedloga ili zahtjeva, a propis je bio neustavan ili nezakonit, Ustavni će sud to utvrditi svojom odlukom.

pokretanje postupka

U svezi s pokretanjem postupka pred Ustavnim sudom razlikujemo tri situacije:

- A. *prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti*
 - **svatko** je ovlašten inicirati, no takva inicijativa **ne obvezuje** Ustavni sud na pokretanje postupka (on sam odlučuje o prijedlogu); postupak odlučivanja dužan je započeti najkasnije godinu dana nakon podnošenja prijedloga
- B. *odluka samog ustavnog suda*
 - Ustavni sud može sam pokrenuti postupak, bez ograničenja
- C. *zahtjev ovlaštenog tijela*
 - na zahtjev ovlaštenih tijela, sud **je dužan** provesti postupak, te donijeti odluku
 - to pravo ima:
 - **1/5** saborskih zastupnika
 - **radno tijelo** Hrvatskog sabora
 - **predsjednik RH**
 - **Vlada** (ali samo glede podzakonskih propisa, ne i zakona)
 - **Vrhovni sud ili drugi sud**
 - **Predstavnička tijela** jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u stvarima iz područja ustrojstva, djelokruga ili financiranja lokalne samouprave
 - **pučki pravobranitelj**

Sud koji u postupku nađe da zakon koji bi trebalo primijeniti nije ustavan, *dužan je zastati s postupkom i podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona*. Ako sud u postupku nađe da drugi podzakonski propis koji bi trebalo primijeniti, nije suglasan s Ustavom ili sa zakonom, *on neće primijeniti taj propis, već će predmet riješiti izravnom primjenom zakonskih odredbi (ekscepcija ilegalnosti)*, te podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti spornog propisa. U takvom slučaju *Ustavni sud o podnesenom zahtjevu obavještava Vrhovni sud*.

Postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti smatra se, na zahtjev ovlaštenih predlagača, pokrenutim na dan **primitka** zahtjeva u Ustavnom sudu, odnosno već na dan predaje zahtjeva preporučenim putem pošti. Kod svih ostalih inicijativa i prijedloga postupka se pokreće donošenjem **rješenja** Ustavnog suda.

postupanje Ustavnog suda

Ustavni sud prvo, djelujući u tročlanim vijećima, *ispituje dopuštenost podneska*: da li je nadležan za odlučivanje u toj stvari, da li je podnesak pravodoban, te da li postoje pretpostavke za odlučivanje o meritumu. Ako ti uvjeti *nisu* zadovoljeni, *rješenjem odbacuje zahtjev, prijedlog ili ustavnu tužbu*. U protivnom, ako se radi o prijedlogu, odlučuje o tome hoće li donijeti rješenje kojim pokreće postupak, odnosno provodi postupak ako se radi o zahtjevu.

Postupak vodi sudac Ustavnog suda. **Suca izvijestitelja**, koji priprema predmet za odlučivanje na sjednici suda *imenuje predsjednik Ustavnog suda*.

U postupku Ustavni sud primjenjuje odredbe odgovarajućih postupovnih zakona, ali tek supsidijarno ako Ustavnim zakonom nije drukčije određeno. Ustavni sud raspravlja na sjednici, a može održati savjetodavnu ili javnu raspravu. Odluka se u svakom slučaju donosi na posebnoj sjednici.

Djelovanje ustavnog suda je **javno**, javne su i sjednice i javne rasprave. Novinari mogu prisustvovati sjednicama, a predsjednik ustavnog suda može dozvoliti i televizijski ili radio prijenos tijeka sjednice. Međutim, javnost se iz određenih razloga, na prijedlog suca izvijestitelja, može isključiti s rasprave (interes morala, javnog reda, državne sigurnosti ili obrane, zaštita maloljetnika ili privatnog života sudionika u postupku, vojna, službena ili poslovna tajna).

Kad je postupak pokrenut, Ustavni sud može odlučiti da, do donošenja konačne odluke, **privremeno obustavi izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na temelju zakona ili drugog propisa čija se ustavnost ocjenjuje**. Uvjet za odluku jest ocjena suda da bi posljedice, u slučaju izvršenja bile **teške i nepopravljive**.

Za potrebe postupka Ustavni sud može zahtijevati od državnih tijela, privrednih poduzeća, te drugih ustanova ili pojedinaca, **isprave i obavijesti potrebne za vođenje postupka**. Takve je podatke **svatko** dužan staviti na raspolaganje Ustavnom sudu, a u slučaju neispunjavanja zahtjeva Ustavni sud može naložiti oduzimanje isprava.

Ako tijekom postupka pred Ustavnim sudom *osporeni akti prestanu važiti ili budu usklađeni s Ustavom i zakonom*, Ustavni sud će ipak dovršiti postupak pa, ako utvrdi neustavnost ili nezakonitost, donijeti odluku, kako bi onaj kome je pojedinačnim aktom donesenim na temelju takvog propisa povrijeđeno neko pravo, mogao zahtijevati njegovu izmjenu, ako je na to ovlašten odredbama Ustavnog zakona. Ustavni sud *može ispitati ustavnost i zakonitost propisa koji je prestao važiti, ali samo ako od prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga nije prošlo više od godine dana*.

Odluke i rješenja Ustavni sud donosi **većinom glasova svih sudaca**, ako Ustavom i Ustavnim zakonom nije drukčije određeno. Ustavni sud odlučuje dvotrećinskom većinom o odgovornosti Predsjednika Republike, dok ustavni zakon određuje odlučivanje o određenim pitanjima u tročlanim ili šesteročlanim vijećima.

Ukidanje ili poništavanje propisa

Ustav propisuje da će Ustavni sud **ukinuti zakon** za koji utvrdi da je neustavan, dok će drugi propis ako utvrdi da je neustavan ili nezakonit **ukinuti ili poništiti**. Odredbe prestaju važiti danom objave odluke Ustavnog suda u NN, ali USRH može odrediti i neki drugi datum.

Nakon novele Ustavnog zakona, Ustavni sud nije ni u kojem slučaju **obvezan poništiti** podzakonski propis, ali **može tako odlučiti**, u dva slučaja:

1. ako se njime **vrijeđaju ljudska prava i temeljne slobode**
2. ako se njime neki pojedinac, skupine ili udruge neosnovano stavljaju u **povoljniji ili nepovoljniji položaj**

Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja

Prema odredbama Ustavnog zakona predviđene su slijedeće pravne posljedice odluka Ustavnog suda o neustavnosti/nezakonitosti propisa:

- a) u slučaju **ponišćavanja** nekog propisa, odnosn njegovih pojedinih odredbi, **svatko** kome je povrijeđeno neko pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom na temelju poništenog propisa *ima pravo tražiti izmjenu tog pojedinačnog akta* putem ponavljanja postupka. Rok je **6mj.** od dana objave odluke USRH
- b) u slučaju ukidanja zakona ili drugog propisa, odnosno pojedinih njihovih odredaba, **samo** ona osoba koja je **podnijela prijedlog** za ocjenu ustavnosti/zakonitosti ima pravo zahtijevati promjenu pojedinačnog akta putem ponavljanja postupka. Dakle, djeluje *pro futuro*. Rok je **6mjeseci** od dana objave odluke USRH
- c) rokova i ograničenje **nema** kada je u pitanju osuda za KD. Takva pravomoćna osuda, utemeljena na neustavnom/nezakonitom propisu, ne proizvodi pravne učinke, i može se izmijeniti u ponovljenom kaznenom postupku. Kaznena osuda koja nije pravomoćna u trenutku ukidanja zakonske odredbe na kojoj je utemeljena neće ni moći steći pravomoćnost.

Ukinute, odnosno poništene odredbe propisa *neće se primjenjivati od dana stupanja na snagu odluke Ustavnog suda*. To se odnosi i na postupke koji su u tijeku (prije pravomoćnosti), pod uvjetom da se ukinute odnosno poništene odredbe neposredno primjenjuju i toj pravnoj stvari.

Pored ispitivanja ustavnosti/zakonitosti, ustavna tužba je najvažnija i najčešća zadaća suda.

Ustavna tužba *nije ni redovni niti izvanredni pravni lijek*, nego *dodatno i izuzetno sredstvo zaštite ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda* od strane posebnog tijela koje izvan sustava redovnog i specijaliziranog pravosuđa, štiti temelje ustavnog sustava demokratske države utemeljene na vladavini prava, a to su ljudska prava i temeljne slobode. Ustavna tužba je *krajnje sredstvo kada ostale institucije zaštite sloboda i prava nisu ispunile svoju zadaću ili bi njihova intervencija bila zakašnjela* sa stajališta zaštite povrijeđenih sloboda i prava.

Ustavni zakon određuje ustavnu tužbu na slijedeći način; „**Svatko** može pokrenuti ustavnu tužbu ako smatra da mu je **pojedinačnim aktom** tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima,... povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda **zajamčena Ustavom**. Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten **drugi pravni put**, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put **iscrpljen**. U stvarima u kojima je dopušten **upravni spor**, odnosno **revizija** parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno o tim pravnim sredstvima.

Iz čega slijedi;

1. **ovlaštenik na podnošenje ustavne tužbe**
 - svatko; državljanin i stranac, fizička i pravna osoba
2. **razlog za podnošenje ustavne tužbe**
 - povreda Ustavnih prava, a ne zakonskih ili drugih
 - ljudska prava, temeljne slobode, ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
3. **predmet ustavne tužbe**
 - povreda mora biti učinjena pojedinačnim pravnim aktom, npr. sudska presuda
4. **donositelji pobijanog akta**
 - nečije ustavno pravo mogu povrijediti svojim pojedinačnim aktom državna tijela, ili druga tijela koja imaju javne ovlasti (nedržavna tijela, npr. HZZO, Hrvatske željeznice)
5. **iscrpljen redovni pravni put (U-IIIa)**
 - potrebna je pravomoćna presuda
 - uz iznimku – u slučaju kada sud o pravima stranke nije odlučio u razumnom roku, ili u slučaju kada osporeni akt grubo vrijeđa ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice
6. **razumni rok**
 - rješavanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku iz čl.29.Ustava i čl.6.EKZLJP, razlikuje se od ostalih pravnih lijekova, pokreće se redovito prije nego što je iscrpljen redovni put zaštite zbog toga što postupak pred sudom traje **predugo, odnosno nerazumno dugo**. Zakonom o sudovima odlučivanje o tim pitanjima dodijeljeno je Ustavnom sudu, ali ta je neustavnost ispravljena u prosincu 2005. I nadležnost je predana neposredno višim sudovima od onog protiv kojeg se podnosi **zahtjev za suđenje u razumnom roku**.
7. **rok za podnošenje ustavne tužbe**
 - u roku od **30 dana od dana primitka konačne odluke**
 - Iznimka: „osoba koja iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne tužbe, USRH će dopustiti povrat u prijašnje stanje ako ona u roku od 15 dana nakon prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje podnese prijedlog za povratak u prijašnje i ako istodobno s prijedlogom podnese i ustavnu tužbu.“
 - Nakon proteka 3 mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje
8. **odgoda izvršenja osporenog akta**
 - privremena mjera po zahtjevu tužitelja
 - ustavna tužba ne sprječava primjenu osporenog akta, tek nakon prijedloga podnositelja ustavne tužbe Ustavni sud može odgoditi ovrhu, ako odgoda nije suprotna **javnom interesu** niti bi se odgodom nanijela nekome **veća šteta**
9. **postupanje Ustavnog suda**
 - postupak vodi sudac izvjestitelj, koji priprema predmet za odlučivanje i predlaže nacrt odluke
 - vijeće od 6 sudaca odlučuje o ustavnoj tužbi
 - vijeće od troje sudaca odlučuje postoje li postupovne pretpostavke za odlučivanje
 - vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu, u protivnom će se odlučivati na sjednici Ustavnog suda
 - ispituju se samo one povrede ustavnih prava koje su istaknute u tužbi, a neće se uzeti u razmatranje kad se ne radi o povredi ustavnog prava
10. **razlozi za odbacivanje ustavne tužbe**
 - USRH će odbaciti tužbu ako:
 - nije nadležan
 - ako je tužba nepravodobna, nepotpuna, nerazumljiva
 - tužba je **nedopuštena**
 - a) ako nisu iscrpljena druga pravna sredstva
 - b) ako podnositelj u prethodnom postupku nije koristio dopušteno pravno sredstvo
 - c) ako je tužbu podnijela neovlaštena osoba

d) ako je tužbu podnijela osoba koja ne može biti nositelj ustavnih prava

11. odluka Ustavnog suda

- USRH odlučuje o tužbi odlukom kojom se tužba **usvaja ili odbija** kao neosnovana
 - **odbija kao neosnovna** – kada US utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se akt osporava
 - **usvaja** – ustavni sud utvrđuje neustavnost akta, te navodi koje je pravo osporeno, nadalje, sada US **ukida** osporavani akt, te **vraća predmet na ponovni postupak** tijelu koje je donijelo ukinuti akt

12. obvezatnost pravnih stajališta Ustavnog suda

- nadležno tijelo je **dužno poštivati pravna stajališta Ustavnog suda**

13. troškovi postupka

- USRH može narediti da podnositelj tužbe koji nije uspio s tužbom, nadoknadi troškove postupka pred Ustavnim sudom, ako ih je prouzročio **svojom krivnjom**

Sporovi o nadležnosti

Ustavni sud RH rješava sukob o nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti. Sukob nadležnosti je situacija u kojoj dolazi do *neslaganja između državnih tijela ili vlasti, o tome u čijem se djelokrugu po Ustavu i zakonu, nalazi odlučivanje u određenoj stvari ili predmetu*. To je tipičan ustavni spor, jer se radi o Ustavom i na temelju Ustava zakonom utvrđenom djelokrugu triju vlasti. Budući da nad tim tijelima nema nadređenog tijela koje bi moglo odlučiti u sporu, se takva odluka se prepušta Ustavnom sudu.

Sukob se pojavljuje u dva oblika:

- pozitivan sukob nadležnosti i
- negativan sukob nadležnosti.

Pozitivan sukob nadležnosti nastaje *kada dva ili više državnih tijela istodobno smatraju da su ovlaštena odlučiti u određenoj stvari*. Ona svojataju predmet i ne mogu se suglasiti kome on po Ustavu pripada. Dođe li do sukoba nadležnosti zato što određena tijela prihvaćaju ili svojataju ovlast u istom predmetu, *svako od tih tijela može zahtijevati od Ustavnog suda da riješi nastali sukob nadležnosti*. Takav zahtjev može podnijeti i stranka, osoba čiji je interes zbog nastalog sukoba nadležnosti povrijeđen, ili bi mogao biti povrijeđen. Zahtjev se podnosi *u roku od 30 dana od dana saznanja da je i drugo tijelo prihvatilo nadležnost*. Ustavni sud može odrediti da se do njegove odluke *prekine* postupak pred tijelima među kojima je došlo do sukoba nadležnosti.

Negativan sukob nadležnosti nastaje kada određena državna tijela smatraju da nisu ovlaštena odlučiti u određenoj stvari, tako da nijedno od njih ne želi prihvatiti odlučivanje u određenoj pravnoj stvari. Ako dođe do sukoba nadležnosti zato što određena tijela odbijaju nadležnost u određenom predmetu, *zahtjev Ustavnom sudu za rješenje sukoba nadležnosti može se podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja konačnosti odluke izvršnog ili pravomoćnosti odluke sudbenog tijela, odnosno od dana donošenja odgovarajuće odluke zakonodavnog tijela*, kojom se odbija nadležnost. Takav zahtjev ima pravo podnijeti stranka *koja zbog odbijanja nadležnosti nije mogla ostvariti svoje pravo*, kao i *svako od tijela državne vlasti obuhvaćenih sukobom nadležnosti*.

Odgovornost predsjednika Republike

Predsjednik RH je odgovoran za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti.

Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti predsjednika Republike može pokrenuti *Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika*.

O odgovornosti predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud *dvotrećinskom većinom glasova svih sudaca u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga* kojim se pokreće odgovornost predsjednika. Ako utvrdi odgovornost, *predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava. U suprotnom će odbiti zahtjev Sabora*.

Zahtjev za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Republike sadrži *činjenični opis i pravnu naznaku, te dokaze o povredi Ustava koja se stavlja na teret predsjedniku Republike*. Ustavni sud je dužan pribaviti *stajalište* Predsjednika Republike o zahtjevu sabora te mu omogućiti sudjelovanje u postupku.

Nadzor na ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka

Ustav RH određuje da je slobodno osnivanje političkih stranaka, koje se ustrojavaju po teritorijalnom načelu. Protuustavne su političke stranke *koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost RH*. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud.

Prema Ustavu *zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti*.

Zahtjev za zabranu rada političke stranke ili njezina dijela može podnijeti:

1. predsjednik RH,
2. Hrvatski sabor,
3. Vlada,
4. Vrhovni sud,
5. tijelo (ministarstvo) nadležno za registraciju političkih stranaka,
6. Državni odvjetnik RH,
7. pučki pravobranitelj.

Nadzor izbora i državnog referenduma, te izborni sporovi

Nadzor izbora i državnog referenduma, te izborni sporovi

Ustavni sud:

- nadzire ustavnost i zakonitost izbora,
- nadzire ustavnost i zakonitost državnog referenduma,
- rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova, u povodu žalbi na rješenja nadležnih izbornih povjerenstava.

Nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora

Postupak Ustavnog suda zbog nezakonitih ili neustavnih postupaka u tijeku provođenja izbora može zahtijevati:

- svaka politička stranka,
- svaki kandidat,
- najmanje 100 birača ili najmanje 5 posto birača izborne jedinice.

Zahtjev se podnosi u tijeku izbora, a najkasnije do isteka roka od 30 dana od dana kada su objavljeni rezultati izbora.

Kad utvrdi da sudionici u izborima postupaju na neustavan ili nezakonit način, Ustavni sud će o tome *obavijestiti javnost sredstvima javnog priopćavanja*, te po potrebi *upozoriti nadležna tijela*. Kad naiđe na povredu ustavnosti i zakonitosti koja je utjecala ili mogla utjecati na rezultate izbora, Ustavni sud će *poništiti sve ili pojedine izborne radnje i odluke koje su prethodile takvoj povredi*.

Nadzor ustavnosti i zakonitosti referenduma

Kada deset posto birača zahtijeva raspisivanje referenduma o nekom pitanju, Ustavni sud, na zahtjev Hrvatskog sabora, donosi odluku jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma koje propisuje Ustav, te je li sadržaj referendumskeg pitanja u skladu s Ustavom.

Izborni sporovi

Protiv odluka nadležnog izbornog povjerenstva u zaštiti izbornog prava, političke stranke, kandidati i birači (najmanje 100 odnosno 5% birača izborne jedinice) mogu podnijeti žalbu Ustavnom sudu u roku od 48 sati od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Ustavni sud *odlučuje u roku od 48 sati od dana primitka žalbe*. Žalba ne odgađa obavljanje izbornih radnji propisanih izbornim zakonom.

Podnošenje žalbe *isključuje pravo kasnijeg podnošenja ustavne tužbe*.

Odlučivanje

U nadzoru izbora i referenduma Ustavni sud odlučuje na sjednici.

O izbornim sporovima Ustavni sud odlučuje *u vijeću od tri suca*, koje imenuje na prijedlog svog predsjednika. Vijeće može odluku donijeti samo *jednoglasno*. Ako se jednoglasnost ne može postići ili Vijeće iz drugih razloga smatra da odluku treba prepustiti plenumu, *konačnu odluku donosi Ustavni sud na sjednici*.

POLITIČKI UTJECAJ USTAVNOG SUDA

Ustavni sudovi mogu utjecati na politički proces na nekoliko načina:

1. štite prava oporbe, odnosno parlamentarne manjine i olakšavaju joj da vladajuću većinu zadržava u granicama ustavnih ovlasti,
2. štite prava etničkih, vjerskih, socijalnih i političkih manjina i time nadoknađuju njihovu slabu zastupljenost u odlučujućim tijelima,
3. nadzirući djelotvornost i kakvoću zakona, pridonose racionalizaciji procesa odlučivanja, te mogu smanjiti političke sukobe i ispravljati odstupanja kojima su sklone velike stranke ili moćne koalicije,
4. djeluje kao zaštitnik ustavnih načela odgovornosti izvršne vlasti,
5. djelovanje ustavnih sudova pridonosi jačanju pravne svijesti građana i primjeni ustavnih načela u zakonodavstvu i životu.

SUDBENA VLAST

Sudovi štite Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonima utvrđen pravni poredak RH te osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljenu neovisan i nepristran sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

U pravnim stvarima iz sudskog djelokruga, ugovorom se odlučivanje o pojedinim pravnim stvarima može povjeriti arbitražnim sudovima sukladno zakonu.

Sudbenu vlast obaljšaju sudovi. Sudbena je vlast **samostalna i neovisna**. Sudovi sude na temelju **Ustava, međunarodnih ugovora, zakona i drugih važećih izvora prava**.

Vrhovni sud RH kao najviši sud osigurava **jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih** njegovoj primjeni.

Ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova te postupak pred sudovima uređuje se zakonom.

Sudske su rasprave **javne** i presude se izriču javno **u ime RH**. sudačka dužnost povjerava se **osobno sucima**. U suđenju sudjeluju suci porotnici i sudski savjetnici u skladu sa zakonom. Suci imaju **imunitet** u skladu sa zakonom. Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izražavanje mišljenja ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke, osim ako se radi o kršenju zakona od suca koje je kazneno djelo.

Sudac **ne može** u postupak pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke dužnosti biti pritvoren niti mu može biti određen istražni zatvor bez **odobrenja Državnog sudbenog vijeća**.

Sudačka je dužnost **stalna**. Sudac će biti razriješen sudačku dužnost iz Ustavom određenih razloga. Protiv odluke o razrječenju sudačke dužnosti sudac ima pravo u roku 15 dana od dana dostave odluke, podnijeti Ustavnom sudu RH **žalbu**.

Protiv odluke Državnog sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti sudac ima, u roku 15 dana od dana dostave odluke, **pravo žalbe** Ustavnom sudu koji je dužan odlučiti u roku 30 dana od primitka žalbe. Odluka Ustavnog suda isključuje pravo na ustavnu tužbu.

Sudac ne može biti **premješten** protivno svojoj volji, **osim** u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom. Sudac ne može obavljati službu ili posao koji je zakon odredio kao nespojiv sa sudačkom dužnošću.

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Državno sudbeno vijeće je *posebno tijelo sudbene vlasti u čijem je djelokrugu imenovanje, razrješenje te odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti sudaca*, a u ZoDSV se navodi da je *samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj*.

DSV sudjeluje u **osposobljavanju i usavršavanju sudaca** i drugog pravosudnog osoblja.

DSV ima jedanaest članova: 7 iz reda sudaca, 2 iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti i 2 iz reda saborskih zastupnika (jedan mora biti oporbeni). Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove sudbenog vijeća.

Članovi Državnoga sudbenog vijeća biraju se na vrijeme od time da članom Državnoga sudbenog vijeća nitko ne može biti uzastopce.

Predsjednika Državnoga sudbenog vijeća bira tajnim većina članova Državnoga sudbenog vijeća.

Djelokrug i način rada Državnoga sudbenog vijeća uređuje se

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO I ODVJETNIŠTVO

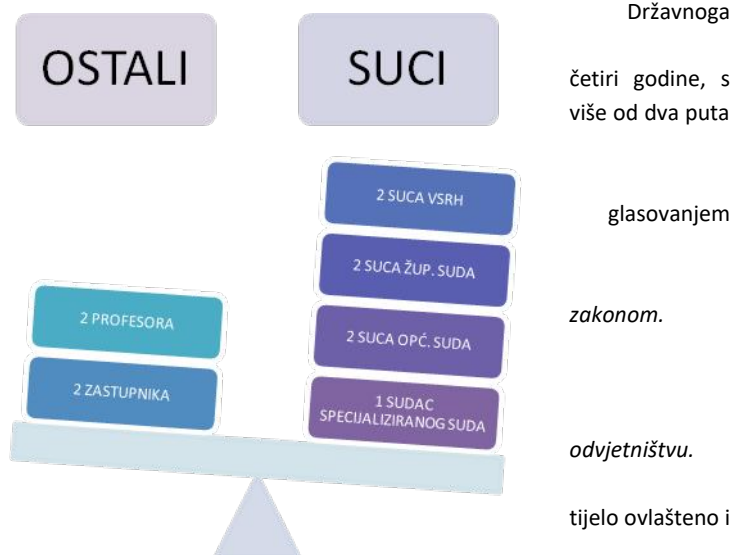
Državno odvjetništvo u RH uređeno je *Zakonom o državnom*

Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno dužno:

1. **postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela**
2. **poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH**
3. **podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona**

Glavnog državnog odvjetnika imenuje na mandat od 4 godine **Hrvatski sabor**, na prijedlog Vlade i uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora, a po isteku mandata osoba može ponovno biti imenovana.

Zamjenike, županijske i općinske državne odvjetnika bira, razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državnoodvjetničko vijeće. Zamjenici državnog odvjetnika državnoodvjetničku dužnost obavljaju stalno.



Državnoodvjetničko vijeće sastoji se od 11 članova, od kojih je 7 zamjenika državnih odvjetnika; 2 iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti biraju svi profesori pravnih fakulteta u RH; i 2 člana iz reda saborskih zastupnika koje bira Sabor, s time da jedan mora biti oporbeni. Svi se biraju na razdoblje od 4 godine, s time da članom nitko ne može biti više od dva puta. Članovima biraju predsjednika između sebe.

Čelnici državnih odvjetništva ne mogu biti birani za članove Državnoodvjetničkog vijeća. Djelokrug, ustrojstvo, način izbora članova i način rada Državnoodvjetničkog vijeća uređuju se zakonom.

NEOVISNOST PRAVOSUĐA

Neovisnost pravosuđa je *demokratsko načelo utemeljeno na zahtjevu za vladavinom prava*. Obuhvaća niz pitanja objektivnosti, nepristranosti, poštenog i visoko stručnog sudbenog postupanja, uz jamstva poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba koje pred pravosuđem ostvaruju svoja prava ili se brane od optužbi za kaznena djela. Ono je *usmjereno na zaštitu nositelja pravosudnih dužnosti, te ostvarivanje zaštite ustavnosti i zakonitosti i time osiguravanja jedinstva cjelokupnog pravnog sustava*.

Sukladno članku 6. Europske konvencije o pravima čovjeka svatko ima pravo na pošteno i javno suđenje, unutar razboritog roka pred neovisnim i nepristranim sudištem ustanovljenim zakonom.

Mnogo je uzroka koji mogu ugroziti neovisnost osobe što u svojoj funkciji suca odlučuje o pravima i interesima drugih ljudi. No, *najveću opasnost čini ovisnost o odlukama izvršne i zakonodavne vlasti, glede postavljenja, napredovanja, opstanka u službi i nadzora*, koja priječi da se pri odlučivanju može voditi ičim drugim nego slovom i duhom zakona.

Određeni je stupanj i oblik nadzora nad pravosuđem nužno potreban, jer smisao funkcije suca ugrožava jednako njegova moguća nestručnost, neznanje, nepoštivanje discipline ili podmitljivost. I sam sudac može počinuti neko kazneno djelo i ne može biti izuzet od kaznene odgovornosti u takvom slučaju.

Upravo zato, npr. Nacrt načela iz Sirakuze (1981.), određuje neovisnost pravosuđa kao:

1. svaki je sudac slobodan odlučiti predmet sukladno svojoj ocjeni činjeničnog stanja i svojem razumijevanju prava, bez bilo kakvog neprimjerenog utjecaja, sugestija ili pritiska, izravnih ili neizravnih, s bilo koje strane
2. sudbena vlast je neovisna od izvršne i zakonodavne, i obuhvaća djelokrug, izravno ili putem nadzora, nad svim pitanjima sudbene prirode

To je samo minimalni sadržaj načela neovisnosti pravosuđa. On je detaljnije razrađen u dokumentu pod naslovom Temeljna načela neovisnosti pravosuđa, kojeg je donio VII kongres OUN o sprečavanju kriminala i postupanju s počiniteljima, a usvojila Opća skupština OUN u studenom 1985. godine. Ovaj dokument obvezuje države članice da usvoje načela neovisnosti sudbene vlasti i poduzmu sve mjere potrebne da bi ono postalo zbiljom. Tih se 20 načela odnose na aspekte neovisnosti pravosuđa:

1. neovisnost
2. kvalifikacije i imenovanje
3. uvjete i trajanje dužnosti
4. profesionalnu tajnu i imunitet
5. stegu, suspenziju i razrješenje

POLOŽAJ SUDBENE VLASTI PO USTAVU RH

A) NAČELNE ODREDBE

U RH državna vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Sudbenu vlast obavljaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona te međunarodnih ugovora koji su postali dio unutarnjega pravnog poretka RH i po pravnoj su snazi iznad zakona. Primjenjuju i druge propise.

Vrhovni sud RH, kao najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. Predsjednika Vrhovnog suda RH bira i razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog predsjednika Republike, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. Predsjednik Vrhovnog suda bira se na četiri godine.

Ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova i postupak pred sudovima uređuju se zakonom (npr. Zakon o sudovima i drugi).

Sudske su rasprave javne i presude se izriču javno, u ime RH. Javnost se izuzetno može isključiti iz cijele rasprave ili njezinog djela zbog interesa morala, javnog reda ili državne sigurnosti, ako se sudi maloljetnicima ili radi zaštite privatnog života stranaka ili u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem, radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne i zaštite sigurnosti i obrane RH, ali samo u opsegu koji je po mišljenju suda bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde.

U suđenju sudjeluju i suci porotnici, u skladu sa zakonom.

B) STABILNOST POLOŽAJA; IMENOVANJE I RAZRIJEŠENJE SUDACA

Sudačka dužnost je stalna, sudac ju obavlja do 70 godine života, kada po sili zakona odlazi u mirovinu; ili kraće ako bude razriješen dužnosti.

Suce *imenuje Državno sudbeno vijeće*, u skladu s Ustavom i zakonom. Odlučuje o razrješenju i o stegovnoj odgovornosti sudaca.

Sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću.

Suci imaju imunitet u skladu sa zakonom.

Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke, osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo.

Sudac ne može u postupku pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke dužnosti biti pritvoren bez odobrenja Državnoga sudbenog vijeća.

Sudac može biti razriješen iz Ustavom određenih razloga:

1. ako to sam zatraži,
2. ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost,
3. ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti,
4. ako u skladu sa zakonom, zbog počinjenoga teškog stegovnog djela, tako odluči Državno sudbeno vijeće,
5. kad navrší sedamdeset godina.

Protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti ili odluke o stegovnoj odgovornosti, sudac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave odluke, podnijeti Ustavnom sudu RH žalbu, koji je dužan donijeti odluku u roku od 30 dana od primitka žalbe. Žalba isključuje pravo na podnošenje ustavne tužbe.

Sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom.

C) TEMELJI SUSTAVA USTROJSTVA SUDOVA

Ustrojstvo i postupanje uređuje se zakonom, najvažniji: *Zakon o sudovima*, ali i drugi, npr. *Zakon o sudovima za mladež* ili *Zakon o područjima i sjedištima sudova*

U RH sudbenu vlast obavljaju;

1. *općinski sudovi* – sudovi prvog stupnja u okviru zakonske nadležnosti
2. *županijski sudovi* – sudovi prvog stupnja, odnosno prizivni za odluke općinskih sudova
3. *trgovački sudovi i Visoki trgovački sud RH* – specijalizirani sudovi na području trgovačkog i gospodarskog prava
4. *Upravni sudovi i Visoki upravni sud RH* – odlučuju o upravnim sporovima o zakonitosti konačnih upravnih akata
5. *prekršajni sudovi i Visoki prekršajni sud*
6. *Vrhovni sud RH* – najviši sud, djelokrug:
 - a. osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost
 - b. razmatra pitanja sudske prakse
 - c. odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima
 - d. o žalbama protiv odluka županijskih sudova i vojnih sudova
 - e. o žalbama protiv Visokog trgovačkog suda i Upravnog suda, te drugih sudova ako je određeno zakonom
 - f. rješava sukobe nadležnosti između sudova
 - g. obavlja druge poslove određene zakonom

D) Odvjetništvo je prema Ustavu RH samostalna i neovisna služba koja osigurava svakome pravnu pomoć, u skladu sa zakonom. Odvjetništvo uređuje *Zakon o odvjetništvu*, odvjetnici smiju pružati sve oblike pravne pomoći, to jest davati pravne savjete, sastavljati isprave (ugovore, oporuke, izjave), sastavljati tužbe, žalbe, prijedloge, zahtjeve, molbe i druge podneske, te zastupati stranke. Pružanjem pravne pomoći *smiju se baviti samo odvjetnici*.

Institucija pučkog pravobranitelja potječe od klasične skandinavske institucije justitiae ombudsman, *parlamentarnog povjerenika za zaštitu prava građana pred državnom upravom i drugim vlastima*, koji je prvi put ustavno uspostavljen švedskim Ustavom iz 1809. godine. Nakon II. svjetskog rata, a posebice tijekom 60-ih godina ta se institucija proširila u demokratskim europskim državama, a zatim i širom svijeta. Uvela ju je Francuska, Austrija, Njemačka i Velika Britanija. Predmet zaštite je nepravilno postupanje državne uprave i tijela koja obavljaju javne ovlasti (maladministration).

Pučki pravobranitelj uspostavljen je *Ustavom RH*, kao zasebna parlamentarna institucija izvansudske zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom i međunarodnim ugovorima koji su na snazi u RH. On djeluje na temelju pritužbi, koje mu ima pravo uputiti građanin ili stranac, ili na vlastiti poticaj. Njegove intervencije nemaju pravno obvezujuću snagu, već značenje upozorenja, prijedloga i savjeta. On djeluje svojim moralnim autoritetom, s osloncem na parlament i javnost.

Načela postupanja pučkog pravobranitelja i specijaliziranih pravobranitelja su:

1. neovisnost i samostalnost u djelovanju,
2. poštivanje ustavnosti i zakonitosti,
3. pravednost i moralnost,
4. neformalnost postupanja,
5. mogućnost preventivnog djelovanja

Ustav određuje da je pučki pravobranitelj *opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonom i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH*.

Svatko ima pravo podnositi pritužbe pučkom pravobranitelju ako smatra da su, uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela, tijelo lokalne i područne samouprave i tijelo s javnim ovlastima, ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava.

Pučkog pravobranitelja bira Sabor na vrijeme od **osam godina**. Pučki pravobranitelj je neovisan i samostalan u svom radu.

Uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, djelokrug i način rada uređuju se zakonom. Zakonom se, radi zaštite temeljnih ustavnih prava, pučkom pravobranitelju mogu povjeriti i određene ovlasti u odnosu na fizičke i pravne osobe.

Pučki pravobranitelj i **ostali opunomoćenici** Sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda **imaju imunitet** kao i zastupnici u Hrvatskom saboru.

ZAKON O PUČKOM PRAVOBRANITELJU IZ 2012.

Zadaće

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu

- državnih tijela
- tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave i
- pravnih osoba s javnim ovlastima
- razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba

Uvjeti za izbor

Za pučkog pravobranitelja može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području RH
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
- najmanje 15 godina radnog iskustva u struci
- istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled osobe visokih moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava
- koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupka pokreće po službenoj dužnosti
- koja nije član političke stranke

Ovlasti i dužnosti pučkog pravobranitelja

One su sljedeće:

- daje preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja
- podnosi redovito godišnje izvješće Saboru (analiza i ocjena stanja zaštite prava i sloboda u RH, stanja vezana uz određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina te lisu preporuka)
- može podnositi posebna izvješća Saboru o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga
- ukazati na potrebu donošenja i izmjene zakona i drugih propisa, odnosno na potrebu usklađivanja zakonskih i podzakonskih propisa s međunarodni standardima i Ustavom RH

- sudjeluje u radu radnih tijela Sabora i prisustvuje sjednicama Sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga pučkog pravobranitelja
- može ukazati Vladi RH na potrebu donošenja zakona, podzakonskih propisa, strategija, programa te drugih akata z područja zaštite ljudskih prava i sloboda te osiguranja vladavine prava
- sudjeluje u postupku izrade nacrtu propisa iz svog djelokruga

Također, po uzoru na neke druge zemlje, 2003. uspostavljeni su i specijalizirani Pravobranitelj za djecu i Pravobranitelj za ravnopravnost spolova, a 2008. i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom.

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Diskriminacija u smislu čl.1.st.2.ovog Zakona smatra se stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi iz st.1.ovog članka, kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama.

Zakonom se:

Osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka RH i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje jednakih mogućnosti;

Uređuje zaštita od diskriminacije po osnovi:

- rase ili
- etničke pripadnosti ili
- boje kože
- spola
- jezika
- vjere
- političkog ili drugog uvjerenja
- nacionalnog ili socijalnog podrijetla
- imovnog stanja
- članstva u sindikatu
- obrazovanja
- društvenog položaja
- bračnog ili obiteljskog statusa
- dobi
- zdravstvenog stanja
- invaliditeta
- genetskog naslijeđa
- rodnog identiteta
- izražavanja ili
- spolne orijentacije

POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBIMA INTERESA

SUKOB INTERESA

Sukob interesa jest svaka ambivalentna situacija u kojoj bi nas (ili nekog našeg) odlučivanje u skladu s propisima ili pravilima struke dovelo u težu situaciju odnosno kada bismo se mogli okoristiti kršenjem propisa.

Sukob interesa stavlja pojedinca, dužnosnika u situaciju iskušenja, napasti da se okoristi time što ne obavlja svoju dužnost ili je obavlja na način protivan propisima.

Cilj regulacije sukoba interesa jest sprječavanje nastanka mogućih izvora institucionalne korupcije koja se sastoji od **zloupotrebe javnih dužnosti** u cilju stvaranja dobiti za neku osobu kojoj takav dobitak ne pripada prema propisima i službenoj etici.

Zbog toga preventivno zakonodavstvo i etičke kodifikacije nastoje najprije regulirati sljedeće situacije sukoba interesa:

1. sukob privatnih financijskih interesa sa zahtjevima javne dužnosti

2. sukob javne dužnosti i zasebnih političkih interesa kao što su interesi interesnih grupa ili političkih stranaka te
3. u mnogo manjoj mjeri, sukobe interesa koji dolaze od obiteljskih ili osobnih odnosa i veza, kao što je nepotizam, veze i poznanstva i sl.

Zakonodavstvo (*Zakon o sprječavanju sukoba interesa*) na području sukoba interesa ima za cilj sprječavanje zlouporabe javnih dužnosti u cilju stvaranja nepripadajuće dobrobiti - u prvom redu financijske i političke interese, ali i one koji proizlaze iz obiteljskih i prijateljskih odnosa (*veze*).

Zakon o sprečavanju sukoba interesa definira da *sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, kada se osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti i kada privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti.*

Zakon određuje temeljna načela postupanja javnih dužnosnika:

1. *dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana,*
2. *dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali,*
3. *dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost,*
4. *građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koje su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.*

DRŽAVO IZBORNO POVJERENSTVO

Utemeljeno je na Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu RH. To je stalno tijelo sa zadaćom organiziranja, nadzora i zaštite prava na izborima i referendumima

Povjerenstvo je stalno i neovisno tijelo državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa:

- zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor
- izbor Predsjednika RH
- izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave
- izbor članova za Europski parlament
- izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
- izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave te
- provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma

Povjerenstvo djeluje u stalnom sastavu koji čine predsjednik Povjerenstva, četiri potpredsjednika i četiri člana. Prema hrvatskoj tradiciji, još o d prvih višestranačkih izbora izbore nadziru najviši suci.

Predsjednik je Povjerenstva **predsjednik Vrhovnog suda RH** po položaju. On predstavlja i zastupa Povjerenstvo, rukovodi njegovim radom, određuje mjere i postupanja u skladu sa zakonskim ovlastima i poduzima nužne aktivnosti radi nesmetanog i redovitog obavljanja poslova iz djelokruga Povjerenstva.

Dva potpredsjednika – suca, bira opća sjednica Vrhovnog suda RH **iz reda sudaca** tog suda, na prijedlog predsjednika Suda.

Potpredsjednika koji **nisu iz reda sudaca** i **članove** Povjerenstva bira Sabor većinom glasova svih zastupnika na mandat od osam godina na način da:

- jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog većinske političke stranke, odnosno koalicije
- drugog potpredsjednika i druga dva člana na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija sukladno stranačkom sastavu Sabora u trenutku izbora

Mandat potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i članova Povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost. Dan stupanja na dužnost utvrđuje se odlukom o izboru potpredsjednika koji nije iz reda sudaca, odnosno člana Povjerenstva.

Za potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i člana Povjerenstva može biti izabran:

- državljanin RH s prebivalištem na području RH
- koji ima opće biračko pravo
- **diplomirani je pravnik**
- ima 10 godina radnog iskustva u struci
- poznaje politički i izborni sustav
- nije član ni jedne političke stranke

Postupak izbora potpredsjednika i članova Povjerenstva pokreće i provodi Odbor Hrvatskog sabora nadležan za izbor i imenovanje, sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:

- daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma
- imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba
- provodi edukaciju članova izbornog povjerenstva i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne

samouprave

- informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku
- određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu
- objavljuje periodične, stručne publikacije vezane uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu
- podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referendumu
- utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika
- ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće
- podnosi Saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora
- obalja i druge poslove propisane posebnim propisima

MJESNA, LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA

ORGANIZACIJA ODNOSA SREDIŠNJIH I LOKALNIH VLASTI

U svakoj državi postoji zbog veličine državnog teritorija područna podjela na uže teritorijalne jedinice ustrojstva državne vlasti. Odnos takvih jedinica prema središnjim državnim tijelima uređuje se ustavom i zakonom. Tri su moguća tipa takvih odnosa:

1. **dekonzracija** – model u kojem je na lokalna tijela prenesen određeni skup ovlasti, što se obavljaju sukladno uputama i pod punim nadzorom središnje vlasti; središnjim državnim tijelima pridržan je nadzor nad odlukama lokalnih tijela, kao i cijeli niz sredstava kojima mogu osigurati svoju nadređenost nositeljima lokalnih funkcija, **od postavljanja i smjenjivanja** lokalnih dužnosnika, odlučivanja o financijskim sredstvima, prava nazora i preuzimanja predmeta (supstitucije) do ukidanja i poništavanja akata lokalnih tijela ne samo zbog protivnosti propisima, već i zbog nepravilnosti i neprikladnosti
2. **decentralizacija** – oblik odnosa središnjih i mjesnih državnih tijela gdje je zakonom na lokalna tijela prenesen određeni opseg poslova u kojima samostalno odlučuju, pritom su oni vezani obvezom pridržavanja propisa i pravom nadzora nad tim pridržavanjem koje pripada središnjim državnim tijelima; nadzor je ograničen na nadzor zakonitosti postupanja lokalnih tijela, a ne i svrhovitosti njihovih odluka, u sklopu na njih prenesenog djelokruga. Stupanj decentralizacije može biti veći ili manji; decentralizacija može biti kombinirana s elementima lokalne samouprave u tzv. **sustavu dostrukog kolosijeka**.
3. **lokalna samouprava** – ustavom zajamčeno pravo stanovnika neke pojedine lokalne zajednice da se, sukladno načelu supsidijarnosti sami organiziraju i odlučuju o svim onim poslovima za koje nije nužno prenijeti ih na više razine političkog odlučivanja; lokalna samouprava smatra se temeljem demokratskog političkog sustava

U klasičnoj teoriji smatralo se da lokalna samouprava može biti ustrojena u jednom ili u dva stupnja, pri čemu je širi stupanj područna ili regionalna samouprava

Lokalna samouprava predstavlja. Prilikom izmjena Ustava RH iz 2000. godine prihvaćena je koncepcija koja razlikuje mjesnu, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

TEMELJNA OBILJEŽJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Teorija lokalne samouprave naglašava da se radi o odnosu necentralizacije jer ustavom zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu znači da bi i zakonodavac koji bi ga prekršio prešao granice svojih ustavnih ovlasti. To pravo se istodobno smatra jednim od temeljnih načela demokratskog ustrojstva političke zajednice.

Europska povelja o lokalnoj samoupravi iz 1985. (i RH potpisnica), određuje;

1. pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se pravo i mogućnost lokalnih jedinica da, u okvirima određenim zakonom, uređuju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pučanstva, bitnim dijelom javnih poslova,
2. ovo se pravo provodi preko vijeća ili skupština sastavljenih od članova izabranih na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem na temelju općeg i jednakog biračkog prava. Ova tijela mogu imati izvršna tijela koja su im odgovorna.

Dakle, lokalna samouprava uključuje pravo **lokalnog izbora** lokalnih predstavničkih i izvršnih tijela, što ne isključuje oblike **neposrednog odlučivanja** građana.

Spor o pravima i dužnostima između središnjih i mjesnih državnih tijela javlja se kao spor o ustavnosti, uz mogućnost ustavnosudske zaštite, zbog povrede ustavom zajamčenih sloboda i prava. No, ustavni sudovi paze i na to da lokalne samoupravne jedinice ne prijeđu granice koje im određuju ustav i zakoni i time ugroze jedinstvo pravnog poretka.

Dok se jedinice lokalne samouprave imaju pravo, na temelju zakona, samoorganizirati svojim temeljnim aktima statutima, jedinice lokalne uprave vezane su zakonom, te djeluju pod središnjim nadzorom vlade, kao i sva druga tijela državne uprave. No, vlada redovito nadzire i zakonitost postupanja jedinica lokalne samouprave i njihovih dužnosnika.

OSNOVE TEORIJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Još je **Aristotel** raspravljao o problemu veličine političkih zajednica i istaknuo kako male zajednice, u kojima se ljudi poznaju i usko su vezani zajedništvom interesa, predstavljaju suprotnost središnjoj vlasti.

Klasični pisci, **Montesquieu** i **Tocqueville**, smatrali su lokalnu samoupravu važnom sa stajališta mogućnosti ostvarenja demokratskog političkog sustava, odnosno ustavne vladavine.

Tocqueville je u svojoj "Demokraciji u Americi" jakom i demokratskom lokalnom samoupravom tumačio bit američkog demokratskog sustava, te napisao da u lokalnim ustanovama leži snaga slobodnih naroda.

Lokalne jedinice predstavljaju protutežu centraliziranoj vlasti. One se mogu suprotstaviti središnjoj vlasti i stati u zaštitu svojih prava i prava građana. Ustav RH određuje da je u RH državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a *ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu*. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.

Ali uvijek ostaje *problem gospodarske snage i financijskih sredstava*, jer male zajednice često ne mogu osigurati sredstva za svoje potrebe i razvitak, te ostaju ovisne o različitim oblicima financiranja i pomoći iz središta. Zbog toga se prednosti lokalnih jedinica mogu *ostvariti samo kombinacijom djelovanja lokalnih tijela i središnjih državnih tijela*.

HRVATSKA LOKALNA SAMOUPRAVA

Ustavne odredbe daju temelj za izgradnju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok cjelinu koncepcije uređuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o Gradu Zagrebu i drugi zakoni kojima su uređena područja jedinica lokalne uprave i samouprave, lokalni izbori i financiranje tih jedinica. Europska konvencija o lokalnoj samoupravi ratificirana je odlukom Hrvatskog sabora u listopadu 1997. godine i uključena u hrvatski pravni poredak.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Pravo na lokalnu samoupravu građani ostvaruju se na dva načina:

1. preko lokalnih, odn. područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabраних na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava
2. neposrednim sudjelovanjem građana putem referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom

Prema zakonodavstvu iz 2005. potvrđeno novim Zakonom iz 2012., to se pravo ostvaruje i:

Neposrednim izborom općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

A) Jedinice lokalne samouprave su **općine i gradovi**

B) Jedinice područne (regionalne) samouprave su **županije**

C) **većim gradovima se može dati položaj županije (Zagreb)**

D) u naselju ili dijelu naselja mogu se osnivati oblici mjesne samouprave-**gradske četvrti i mjesne samouprave**

POSLOVI LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

1. Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. To su osobito:

- uređenje naselja i stanovanja,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalne djelatnosti,
- briga o djeci,
- socijalna skrb,
- primarna zdravstvena zaštita,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kultura, tehničku i tjelesna kultura i sport,
- zaštita potrošača,

- zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarna i civilna zaštita

2. Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

- školstvo,
- zdravstvo,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- gospodarski razvoj,
- promet i prometnu infrastrukturu,
- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova

Poslovi lokalnog i područnog djelokruga uređuju se zakonom. Prilikom dodjeljivanja tih poslova prednost će imati ona tijela koja su najbliža građanima.

Prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se voditi računa o širini i prirodi poslova i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti.

AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo u okviru zakona, svojim statutima samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima.

U ostalim poslovima one donose **odluke** i druge akte predviđene zakonima.

U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i podliježu **samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti** ovlaštenih državnih tijela.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na **vlastite prihode** kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga. Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti **razmjerni njihovim ovlastima** predviđenim Ustavom i zakonom. Država je dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

UPRAVLJANJE U LOKALNIM I PODRUČNIM JEDINICAMA

Teritorijalnom podjelom na jedinice lokalne i područne samouprave u državi se stvara velik broj manjih statutarne političkih sustava.

U pogledu ustrojstva samoupravnih lokalnih i područnih vlasti u hrvatski se ustavotvorac 2000. odlučio za *lokalnu inačicu "parlamentarnog sustava" sa kolegijalnom izvršnom vlasti, poglavarstvom, te naglašenim ovlastima načelnika lokalne odnosno područne samoupravne jedinice (općinski načelnik, gradonačelnik, župan)*. Taj je sustav međutim zakonskim promjenama iz 2005. zamijenjen **predsjedničkim sustavom**, s neposredno izabranim gradonačelnikom (i drugim izvršnim čelnicima) te zakonski uvedenom diobom vlasti između ta dva tijela.

USTROJSTVO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

- 1) predstavničko tijelo
- 2) izvršno tijelo
- 3) upravni odjeli i službe
- 4) mjesni odbori

PREDSTAVNIČKO TIJELO OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE

Gradsko ili općinsko vijeće te i županijska ili gradska skupština predstavnička su tijela građana u jedinicama lokalne samouprave:

- donosi statut jedinice samouprave
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice samouprave
- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinica samouprave
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne samouprave
- obalja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela

predstavnička tijela odluku donose većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Statut jedinice samouprave, proračun i godišnji obračun donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Poslovníkom predstavničkog tijela mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

IZVRŠNA TIJELA

Izvršnu funkciju obavljaju općinski načelnik, gradonačelnik i župan odnosno njihovi zamjenici. Oni su odgovorni središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine, grada ili županije.

Oni obaljavaju posebno sljedeće poslove:

- pripremaju prijedloge općih akata
- izvršava ili osigurava izvršenje općih akata predstavničkih tijela
- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice samouprave u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga
- nadzire rad upravnih tijela
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima
- imenuje i razrješuje predstavnike jedinica samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

ODNOS PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga ima pravo obustaviti primjenu općeg akta predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis. On tu odluku donosi u roku od 8 dana od dana njegova donošenja. Također, on ima pravo tražiti od predstavničkog tijela da u roku 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Članovi predstavničkog tijela mogu načelniku, gradonačelniku, odnosno županu postavljati pitanja o njegovu radu, pismeno ili usmeno.

Načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta.

Predstavničko tijelo može od načelnika, gradonačelnika ili župana tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga koje on podnosi sukladno odredbama statuta.

IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA

Za izbor članova predstavničkih tijela propisan je sustav razmjennog predstavništva tako da čitavo područje jedinice lokalne i područne samouprave čini jednu izbornu jedinicu, pa svi birači s prebivalištem u toj jedinici koji budu pristupili glasovanju, na temelju kandidacijskih lista biraju sve članove predstavničkog tijela te jedinice. Formula za preračunavanje dobivenih glasova u pune mandate je d'Hondtova metoda (vidi više str. 496 i 497)

NEPOSREDNI IZBOR GRADONAČELNIKA I ŽUPANA

Zakonom je primijenjen sustav apsolutne većine, pri čemu cijelo područje općine, grada, županije i Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu. Iznimno ako se za izbor načelnika, gradonačelnika i župana kandidirao jedan ili samo dva kandidata, tada će biti izabran kandidat koji na izborima dobije najveći broj glasova, što će u stvari biti apsolutna većina.

Ne bude li ni jedan kandidat dobio potrebnu većinu glasova u prvome krugu, održat će se drugi krug glasovanja 14 dana nakon prvog, kada se bira između dva kandidata s najvećim brojem glasova. U drugom krugu glasovanja izabran je onaj s većim brojem glasova. Budu li oba kandidata dobila jednak broj glasova, a takve situacije su moguće u općinama s malim brojem stanovnika, održat će se treći krug glasovanja na način i po postupku propisanom za drugi krug. Budu li i u trećem krugu oba kandidata dobila jednak broj glasova, izborni se postupak ponavlja u cijelosti.

NEPOSREDNO ODLUČIVANJE GRAĐANA

Oblici neposrednog odlučivanja jesu: zbor građana i referendum.

Referendum se može raspisati radi:

- odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta
- o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela
- o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom

Na temelju odredaba zakona i statuta, raspisivanje referenduma može predložiti:

- najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela
- općinski načelnik, gradonačelnik ili župan
- 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje referenduma
- Većina vijećnika jesnih odbora, odnosno gradskih četvrti ili gradskih kotareva na području općine, grada, odnosno Grada Zagreba.

REFERENDUM O OPOZIVU GRADONAČELNIKA

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan i njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njima mogu se opozvati putem referenduma. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihova zamjenika koji je izabran zajedno s njima.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zajenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

Referendum za opoziv ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori.

Odluka o opozivu donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi **najmanje 1/3 ukupnog broja birača** upisanih u popis birača u jedinici.

NADZOR USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

Nadzor zakonitosti postupanja i općih akata

Država nadzire ustavnost i zakonitost postupanja tijela lokalne samouprave te poduzima potrebne mjere zaštite ustavnosti i zakonitosti.

Kada utvrdi nepravilnosti u radu predstavničkog tijela, središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu predstavničkog tijela ili njezin dio proglasiti nezakonitim, a akte donesen na sjednici proglasiti ništavnim.

Nadzor zakonitosti općih akata obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Raspuštanje predstavničkog tijela

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu samoupravu, Vlada RH raspustit će predstavničko tijelo:

- ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH
- ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja
- ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa
- ako iz bilo kojeg razlog trajno ostane bez potrebnog borja članova potrebnog za rad i donošenje odluka
- ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od tri mjeseca
- ako ne raspiše referendum

Protiv rješenja Vlade predsjednik raspuštenog tijela može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu RH. ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremena izbore za predstavničko tijelo u roku od 90 dana od dana objave odluke Suda u NN.

Istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješavanje općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihova zamjenika

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu samoupravu, Vlade RH istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihova zamjenika koji je izabran zajedno s njima ako u zakonom određenom roku **ne bude donesen proračun**, odnosno odluka o privremenom financiranju.

U slučaju raspuštanja Vlada će imenovati povjerenika Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Rješenje Vlade stupa na snagu danom objave u NN, a protiv rješenja predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela i razriješeni načelnik, gradonačelnik, odnosno župan mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu RH u roku od osam dana od objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade hitne je naravi te će Sud o njoj odlučiti u roku od 30 dana od primitka te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi, predjedniku raspuštenog predstavničkog tijela i razriješenom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu. Odluka Suda objavljuje se u NN. Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko tijelo i načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 90 dana od dana objave odluke Suda u NN.

Povjerenici Vlade

Vlade RH imenovat će povjerenika Vlade u jedinici samouprave:

- kada raspusti njezino predstavničko tijelo
- kada se u jedinici samouprave ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo predstavničko tijelo
- kada se predstavničko tijelo ne konstituiira sukladno odredbama posebnog zakona
- kada prestane mandat općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu i njegovom zamjeniku
- kada se istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana sukladno odredbama ovog Zakona

povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici samouprave do uspostave njezinih tijela.